



INFORME ANUAL 2023

El estado de los derechos humanos
en El Salvador

Fotografía de Radio YSUCA – Ramón Padilla

INFORME ANUAL 2023

El estado de los derechos
humanos en El Salvador



Publicaciones de proyección social de la UCA
Informe anual 2023. El estado de los derechos humanos en El Salvador.
Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA)

Directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca)
Gabriela Santos

Coordinador del OUDH
Jorge Rodríguez

Asesor del OUDH
Francisco Díaz Rodríguez

Investigadoras
Lucy Velásquez
Enriqueta Zelaya
Mauricio Erazo

Diseño de Portada
Hazel Herrera

Fotografía de portada:
Radio YSUCA – Ramón Padilla

Vicerrectoría de Proyección Social
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Apartado Postal 01-575
San Salvador, El Salvador, Centroamérica
Teléfono y Fax: (503) 2210-6600

Publicaciones de Proyección Social de la UCA
Primera edición 2019



Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Índice

Contenido

Índice	4
Siglas y acrónimos.....	7
Presentación	10
Metodología.....	11
Índice de gráficos.....	15
Contexto	20
Derecho a la vida	28
Uso de la fuerza letal por parte del Estado y particulares fallecidos en contextos no relacionados con enfrentamientos armados.....	28
Porcentaje de personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas.....	32
Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos.....	34
Muertes violentas (homicidios)	34
Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes.....	38
Estadísticas oficiales de homicidios según la cuenta institucional de la PNC en X (@PNCSV).....	39
Personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción.....	46
Osamentas y grupos de exterminio	52
Violencia feminicida	52
Derecho a la libertad	56
Desaparición de personas.....	56
Desaparición forzada de corta duración.....	56
Información de instituciones públicas.....	59

Información sobre desaparición de personas mediante monitoreo de X (antes Twitter).....	65
Detenciones ilegales y arbitrarias	66
Información según instituciones públicas.....	67
Información sobre detenciones a través de monitoreo de X (antes Twitter)	72
Detenciones según denuncias recibidas por el Idhuca	73
Detenciones según denuncias recibidas por la PDDH	76
Situación en centros penitenciarios	77
Capacidad de alojamiento y hacinamiento en el sistema penitenciario...	77
Eventos ocurridos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT)	82
Derecho a la integridad personal.....	86
Uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales.....	86
Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre hechos perpetrados por miembros de la PNC y la FAES durante 2023.....	88
Casos de vulneraciones al derecho a la integridad personal atendidos por el Idhuca durante 2023.....	98
Caso atendido por el Idhuca en 2023.....	103
Desplazamiento Forzado Interno.....	105
Datos de la Procuraduría General de la República	105
Datos de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.....	108
Datos de los casos de desplazamiento forzado interno atendidos por el Idhuca, durante 2023.....	110

Violencia Sexual.....	113
Impacto psicosocial en las víctimas de violaciones de derechos humanos.....	120
Derecho de acceso a la justicia	124
Disposiciones transitorias especiales.....	125
Derecho penal del enemigo y derechos humanos	126
Anticipación de la punibilidad a actos preparatorios y penas desproporcionadamente altas	128
Restricción o relajación de las garantías y derechos procesales.....	130
Empleo de categorías propias de un derecho penal de autor	133
Restricciones a los derechos en el régimen de ejecución de la pena	134
El subsistema de justicia penal	137
La actividad judicial del régimen de excepción	139
Los jueces especializados	141
Consecuencias en poblaciones en condición de vulnerabilidad.....	145
La población privada de libertad.....	145
Caso de muerte en privación de libertad, ocultamiento del hecho y engaño a familiares.....	145
Incumplimiento de orden de libertad seguida de muerte	146
Consecuencias sobre la mujer y la familia	147
Situación especial de la niñez y adolescencia privadas de libertad.....	148
Santa Marta: un caso paradigmático	148
Análisis global.....	152
Recomendaciones	160
Bibliografía.....	163
Anexos.....	189
Caracterización de los homicidios	189

Siglas y acrónimos

ASPIDH: Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano

CAM: Cuerpo de Agentes Metropolitanos

CCPR: Centro para los Derechos Civiles y Políticos

CECOT: Centro de Confinamiento del Terrorismo

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CONAPINA: Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia

CSJ: Corte Suprema de Justicia

DAV: Dirección de Atención a Víctimas

DGCP: Dirección General de Centros Penales

DL: Decreto Legislativo

DO: Diario Oficial

DPLF: Fundación para el Debido Proceso Legal

FAES: Fuerza Armada de El Salvador

FESPAD: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

FGR: Fiscalía General de la República

WGEID: Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Idhuca: Instituto de Derechos Humanos de la UCA

IGSP: Inspectoría General de Seguridad Pública

IML: Instituto de Medicina Legal

LEIV: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

LGBTIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero

LPJ: Ley Penal Juvenil

MDN: Ministerio de la Defensa Nacional

MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

MOP: Ministerio de Obras Públicas

MOVIR: Movimiento de Víctimas del Régimen

MPT: Movimiento de Trabajadores de la Policía

NNA: Niños, niñas y Adolescentes

OACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

OEA: Organización de los Estados Americanos

OMCT: Organización Mundial contra la Tortura

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ORMUSA: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

UDH: Observatorio Universitario de Derechos Humanos

PAU: Protocolo de Acción Urgente

PGR: Procuraduría General de la República

PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PNC: Policía Nacional Civil

PPL: Personas Privadas de Libertad

RE: Régimen de Excepción

RES: Resolución

SSPAS: Servicio Social Pasionista

UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública

UCA: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana

WGEID: por sus siglas en inglés - Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Presentación

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presenta el **Informe Anual 2023: El estado de los Derechos Humanos en El Salvador**. Este es el quinto informe de esta naturaleza, a través del cual se busca aportar información y análisis basados en una metodología mixta, es decir, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Este año, el informe desarrolla cuatro derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, y el derecho de acceso a la justicia.

El año 2023 es el primer año de la postguerra bajo régimen de excepción. Es decir, es la primera vez, después del conflicto armado, que el Estado salvadoreño ha suspendido derechos fundamentales de la población de forma generalizada y consecutiva durante doce meses, basados en una coyuntura específica, el repunte de homicidios de marzo del 2022, que fue superada hace bastante tiempo. 2023 también fue un año preelectoral, puesto que fue la antesala de las elecciones generales de febrero y marzo de 2024 donde se elegirían al presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, concejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.

Este informe documenta, registra y analiza las actuaciones estatales relacionadas al uso de la fuerza letal, las capturas ilegales y arbitrarias, la situación de la población privada de libertad, los abusos de poder, la vigencia de garantías judiciales, todo ello aplicando un enfoque basado en derechos humanos. También se abordan otros tipos de violencia para identificar cómo

el ente titular de obligaciones está garantizando o no los derechos fundamentales de terceros no estatales. Entre estas están: violencia homicida, violencia feminicida, violencia sexual, desaparición de personas, desplazamiento forzado interno, entre otros.

Metodología

Para la realización de este informe se aplicó el enfoque metodológico mixto, con énfasis principal en la perspectiva cuantitativa. Esta última se ha implementado, principalmente, a través de la medición de indicadores inspirados en la propuesta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, plasmada en el documento *Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación* (OACNUDH, 2012). El enfoque cualitativo, por su lado, se ha aplicado a través de diversas técnicas como las entrevistas semiestructuradas y la investigación documental.

El periodo de análisis del informe corresponde al año 2023, y su alcance territorial es todo el territorio nacional. Para cada uno de los cuatro derechos monitoreados, se ha priorizado un conjunto de temáticas cuyo análisis se basa en la integración de ambos enfoques. Ciertamente, cada una de las temáticas tiene sus propias especificaciones metodológicas, sin embargo, a continuación, se detallan las técnicas empleadas a lo largo del informe.

La recopilación de la información se realizó aplicando las siguientes metodologías:

1. Revisión documental

- 1.1. Solicitudes de acceso a la información pública. Se realizaron solicitudes de acceso a la información a las siguientes instituciones: Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de

Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Procuraduría General de la República (PGR), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Dirección General de Centros Penales, Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y a la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP)

- 1.2. Uso de información de institucional propia. Se hizo uso de la información del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y sus bases de datos, específicamente la relacionada a los casos atendidos por la institución de forma anonimizada, es decir, sin acceder a datos personales.
- 1.3. Monitoreo de medios de comunicación. Se ha dado seguimiento sistemático a cinco medios de comunicación principalmente: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Diario Co Latino, Diario El Mundo y Diario El Salvador. De forma complementaria, también se monitorean otros medios de comunicación, principalmente medios digitales de periodismo de investigación como Gato Encerrado, Revista Factum y El Faro.
- 1.4. Monitoreo de sitios web y redes sociales oficiales de instituciones públicas, así como redes sociales de funcionarios. Se recopilaron y seleccionaron las publicaciones de la cuenta de X (antes Twitter) de la PNC, para extraer información sobre muertes violentas, incluyendo los enfrentamientos armados y otra información de interés. Así mismo, se recopiló y sistematizó la información sobre las capturas realizadas por la PNC de las cuentas institucionales de la Asamblea Legislativa (sobre todo en los contextos de las aprobaciones del Régimen de Excepción) así como las declaraciones del ministro de justicia y seguridad Pública.

- 1.5. Revisión bibliográfica de documentos de instituciones públicas y privadas. Se recopiló información ya publicada por instituciones como: información sobre muertes violentas de la FGR, información del CONAPINA sobre violencia sexual, estadísticas judiciales de la CSJ, presupuestos generales de la nación, memorias de labores de la FGR. Así mismo, se consultó información ya publicada por organizaciones de la sociedad civil como datos sobre violencia feminicida de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH - Arcoiris Trans) y se solicitó información del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) sobre muerte de personas privadas de libertad.

2. Entrevistas

- 2.1. Entrevistas estructuradas a través de formulario en línea. Para el derecho de acceso a la justicia se realizaron consultas a organizaciones de sociedad civil sobre la experiencia en el acompañamiento legal a víctimas del Régimen de Excepción.

Para el análisis de la información se aplicaron las siguientes técnicas:

1. Análisis de estadístico

- a. Estadística descriptiva. Para la medición de indicadores cuantitativos se hizo uso generalizado de la estadística descriptiva para profundizar en el comportamiento de las temáticas estudiadas durante el año 2023 y compararlas, en los casos donde es posible, con periodos anteriores (2022).
- b. Estimaciones. Como se observará a lo largo del informe, mucha de la información solicitada fue reservada, razón por la cual no se cuenta con la información oficial al respecto. En otros casos, el análisis de la información oficial evidencia falencias importantes,

por lo que, al contrastarlas con otras fuentes de información, se ve que no son representativas de la realidad. En ese sentido, en algunos casos se procede al cálculo de estimaciones aproximativas al dato real, bajo el supuesto que el dato oficial padece de subregistros o porque no ha sido transparentada. Este ejercicio se aplica en el caso de los datos sobre muertes violentas, detenciones, población privada de libertad, tasas de privados de libertad, porcentaje de hacinamiento y tasa de violencia sexual por cada 100,000 mujeres.

2. Triangulación de fuentes. Transversalmente se han utilizado diversas fuentes de información para ofrecer una visión crítica sobre las diversas temáticas. Las tres fuentes principales utilizadas son:
 - a. Instituciones del Estado a través de solicitudes de acceso, información publicada en redes sociales, medios de comunicación o sitios web, declaraciones públicas y documentos oficiales (memorias de labores).
 - b. Organizaciones de sociedad civil a través de monitoreo de medios de comunicación, solicitudes de información directas, entrevistas y documentos publicados.
 - c. Medios de comunicación a través del monitoreo sistemático y complementario mencionado anteriormente.
3. Análisis de contenido. Se refiere, fundamentalmente, a la aplicación del enfoque basado en derechos humanos a los hallazgos que resulten de la utilización de las diferentes metodologías de recolección y análisis. Es decir, se procede a realizar una interpretación ética sobre la realidad, identificando al Estado como sujeto de obligaciones y garantías y a las personas como sujetos de derechos. Bajo este análisis se procede a hacer una valoración y un balance sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, durante 2023.

Índice de gráficos

Cuadros

Cuadro 1 Intervenciones legales registradas a nivel nacional entre agentes de seguridad (PNC) y particulares durante el 2023 según solicitudes de acceso a la información pública.....	29
Cuadro 2 Personas particulares fallecidos en contextos de enfrentamientos armados con agentes de seguridad (PNC-FAES) en la cuenta oficial de X de la PNC	30
Cuadro 3 Personas particulares fallecidas en contextos no relacionados con enfrentamientos armados por la cuenta oficial de X de la PNC (@PNCSV)	31
Cuadro 4 Muertes violentas.....	36
Cuadro 5 Grupo de municipios organizados según rango de homicidios.....	41
Cuadro 6 Condiciones específicas de las víctimas hombres privados de libertad fallecidos bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2023).....	50
Cuadro 7 Condiciones específicas de las víctimas mujeres privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2023).....	51
Cuadro 8 Comparativo sobre violencia feminicida a nivel departamental.....	53
Cuadro 9 Comparativo sobre violencia feminicida según rango de etario.....	54
Cuadro 10 Comparativo anual sobre capturas efectuadas en el marco del régimen de excepción	68
Cuadro 11 Cercos militares desplegados desde el inicio del régimen de excepción.....	71
Cuadro 12 Traslados en centros penales durante 2023.....	83
Cuadro 13 Hechos investigados que violan el derecho a la integridad	87

Cuadro 14 Hechos atentatorios de la integridad personal denunciados a la PDDH durante 2023.....	91
Cuadro 15 Tipos de grupos en condición de vulnerabilidad	95
Cuadro 16 Departamento de los hechos violatorios, según mes de denuncia ante la PDDH durante 2023	97
Cuadro 17 Departamento de origen del desplazamiento	111
Cuadro 18 Hechos según el género de las víctimas	116
Cuadro 19 Hechos violatorios según agresor.....	118
Cuadro 20 Inconstitucionalidades emitidas por la CSJ durante 2023	137
Cuadro 21 Habeas corpus por la CSJ durante 2023.....	138

Gráficos

Gráfico 1 Presencia por municipio de las personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados con agentes de seguridad y en contexto no relacionados con enfrentamientos armados.....	30
Gráfico 2 Índice de letalidad policial entre 2019 - 2023	32
Gráfico 3 Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas.....	33
Gráfico 4 Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos	34
Gráfico 5 Histórico de homicidios en El Salvador (2020-2023).....	38
Gráfico 6 Cantidad y distribución de los homicidios por departamento.....	40
Gráfico 7 Distribución de los homicidios por municipios	41
Gráfico 8 Cantidad de homicidios por municipio.....	42
Gráfico 9 Homicidios según reporte mensual municipal y departamental	43
Gráfico 10 Presencia puntual de homicidios por departamento a lo largo de los meses	44
Gráfico 11 Presencia puntual de homicidios por municipio a lo largo de los meses	45

Gráfico 12 Comparativo anual respecto a las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2022-2023)	47
Gráfico 13 Comparativo mensual de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2023)	48
Gráfico 14 Rangos etarios de personas detenidas con patrones de desaparición forzada de corta duración, según datos del Idhuca.....	58
Gráfico 15 Presuntos responsables de detención y posterior desaparición forzada, según denuncias presentadas al Idhuca.....	59
Gráfico 16 Denuncias por desaparición de personas según PNC enero-junio 2023.....	60
Gráfico 17 Rangos etarios de personas desaparecidas según denuncias recibidas por la PDDH en el año 2023.....	62
Gráfico 18 Hechos violatorios y presuntos responsables según denuncias registradas por la PDDH en el año 2023.....	63
Gráfico 19 Rangos etarios de personas desaparecidas según alertas registradas en la cuenta de Alerta Raquel en X durante el año 2023	65
Gráfico 20 Detenciones totales reportadas según prórrogas del régimen de excepción mar2022-dic2023	67
Gráfico 21 Detenciones atribuidas al régimen de excepción. Estimaciones mensuales y diarias enero-diciembre 2023	69
Gráfico 22 Detenciones por tipo de captura según la PNC enero-junio 2023..	70
Gráfico 23 Delitos de personas detenidas por la PNC, según publicaciones de su cuenta de X en 2023.....	73
Gráfico 24 Rangos etarios de personas detenidas según denuncias recibidas por el Idhuca en 2023.....	73
Gráfico 25 Motivo de la detención según denuncias recibidas en el Idhuca durante el año 2023.....	75

Gráfico 26 Tasas por cada 100,000 habitantes según la población penitenciaria por país.....	78
Gráfico 27 Comparativo entre la capacidad de alojamiento y población penitenciaria en 2023.....	79
Gráfico 28 Total de investigaciones realizadas por la Unidad Disciplinaria de la PNC.....	87
Gráfico 29 Derechos vulnerados relacionados a la integridad personal	90
Gráfico 31 Rangos etarios de las víctimas Período: Enero- diciembre, 2024.....	94
Gráfico 32 Actores señalados como responsables Período: enero - diciembre 2023.....	98
Gráfico 33 Rango etario de las víctimas según género.....	99
Gráfico 34 Perpetradores de hechos en contra de la integridad personal durante 2023	101
Gráfico 35 Población afectada durante 2023	101
Gráfico 36 Hechos violatorios sufridos según el tipo de población LGTBIQA+, durante 2023	102
Gráfico 37 Total de agresores de personas LGTBIQA+ durante 2023.....	103
Gráfico 38 Sexo de las víctimas de desplazamiento forzado interno durante 2023.....	105
Gráfico 39 Rangos etarios de víctimas de desplazamiento forzado interno...	106
Gráfico 40 Hechos detonantes del desplazamiento forzado interno durante 2023.....	107
Gráfico 41 Género de las víctimas atendidas entre los meses de enero y septiembre 2023.....	109
Gráfico 42 Género y rangos etarios de víctimas de desplazamiento forzado interno durante 2023.....	110
Gráfico 43 Responsables del Desplazamiento Forzado Interno durante 2023	112
Gráfico 44 Género de las víctimas por mes Período: abril - diciembre, 2023...	114
Gráfico 45 Género de las víctimas por mes.....	114

Gráfico 46 Amparos por la CSJ	138
Gráfico 47 Procesos constitucionales por la CSJ	139

Mapas

Mapa 1 Presencia territorial de los homicidios por departamento y municipio durante el año 2023	
Mapa 2 Presencia territorial de los homicidios por departamento y municipio durante el año 2023	39
Mapa 3 Denuncias registradas por la PDDH por el departamento donde ocurrieron los hechos.....	63
Mapa 4 Departamentos donde ocurrieron detenciones según las denuncias registradas por el Idhuca durante 2023.....	75
Mapa 5 Departamentos donde ocurrieron detenciones arbitrarias según casos de la PDDH en 2023	76
Mapa 6 Departamento originario del desplazamiento forzado interno	108

Esquemas

Esquema 1 Caracterización general de los homicidios cuando la víctima es hombre.....	201
Esquema 2 Caracterización general de los homicidios cuando la víctima es mujer.....	204
Esquema 3 Caracterización general de los homicidios cuando no se especifica el género de la víctima.....	208
Esquema 4 Caracterización general de los homicidios cuando la víctima es parte de la niñez	211

Contexto

El panorama político en El Salvador ha sido marcado por una serie de eventos significativos, desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 hasta la aprobación de la Ley Especial de Estadísticas y Censos en diciembre de 2023. Además, se han promulgado reformas relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la seguridad ciudadana y la transparencia, reflejando la compleja dinámica política y social del país. Estos eventos han dado forma al escenario político salvadoreño y han generado un intenso debate público sobre cuestiones clave de derechos humanos, seguridad y democracia.

Régimen de excepción

Desde su inicio en marzo de 2022, el régimen de excepción en El Salvador ha sido una medida controvertida para abordar el aumento de la violencia y los homicidios en el país (OUDHa, 2023). Dicha medida, ha sido prorrogada repetidamente, con más de 73,800 arrestos hasta diciembre de 2023 (Asamblea Legislativa, 2023). A pesar de reportes de reducción en la tasa de homicidios, organizaciones de derechos humanos han expresado profunda preocupación por las violaciones cometidas, incluyendo desapariciones forzadas y abusos sistemáticos, dirigidos especialmente hacia comunidades marginadas (Amnistía Internacional, 2023). Aunque el actual gobierno defiende la medida, las críticas por la falta de garantías judiciales, las detenciones arbitrarias masivas, especialmente contra jóvenes de comunidades pobres, y el trato inhumano en los centros de detención persisten (Ibid. p. 21).

La continuidad del régimen de excepción ha generado tensiones tanto a nivel nacional como internacional. Mientras el gobierno sostiene estas medidas como un medio para combatir pandillas, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional han instado a una revisión de las detenciones, el respeto al debido proceso y la separación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de las tareas de seguridad pública (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2023). En los dos años de aplicación de esta medida, siete organizaciones civiles han reportado un total de 6,305 denuncias por violaciones a los derechos humanos, destacando casos de detenciones ilegales y arbitrarias y tratos crueles, mayormente perpetrados por agentes estatales (Idhuca, 2024). Además, se han registrado 244 muertes de personas privadas de libertad bajo custodia, algunas con signos de tortura y sin investigación alguna (Ibid). Asimismo, se ha observado un posible patrón de criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios, con un total de 34 personas detenidas (Ibid). Las organizaciones han exigido al Estado la derogación del régimen y de las reformas penales regresivas, así como la aceleración de los procesos judiciales y la priorización de alternativas a la detención (Ibid).

Tribunales contra Crimen Organizado

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una propuesta para modificar la Ley Orgánica Judicial, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 16 de mayo. Esta modificación establece la creación de Tribunales Contra el Crimen Organizado y Juzgados de Garantías. Como resultado, se instauraron seis Tribunales y dos Juzgados de Garantías en San Salvador, tres Tribunales en Santa Ana y dos en San Miguel. Además, en una sesión de la Corte Plena el 23 de mayo, se designaron 18 jueces especializados en crimen organizado (CSJ, 2023). El 1 de junio, entraron en vigor 13 nuevos juzgados contra el Crimen Organizado y 2 Tribunales de Garantías. De estos, seis juzgados se ubicaron en

San Salvador, tres en Santa Ana y dos en San Miguel, mientras que cinco estarán en el Centro Judicial "Isidro Menéndez" (Cerónb, 2023).

Reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo

El 21 de diciembre, la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable a una serie de reformas sugeridas por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (Asamblea Legislativa, 2023). Estas enmiendas confieren al fiscal general la autoridad para designar personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo, así como para mantener y actualizar una lista pública de "terroristas"(Ibid). A pesar del reconocimiento de la necesidad de combatir el lavado de dinero en actividades terroristas, el diputado Jaime Guevara, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó preocupación por la amplia autoridad otorgada al fiscal, temiendo posibles abusos y la criminalización de la disidencia pacífica (ibid). La aprobación de la reforma está programada para la sesión plenaria 138 del 3 de enero de 2024, junto con otras modificaciones relacionadas con la extradición y la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (ibid).

Fase 6 – Plan Control Territorial

El presidente Nayib Bukele anunció la fase 6 de su plan de seguridad, el "Plan Control Territorial", durante un discurso el 15 de septiembre, llamada "Integración". Esto implicaría la creación de la Dirección Nacional de Integración Nacional, absorbiendo al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) (Bukele, 2023). Parte del presupuesto del INSAFORP se destinaría al nuevo órgano, junto con fondos para la fase 6 del plan y la digitalización educativa. La colaboración entre el Estado, la empresa privada, las universidades y la sociedad se resaltó en el anuncio del presidente Bukele

como crucial para abordar la pobreza (ibid). Además, un proyecto de ley busca implementar políticas de desarrollo social, formación vocacional y reducción de la pobreza, disolviendo el INSAFORP y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). El proyecto fue remitido a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa (ibid).

Reformas al Código Procesal Penal y LEIV

El 23 de febrero, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa se reunió con la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Sandra Chicas, para discutir reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer (LEIV), con el fin de eliminar la prescripción del delito de feminicidio (Asamblea Legislativa, 2023). Durante la reunión, se aprobaron los dictámenes por representantes de diversos partidos políticos, incluidos el FMLN, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Nuevas Ideas (NI), respaldados por la fiscal adjunta de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables de la Fiscalía General de la República (FGR), Marina Martínez (Peñatea, 2023). Las reformas fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de las fracciones partidarias (Asamblea Legislativa, 2023).

Nombramiento del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador

El 19 de mayo de 2023, se creó el cargo de "Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión en El Salvador" con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos (Diario Oficial, 2023). El presidente Nayib Bukele nombró al abogado colombiano Andrés Guzmán para el cargo el 24 de mayo de 2023 (Casa Presidencial, 2023). Sin embargo, este nombramiento fue criticado por la oposición, cuestionando la verdadera intención del gobierno en velar por los derechos humanos y señalando la ausencia de legitimidad del cargo en el

contexto actual (Peñateb, 2023). Además, surgieron preocupaciones sobre el pasado laboral de Guzmán Caballero relacionadas con posibles casos de espionaje en Colombia (Restrepo, 2023).

Caso Pegasus

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ emitió un fallo a favor de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en una demanda sobre la compra del software Pegasus de NSO Group (CRISTOSAL, 2023). La demanda, presentada por CRISTOSAL, fue declarada improcedente, lo que ha sido criticado por la organización (*ibid*). Este software ha sido utilizado para espiar a periodistas y activistas en varios países, incluido El Salvador, donde se detectó su uso en los teléfonos de 35 personas (Portillo, 2022). La resolución de la Sala, emitida el 29 de marzo de 2023, confirmó una decisión previa de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador del 17 de octubre de 2022 (CRISTOSAL, *idem*, 2023).

Reformas al Código Electoral

El 15 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador derogó, con 67 votos a favor, el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía hacer reformas a las reglas electorales un año antes de las elecciones (Asamblea Legislativa, 2023). La derogatoria, liderada por Christian Guevara de NI, presuntamente buscaba fortalecer la democracia con elecciones más justas y transparentes, pero recibió críticas (*ibid*). César Reyes de ARENA y Anabel Belloso del FMLN expresaron preocupación (*ibid*), mientras que expertos legales como Wilson Sandoval y Eduardo Escobar cuestionaron posibles manipulaciones electorales (Magaña, 2023). La abogada Ruth López añadió que la derogatoria permitía cambiar las reglas del juego una vez iniciadas las elecciones, con un control dudoso (*ibid*).

Reelección de Bukele 2024

El presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa fueron proclamados candidatos para las elecciones presidenciales de 2024 por el partido NI el 9 de julio de 2023, después de obtener el respaldo de aproximadamente el 9% de las afiliaciones del partido en sus elecciones internas (García, 2023). Esta sería la primera vez que Bukele participa oficialmente bajo la bandera de ese partido, en contraste con su victoria de 2019 con el partido Gran Alianza por la Unión Nacional (GANU) (ibid). La decisión fue respaldada por una resolución de la Sala de lo Constitucional de la CSJ (2021) (Sala de lo Constitucional de la CSJ, 2021), que habilitó la reelección presidencial inmediata, aunque enfrentó fuertes críticas y controversias sobre su constitucionalidad y legitimidad. A pesar de las críticas y solicitudes de nulidad de su candidatura, Bukele obtuvo la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) (TSE El Salvador, 2023) y solicitó una licencia de seis meses, plazo no previsto en la Constitución, para centrarse en su campaña electoral, mientras que Claudia Juana Rodríguez de Guevara, funcionaria de gobierno y quien fuera empleada de la familia Bukele en el pasado, fue designada como su reemplazo temporal en funciones presidenciales.

Estancamiento en justicia transicional

Varias organizaciones, como las que integran la Mesa contra la Impunidad de El Salvador (Mecies) y el Grupo Gestor para la Ley de Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado, solicitaron una audiencia a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Rebeca Santos, para presentar su anteproyecto de "Ley de Justicia Transicional" (EFE, 2023). A pesar de haber entregado el anteproyecto en octubre de 2021 y enviado cartas sin respuesta desde septiembre y noviembre de 2022, la Comisión no ha dado ninguna respuesta hasta la fecha (ibid). En relación con este estancamiento, el abogado David Morales de CRISTOSAL, señaló la parálisis de los casos que

involucran a militares de alto rango en el sistema judicial salvadoreño, lamentando el desequilibrio en la justicia y criticando la impunidad persistente y la instrumentalización de la justicia transicional con fines de propaganda (ibid). En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado salvadoreño informó sobre la investigación de 255 casos de crímenes de guerra por parte de la FGR, aunque persistieron preocupaciones sobre el progreso y la falta de consulta a las víctimas. En un desarrollo significativo, se ordenó la captura de Alfredo Cristiani y exdiputados por encubrimiento personal en relación con la masacre de El Mozote, aunque Morales criticó estas órdenes como estrategias dilatorias, lamentando la falta de avance en las investigaciones (Cornejo, 2023b).

Disolución de CONMIGRANTES

El 20 de septiembre de 2023, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa aprobó la "Ley de integración de funciones del CONMIGRANTES al Ministerio de Relaciones Exteriores", disolviendo el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) (Asamblea Legislativa, 2023). Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el CONMIGRANTES no había cumplido sus objetivos desde su creación en 2011, con solo dos programas desarrollados a pesar de contar con un fondo económico (ibid). El 28 de septiembre, la ley fue aprobada, asignando las funciones del CONMIGRANTES al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y aumentando el límite para exonerar aranceles sobre bienes importados por migrantes salvadoreños que regresan. Los partidos de oposición expresaron preocupación por el impacto en las familias migrantes.

Desafíos en Transparencia y Acceso a la Información en El Salvador

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) registró una caída del 70% en las solicitudes ciudadanas entre 2019 y 2022 debido a la pérdida de

confianza pública, según Acción Ciudadana (2023b). A pesar del aumento presupuestario, sólo se resolvieron el 20% de los casos en 2022, planteando interrogantes sobre su capacidad para asegurar el acceso a la información (*ibid*). Este declive se inserta en un contexto de retrocesos en la transparencia y la lucha anticorrupción en El Salvador, destacados por el Consorcio por la Transparencia y reportes como el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (Acción Ciudadana, 2023).

Ley especial de estadísticas y censos

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, solicitó la aprobación de la "Ley Especial de Estadísticas y Censos" a la Asamblea Legislativa, disolviendo la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), y delegando al Banco Central de Reserva (BCR) la coordinación general de las estadísticas y censos del país (Guzmán, 2023). Tras un año de análisis, la Comisión de Economía aprobó la ley el 5 de diciembre de 2023, estableciendo el Sistema Estadístico Nacional y multas para infracciones. El 6 de diciembre, la Asamblea aprobó la ley con el respaldo de 69 votos a favor.

Derecho a la vida

Uso de la fuerza letal por parte del Estado y particulares fallecidos en contextos no relacionados con enfrentamientos armados

Los registros sobre el uso de la fuerza letal por parte del Estado durante el año 2023, continuaron siendo publicados por la cuenta oficial de la PNC en X (PNC, 2023) en compañía de los reportes de homicidios, y hasta el mes de septiembre fue posible obtener datos -pero sin desagregación- sobre este indicador a través de solicitudes de acceso a la información pública. Sin embargo, a partir de octubre de 2023, la PNC declaró información reservada todo tipo de estadísticas relacionadas con el tema¹.

Ahora bien, pese a la reserva de información a partir del último trimestre (octubre-diciembre), la cual impide hacer una comparación global de cifras para todo el año entre ambas fuentes, al contrastar los datos disponibles entre ambos registros se observan claras diferencias. Por un lado, el cuadro no. 1 revela que hasta septiembre hubo 51 intervenciones legales entre particulares y agentes de seguridad, mientras que en el reporte de la cuenta oficial de la PNC en X se contabilizaron 29 enfrentamientos armados² (cuadro no. 2).

Asimismo, la información a través de solicitudes enmarcó la muerte de un agente policial en mayo, a diferencia del registro en X que no comentó ninguna muerte de agentes de la PNC. De igual manera, en las solicitudes no se reportaron agentes de la PNC lesionados, mientras que en el registro de la PNC en X sí, detallando 2 agentes lesionados. Además, sólo en los reportes de la PNC

¹ Resolución final - Solicitud PNC-UAIP-63-2024

² Actualmente la PNC registra estos hechos como “Intervenciones Legales” según solicitud PNC-UAIP-675-2023 conforme a lo establecido en el artículo 27, numerales 1 y 2 literal a,b,c y numeral 3 del Código Penal vigente. No obstante, en el discurso institucional dentro de las redes sociales se ha seguido utilizando los calificativos de “agresión ilegítima” (PNC, 2023b; René Francis Merino Monroy, 2023) y “enfrentamiento armado” como sinónimos.

en X se comentó la situación de los agentes de la FAES que acompañaron a los agentes de la PNC en los enfrentamientos armados, más no en las solicitudes de acceso. Reportando en la primera 0 agentes de la FAES lesionados.³ También, en ambas fuentes hay diferencias sobre el número de particulares fallecidos, mientras las solicitudes contabilizaron 33 hasta el mes de septiembre, en la cuenta de la PNC en X se totalizó 34 en todo el año. Es decir, que el número de víctimas mortales reportado por la institución en la red social, posiblemente es mucho mayor.

Por último, sólo en los reportes de la PNC en X se puede visualizar la presencia territorial de los enfrentamientos armados (gráfico no. 1) más no en las solicitudes de acceso, las cuales sólo proporcionaron datos desagregados a nivel de indicadores y su detalle mensual. A este respecto, según el gráfico no. 1 el registro de particulares fallecidos en enfrentamientos armados con agentes de seguridad aconteció en 25 de los 262 municipios del país. A continuación, se presentan los datos desagregados de particulares lesionados, fallecidos y agentes de la PNC lesionados y fallecidos.

Cuadro 1: Intervenciones legales registradas a nivel nacional entre agentes de seguridad (PNC) y particulares durante el 2023 según solicitudes de acceso a la información pública					
Total de Intervenciones		Particulares Lesionados	Particulares Fallecidos	PNC Fallecidos	PNC Lesionados
Enero	8	3	2	0	0
Febrero	6	0	4	0	0
Marzo	7	2	4	0	0
Abril	5	3	1	0	0
Mayo	8	0	5	1	0

³ Se solicitó al Ministerio de la Defensa Nacional estadísticas en torno a la cantidad de miembros de las FAES lesionados y fallecidos en intervenciones legales pero dicha solicitud fue prevenida. Prevención a la solicitud de información (UAIP/OIR-MDN).

Junio	4	1	3	0	0
Julio - Septiembre	13	0	14	0	0
Total	51	9	33	1	0

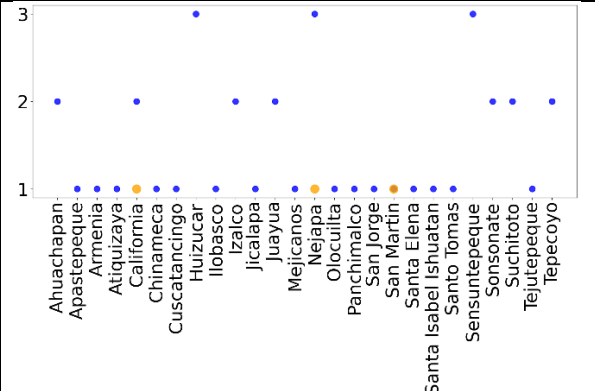
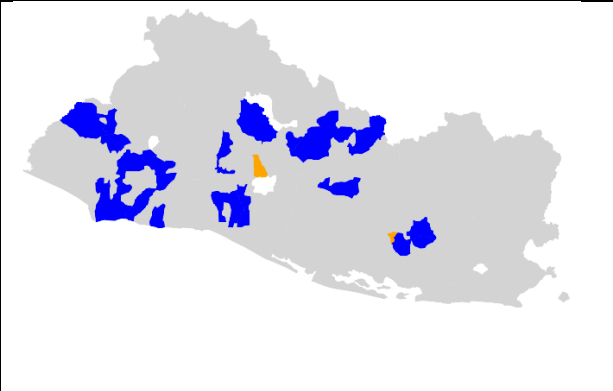
Fuente: Elaboración propia con base a las solicitudes de información PNC-UAIP-675-2023; PNC-UAIP-756-2023; PNC-UAIP-861-2023.

Cuadro 2: Personas particulares fallecidos en contextos de enfrentamientos armados con agentes de seguridad (PNC-FAES) en la cuenta oficial de X de la PNC

Personas particulares fallecidas	Cantidad de enfrentamientos armados	PNC lesionados	FAES lesionados
33	29	2	0

Fuente: Elaboración propia con base a PNC (2023)

Gráfico 1 Presencia por municipio de las personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados con agentes de seguridad y en contexto no relacionados con enfrentamientos armados



Municipio	Presencia (Puntos)
Ahuachapán	1
Apasteque	2
Armenia	1
Atlixaya	1
Calixtlahuaca	1
Chinameca	1
Cuscatancingo	1
Huixtla	1
Ixilco	1
Jalapa	1
Juayua	1
Mejicanos	1
Nejapa	1
Ocozucota	1
Panajachel	1
San Jorge	1
Santa Elena	1
Santa Isabel	1
Santa María	1
Santa Rosa	1
Sensutepeque	1
Sonsonate	1
Suchitoto	1
Tejatepeque	1
Tepeyac	1

*En azul, los municipios con personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados con agentes de seguridad.

*En amarillo, los municipios con personas particulares fallecidas en contextos no relacionados con enfrentamientos armados.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Por otro lado, solo en la cuenta de la PNC en X hubo información sobre particulares fallecidos en contextos no relacionados con enfrentamientos

armados (gráfico no. 1 y cuadro no. 3)⁴. En estas situaciones hubo 5 personas fallecidas. En dos de estas no se proporcionó información contextual nada más se indicó que sucedieron en Nejapa, San Salvador el 30 de agosto del 2023. Las otras dos, las autoridades informaron que fueron “en contexto de legítima defensa” en donde un ciudadano disparó a dos presuntos pandilleros quienes amenazaron con machete a varias personas en California, Usulután el 16 de julio de 2023. Y la última víctima, también pasó bajo ese mismo contexto mientras un sujeto estaba robando en un autobús y un pasajero se defendió y le disparó en legítima defensa en San Martín, San Salvador el 5 de mayo de 2023 (PNC, 2023).

Cuadro 3 Personas particulares fallecidas en contextos no relacionados con enfrentamientos armados por la cuenta oficial de X de la PNC (@PNCSV)	
Personas particulares fallecidas	
	4
	1
	5
Fuente: Elaboración propia con base a PNC (2023)	

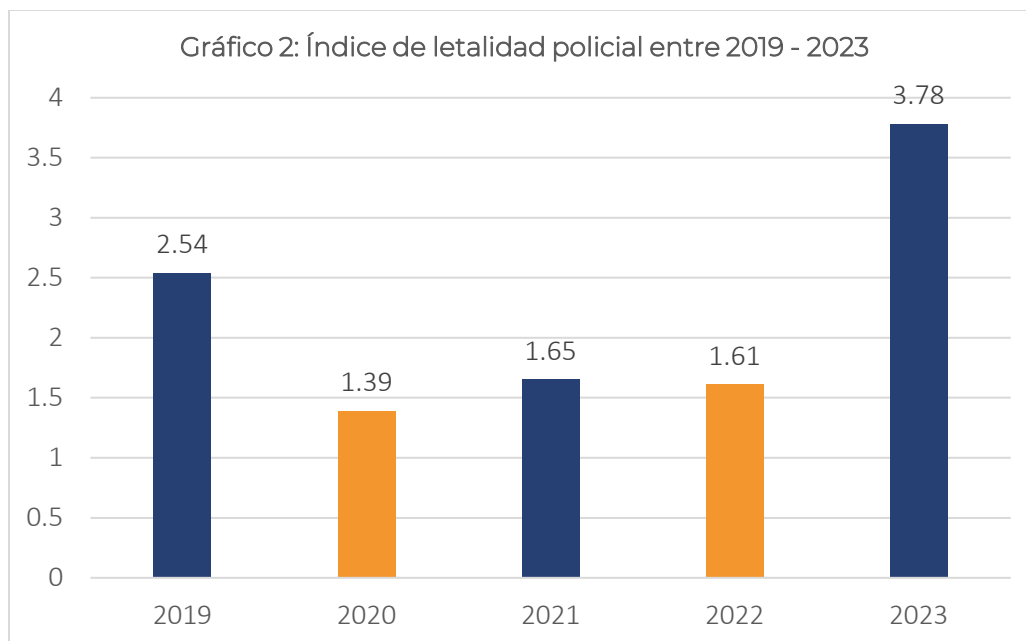
Índice de letalidad

Tal como se ha indicado en ediciones anteriores de este informe, este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas entre el número de personas particulares lesionadas, ambos en contextos de enfrentamientos armados. Para el caso del año 2023, ambos datos se obtuvieron de solicitudes de acceso a la información pública. Sin embargo, en los dos casos solo se tuvo acceso a un dato global de país; es decir, sin

⁴ Se solicitó información a la PNC respecto de este indicador a través de solicitudes de acceso. Sin embargo, esta ha sido catalogada como reservada. Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-67-2024.

desagregación por departamentos o municipios de ocurrencia del evento, edad y sexo de las víctimas.

Para el presente año se calcula la muerte de 3.78 personas particulares por cada particular lesionado. Esto representa un aumento del 134.8% respecto del año pasado cuando este indicador fue de 1.61.



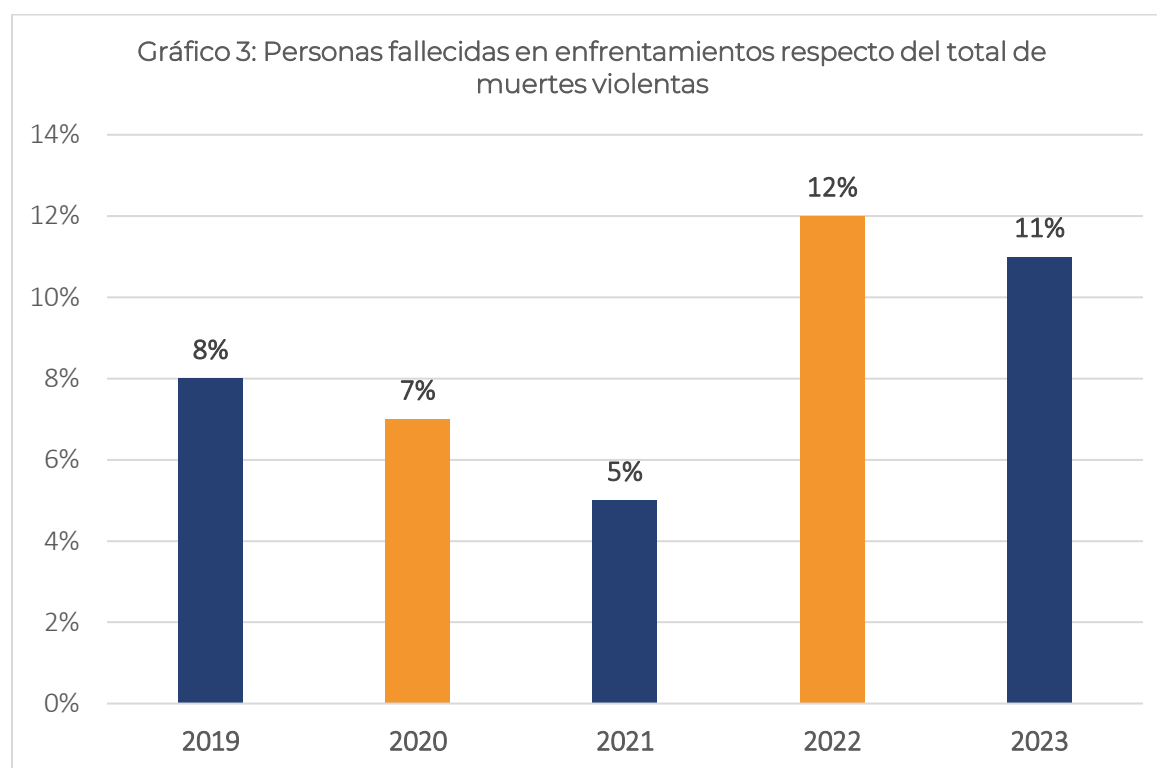
Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC (2023)

Como se observa en la gráfica anterior, 2023 tiene la medición más alta de los últimos cinco años, lo que representa el agravamiento del irrespeto a los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza letal, estricta necesidad y mínimo daño por parte de la institución policial.

Porcentaje de personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas

Este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados, entre el número total de víctimas de muertes violentas; el resultado se multiplica por 100, obteniendo el

porcentaje en cuestión. Como se ha determinado antes, para el caso del 2023, el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados se calcula en 34 víctimas. El total de muertes violentas fue resultado de una estimación aproximada sumando el total comunicado por las autoridades y otras muertes no contabilizadas por el Estado (Para mayor detalle ver el apartado **Muertes violentas (homicidios)**, en este mismo informe. En ese sentido se estima la existencia de 309 víctimas de muertes violentas para el año 2023, resultando en un porcentaje del 11%.

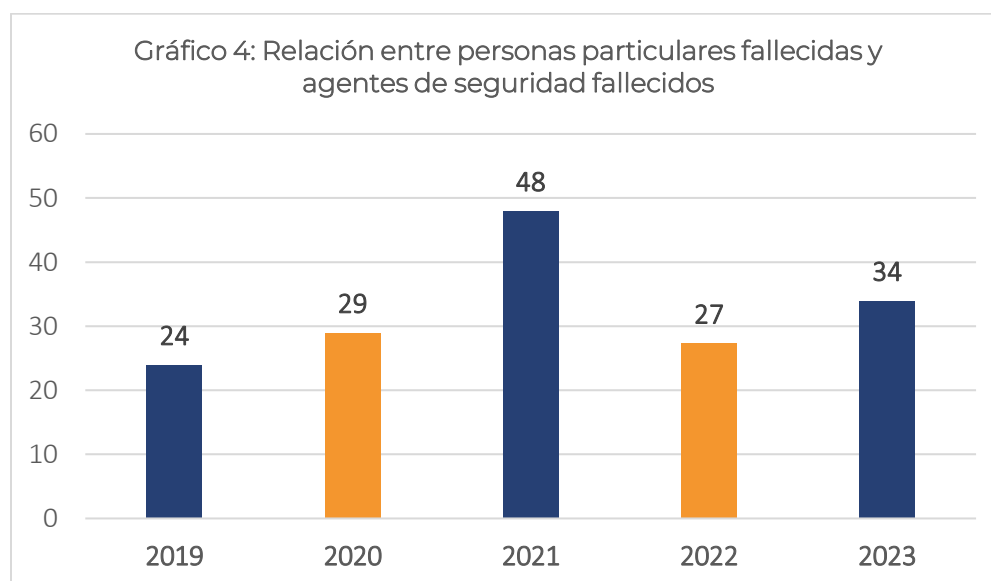


Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC (2023)

Como puede observarse en la gráfica respectiva, el porcentaje de muertes violentas ocasionadas por el estado asciende al 11%, lo que representa una disminución de un punto porcentual respecto de 2022. Aun así, dicha medición sigue siendo de las más altas del Último lustro.

Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos

Este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados entre el número total de agentes del Estado fallecidos en esos mismos contextos. El total de agentes del Estado fallecidos en contextos de enfrentamiento armado fue retomado de solicitudes de acceso a la información pública, a partir de las cuales se determinó la muerte de un agente. En ese sentido, se calcula que por cada agente de seguridad fallecido murieron 34 civiles.



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC (2023)

De nuevo, este indicador apunta al uso desproporcionado de la fuerza letal, que además va en aumento. De igual forma, este año es el que presenta la segunda medición más alta, sólo por debajo de 2021.

Muertes violentas (homicidios)

Al igual que muchas de las estadísticas relacionadas con hechos violatorios al

derecho a la vida, las estadísticas oficiales de homicidios también han estado sujetas a las reservas de información⁵. La diferencia de las estadísticas de homicidios es que son ampliamente divulgadas y actualizadas por el Estado salvadoreño a través de sus instituciones y funcionarios por medio de canales de comunicación oficiales, como portales web, cuentas en redes sociales y periódicos⁶.

Ahora bien, este tipo de información oficial se ha caracterizado por tener cifras poco confiables, cerradas (usualmente solo se otorgan cifras totales o datos consolidados sin desagregación) y fragmentadas⁷ (OUDH, 2022; Manjarrés y Newton, 2024); las cuales no permiten ser contrastadas con base de datos homologadas obtenidas a través de solicitudes de acceso a la información pública, a fin de verificar la concordancia y veracidad entre el discurso estatal y lo registrado por las instituciones relacionadas con la seguridad pública. La única manera de contrastación que existe es a través del monitoreo de medios de comunicación social y el registro de casos sobre hechos violatorios relacionados con el derecho a la vida, labor desempeñada por muchas organizaciones de la sociedad civil y que ha evidenciado considerables diferencias con las cifras oficiales (Sandoval y Segura, 2023; ORMUSA, 2023; IDHUCA, 2023; SJH, 2023).

⁵ A partir del 2022 hasta la fecha, la PNC ha catalogado como información reservada por siete años toda la información relacionada con los homicidios (Cerón, 2022; Cristosal, 2022; Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-64-2024). Similar tendencia aplicaron el resto de instituciones que conformaron la mesa de homologación de estadísticas de muertes violentas, (FGR, IML, MJSP) ya sea limitando la información sobre homicidios (FGR, solicitud No. 21-UAIP-FGR-2024; FGR, 2023) o dejando de proporcionar estadísticas como en el caso del IML -Res. UAIP/29/RPrev/71/2024(5)- y el MJSP (REF 06/2024-UAIP/MJSP).

⁶ véase de manera representativa el portal de información de la FGR <https://www.fiscalia.gob.sv/estadisticas/> y la cuenta oficial de X de la PNC (@PNCSV).

⁷ En el entendido de que no se incluyen en las estadísticas oficiales de homicidios, otros subregistros asociados con la violencia homicida como son las cifras de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados, las personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado, las osamentas y fosas clandestinas, y las muertes provocadas por grupos de exterminio (Jordán y Urbina, 2022).

Bajo este contexto, y para los fines de este apartado, a continuación, se presenta un análisis de las estadísticas oficiales de homicidios suministrados por la PNC a través de su cuenta oficial de X (@PNCSV) para todo el 2023, particularmente los tweets que consignan “finalizamos x día con x cantidad de homicidios”. Estos tweets son la única fuente de información pública disponible y no sujeta a reservas que otorga la institución policial a la ciudadanía (Cornejo, 2023). A continuación, se presenta el consolidado de información recopilada y sistematizada sobre muertes violentas:

Cuadro 4: Muertes violentas						
	Homicidios	Personas fallecidas en centros penitenciarios en el marco del régimen de excepción	Personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados	Personas particulares fallecidas (presuntos miembros de pandillas)	Osamentas	Grupos de exterminio
Total de muertes violentas	154	112	34	5	60	S/I
Promedio trimestral	38.50	28.00	8.50	1.25	S/I	S/I
Promedio mensual	12.83	9.33	2.83	0.42	S/I	S/I
Promedio diario	0.42	0.31	0.09	0.01	S/I	S/I
Estimación de muertes violentas durante el 2023: 309						
Fuente: PNC (2023); SJH (2023); Sandoval y Segura (2024);						

Como puede verse en el cuadro anterior, el Estado salvadoreño solo reconoce 154 muertes violentas durante el 2023, dejando fuera de la estadística oficial a las personas privadas de libertad fallecidas en centros penales, las personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados, las personas

fallecidas catalogadas como pandilleros o terroristas y las osamentas localizadas durante el periodo.

En consonancia con las estimaciones de 2022 y con el criterio institucional que se seguía antes de mayo de 2021, al incluir todas estas variables se calcula que para 2023 se registraron 309 muertes violentas. Para este cálculo se toma en cuenta el 100% de lo reportado por el Estado (154), de las osamentas (60), de las personas particulares fallecidas en enfrentamientos armados (34), personas particulares fallecidas no contabilizadas (5 presuntos pandilleros) y el 50% de las muertes de personas privadas de libertad (56).

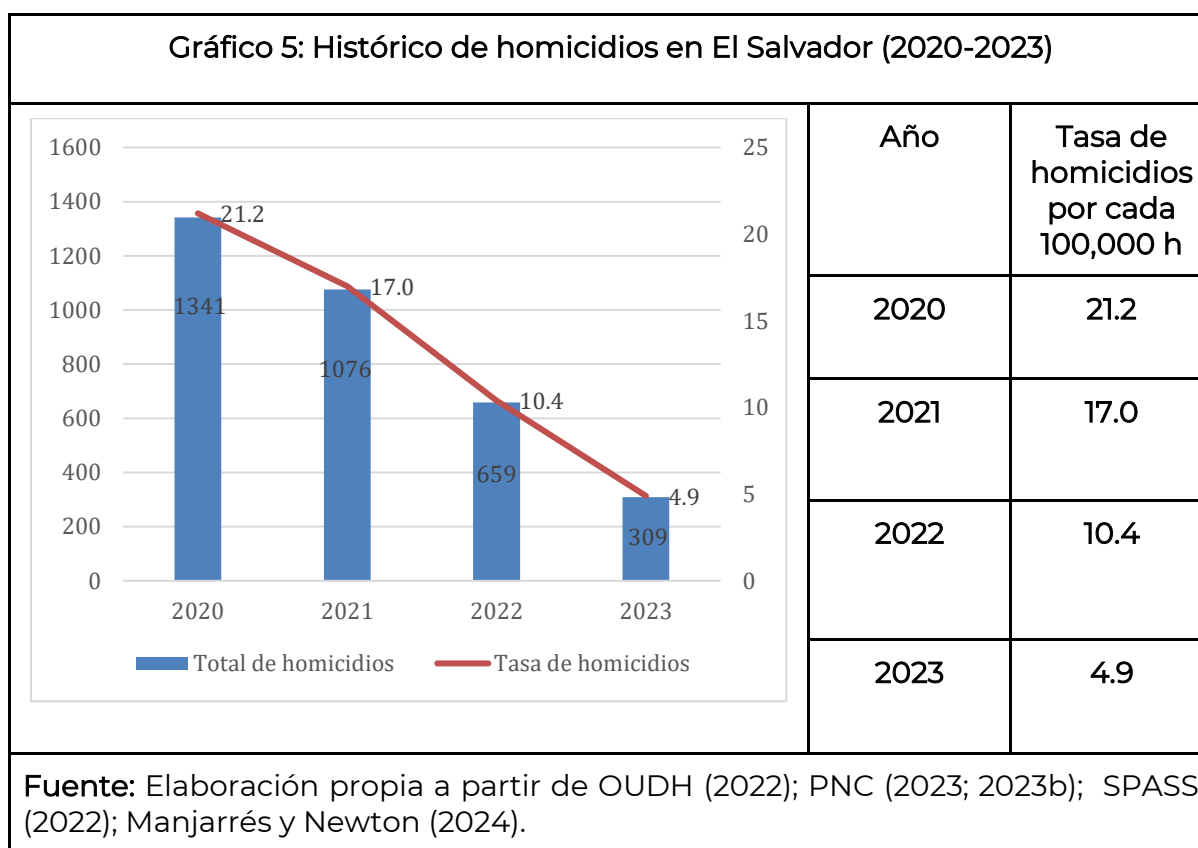
En este último caso, no se retoma la totalidad de muertes reportadas ya que no todas son resultado de acciones violentas intencionales, sino que algunas muertes son resultado de agravamiento de condiciones de salud, donde media la negligencia estatal de dar acceso a servicios de salud. Sin embargo, ante la ausencia de información oficial y específica sobre el tema se retoma un porcentaje de ese total.

Retomando estas 309 muertes y comparándolas con las 659 muertes estimadas por el OUDH para 2022, se calcula una reducción del 53.11%. Un promedio diario de 0.85 y un promedio mensual de 25.75 muertes violentas. Sobre la calidad del dato oficial es imperativo mencionar que el Estado sigue con un patrón de subregistro de muertes violentas. Es decir, que el dato oficial no refleja la totalidad de la realidad siendo que solo reporta el 49.83% de las muertes violentas ocurridas. Una situación aún peor a la del 2022 cuando el subregistro de muertes violentas llegó al 75%. Es decir, que durante 2023 el Estado registró aún menos la violencia homicida que en 2022.

Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes

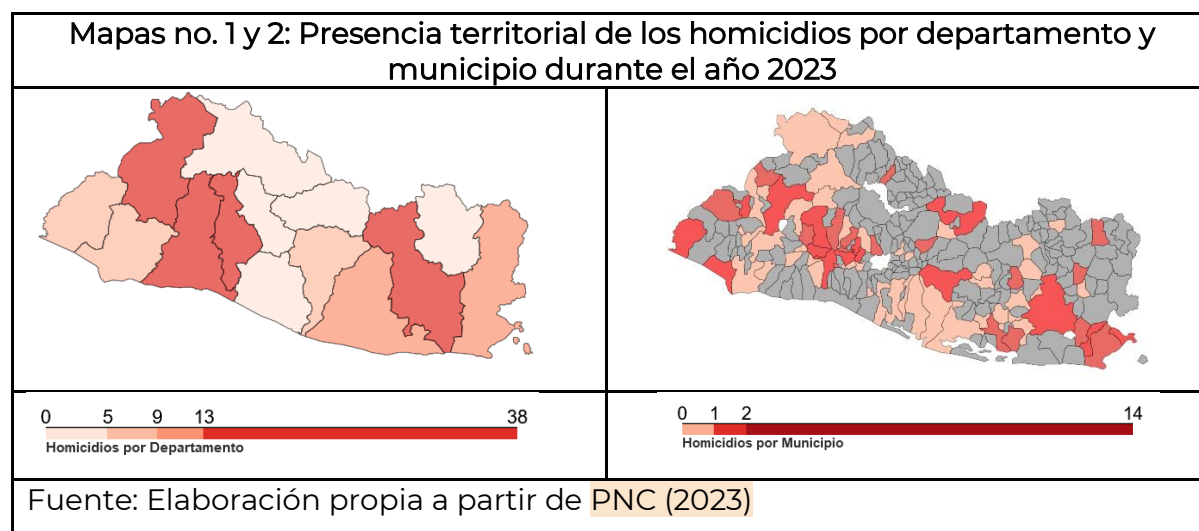
Para el cálculo de la tasa de homicidios se ha retomado el dato de población ofrecido por el Banco Central de Reserva (BCR), que para 2023 calcula 6,338,881 millones de habitantes en El Salvador. En ese sentido, con la estimación de 2023 se calcula una tasa de 4.87 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Como se observa en el gráfico no. 3, las estadísticas de homicidios han ido en constante decrecimiento, pasando de un total de 1341 homicidios con una tasa de 21.2 por cada 100,000h para el año 2020 a solamente 154 con una tasa de 2.4 en 2023. Pese a esta considerable disminución, las cifras proporcionadas no han sido confiables debido a las razones previamente expuestas (OUDH, 2022; Manjarrés y Newton 2024).



Estadísticas oficiales de homicidios según la cuenta institucional de la PNC en X (@PNCSV)

Según la cuenta oficial de la PNC en X (@PNCSV) el país cerró el 2023 con un total de 154 homicidios. Al visualizar este total en un mapa de calor (mapas 1 y 2⁸) el resultado tanto a nivel departamental como municipal traza un panorama bastante variado, dado que al analizar con detalle la cantidad y distribución de los homicidios por territorio se denota una realidad asimétrica y marcada por rasgos distintivos, que indica una concentración de las mayores cantidades de homicidios en pocos territorios, grupos territoriales con cifras bastante homogéneas y poco significativas, y un amplio espacio del territorio nacional del cual nunca se reportó oficialmente homicidio alguno.



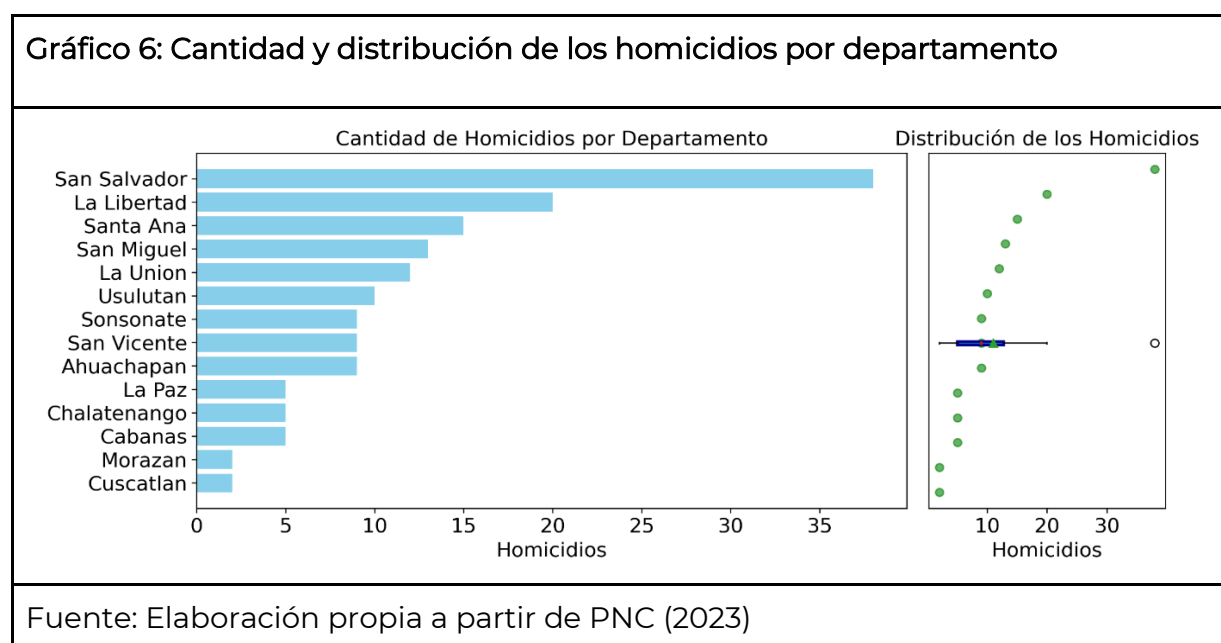
A nivel departamental se resalta que en todos los departamentos hubo presencia de homicidios en un rango que va de los 2 hasta los 38 homicidios por departamento (gráfico no. 6). Siendo Cuscatlán y Morazán los departamentos con la menor cantidad de homicidios reportados y San

⁸ Pese a la aprobación y aplicación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal el 22 de junio de 2023 (Villaroel, 2023), la cuenta oficial de la PNC en X (@PNCSV) continuó utilizando la tradicional nomenclatura departamental y municipal en la ubicación espacial de los homicidios en todo el 2023.

Salvador el departamento con la mayor cifra por encima del resto, con 38 homicidios.

Sin embargo, al observar la distribución de los datos por departamento dentro del gráfico no. 6 se identifica una asimetría bastante marcada respecto a la cantidad de homicidios por departamento. El hecho de que la mediana en los homicidios sea 9 -mucho más cerca del extremo inferior (2) que del extremo superior (38)-, sugiere que la distribución de los valores está sesgada hacia el extremo inferior.

Esto significa que un mayor número de departamentos tienen valores más bajos y cercanos a los 2 homicidios, y menos departamentos tienen valores más altos y más cercanos a los 38 homicidios.



A nivel municipal, la tendencia es contraria a la departamental, ya que no hubo presencia de homicidios en todos los 262 municipios del país, sino solamente en 76 (29% del territorio nacional). El resto de los municipios (186, 71%) no fueron mencionados en las estadísticas oficiales de homicidios. Respecto a la cantidad de homicidios por municipio (gráfico no. 8), esta fluctuó en un rango que varió de 1 a los 14 homicidios, estando las menores cantidades de homicidios entre

varios grupos de municipios y las mayores cantidades en municipios específicos (cuadro no. 5).

A este respecto, sobresale San Salvador con la mayor cantidad de homicidios registrados (14) mientras que 44 municipios reportaron solamente 1 homicidio en todo el año. Lo anterior, plasma una distribución de homicidios, aún más asimétrica e igualmente sesgada hacia el extremo inferior como en el caso de los departamentos (Gráfico no. 7), debido a que en donde está ubicada la mediana de los homicidios (valor cercano a 2), se encuentran 61 de los 76 municipios con un registro de 1 a 2 homicidios, mientras que el resto de los municipios (15) se ubican como casos atípicos con cantidades que van desde los 4 a los 14 homicidios.

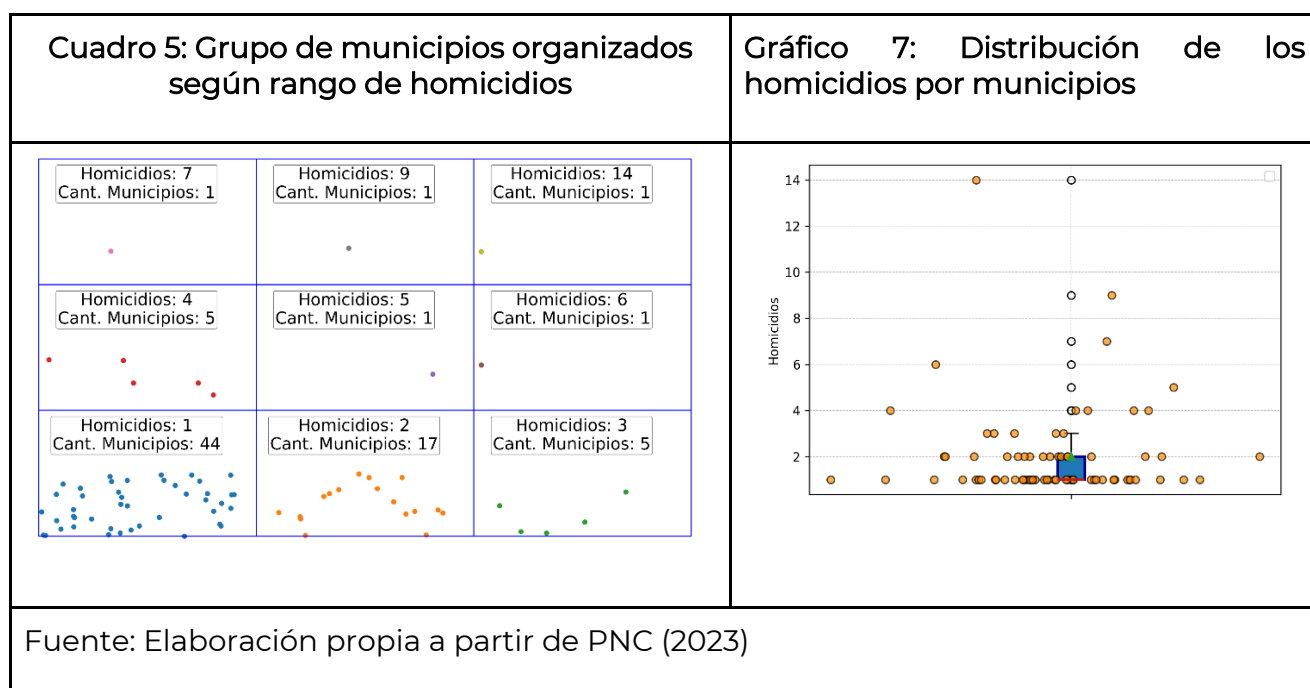
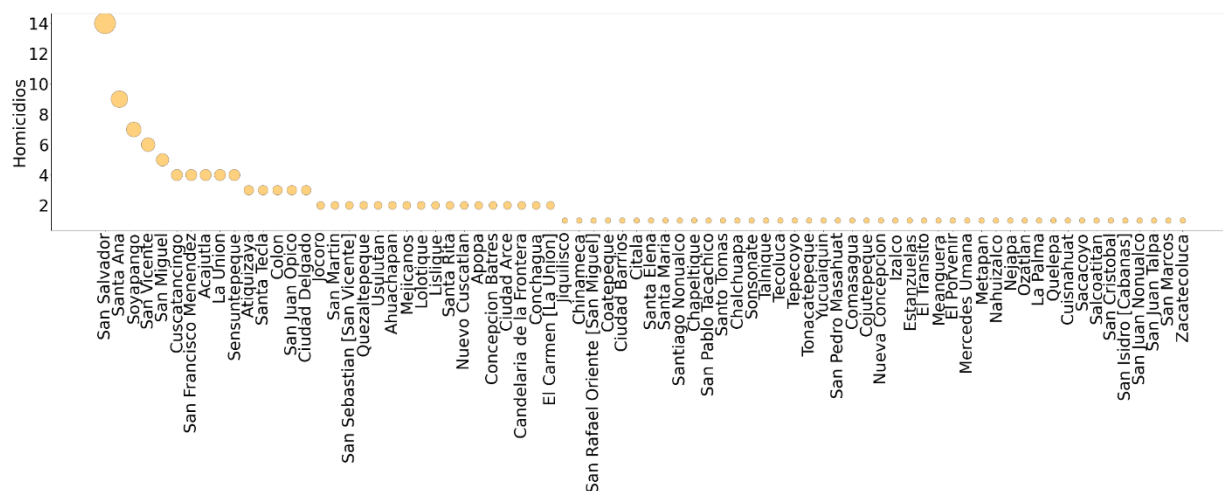


Gráfico 8 Cantidad de homicidios por municipio



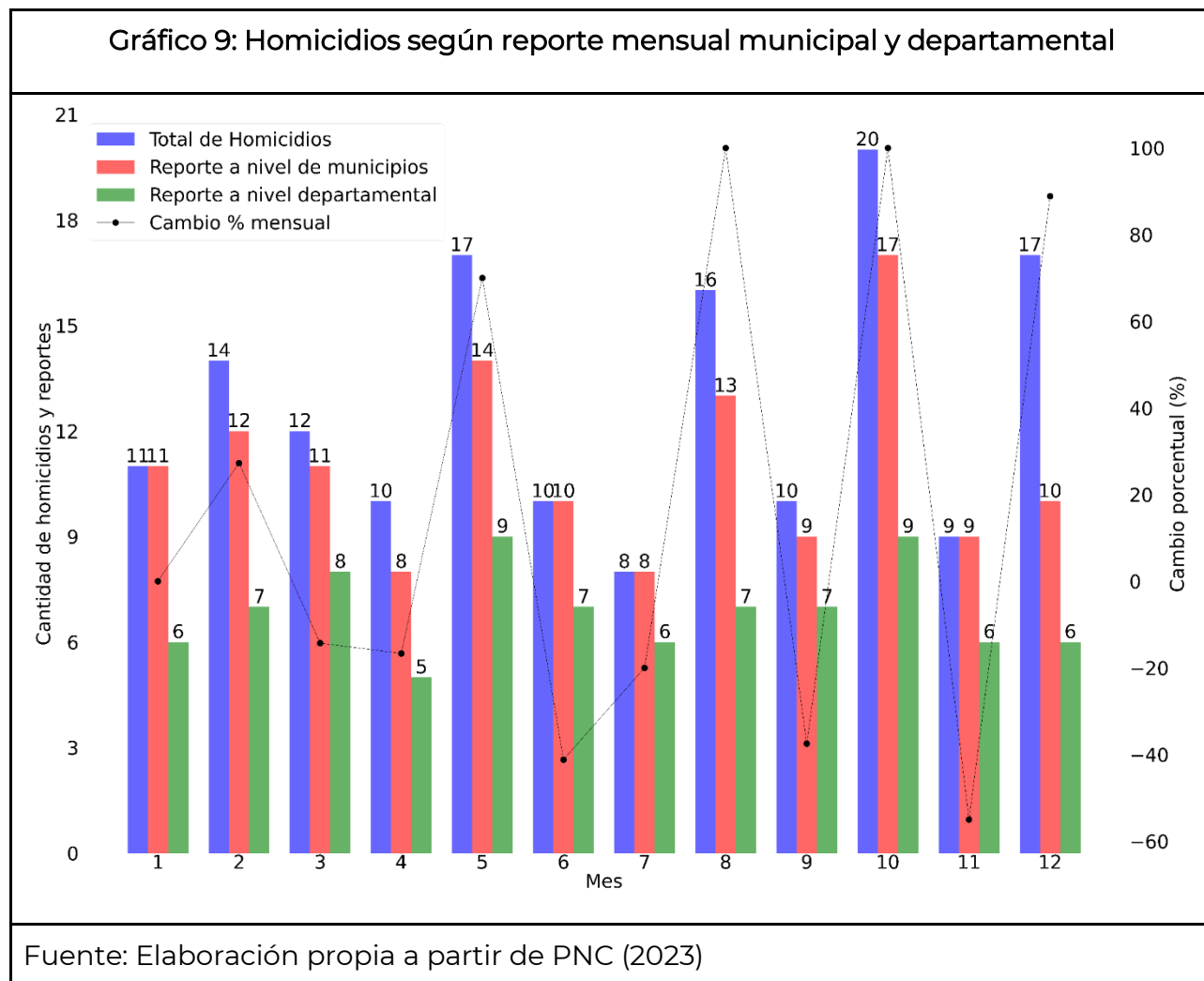
Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Ahora bien, al analizar el fenómeno de los homicidios territorialmente a lo largo de todos los meses del año 2023, se devela otro patrón en la presencia de homicidios por departamento y municipio. Como se observa en el gráfico no. 9, del total de homicidios reportados por mes⁹, en promedio este provino de solamente 11 municipios y 6.92 departamentos. A este respecto, el único mes que reportó la mayor cantidad de homicidios por municipio y departamento fue octubre con 20 homicidios presentes en 17 municipios y 9 departamentos; a diferencia del mes de julio en donde se reportó la menor cantidad de homicidios entre 8 municipios y 6 departamentos.

Asimismo, el trimestre con el mayor promedio de homicidios fue el último del año entre los meses de octubre y diciembre (15.33 homicidios), que a su vez también reportó la mayor cantidad de municipios y departamentos con presencia de homicidios. En contraposición al trimestre (julio-septiembre) con

⁹ En promedio la PNC (2023) reportó 38.50 homicidios cada tres meses, 12.83 por mes y 0.42 por día.

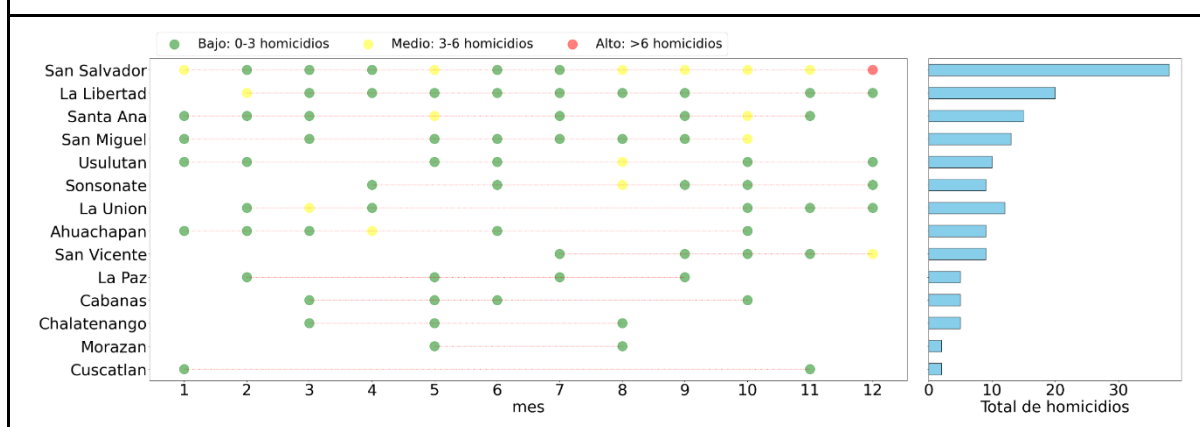
el menor promedio trimestral del año (11.33 homicidios) y la menor cantidad de municipios y departamentos con presencia de homicidios.



De igual manera, si se examina la cantidad y presencia puntual de homicidios por departamento y municipio a lo largo de los meses (Gráfico no. 10 y 11) se denota que, a mayor número de homicidios por departamento y municipio, mayor es la recurrencia de estos en las estadísticas mensuales. Y, al contrario, a menor número de homicidios por departamento y municipio, menor es la recurrencia. Entonces, se pone de manifiesto que el reporte mensual de homicidios oficial mostró con mayor propensión a lo largo de los meses del 2023, la situación de los territorios con menor distribución territorial, pero con

la mayor cantidad de homicidios. En concreto, de los 76 municipios con presencia de homicidios, 13 aparecieron de 3 a 7 meses en las estadísticas por registrar de 3 a 14 homicidios, mientras que los restantes 63 (con un registro de 1 a 2 homicidios) solamente aparecieron en 1 o 2 meses durante todo el año. Situación similar con el caso de los departamentos, en donde en todos los meses del año hubo registro del departamento de San Salvador al presentar la mayor cantidad de homicidios a diferencia de los departamentos de Morazán y Cuscatlán cuya única mención solo fue en dos meses del año.

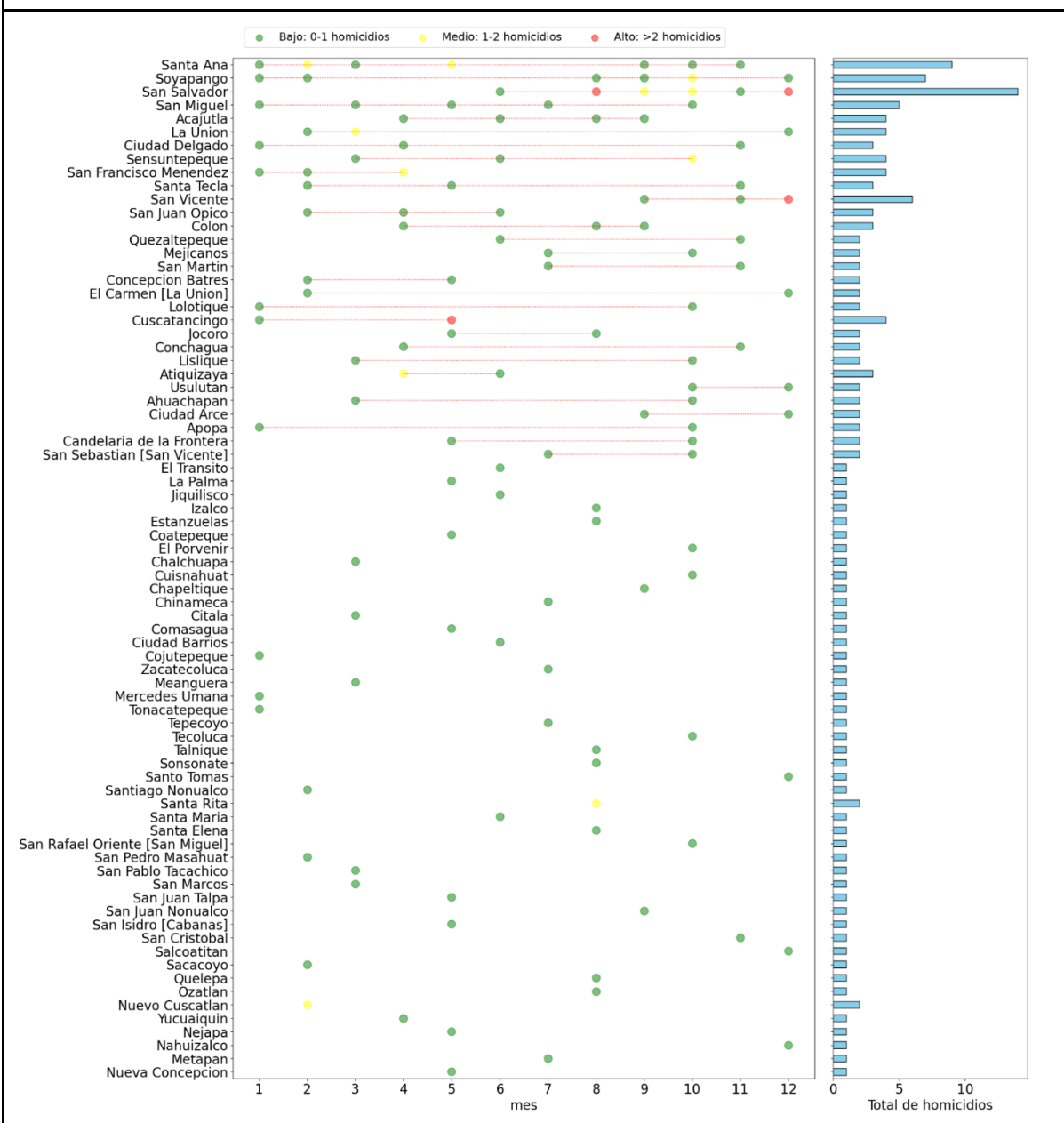
Gráfico 10: Presencia puntual de homicidios por departamento a lo largo de los meses



* La línea roja horizontal demarca los departamentos que aparecieron en más de dos meses a lo largo del año

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Gráfico 11: Presencia puntual de homicidios por municipio a lo largo de los meses



* La línea roja horizontal demarca los municipios que aparecieron en más de dos meses a lo largo del año

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción

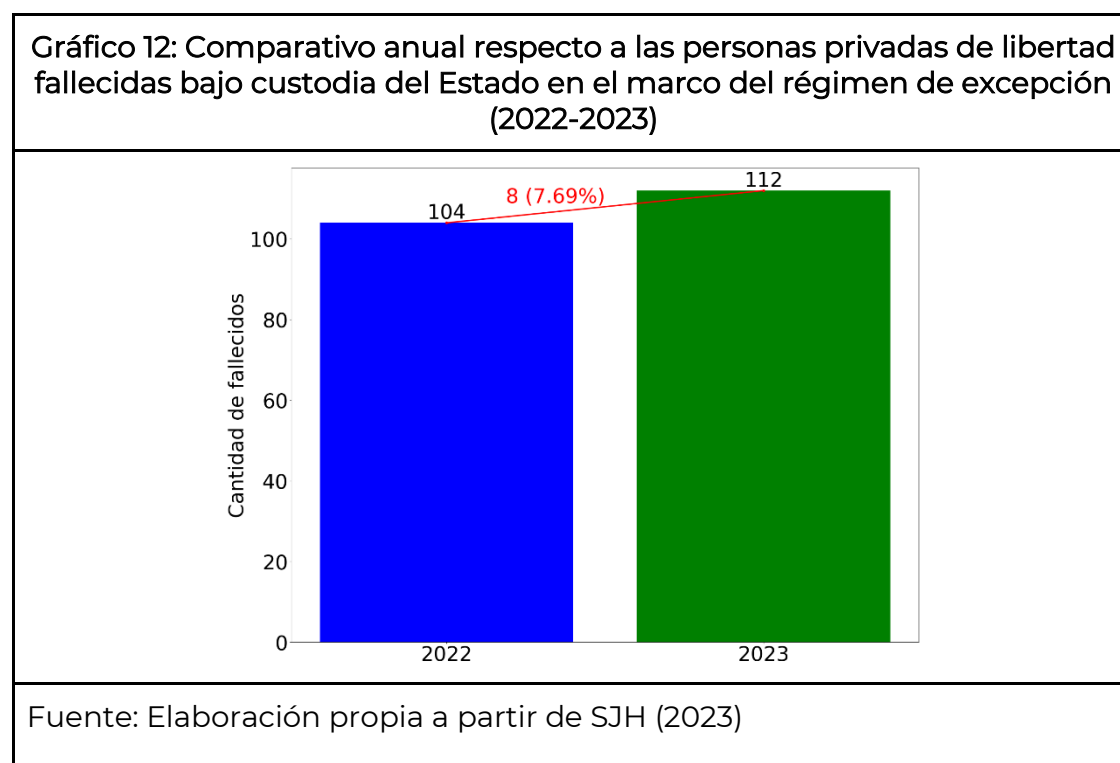
Las estadísticas oficiales en torno a esta problemática han sido escasamente publicadas y sometidas a reservas de información por parte de las instituciones estatales involucradas. El último dato oficial dado a conocer públicamente fue declarado el 13 de junio de 2023 por el fiscal general de la República, en donde este confirmó la muerte de 142 personas detenidas dentro de los centros penales en el marco del régimen de excepción. Agregando que estos casos fueron archivados debido a que “no constituyen delitos de acuerdo con nuestras investigaciones” (Sandoval, 2023). Después de esa declaratoria, no se han vuelto a proporcionar datos actualizados hasta la fecha por parte del Estado.

De igual manera, no es posible obtener de la fiscalía general ni de otras instituciones datos a través de solicitudes de acceso a la información pública, debido a que las instituciones implicadas en todo lo relacionado con el proceso de privación de libertad de las personas en el régimen de excepción (PNC, FGR, DGCP, MJSP y IML) han reservado toda la información al respecto¹⁰. En tal sentido, la única información disponible sobre muertes bajo custodia del Estado proviene del registro que han llevado a cabo las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos -IDHUCA, AMATE, Azul Originario, Cristosal, FESPAD, Red Salvadoreña de Defensoras, SPASS, y el SJH-

¹⁰ La PNC ha catalogado como información reservada las estadísticas en torno a los fallecidos en centros penales (Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-69-2024). La FGR al solicitar información sobre muertes en centros penales aclaró “no posee documentos estadísticos generados en los que conste específicamente lo solicitado” (Solicitud No 21-UAIP-FGR-2024). La DGCP señaló que “toda información que contiene genera y resguarda ya sea en físico o digital del sistema de información Penitenciaria (SIPE)”, queda en reserva total por un plazo de siete años” (Solicitud UAIP/OIR-004/2024). El MJSP manifestó incompetencia “de esta Secretaría de Estado para conocer la presente solicitud de información” refiriendo al interesado/a solicitar dicha información a la FGR y PNC (Solicitud Ref 06/2024-UAIP/MJSP). Finalmente, el IML especificó que los registros son investigados por la FGR y debe solicitarse a dicha institución tal información (Solicitud Ref. IML-DGIE-018-2024).

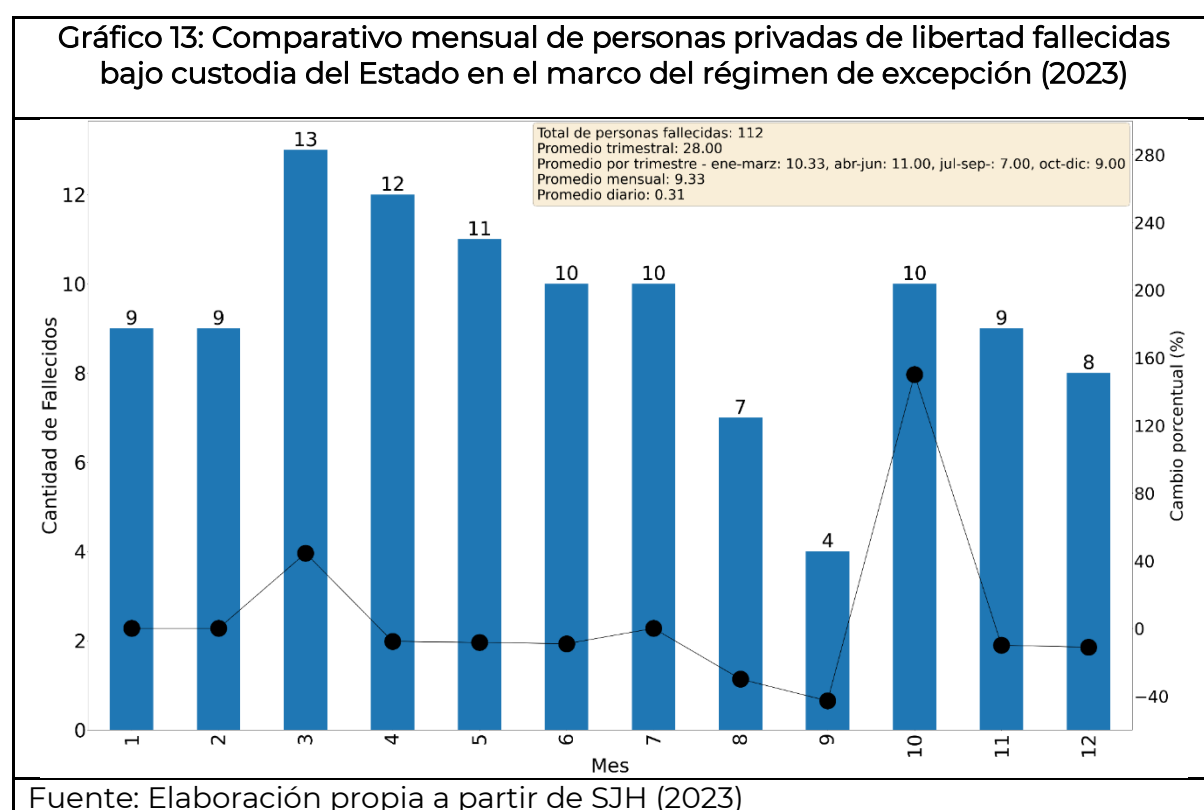
(IDHUCA, 2024; SJH, 2023; 2023b). A tal efecto, en este apartado se fundamenta el análisis con base a los datos proporcionados por el SJH (2023b) para el año en consideración.

A este respecto, los registros del SJH revelan que, desde el inicio y actual prolongación del régimen de excepción, la cantidad de personas privadas de libertad fallecidas ha ido en aumento anualmente. Para el caso, en el 2022 el SJH (2023) reportó 104 fallecidos mientras que en el 2023 la cifra aumentó a 112, lo cual representa un incremento del 7.69% (véase gráfico no. 12).



Al observar el comportamiento de la problemática a lo largo del año 2023 (gráfico no. 13), se evidencia que en promedio fallecieron trimestralmente 28 personas, siendo el trimestre abril-junio el que mayores fallecidos registró (11 personas) y el trimestre julio-septiembre el que menos reportó (7 personas). Mensualmente, el promedio fue de 9.33 representando el mes de marzo el que mayores muertes detalló con 13 personas, a diferencia del mes de septiembre

con una mínima cifra de 4. Mientras tanto por día, el promedio fue de 0.31. Al visualizar el cambio porcentual de las cifras de fallecidos, se contempla que las cantidades se mantuvieron constantes a lo largo del año. Reflejándose un leve incremento porcentual durante el mes de marzo, seguido por una disminución paulatina en los subsiguientes meses hasta un decrecimiento considerable entre los meses de agosto y septiembre, repuntando las cifras de nuevo en octubre para luego reflejarse una disminución constante hasta finalizar el año.



Sobre el tipo de víctimas afectadas, el SJH (2023) detalla que el 91% (102) pertenecieron al género masculino y el 8.9% (10) al género femenino.

En el caso de los hombres, solamente en 70 de los 102 casos hubo registro de la edad al momento de fallecer, evidenciando que el promedio de edad de las

víctimas hombres fue de 37.92 años, con una edad máxima de 75 y una edad mínima de 17. Por rango etario se refleja que la mayor cantidad de hombres fallecidos rondó por los 19 a 35 años (31), seguido por el grupo de entre los 36 a 50 años (27), y en menor medida los rangos entre los 51 a 65 años (8), 66-75 (3) y un menor de edad de 17 años.

En torno a la situación de las mujeres fallecidas, únicamente se reportó la edad en 5 de los 10 casos, mostrando que el promedio de edad estuvo en los 37.2 años con una edad máxima de 42 y una mínima de 27. Por rango etario, la mayor cantidad de víctimas mujeres registradas estuvo ubicado entre los 36-50 años (4) y una de 27 años (SJH, 2023).

Finalmente, en lo que respecta a las condiciones específicas de las víctimas al momento de fallecer, el cuadro no. 6 y 7 describe a detalle estas circunstancias según tipo de víctima, departamento de residencia, delito atribuido, el lugar en donde fue privado de libertad, lugar en donde falleció y el motivo del fallecimiento (SJH, 2023).

A grandes rasgos, en el cuadro no. 6 se refleja que, en el caso de los hombres fallecidos, la mayor cantidad de víctimas pertenecieron a los departamentos del centro (35) y oriente del país (30) y en menor cantidad del occidente (17). No obstante, existe un número significativo de víctimas del cual se desconoce su lugar de residencia (19). Y se resalta el registró de una persona extranjera fallecida residente de Jutiapa, Guatemala (SJH, 2023).

Sobre el tipo de delito atribuido a las víctimas hombres se destaca que de los 102 casos 80 fueron juzgados por el delito de agrupaciones ilícitas. Del lugar en donde fueron privadas de libertad, la mayoría de las víctimas estuvieron confinadas principalmente en los centros penales de Izalco (31), Mariona (17)

Apanteos (14) y Quezaltepeque (10). Respecto al lugar de fallecimiento, sobresalen los centros penales (34) y los hospitales de San Juan de Dios en Santa Ana (26) y el Hospital Jorge Mazzini en Sonsonate (12). Por último, entre los principales motivos del fallecimiento de la víctima se distinguen el homicidio (43), la falta de atención médica (31) y las razones desconocidas o sin información (25).

Cuadro 6: Condiciones específicas de las víctimas hombres privados de libertad fallecidos bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2023)

[illegible]

*(D) Delito atribuido, (PL) Lugar en donde fue privado de libertad, (LF) Lugar en donde falleció, (MF) Motivo del fallecimiento, (S/I) Sin Información.

Fuente: Elaboración propia a partir de SJH (2023)

Con relación a las víctimas mujeres (cuadro no. 7), en la mayoría de los casos (4) se desconoce el departamento de residencia de la víctima, pero en el resto se detalla que estas pertenecieron a los departamentos de San Salvador (2), Santa Ana (2), Ahuachapán (1) y la Unión (1). A diferencia de las víctimas hombres, la totalidad de las mujeres fallecidas fueron juzgadas por el delito de agrupaciones ilícitas y solamente a una se le atribuyó el mismo delito sumado al de tenencia de drogas. Respecto al lugar de fallecimiento, 9 casos fueron registrados en hospitales y solamente 1 en un centro penal. Entre los motivos de la muerte se registraron la falta de atención médica (5), causas desconocidas o sin información (3), aparente suicidio (1) y homicidio (1)

Cuadro 7: Condiciones específicas de las víctimas mujeres privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en el marco del régimen de excepción (2023)

San Salvador	2	1	1	2	2			1			1
Sin Dato	4	4		4	4			2	2		
Santa Ana	2	2		2	2			1	1		
Ahuachapán	1	1		1				1	1		
La Unión	1	1		1						1	
Total	10	9	1	10	8	1	1	5	3	1	1
Mujeres											
(D) Agrupaciones ilícitas											
(D) Agrupaciones ilícitas y tenencia de droga											
(PL) C.P. Apanteos											
(LF) H. San Juan de Dios, Santa Ana											
(LF) Centro Penal											
(LF) H. Chalchuapa, Santa Ana											
(MF) Falta de atención médica											
(MF) S/I											
(MF) Aparente suicidio											
(MF) Homicidio											

*(D) Delito atribuido, (PL) Lugar en donde fue privado de libertad, (LF) Lugar en donde falleció, (MF) Motivo del fallecimiento, (S/I) Sin Información.

Fuente: Elaboración propia a partir de SJH (2023)

Osamentas y grupos de exterminio

A lo largo del 2023, ni la PNC, la FGR, el MJSP o el IML¹¹ mencionaron cifra alguna sobre osamentas, ni en sus canales de comunicación oficial o en reportes institucionales. No fue hasta que Sandoval y Segura (2024) publicaron un editorial en la prensa gráfica en febrero de 2024, declarando que, hacia la terminación del año 2023, la PNC había registrado 60 osamentas para el año 2023. Por el contrario, hasta la fecha ninguna de las instituciones citadas o medios periodísticos (LPG, EDH, El Mundo, Diario El Salvador, etc.) han hecho público cifras en torno a la cantidad de personas fallecidas por grupos de exterminio para el año 2023.

Violencia feminicida

Respecto a la violencia feminicida, solo dos instituciones aportaron a lo largo del 2023 información detallada alrededor de este indicador¹²: la PNC por medio de su cuenta en X (@PNCSV)¹³ y la organización ORMUSA (2023) a través de su observatorio de violencia contra las mujeres. Ahora bien, existen considerables diferencias entre los registros de ambas instituciones.

¹¹ A través de solicitudes de acceso a la información pública ninguna de las instituciones mencionadas proporcionó cifras respecto a osamentas, ni fallecidos a causa de grupos de exterminio. PNC (Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-68-2024 y Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-70-2024); FGR (No. 21-UAIP-FGR-2024); IML (Ref. IML-DGIE-018-2024); MJSP (REF 06/2024-UAIP/MJSP)

¹² La FGR en su portal web de estadísticas no aportó datos desagregados por sexo, ni destacó de entre los homicidios intencionales del 2023, la violencia feminicida (FGR, 2023). De igual manera, las instituciones como el IML y el MJSP que en años anteriores otorgaban estadísticas en torno al tema, no proporcionaron información vía solicitudes de acceso para el año en cuestión (IML, Res. UAIP/29/RPrev/71/2024(5); MJSP, REF 06/2024-UAIP/MJSP).

¹³ No obstante, por solicitudes de acceso a la información las cifras sobre muertes violentas de mujeres y feminicidios están catalogadas como reservadas. Resolución Final - Solicitud PNC-UAIP-66-2024).

Oficialmente la PNC en su cuenta de X (@PNCSV) únicamente reportó 21 muertes de mujeres a lo largo del 2023, de estas solo 2 fueron reconocidas como feminicidios. Por el contrario, la organización ORMUSA (2023) identificó 46 casos de violencia feminicida, de entre los cuales 23 fueron feminicidios/muertes violentas, 21 feminicidios de pareja y 2 suicidios feminicidas.

Es decir, que el Estado solo ha reportado el 45.6% de las víctimas identificadas por sociedad civil, un porcentaje de subregistro muy similar al de la violencia homicida en general. Las 46 muertes se traducen en una tasa de 1.4 muertes violentas de mujeres y feminicidios por cada 100,000 mujeres¹⁴.

A nivel departamental (cuadro no. 8), ORMUSA (2023) identificó la presencia de violencia feminicida en los 14 departamentos del país; a diferencia del registro oficial de la PNC (2023) que solo dio a conocer el fallecimiento de mujeres en 12 de los 14 departamentos. En los registros de ORMUSA sobresalen los departamentos de San Salvador, Ahuachapán y la Paz con la mayor cantidad de víctimas mujeres, en cambio la PNC en su seguimiento indicó la mayor cantidad en San Salvador, La Unión, y Ahuachapán.

Cuadro 8: Comparativo sobre violencia feminicida a nivel departamental		
	ORMUSA	PNC
San Salvador	13	5
Ahuachapán	6	3
La Paz	5	2
La Unión	4	4
Usulután	3	1

¹⁴ Según la proyección del BCR, para 2023 habían 3,379,061 mujeres en el país.

Chalatenango	3	1
Santa Ana	2	2
San Vicente	2	1
Cuscatlán	2	S/I
Sonsonate	1	1
Cabañas	1	S/I
Morazán	1	1
Total	46	21
Fuente: elaboración propia con base a ORMUSA (2023); PNC (2023)		

Por rango etario (cuadro no. 9), ORMUSA (2023) identificó la edad en 42 de los 46 casos, mientras que la PNC (2023) solamente indicó en 1 de las 21 muertes de mujeres. Así se destaca que dentro del monitoreo de ORMUSA, las mayores víctimas de la violencia feminicida tuvieron entre los 21 a los 40 años (17 víctimas). Sin embargo, también sobresale el grupo de mujeres de las cuales se desconoció su edad al momento del fallecimiento (14).

Cuadro 9: Comparativo sobre violencia feminicida según rango de etario			
ORMUSA		PNC	
Rango de Edad	Cantidad de Víctimas	Edad	Cantidad de Víctimas
0-20	5	-	-
21-40	17	-	-
41-60	8	-	-
61-80	2	87	1
ND	14	-	20
Total	42	Total	1

Fuente: elaboración propia con base a ORMUSA (2023); PNC (2023)

Respecto a la caracterización de los hechos, ORMUSA (2023) identificó en 37 de las 46 víctimas el lugar en donde se cometió la violencia feminicida, y en 40 de las 46 víctimas el tipo de arma o agresión causante de la muerte. Mientras que la PNC (2023) solamente especificó en 2 de las 21 muertes el lugar de los hechos, en 4 de las 21 muertes el lugar en donde falleció la víctima y a su vez, solo en 6 de los 21 registros, el arma causante de la muerte de la víctima.

Sobre los lugares indicados por ORMUSA (2023) se menciona que, en 20 casos, las víctimas individualmente fallecieron en los siguientes lugares: Mesón, río, barranco, bar, terreno, cementerio, carro, predio baldío, cerca de la casa, arenal y mercado. En los casos en donde hubo 2 víctimas, se reportó que éstas fallecieron en la calle, una quebrada y un motel. Por su parte, el lugar con el mayor registro fue al interior del hogar con 20 víctimas. Mientras que en 9 casos se desconoció el lugar de los hechos. En contraposición, la PNC (2023) registró la muerte individual de 2 víctimas en dos lugares: un motel y un mercado municipal; en cambio el resto solo se indicó de su fallecimiento dentro de los hospitales.

Finalmente, ORMUSA (2023) registró que 16 de las 46 víctimas fueron asesinadas por un arma de fuego, 9 por arma blanca, 7 a golpes, 2 con un corvo y 2 por medio de ahorcamiento (suicidio). Individualmente, hubo víctimas que fallecieron por una apuñalada, un cuchillo, signos de violencia no especificada y violación sexual. Y en 6 casos se desconoce el tipo de arma u agresión causante de la muerte de la víctima. Mientras que la PNC (2023), detalló que, de 21 víctimas, 4 perdieron la vida por un arma blanca y 2 con arma de fuego.

Con lo anterior, se observan marcadas diferencias entre los registros anuales de ambas instituciones, destacando el monitoreo de ORMUSA (2023) por el nivel de detalle y exhaustividad aplicada en el registro de la violencia feminicida. En contraste, los registros de la PNC en su cuenta oficial de X, muestran otra realidad en torno a la violencia feminicida, en parte por la menor cantidad de víctimas registradas, pero también por la manera en que la PNC caracterizó los homicidios dentro de su cuenta institucional (véase anexos).

Derecho a la libertad

Desaparición de personas

Desaparición forzada de corta duración

Desde el inicio del régimen de excepción, las detenciones arbitrarias se han caracterizado por tener patrones de desapariciones forzadas de corta duración. Estas equivalen a “la negativa de los agentes del Estado a reconocer la privación de libertad y admitir la detención” (ONU, 2020, párr.97).

En casos atendidos por el Idhuca, denuncias de organizaciones sociales y medios de comunicación se encontró que, en ocasiones, las familias no conocían el paradero de las personas detenidas hasta tiempo después o las autoridades negaron que las detenciones ocurrieron (CIDH, 2023), (DPLF, et al., 2023). En algunos casos, si las familias solicitaban información recibían amenazas o no eran informadas cuando la persona detenida había fallecido bajo custodia estatal, hasta que funerarias o personas cercanas les comunicaban.

“Yo llegué a la subdelegación de Candelaria de la Frontera a preguntar por mi hermana, entonces el policía que estaba ahí me dijo que si gustaba podía entrar y me quedara de una vez (detenida) para ahorrarle su trabajo. Se me hizo un nudo en la garganta y me puse a llorar.”

(Reyes, 2023).

Familiar de persona detenida que pidió información en una delegación y recibió amenazas.

"La justificación que me dieron en el penal fue que no me avisaron porque tienen a 21 mil privadas de libertad y que solo cuatro personas están gestionando toda esa información. Y que algo se tuvo que haber traspapelado para no tener información sobre los paraderos de los parientes."

(Espinoza, 2023a)

Familiar de la persona detenida y que luego falleció bajo custodia del Estado. Denunció que no le informaron de la muerte de la madre y fue enterrada en una fosa común.

Según el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID por sus siglas en inglés), no existe un tiempo determinado "para considerar que se ha producido una desaparición forzada, y que se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de detención" (ONU, 2015a, párr.102).

Organizaciones sociales, incluido el Idhuca, identificaron patrones de desaparición de corta duración en el marco del régimen de excepción, presentados a continuación (DPLF, et al., 2023):

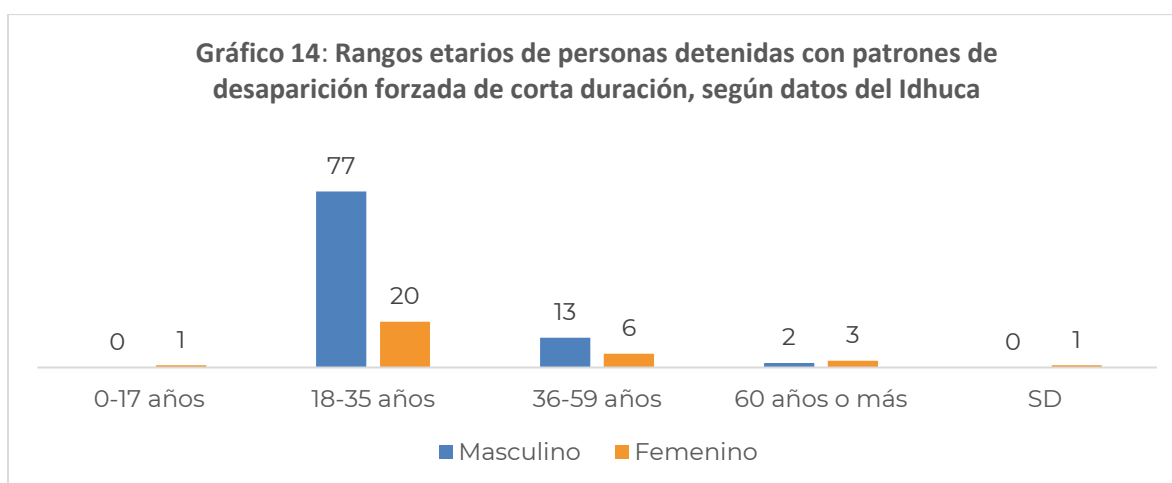
1. Familiares solicitan información sobre la persona detenida por policías o militares y se les niega información en centros policiales. Después de un tiempo, las familias de la persona detenida reciben información que permite ubicar el paradero en algún centro penitenciario.
2. Familiares solicitan información sobre la persona detenida por policías o militares y se les niega información o que la detención ocurriera. Luego de un tiempo, las familias de la persona detenida interponen hábeas

corpus, sin embargo, no les dan respuesta sobre el paradero de la persona detenida.

3. Familiares solicitan información sobre la persona detenida por policías o militares y se da a conocer el lugar donde fue trasladada. Posterior, la familia no recibe otra comunicación oficial y mediante el Instituto de Medicina Legal (IML), funerarias o personas conocidas se dan cuenta que el familiar falleció.

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en el mes de noviembre de 2023, organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, registraron 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración. Todas fueron precedidas por detenciones ilegales y arbitrarias realizadas por policías o militares y se caracterizaron por la negación de información sobre el paradero de las personas privadas de libertad (CIDH, 2023).

Entre enero y diciembre de 2023, el Idhuca registró 123 casos de desaparición forzada de corta duración; 92 del género masculino (74.80%) y 31 femenino (25.20%). El rango etario más vulnerado fue entre los 18 y 35 años, como se muestra en el gráfico 14:



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

Según el Idhuca, el 87.29% fueron detenciones efectuadas por policías, como se observa en el gráfico 15. Se caracterizaron porque las familias no tenían información sobre el paradero de la persona privada de libertad al momento de interponer la denuncia. Asimismo, las familias acudieron a otras instancias para denunciar, como la Procuraduría General de la República (92.68%); PDDH (3.66%); FGR, juzgado de menores y la Dirección General de Migración y Extranjería (cada una con el 1.22%).



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

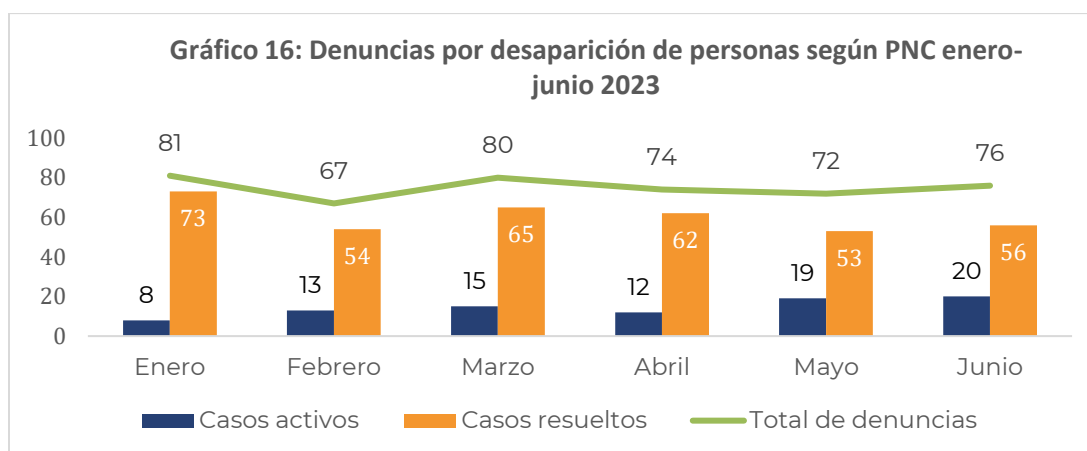
Información de instituciones públicas

La FGR, en la memoria de labores que abarca desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, se mencionaron el delito de privación de libertad con 461 y el secuestro con siete casos. En dicho documento institucional no se brindaron estadísticas sobre los delitos de desaparición de personas, desaparición forzada de personas o desaparición forzada cometida por particular (FGR, 2023). Con respecto a datos solicitados mediante acceso a la información pública, la institución alegó que la información no se encuentra generada (FGR, 2024).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en su memoria de labores correspondiente al mismo periodo, registró 272 casos de desaparición de personas y tres sobre secuestro (MJSP, 2003). Es el único dato que se proporcionó en dicho documento institucional.

La Policía Nacional Civil brindó estadísticas desde enero hasta junio de 2023. Para el siguiente semestre, la información fue denegada por ser reservada, como se observa en el gráfico 16. En el periodo entregado se registraron 450 denuncias por el delito de desaparición de personas. De ellas, 363 se reportaron como casos resueltos (80.67%) y 87 como casos activos (19.33%). No se contó con otro tipo de desagregaciones (PNC, 2023 a y b).

Por su parte, en el primer semestre de 2022 se registraron 692 denuncias; de ellas, 512 fueron finalizadas (73.99%) y 180 casos activos (26.01%) (PNC, 2022). Esto representa una disminución del 34.97% sobre las denuncias recibidas en el primer semestre de 2023 comparado con el año 2022.



Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información PNC-UAIP-663-2023 y PNC-UAIP-662-2023

A pesar de esta reducción, no hay avances sustanciales en las investigaciones de personas desaparecidas, ya que estas se encuentran pausadas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, mencionó que “llegará el momento donde vamos a abrir toda esta búsqueda a nivel nacional (...), pero hoy por hoy tenemos este objetivo de erradicar a todos los miembros [grupos criminales] en suelo patrio” (Frente a Frente TCS, 2023).

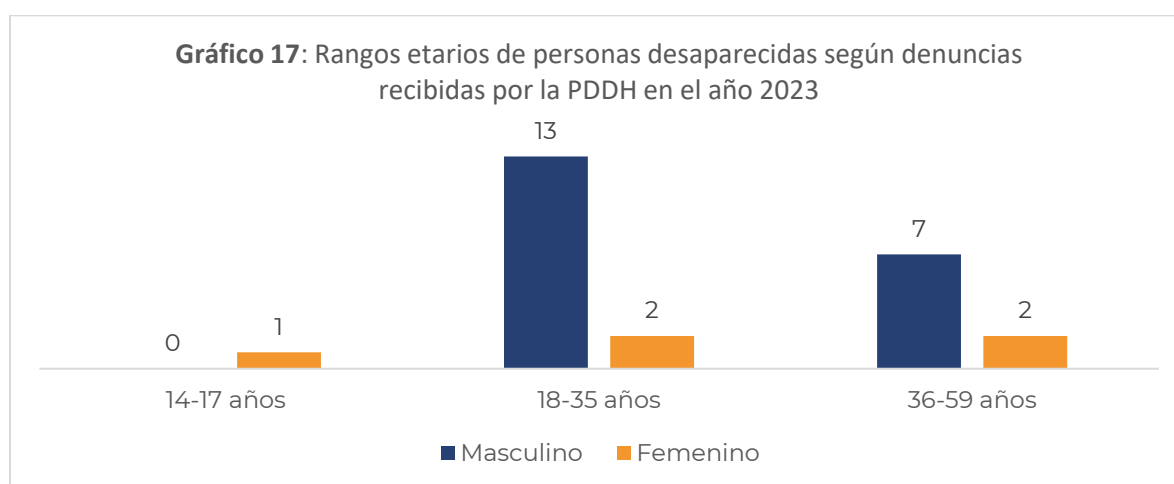
Asimismo, en medios de comunicación, familias de personas desaparecidas denunciaron que las autoridades pausaron las búsquedas priorizando cubrir la cuota de detenciones en el marco del régimen de excepción (Espinoza, 2023b), (Oliva, 2022), (Beltrán, 2022a). Es así como, las desapariciones de personas cometidas por particulares se pueden convertir en desapariciones forzadas por la aquiescencia de un Estado para investigar el paradero de las personas desaparecidas, garantizando así la impunidad.

El Comité contra la Desaparición Forzada mencionó que la aquiescencia estatal se puede dar en alguna de las siguientes circunstancias:

- a) El Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente; b) El Estado, deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores; c) El Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto; d) El Estado ha creado las condiciones que permitieron su comisión (Comité contra la Desaparición Forzada, 2023, párr. 5).

Por su parte, en el año 2023, la PDDH recibió 25 denuncias que vulneran el **derecho a la no desaparición forzada de personas**¹⁵ (PDDH, 2023 a, b, c), (PDDH, 2024). Sin embargo, es necesario aclarar que las denuncias reportadas no necesariamente se refieren a hechos actuales. Así, del total de registros, 11 ocurrieron en 2023, cuatro en 2022, cuatro en 2021, uno en 2020, dos en 2019, uno en 2016 y dos en los años 90.

Del total de denuncias, 20 fueron del sexo masculino y 5 femenino. Las edades más vulnerables fueron entre los 18 y 35 años, como se observa en el gráfico 17:



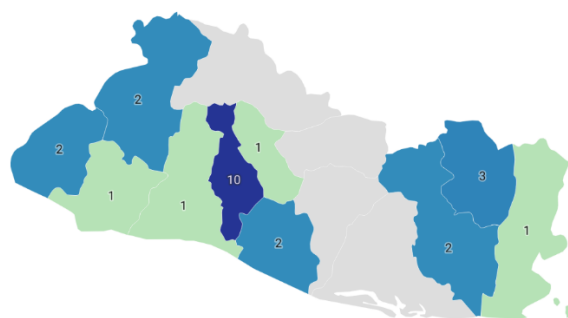
Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información UAIP-56-SIP-2023, UAIP 68-SIP-2023, UAIP 93-SIP-2023 y UAIP 7-SIP-2024.

En la zona occidental del país hubo un 20% de ocurrencia con los hechos, la zona central con el 48%, paracentral con 8% y en la zona oriental con el 24%. A continuación, en el mapa 3, se presenta los departamentos donde se reportaron personas desaparecidas:

Mapa 3:

¹⁵ (PDDH, 2010).

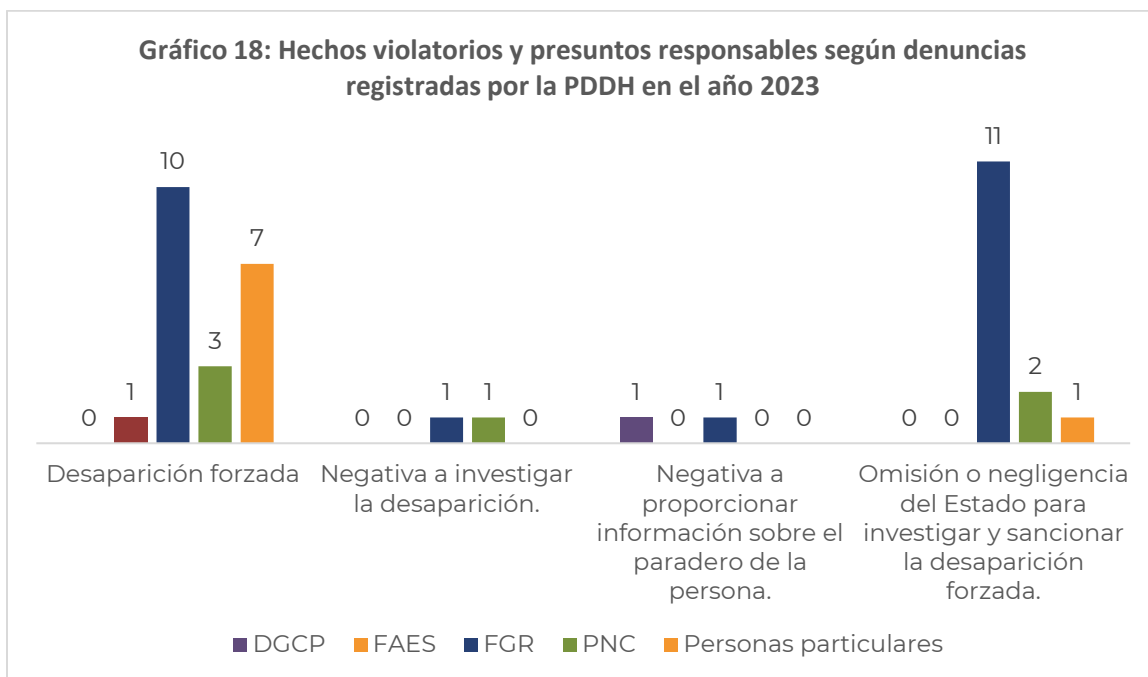
Denuncias registradas por la PDDH por el departamento donde ocurrieron los hechos



Creado con Datawrapper

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información UAIP-56-SIP-2023, UAIP 68-SIP-2023, UAIP 93-SIP-2023 y UAIP 7-SIP-2024.

Entre las vulneraciones se encontraron el derecho a la no desaparición forzada de personas (92.31%) y el derecho a la vida y a un proyecto de vida digno (7.69%). Los hechos violatorios y presuntos agresores se presentan en el gráfico 18:



Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información UAIP-56-SIP-2023, UAIP 68-SIP-2023, UAIP 93-SIP-2023 y UAIP 7-SIP-2024. *Algunas denuncias incluyen más de un hecho violatorio y presunto responsable. Asimismo, todos los hechos violatorios son

elementos que configuran la desaparición forzada, pero la institución los registra de forma individual.

Sumado a esto, en 2023, la PDDH giró 26 oficios a la FGR por desaparición forzada. La mayoría de ellos se encuentran bajo reserva total (60.40%); sin embargo, en los oficios con reserva parcial (39.60%) se solicitó socializar con familiares de personas desaparecidas los resultados de las investigaciones, informar sobre los avances, aplicación del Protocolo de Acción Urgente (PAU) y sobre diligencias de búsqueda que no tienen especificado el contenido o resultado de estas.

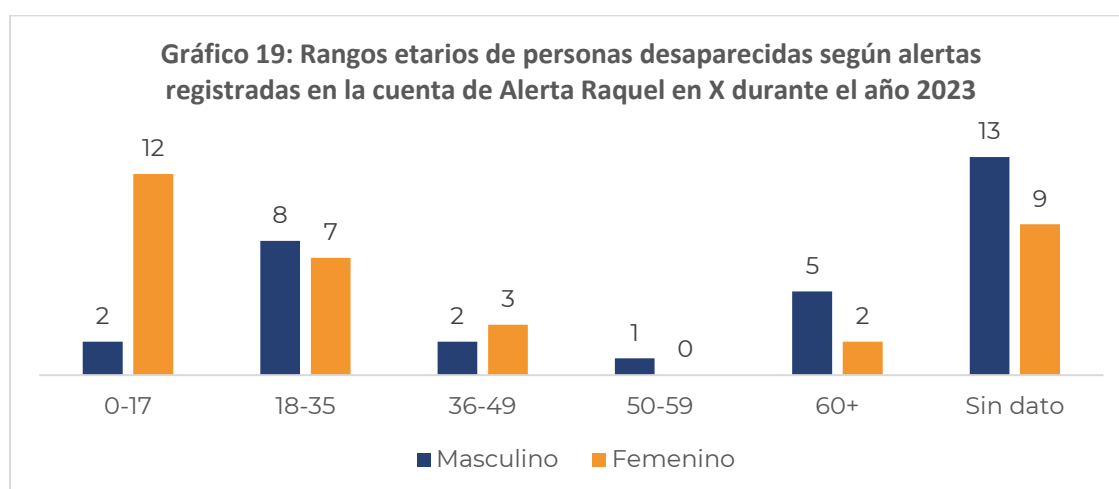
A pesar de estos esfuerzos, la PDDH continúa con una deuda para las familias de personas desaparecidas. En marzo de 2023, el Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas, junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), presentaron 12 denuncias por la omisión a investigar el paradero de las personas (EFE, 2023). En septiembre enviaron una carta a la institución para conocer el seguimiento de los casos. Sin embargo, hasta el mes de diciembre, la PDDH no había respondido ninguna solicitud (FESPAD, 2023).

Las acciones antes mencionadas vulneran el derecho a la libertad de las víctimas, pero también afectan a las familias que se encuentran en un estado permanente de incertidumbre, angustia y dolor; a quienes no se les garantiza el derecho de acceso a la justicia y el derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida. Para la Sala de lo Constitucional, “las versiones de las víctimas sobre lo ocurrido deben ser contestadas por el Estado, sin que el silencio, el olvido o la denegación de justicia valgan como respuestas aceptables” (CSJ, 2019).

Información sobre desaparición de personas mediante monitoreo de X (antes Twitter)

El OUDH, como intento por registrar el fenómeno de la desaparición de personas, realizó un monitoreo de la cuenta de Alerta Raquel en X (antes Twitter)¹⁶. Se registraron 64 alertas de desaparición de personas. De ellas, 38 fueron de hechos ocurridos en 2023 (70.31%), y los otros 26 casos de años pasados donde el paradero de la víctima no ha sido esclarecido (29.69%).

Del total de casos, 31 fueron del sexo masculino (48.44%) y 33 del femenino (51.56%). Para el cierre del año 2023, en 50 de los casos la persona continúa desaparecida, 10 fueron encontradas con vida y en cuatro casos la víctima fue encontrada fallecida. Los rangos etarios de las personas desaparecidas se muestran en gráfico 19:



Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada de la cuenta de X, Alerta Raquel (@alerta_raquel).

¹⁶ @alerta_raquel

Detenciones ilegales y arbitrarias

Las reformas al Código Penal¹⁷ aprobadas por la Asamblea Legislativa en el marco del régimen de excepción modificaron el plazo máximo que una persona puede permanecer en detención provisional e impidieron que las personas detenidas puedan acceder a una medida sustitutiva a la prisión (CSJ, 1997).

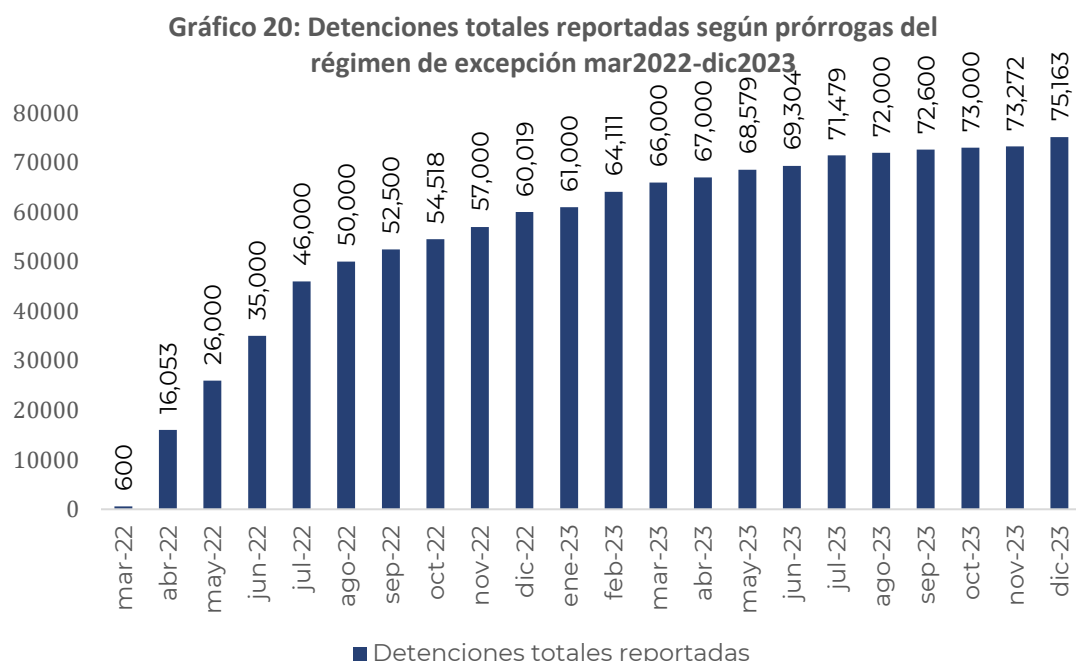
Con dichas reformas, el plazo de instrucción para las personas detenidas vencía en diciembre de 2023; sin embargo, con la aprobación del decreto 803, se permitió que la FGR tuviera un plazo de dos años más para el proceso de investigación, contados a partir de agosto de 2023. Asimismo, permitió agrupar según la estructura criminal a las personas acusadas para realizar juzgamientos masivos (Decreto Legislativo No. 803, 2023a).

Estas reformas son contrarias a lo que establecen tratados internacionales¹⁸, de los cuales El Salvador es parte, sobre el derecho que todas y todos tenemos a ser juzgadas en un plazo razonable (OEA, 1978, Art.7), (ACNUDH, 1976, Art. 9). Es decir que las personas detenidas desde el inicio del régimen de excepción podrían pasar más de tres años en prisión provisional, antes que inicie su juicio.

¹⁷ Código Procesal Penal de El Salvador, reformado, Art.8 y Art.331 inciso final.

¹⁸ Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8 y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.

Con ello, no solo se estaría vulnerando el derecho a la libertad, sino también el derecho a la presunción de inocencia, como se verá más adelante. Además, la detención provisional se convierte en una pena anticipada y se podría aplicar con una duración indefinida, si continúan las reformas por parte de la Asamblea Legislativa cuando los plazos estén cerca de su vencimiento (Cerón, 2023).



Fuente: Elaboración propia con base en noticias de la Asamblea Legislativa y declaraciones de funcionarios públicos.

Información según instituciones públicas

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 se efectuaron 75,163 detenciones a nivel nacional como se observa en el gráfico 20 (Frente a Frente TCS, 2024). A partir de estos datos se calcula un total aproximado de 15,144 capturas para 2023 y una tasa de 238.91 personas por cada 100 mil habitantes. Esto representa una disminución del 74.76% sobre las detenciones realizadas en 2022, como se observa en la Cuadro 10.

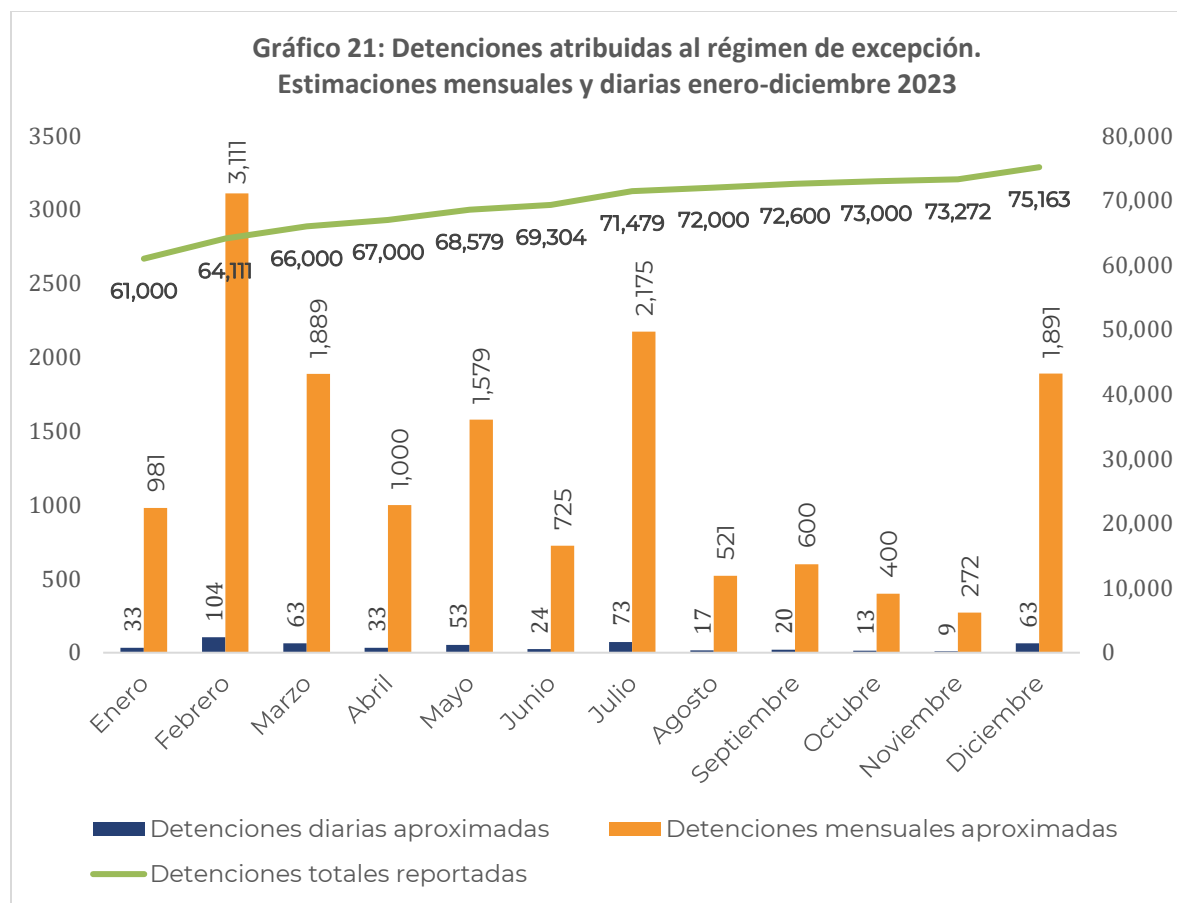
Cuadro 10: Comparativo anual sobre capturas efectuadas en el marco del régimen de excepción		
Indicadores	Marzo a diciembre 2022	Enero a diciembre 2023
Capturas reportadas	60,019 ¹⁹	15,144 ²⁰
Promedio estimado de detenciones diario	229	40
Promedio estimado de detenciones mensual	6,669	1,262
Tasa por cada 100 mil habitantes	948.03	238.91

Fuente: Elaboración propia con base en noticias de la Asamblea Legislativa y declaraciones de funcionarios públicos.

Referente al gráfico 20, se muestra que en los meses de febrero, marzo, julio y diciembre se reportaron alzas en los números de capturas efectuadas. Estos aumentos podrían deberse a la aproximación de los dos años de entrada en vigencia del régimen de excepción, el cumplimiento de metas sobre las capturas diarias ordenadas a policías y como una estrategia electoral en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales del 2024 (Beltrán, 2022b), (Rodríguez, 2024).

¹⁹ Detenciones reportadas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022 (Asamblea Legislativa, 2022)

²⁰ Detenciones reportadas desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 (Frente a Frente, 2024)

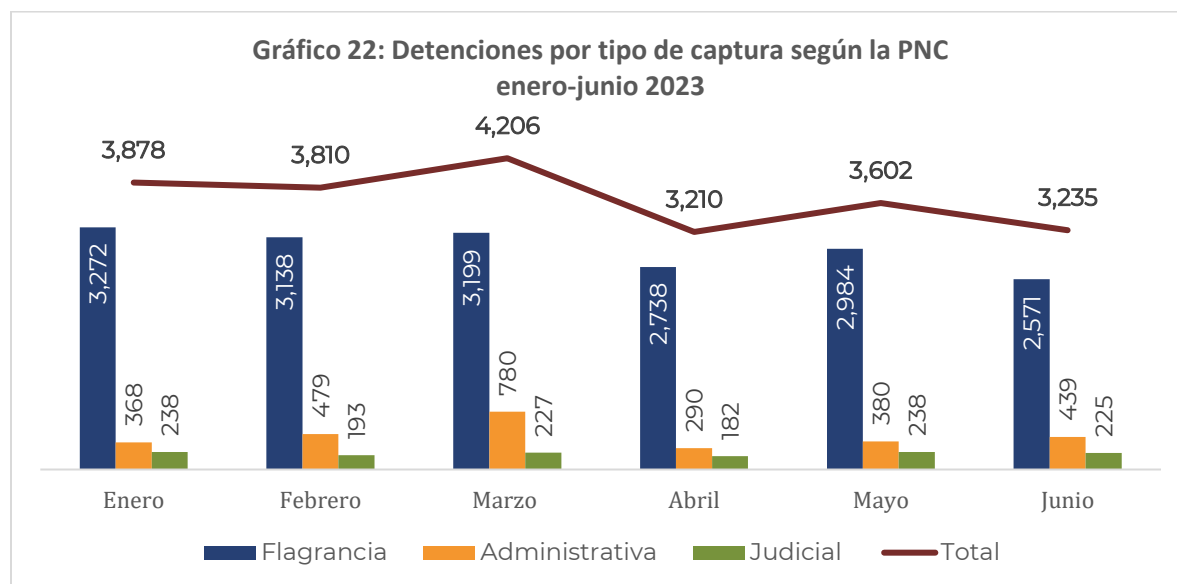


Fuente: Elaboración propia con base en noticias de la Asamblea Legislativa y declaraciones de funcionarios públicos.

Es importante mencionar las incongruencias entre los datos sobre el total de detenciones brindadas en declaraciones de funcionarios públicos o en noticias de la Asamblea Legislativa (gráfico 21), respecto a los proporcionados mediante solicitud de acceso a la información pública (SAIP). La PNC reportó, vía SAIP, la detención —por distintos delitos— de 108,009 personas²¹ desde el 27 de marzo de 2022 hasta 30 de septiembre de 2023 (PNC, 2023c). No se cuenta con información de los siguientes meses porque fue declarada bajo reserva. Por otro lado, hasta la décima octava prórroga del régimen de excepción, el Estado

²¹ 78,265 detenciones corresponden a 2022 y 29,744 a 2023.

reportó la captura de 72,600 personas (Asamblea Legislativa, 2023b). Existe una diferencia de 35,409 detenciones en el mismo periodo.



Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información PNC-UAIP-663-2023 y PNC-UAIP-662-2023

Del gráfico 22 puede observarse que el 81.60% de capturas reportadas entre enero y junio de 2023 fueron bajo la modalidad de flagrancia²². Este tipo de captura se fundamenta en los criterios de quienes las realizan; es decir, el juicio del policía o militar. La legalidad de estas detenciones podría ser cuestionada en el marco del régimen de excepción, puesto que el procedimiento no está amparado ni en investigaciones técnicas o científicas (OUDH, 2023a).

Por otra parte, más de 32,230 militares y policías fueron desplegados en diferentes fechas desde el inicio del régimen de excepción, como se observa en el cuadro 11. El aumento de la militarización para tareas de seguridad pública permitió vulneraciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, malos tratos, uso excesivo de la fuerza en procedimientos, entre

²² Art. 323, inciso 2° Código Procesal Penal de El Salvador.

otras (OUDH, 2023b). Algunas personas de las comunidades de Soyapango y Cabañas, en donde se implementaron cercos militares, mencionaron sentirse intimidadas y con temor a sufrir detenciones arbitrarias.

“No, no me siento segura, porque muchas veces los policías y militares la acosan a una cuando pasa cerca de ellos, por otro lado, una siempre anda con la psicosis si te van a detener solo porque quieren o te van a decir algo y si te llevan sin pruebas me pongo a pensar qué podría hacer si me detienen, de todos modos, no tenemos derechos o una institución que nos garantice nuestros derechos”. (Cristosal, 2023).

Afectada por el cerco militar de Soyapango.

“Consideramos que es una acción más hacia amedrentar a la comunidad, a evitar que se organice y se movilice en resistencia a los proyectos mineros que piensan implementar en Cabañas” (Alberto y Soriano, 2023).

Afectado por el cerco militar de Cabañas.

Cuadro 11 Cercos militares desplegados desde el inicio del régimen de excepción

Lugar del cerco militar	Fecha de instalación	Agentes desplegados	FAES	PNC
Comasagua, La Libertad	05/10/2022	2,500	2000	500
Soyapango, San Salvador	03/12/2022	10,000	8,500	1,500
La Tutunichapa, San Salvador	24/12/2022	1,130	1000	130
La Granjita, San Salvador	24/12/2022	1,100	1,000	100
Nueva Concepción, Chalatenango	18/05/2023	5,500	5,000	500
Cabañas	01/08/2023	8,000	7,000	1,000
La Campanera, Soyapango	09/10/2023	s.d.	s.d.	s.d.
Apopa, San Salvador	11/10/2023	4,000	3,500	500

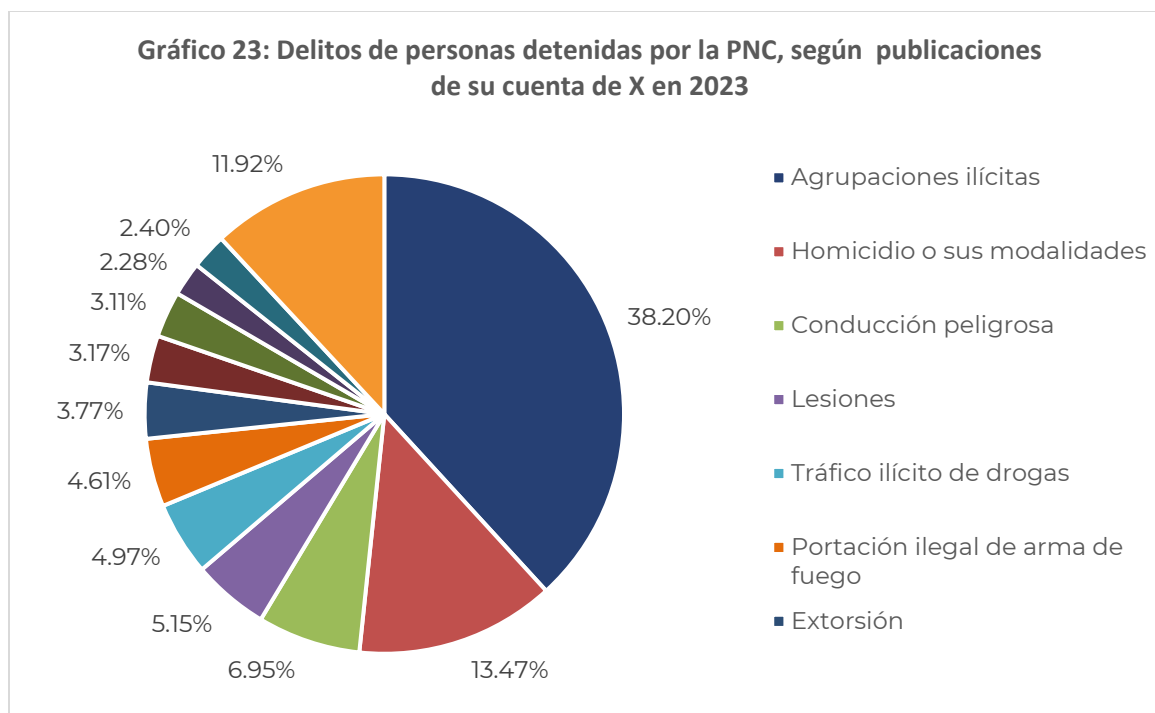
Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación (Urbina, 2023a), (Genoves, 2023), (Palma, 2022), (AP, 2022).

Información sobre detenciones a través de monitoreo de X (antes Twitter)

Mediante un monitoreo de redes sociales de la cuenta institucional de la PNC en X (antes Twitter) ²³ se recopilieron 995 publicaciones sobre capturas que efectuó la institución durante 2023. Las capturas reportadas fueron 1,211; de ellas, 1,130 hombres (93.31%) y 81 mujeres (6.69%). En las publicaciones se mencionó que un 53.51% de las personas detenidas pertenece a una estructura del crimen organizado²⁴, el 36.00% no pertenece a alguna estructura y en el 10.49% no se colocó la información. Es por ello que, en su mayoría, las personas detenidas fueron acusadas por agrupación ilícitas como se muestra en el gráfico 23. Cabe destacar que el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) denunció desde el inicio del régimen de excepción irregularidades en las capturas efectuadas. En algunos casos, la persona detenida no tenía vinculación con grupos criminales; sin embargo, se les realizaban fichas colocándole alguna vinculación (Lemus y Cáceres, 2022).

²³ @PNCSV

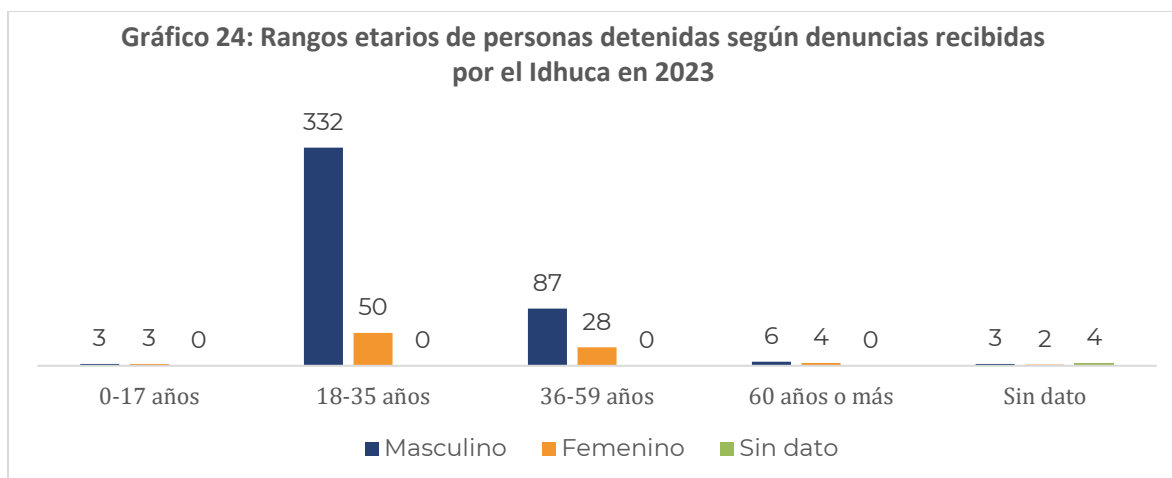
²⁴ Mara Salvatrucha-13 (34.02%), facciones del Barrio 18 -Sureños y Revolucionarios- (18.74%) y pandillas menores como Mara Máquina y Mao Mao (0.58%).



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de la cuenta institucional de la PNC en X (@PNCSV).

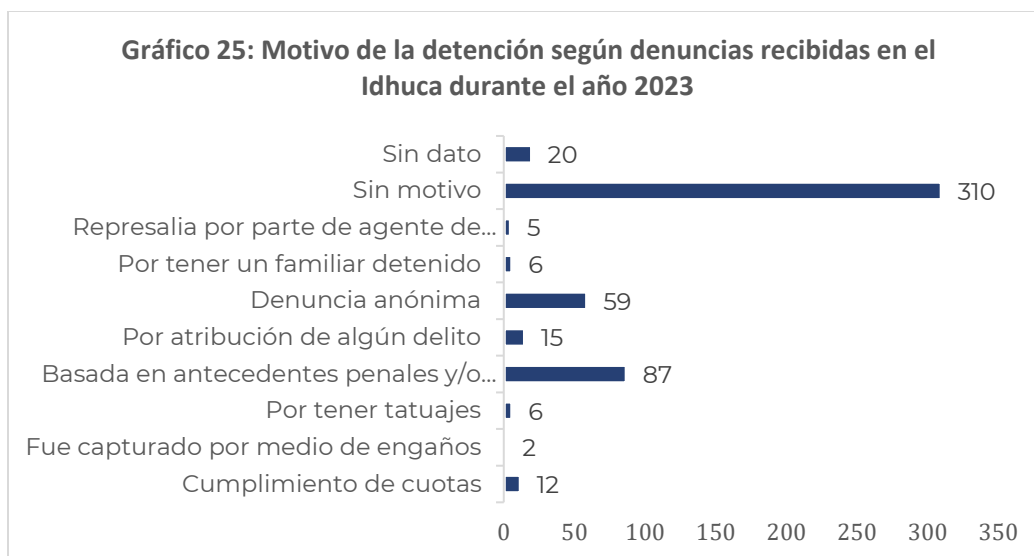
Detenciones según denuncias recibidas por el Idhuca

En 2023, el Idhuca registró 522 denuncias por detenciones ilegales y arbitrarias. De ellas, 431 fueron del género masculino (82.57%), 87 femenino (16.67%) y en 4 casos no se identificó el género (0.77%). Los jóvenes entre 18 y 35 años fueron el rango más vulnerado como se muestra en el gráfico 24.



Fuente: Elaboración propia con base datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

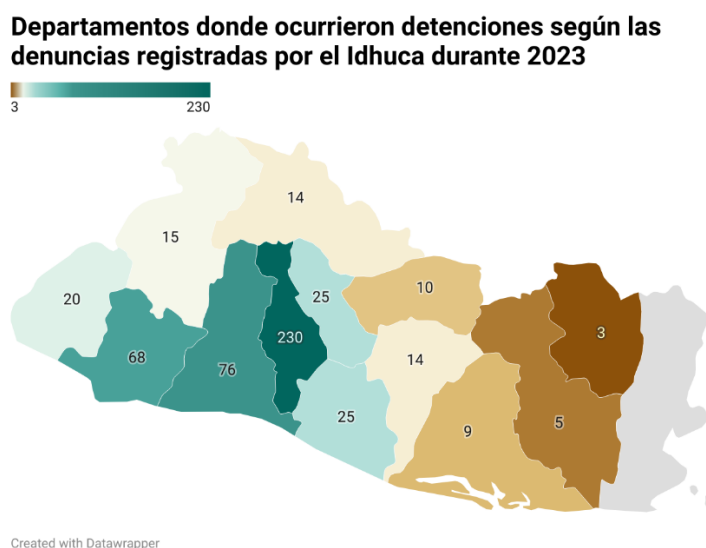
En algunos casos atendidos por el instituto se reportaron irregularidades entre las actas de detención y los testimonios de familiares que denunciaron detenciones arbitrarias, la ausencia en las investigaciones para vincular a la persona con alguna estructura criminal, la creación irregular de fichas policiales, las detenciones sin orden judicial y el no informar a la persona los motivos de su detención (OUDH, 2023a). Otras anomalías fueron los engaños que agentes utilizaron para que las personas los acompañaran voluntariamente a las delegaciones, dejándolas detenidas posteriormente (OUDH, 2023a). En el gráfico 25 se muestran los motivos de la detención que expresaron las personas denunciantes.



Fuente: Elaboración propia con base datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

Según las denuncias, la PNC se encuentra entre los principales agresores (80.08%), le sigue la PNC y FAES (9.77%), FAES (8.24%) y otros agentes estatales (0.77%). En el 1.15% de los casos no se logró identificar al presunto agresor. Además, el mapa 4 muestra que la mayoría de las detenciones se concentró en la zona central del país.

Mapa 4:



Fuente: Elaboración propia con base datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca). *En 8 casos no fue posible identificar el departamento donde sucedió el hecho.

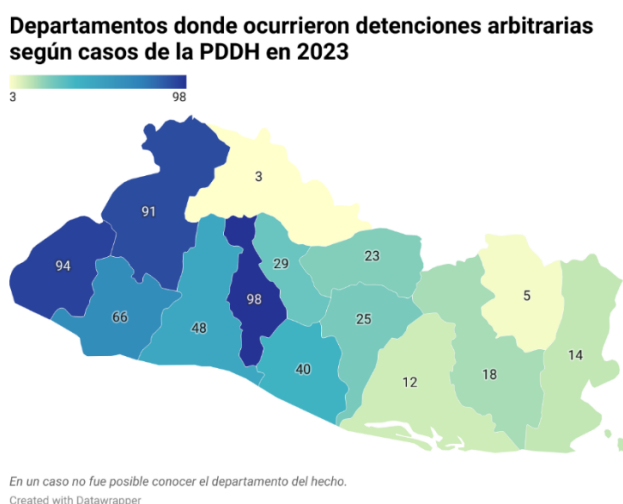
Detenciones según denuncias recibidas por la PDDH

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos registró 567 denuncias por detención ilegal y arbitraria. De ellas, 470 fueron hombres (82.89%) y 97 mujeres (17.11%) (PDDH, 2023 a, b, c), (PDDH, 2024). Estas denuncias representan un aumento de 32.78% comparado a las denuncias recibidas en 2022, que fueron 427 (OUDH, 2023b).

El rango más vulnerado fueron los jóvenes entre 18 y 35 años (68.08%), le siguen las edades entre 36 y 59 años (25.22%), 12 y 17 años (2.82%) y mayores de 60 años (2.65%). En el 1.23% no se determinó la edad de la persona.

Por su parte, los departamentos de San Salvador y Ahuachapán, como se observa en el mapa 5, se mantuvieron en los primeros lugares. En el año 2022, estos mismos se habían reportado con mayores números de detenciones. Los agresores señalados fueron: PNC (66.13%), DGCP (9.54%), FGR (6.93%), PGR (5.74%), MDN (3.89%), FAES (3.21), CSJ (2.77), otras instituciones (2.36%).

Mapa 5:



Fuente: Elaboración propia con base en solicitudes de información: UAIP-56-SIP-2023, UAIP-68-SIP-2023, UAIP-93-SIP-2023 y UAIP-7-SIP-2024.

Situación en centros penitenciarios

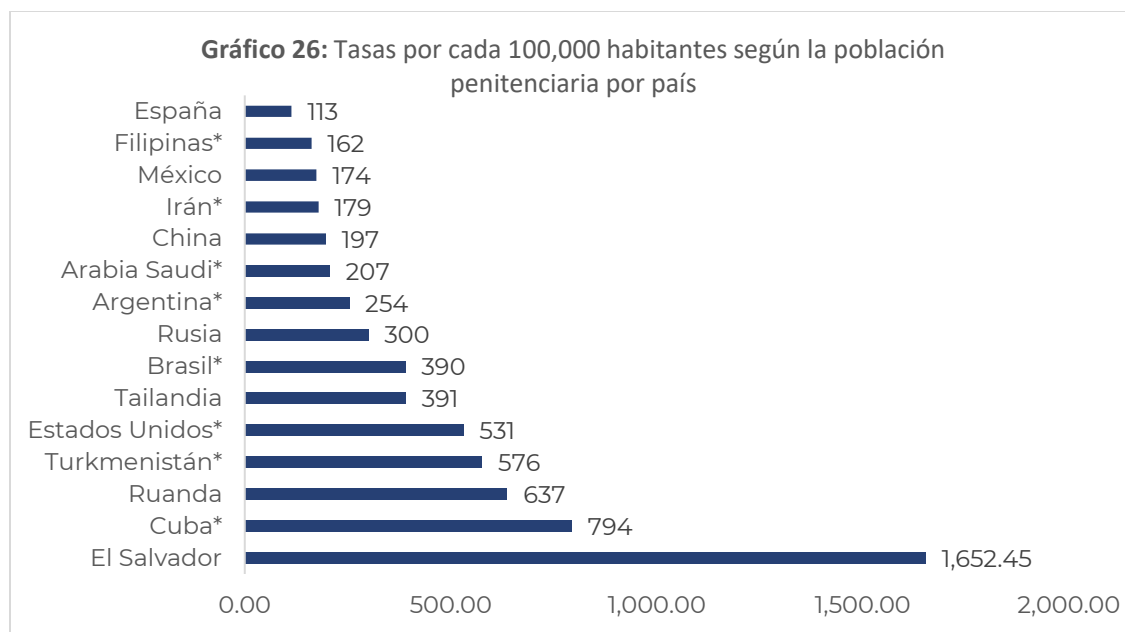
Capacidad de alojamiento y hacinamiento en el sistema penitenciario

Las estadísticas oficiales sobre el número de personas en bartolinas policiales, población penitenciaria y su capacidad de alojamiento se mantuvieron bajo reserva en 2023 (DGCP, 2024). Por ello, el OUDH continuó realizando un ejercicio de aproximación al fenómeno para determinar la población carcelaria:



Con estos datos, la población penitenciaria corresponde a **104,747 personas privadas de libertad** (PPL) en 2023, totalizando una tasa de **1,652.45 PPL por cada 100 mil habitantes**²⁵, aproximadamente. Con estas cifras, El Salvador se coloca como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo, con el 1.65% de su población en prisión como se muestra en el gráfico 26.

²⁵La estimación poblacional en 2023 fue de 6,338,881 personas (BCR, 2022)



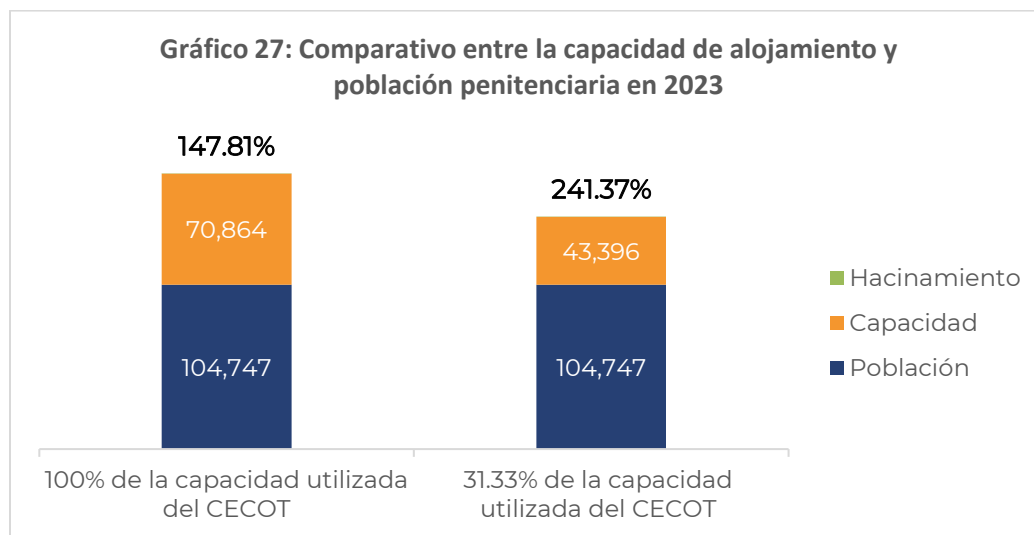
Fuente: Elaboración propia con base en datos de World Prison Brief (WPB) y estimaciones en el caso de El Salvador. *Países que tienen datos correspondientes a años anteriores al 2023, según la actualización de WPB.

Para realizar una estimación de la capacidad carcelaria se tomó en cuenta:



A continuación, se realiza un contraste entre la capacidad carcelaria y el número total de privados de libertad (si el CECOT estuviera a su máxima capacidad). Sin embargo, al cierre de 2023, fueron 12,532 personas privadas de

libertad trasladadas a este centro (Urbina, 2023b)²⁶. Esto significa que la capacidad del CECOT fue utilizada en un 31.33% y no en su totalidad, por lo cual el hacinamiento corresponde a un porcentaje mayor, como se muestra en el gráfico 27.



Fuente: Elaboración propia con base en noticias de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y solicitudes de acceso a la información pública.

El **hacinamiento carcelario** con la capacidad instalada del CECOT que está siendo utilizada fue del **241.37% en 2023**²⁷, lo que representa una disminución del 21.32% con respecto al año 2022, cuando se calculó en 306.79%, según estimaciones²⁸ (OUDH, 2023b). Esta leve disminución podría explicarse como resultado del aumento de personas que son trasladadas al CECOT. A principio del año este recinto estaba siendo ocupado solo en un 5%, mientras que para finales de 2023 la ocupación ascendió al 31.33%.

²⁶ Desde el mes de julio de 2023 el Estado no ha brindado cifras sobre la cantidad de personas trasladadas al CECOT.

²⁷ El hacinamiento del 241.37% fue calculado con base en la capacidad instalada del CECOT efectivamente utilizada en 2023.

²⁸ El hacinamiento del 306.79% fue calculado sin agregar la capacidad del CECOT porque en el año 2022 no se había habilitado para recibir a personas privadas de libertad.

Sin embargo, si actualmente se utilizara el 100% de la capacidad que dispone el CECOT, con la población penitenciaria estimada a la fecha, aún existiría un hacinamiento del 147.81%. Por otro lado, en **los demás centros penitenciarios** del país (aparte del CECOT), la situación de hacinamiento es mayor. Según estimaciones, **correspondería al 298.78%**.



Se podría valorar que el hacinamiento en los centros penales seguirá en crecimiento por la implementación de la detención provisional como una regla en las capturas efectuadas en el marco del régimen de excepción, como se ha explicado en un apartado anterior²⁹. La detención preventiva cuando es utilizada con una duración excesiva y frecuente contribuye al hacinamiento carcelario (ACNUDH, 2015).

Según el Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUDH), “el hacinamiento constituye una forma grave de malos tratos, trato inhumano o degradante e incluso tortura” (2015, parr.15). Además, afecta tanto a las personas privadas de libertad como a las que trabajan en los centros penitenciarios porque puede generar tensiones y propiciar malos tratos.

²⁹ Apartado sobre detenciones arbitrarias.

Asimismo, el hacinamiento en las cárceles dificulta la supervisión de la situación legal de cada persona. El ACNUDH mencionó que “se vulnera el derecho a la libertad personal de quienes han cumplido condenas y no son puestos en libertad prontamente” (2015b, párr.12). Hechos similares han ocurrido en el país, cuando se les ha entregado carta de liberación a las personas privadas de libertad para continuar el proceso penal bajo libertad condicional; sin embargo, se ha denunciado que pueden pasar meses para que la medida se haga efectiva (Oliva, 2023).

Asimismo, el Idhuca registró algunos casos donde se evidenció este patrón, en los cuales la medida de privación de libertad fue derogada y a las personas detenidas se les otorgaron medidas sustitutivas. Para que la liberación fuera efectuada pasaron días o meses después de recibir la carta de liberación. Las personas cumplieron las medidas sustitutivas (no cambiar de domicilio, salir de país o asociarse con personas perteneciente a grupos criminales); sin embargo, en algunos casos la FGR realizó una apelación a la medida o abrió nuevamente otro proceso en su contra (OUDH, 2023a).

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas privadas de libertad tienen derecho a “mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas” (2008, principio XVIII). Este derecho lleva más de tres años siendo vulnerado por el Estado, cuando suspendió las visitas familiares en todos los centros penitenciarios del país (Urbina, 2023c). Además, en el contexto actual, las familias tampoco pueden acceder a información sobre el estado de salud de la persona detenida (Espinoza, 2023c).

Eventos ocurridos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT)



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

1. El 31 de enero de 2023, Nayib Bukele inauguró el CECOT, realizando un recorrido guiado transmitido en cadena nacional. Estuvo acompañado por el director general de Centros Penales, Osiris Luna; el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera; el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy (Nayib Bukele, 2023). En 2022 se denunció que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), reservó la información relacionada a la construcción de centros penales, incluido el CECOT, por un plazo de 2 años (Espinoza y Villaroel, 2023).
2. El 19 de febrero, la DGCP suspendió la venta de paquetes de insumos básicos sin explicaciones. Esta medida duró dos meses aproximadamente y generó denuncias por parte de familiares de privados de libertad durante su implementación (Silva, 2023). Las ventas de paquetes fueron reportadas en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, centro penal de Apanteos, Izalco y La Esperanza. Existieron irregularidades debido a que no

se garantizaba que el paquete llegara a la persona privada de libertad y las familias no podían cubrir los costos elevados, en especial para las mujeres (\$170 paquete para hombres y \$185 paquete para mujeres) (Espinoza, 2023d).

- Según la CIDH, “los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán (...) y tomarán en cuenta la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia (...)” (2008, principio IX). A la fecha, el Estado no ha tomado en cuenta la práctica que recomienda la CIDH. Por lo general, cuando han ocurrido traslados, familiares han esperado afuera de los centros penales para averiguar si la persona privada de libertad fue enviada a otro lugar (Sandoval, 2023a). En la Cuadro 12 se muestran los traslados realizados al CECOT y a otros centros penitenciarios del país.

Cuadro 12 Traslados en centros penales durante 2023

Fecha de traslado	Lugar de traslado (Desde)	Lugar de traslado (Hasta)	Cantidad	Fecha de traslado
23/02/2023	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza (Mariona)	Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)	Sin dato	23/02/2023
24/02/2023	Complejo Penitenciario de Izalco	Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)	2,000 PPL	24/02/2023
15/03/2023	Complejo Penitenciario de Izalco	Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)	2,000 PPL	15/03/2023
7/03/2023	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza (Mariona)	Complejo Penitenciario de Izalco	300 PPL	7/03/2023
8/03/2023	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza (Mariona)	Centro de Detención Menores, Zacatecoluca	Aprox 450 PPL	8/03/2023

17/04/2023	Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, San Miguel	Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)	50 buses	17/04/2023
5/05/2023	Complejo Penitenciario de Izalco	Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)	53 buses	5/05/2023
12/05/2023	Centro Penitenciario Ilopango (Cárcel de Mujeres)	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza (Mariona)	19 buses	12/05/2023
16/05/2023	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos	Centro Penitenciario Ilopango	Sin dato	16/05/2023
17/05/2023	Centro Penitenciario de Usulután	Sin dato	Sin dato	17/05/2023
24/05/2023	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Esperanza (Mariona)	Sin dato	Sin dato	24/05/2023
30/08/2023	Centro Penitenciario Ilopango (Cárcel de Mujeres)	Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Apanteos	Sin dato	30/08/2023

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

4. A mediados del mes de abril, la DGCP habilitó que familiares de personas privadas de libertad pudieran depositar hasta \$500 dólares, para efectuar compras al interior de este centro. Sobre ello, hubo denuncias por los altos costos de los artículos en la tienda penitenciaria (Sandoval, 2023b).
5. El 8 de junio, custodios retuvieron a una periodista y camarógrafos de un medio internacional que se encontraban grabando en los alrededores del CECOT. Mencionaron que se les retuvo por horas, fueron interrogados y luego se les dijo que abandonaran el lugar (Bernal, 2023). Otro hecho similar ocurrió en 2022 y la denuncia fue interpuesta ante la FGR en noviembre de 2023. Una periodista, un fotoperiodista y el motorista de un medio nacional fueron retenidos por horas cuando cubrían la construcción del CECOT. Denunciaron que policías y militares les obligaron a borrar el material que habían grabado (Acosta, 2023).

6. El 12 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la asignación de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután para ejercer competencia temporal en el CECOT, mientras se crea otra sede judicial. Esta acción tardó más de siete meses para su adjudicación. Además, otro decreto aprobado fue la delegación permanente de los Juzgados 1º y 2º de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, para ejercer competencia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana (Magaña, 2023).

Derecho a la integridad personal

Uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales

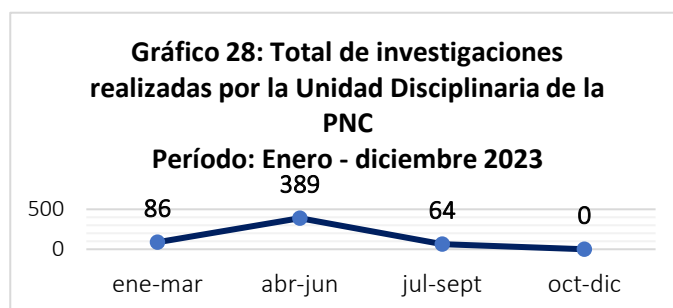
En El Salvador, a lo largo de 2023, se han evidenciado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales. En esa lógica se presentan datos oficiales que dejan en evidencia un actuar abusivo y desproporcionado de la fuerza ante la diversidad poblacional. Para ello, en el presente subapartado se presenta información relativa a la PNC, Inspectoría General de Seguridad Pública, MJSP, PGR, PDDH y la CONAPINA. Así mismo, se retoman datos de los casos recibidos en el Idhuca, así como del Observatorio de vulneraciones a derechos humanos de personas LGTBIQA+ por ASPIDH Arcoíris Trans, entre otros.

La PNC proporcionó información sobre las investigaciones realizadas por la Unidad Disciplinaria de la PNC hasta el mes de septiembre, declarando reserva total a partir de octubre 2023. Concretamente, entre los meses de enero y septiembre, se reportan un total de 539 investigaciones a agentes de seguridad pública. Estas, en su gran mayoría, se deben al cometimiento de faltas administrativas; sin embargo, los registros indican que, en 121 casos, es decir, en el 22%, se debieron a hechos que atentan en contra de la integridad personal. (Ver Cuadro N°13).

Cuadro 13 Hechos investigados que violan el derecho a la integridad	ene-mar	abr-jun	jul-sept	oct-dic	Total
Actos que afectan la imagen de la institución o que puedan perjudicar los derechos de un tercero	13	22	8	0	43
Uso de armas causando daños físicos y/o morales	0	3	1	0	4
Realizar comportamientos negligentes que afectan derechos de terceros	25	28	8	0	
Realizar actos en contra del código de conducta y doctrina policial	0	3	1	0	4
Actos que impliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes	2	5	0	0	7
Actos contra personas privadas de libertad	0	2	0	0	2
Total por trimestre	40	63	18	0	60

Elaboración del OUDH con base en los datos proporcionados por la PNC por medio de las solicitudes de información con número de referencia: PNC-UAIP-573-2023, PNC-UAIP-692-2023, PNC-UAIP-855-2023 y PNC-UAIP-44-2024

La gráfica N° 28 muestra un aumento de investigaciones en el segundo trimestre de 2023, representando casi las tres cuartas partes (72%) del total de casos investigados en el año.



Elaboración del OUDH con base en los datos proporcionados por la PNC información con número de referencia: PNC-UAIP-573-2023, PNC-UAIP-692-2023, PNC-UAIP-855-2023 y PNC-UAIP-44-2024.

En ese sentido, la tendencia a la baja en el tercer trimestre coincide en un primer momento con la aparición de casos de violencia sexual perpetrada por agentes de la Fuerza Armada salvadoreña (Factum, 2024) y, en un segundo momento, coincide con la paulatina pérdida de transparencia y posterior reserva total de información generada por esta institución.

Esto podría apuntar a indicios de negligencia y omisión de investigación ante el actuar arbitrario por parte de agentes de la PNC, lo que se traduce en permisividad y, por lo tanto, en responsabilidad estatal frente a tales abusos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública³⁰ a los que se logró tener acceso entre enero y septiembre de 2023, fueron sancionados 336 casos. Al cruzar esta variable con el total de casos investigados por la PNC, se podría sugerir que se sancionó al 62% del total de casos tramitados durante los meses de enero a septiembre de 2023.

Denuncias recibidas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre hechos perpetrados por miembros de la PNC y la FAES durante 2023

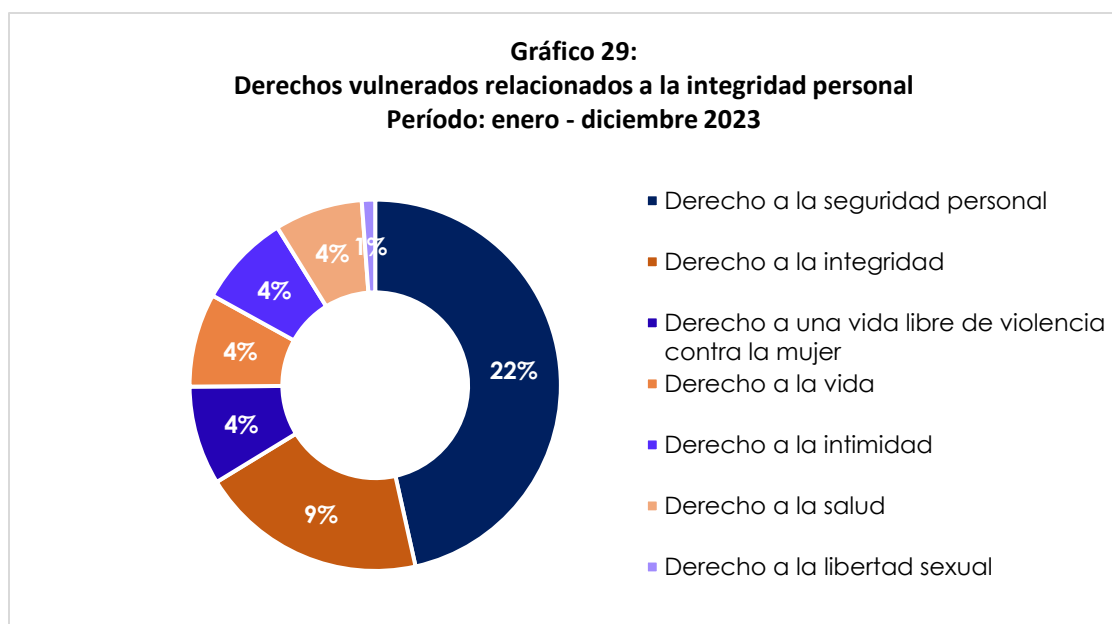
Los datos que se presentan a continuación se refieren a denuncias recibidas sobre hechos perpetrados por agentes de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador durante 2023. En ese sentido, la información se presenta por medio de una caracterización de derechos y hechos violatorios, víctimas y autoridades señaladas como responsables de actos que contrarían el derecho a la integridad personal, tales como los malos tratos, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y tortura. Aunado a lo anterior, se contempla otra serie de derechos que directa o indirectamente están interrelacionados, como

³⁰ Información obtenida por medio de las resoluciones: 38/2023-UAIP/MJSP, 050/2023-UAIP/MJSP y 061/2023-UAIP/MJSP.

el derecho a la salud, libertad sexual, derecho a una vida libre de violencia contra la mujer, a la seguridad personal, a la vida y a la intimidad.

Para el año 2022, la PDDH reportó un total de 1,023 casos de víctimas de violaciones a derechos humanos (OUDH, 2022. Pág. 92 – 94). Al compararlo con el 2023, año en el que se reportaron 903 víctimas, se observa una leve reducción en las denuncias. Sin embargo, esto solo puede ser referencial ya que la ausencia de, por un lado, información pública y por otro, de instituciones que actúen diligentemente de manera que garanticen el derecho de la ciudadanía a denunciar sin temor a represalias, vuelve imposible determinar la cantidad exacta de víctimas anuales. Continuando con el total de 903 víctimas, se identificaron a 373 personas (41%) a las que se le vulneró el derecho a la integridad personal y/u otros relacionados.

En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, en la gráfica N°2 se detallan los derechos que se contemplan en este apartado. Por lo tanto, puede observarse que, del total de víctimas registradas, el derecho a la seguridad personal es el que presenta mayor vulneración con el 22%, seguido del derecho a la integridad con el 9%, el derecho a la vida con el 4%, derecho a una vida libre de violencia contra la mujer con el 4%, derecho a la intimidad con el 4%, derecho a la salud con el 4% y el derecho a la libertad sexual con el 1%.



Elaboración del OUDH con base en los datos proporcionados por la PDDH por medio de las solicitudes de información con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2023

En la tabla N° 14 se observan los derechos relacionados con la integridad personal que se han visto afectados según el género de la víctima. En esa lógica, se evidencia que el género que se vulneró con mayor frecuencia fue el masculino por sobre el femenino en un 70%. Sin embargo, estos no se vieron expuestos a ser víctimas de dos derechos particulares. El primero, es uno que tácitamente solo hace referencia a víctimas de género femenino (el cual incluso debería incluir a mujeres transgénero y mujeres transexuales) es decir, se habla del derecho a una vida libre de violencia contra la mujer, el cual durante 2023 englobó a 37 víctimas de 129 hechos violatorios, entre ellos: violencia física, psicológica, simbólica y sexual, lo cual podría concluir en la existencia de un patrón de violencia y uso excesivo de la fuerza basada en género perpetrada por parte de agentes de la PNC y miembros de la FAES.

En segundo lugar, hace referencia al derecho a la libertad sexual en el que se reportaron cinco víctimas de siete ellos violatorios, todas las personas

afectadas fueron únicamente mujeres. Estos elementos a pesar de que muestran un número relativamente reducido en comparación con otros hechos indican que las mujeres aún a pesar de que se les vulnera de manera generalizada otros derechos fundamentales, se ven doblemente expuestas a sufrir otros tipos de violencia por el simple hecho de ser mujeres.

Cabe mencionar que en las denuncias recibidas por la PDDH no se hace referencia a personas LGTBIQ+ por lo que se dificulta realizar un análisis a profundidad sobre el impacto de hechos violatorios de derechos humanos en las personas sexo y género diversas.

La tabla que sigue se realizó con base a las solicitudes con referencia UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2024 sobre los hechos violatorios registrados por la PDDH según el género de la víctima. Es necesario señalar que una víctima pudo sufrir más de una vulneración a la vez.

Tabla 14: Hechos atentatorios de la integridad personal denunciados a la PDDH durante 2023				
Derecho vulnerado	Hecho violatorio	Hombre	Mujer	Total
Derecho a la vida: 26 víctimas	Ejecución extrajudicial	21	5	26
	Malos tratos	54	11	65
Derecho a la integridad: 85 víctimas	Tratos crueles, inhumanos o degradantes	15	7	22
	Tortura	8	3	11
	Uso desproporcionado de la fuerza	6	1	7
	Amenazas contra la integridad	1	0	1
	Lesiones a la integridad moral	1	4	5
Derecho a la libertad sexual: 5 víctimas	Abuso sexual	0	2	2
	Otras agresiones sexuales	0	2	2

	Acoso sexual	0	3	3
Derecho a una vida libre de violencia contra la mujer: 37 víctimas	Violencia económica	0	4	4
	Violencia física	0	32	32
	Violencia psicológica y emocional	0	33	33
	Violencia sexual	0	23	23
	Violencia patrimonial	0	4	4
	Violencia simbólica	0	33	33
Derecho a la salud: 33 víctimas	Limitación al acceso a servicios de salud oportunos y de calidad	27	6	33
	Negligencia en cuidados médicos	1	2	3
Derecho a la seguridad personal: 200 víctimas	Intimidación	59	35	94
	Persecución o indagaciones ilegales	105	58	163
	Desplazamiento forzado interno	10	11	21
	Coacción	24	21	45
Derecho a la intimidad: 35 víctimas	Divulgación de datos personales	3	2	5
	Registro ilegal de datos personales	1	4	5
	Registros indebidos	28	4	32

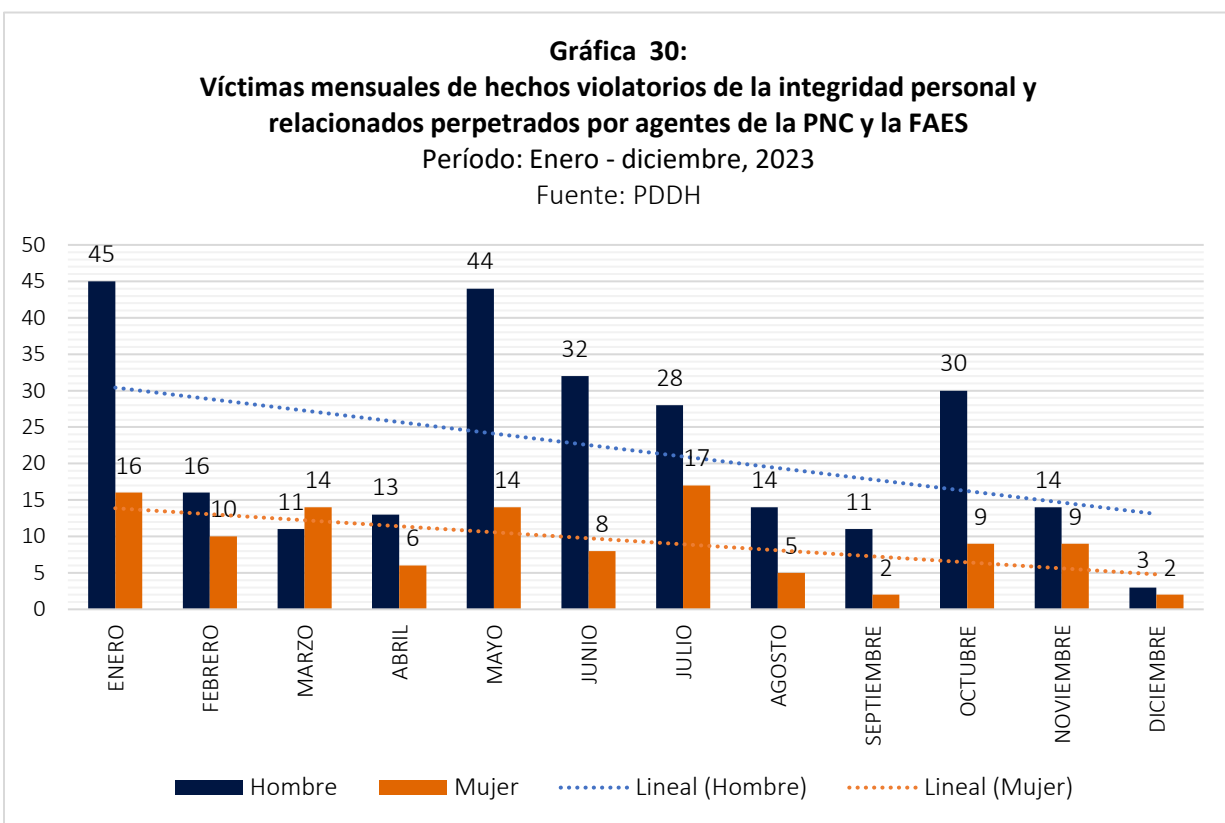
Asimismo, las denuncias ante la PDDH reportan 26 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y 85 víctimas de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y de tortura. Es necesario traer a colación que este dato dista mucho de la información publicada por Cristosal, en la que se ha señalado el fallecimiento de más de 224 personas privadas de libertad y el haber recibido 375 denuncias sobre tortura (Lemus, 2024) desde el inicio del régimen de excepción. A pesar de que los datos proporcionados por Cristosal hacen referencia a un período que excede al que atañe en el presente informe, es importante hacer énfasis en que, aunque se tratasen de víctimas de 2022 y, parcialmente de 2024, las denuncias sobre 26 personas que perdieron la vida por una ejecución extrajudicial se quedan cortas en comparación a los datos brindados por las organizaciones de defensa de derechos humanos. Por otro lado, el Socorro

Jurídico Humanitario ha documentado un total de 120 personas fallecidas durante 2023 (SJH, 2023).

Al contrastar las 116 muertes de personas privadas de libertad documentadas por el SJH con los 26 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la PDDH, así como con las declaraciones del Fiscal General Rodolfo Delgado (2023), en las cuales establece que el fallecimiento de 142 personas al interior de centros penales no constituye delito y que algunas de las causas de las muertes se debieron al padecimiento de enfermedades previas a la detención, se demuestran tres elementos:

1) la negación y negligencia del Ministerio Público para investigar graves violaciones a derechos humanos; 2) la invisibilización de un actuar negligente ante violaciones de derechos fundamentales por parte de la institución nacional de derechos humanos (PDDH); y 3) que esta pasividad de los mecanismos de control externos configuran la aquiescencia estatal frente a las muertes de privados de libertad, la falta de investigación y esclarecimiento de la verdad, lo cual conduce a la impunidad en estos graves hechos.

A grandes rasgos, se observa una vulneración transversal a derechos fundamentales, lo que evidencia el uso desproporcionado de la fuerza, bajo el amparo del régimen de excepción. Si bien es cierto, cada derecho es esencial, las denuncias reflejan que el derecho a la seguridad personal es el que sufrió mayores agresiones por medio de la intimidación, persecuciones ilegales, coacción, seguido por los hechos directos que atentan contra la integridad personal mencionados anteriormente.

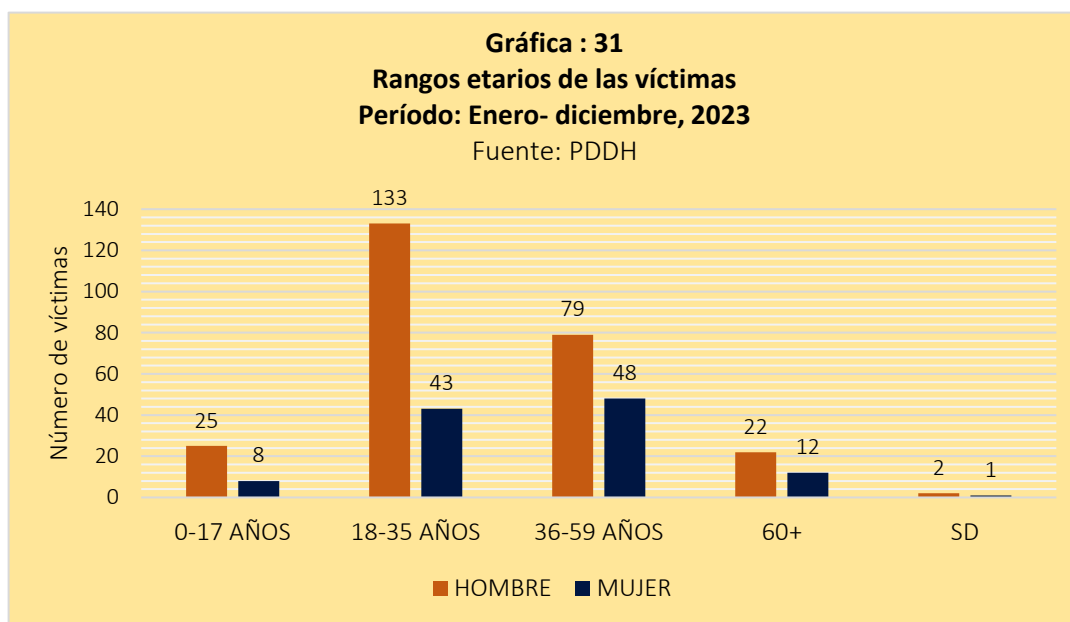


Elaboración del OUDH con base en los datos proporcionados por la PDDH por medio de las solicitudes de información con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2024.

El total de registros de la PDDH reporta 373 víctimas. De estas, 261; es decir, el 70%, corresponde al género masculino, seguido por el género femenino, con un total de 112 personas, equivalente al 30%.

Asimismo, el mes de enero, el trimestre entre mayo, junio y julio y el mes de octubre, presentaron alzas en el número de denuncias.

De acuerdo con los registros, el 47% de las víctimas tienen una edad entre los 18 y 35 años, seguidas por el 34% de víctimas entre los 36 y 59 años de edad. Es decir, que la población más afectada ha sido la de las personas jóvenes y adultas, englobando más de las tres cuartas partes del total de víctimas.



Elaboración del OUDH con base en los datos de la PDDH con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2023.

Si bien es cierto, el total de niños, niñas y adolescentes, así como adultos/as mayores son los que presentan un menor porcentaje, es necesario traer a colación que, hasta la fecha, se desconocen los efectos que ha tenido el régimen de excepción en detrimento de la niñez y adolescencia y personas adultas mayores, tanto física y psicosocialmente.

Respecto al total de víctimas, el 70% pertenece a un grupo en condición de vulnerabilidad, el 21% no posee alguna condición de este tipo y en el 9% se desconoce. En la Cuadro N° 15 se detallan los grupos en condición de vulnerabilidad que se han visto más afectados durante 2023.

Cuadro 15: Tipos de grupos en condición de vulnerabilidad		
Personas privadas de libertad	128	49%
Mujeres	56	21%
Niñas, Niños y Adolescentes	19	7%
Personas Desplazadas	14	5%

Personas privadas de libertad y enfermedades crónicas	14	5%
Personas adultas mayores	11	4%
Menores de edad en detención	8	3%
Personas con enfermedades crónicas o terminales	4	2%
Personas migrantes	4	2%
Personas con discapacidad	2	1%
Personas desaparecidas	1	0%
Total	261	100%

Elaboración del OUDH con base en los datos de la PDDH con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2023.

De esta manera, se puede evidenciar que la condición de vulnerabilidad más reportada en las denuncias ante la PDDH son las personas privadas de libertad, representando el 49% del total de grupos. Estas van seguidas por las mujeres, con el 21% y las niñas, niños y adolescentes con el 7%, entre otros.

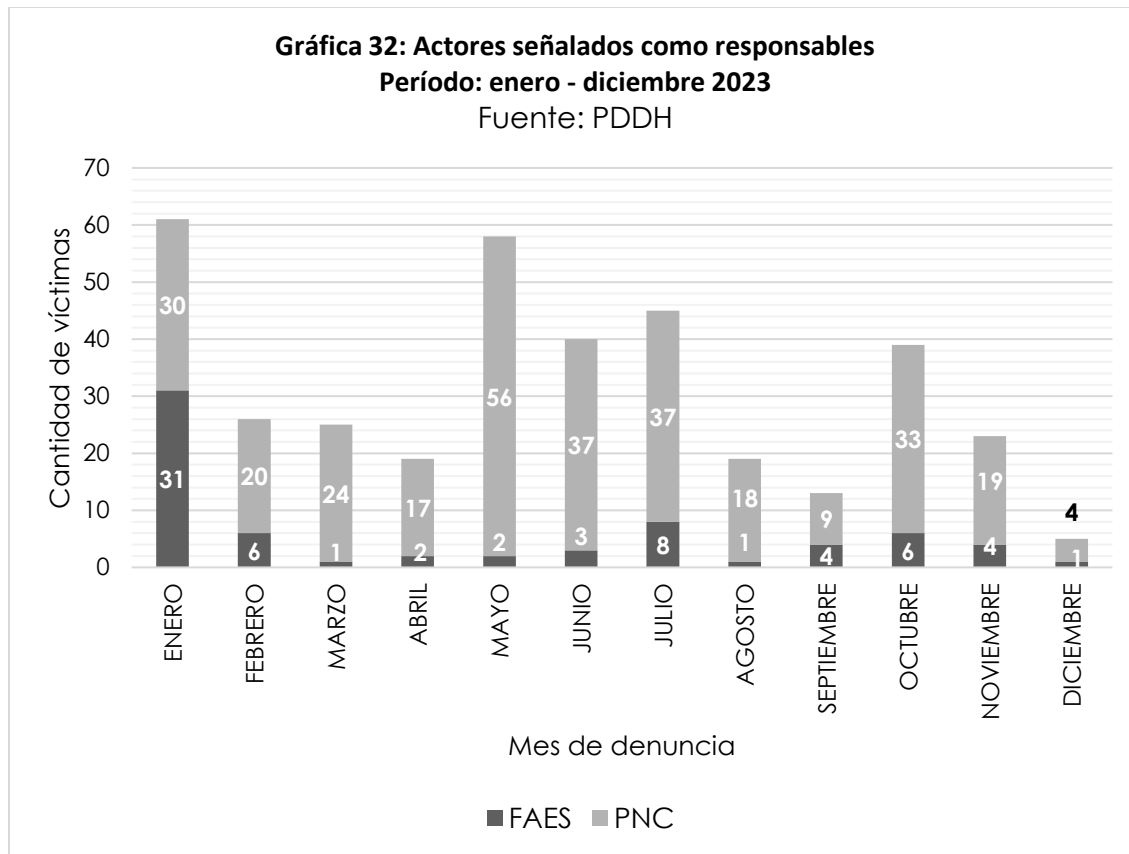
En la tabla N° 16 se muestra que el departamento en el que ocurrieron más hechos fue San Salvador (24%), seguido por Santa Ana (13.7%), Ahuachapán (12.3%) y La Libertad (10.5%). Por otro lado, los meses con más hechos perpetrados por agentes de seguridad pública fueron enero con 61 hechos, mayo con 58, julio con 45, junio con 40 y octubre con 39 hechos violatorios.

Cuadro 16: Departamento de los hechos violatorios, según mes de denuncia ante la PDDH durante 2023

Departamento/M es	En e	Fe b	Ma r	Ab r	Ma y	Jun	Jul	Ago s	Sep t	Oct	Nov	Di c	Total
Ahuachapán	3	2	5	4	3	12	8	2	1	3	3	0	46
Cabañas	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4
Chalatenango	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	5
Cuscatlán	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	5	0	11
La Libertad	1	3	0	2	27	0	1	2	1	2	0	0	39
La Paz	0	2	1	3	5	5	4	3	2	3	1	0	29
La Unión	1	3	1	2	1	2	1	0	0	2	0	0	13
Morazán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
San Miguel	0	6	3	2	1	2	10	0	4	1	1	1	31
San Salvador	42	2	5	0	1	3	12	1	0	24	1	1	92
San Vicente	2	0	2	0	1	4	2	1	0	0	1	0	13
Santa Ana	4	4	2	4	10	9	5	5	1	2	4	1	51
Sonsonate	3	1	3	0	3	2	0	2	2	0	0	0	16
Usulután	4	0	3	1	2	0	1	3	0	1	6	0	21
Pendiente	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Total mensual	61	26	25	19	58	4	4	19	13	39	23	5	373
						0	5						

Elaboración del OUDH con base en los datos de la PDDH con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2023.

Los agentes señalados como responsables de los hechos violatorios son en la gran mayoría pertenecientes a la PNC, con el 82% del total, quedando los miembros de la FAES con el 18%. Esto guarda especial coincidencia con las prórrogas sucesivas del régimen de excepción y con rasgos evidentes de actuar arbitrarios como los actos de intimidación, coacción, malos tratos, persecución o indagaciones ilegales, entre otros señalados en las denuncias recibidas por la PDDH durante 2023. (Ver gráfica N° 32)

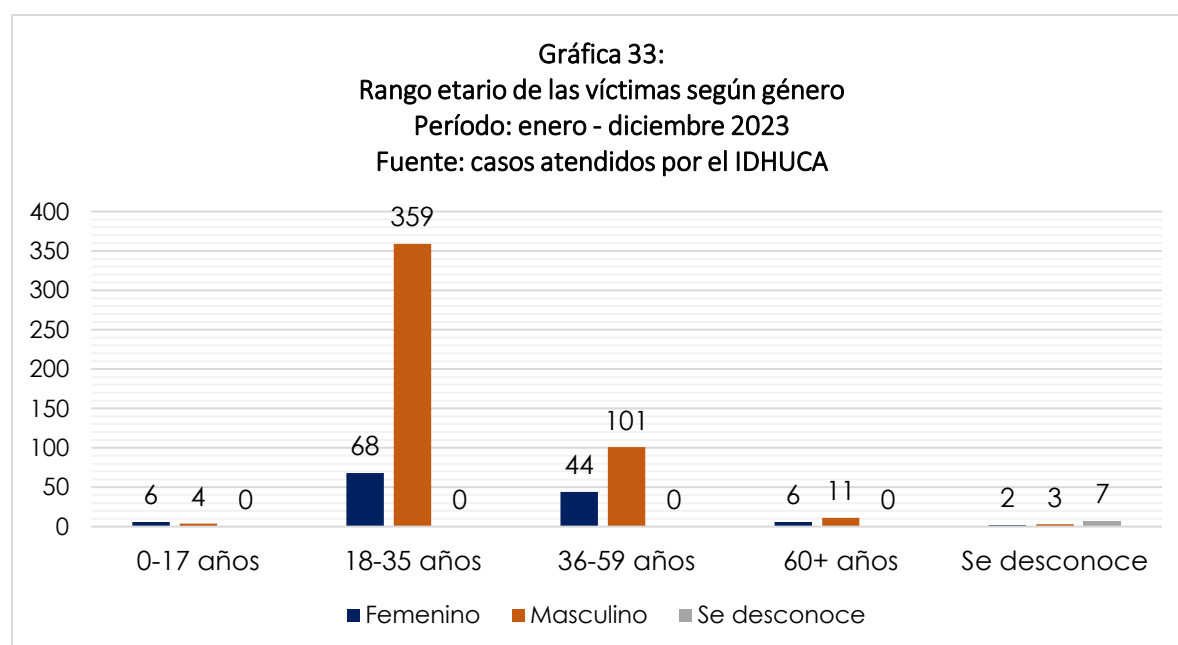


Elaboración del OUDH con base en los datos de la PDDH con número de referencia: UAIP-53-SIP-2023, UAIP-92-SIP-2023 y UAIP-9-SIP-2023.

Casos de vulneraciones al derecho a la integridad personal atendidos por el Idhuca durante 2023

Como se ha mencionado anteriormente, el derecho a la integridad personal puede verse afectado desde diversas modalidades que, por lo general, quedan invisibilizadas ante la magnitud y masividad de afectaciones a otros derechos. Por ello, en este apartado se muestra el detalle de los casos atendidos por el Idhuca durante 2023 que dan cuenta de la afectación de manera directa o indirecta de la integridad física y psíquica. En ese sentido, se presenta una caracterización de las víctimas, agresores y el detalle de los hechos que configuraron las diferentes violaciones.

A lo largo de 2023, el Idhuca registró un total de 677 víctimas. De estas, a 611 (90%) les fue vulnerado el derecho a la integridad personal. Es importante señalar que este 90% está conformado en el 85% por casos de detención arbitraria. Esto encuentra su razonamiento, en primer lugar, en que una persona puede ser víctima de más de un hecho violatorio a la vez y en segundo lugar, en que los centros penitenciarios o lugares de detención, configuran espacios que institucionalizan la falta de garantías y de protección de la integridad de las personas privadas de libertad; por añadidura, se señala que este derecho no puede ser transgredido únicamente desde actos de tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes que conlleven a la muerte de una persona en detención, si no desde otros tipos de prácticas como el aislamiento, la incomunicación, la existencia de condiciones insalubres, la falta de acceso a servicios de salud pronto y oportunos, hechos de violencia sexual, el irrespeto a una vida libre de violencia contra la mujer, entre otros.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los casos atendidos por el equipo jurídico del

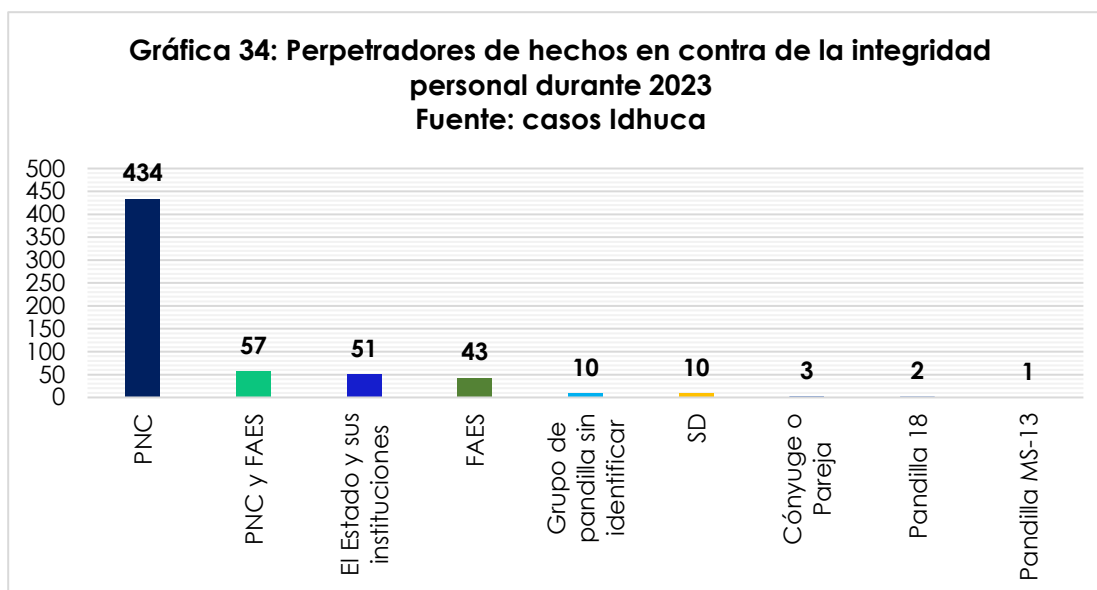
La gráfica N° 33 muestra la segmentación por género y edad de la víctima. El 78% de las víctimas corresponden al género masculino, en menor escala con el 21% corresponden al género femenino y en un 1% se desconoce la identidad de la misma. Por otro lado, muestra que se ha vulnerado en mayor grado en personas jóvenes que rondan entre los 18 y 35 años, sin embargo, puede observarse que las vulneraciones están presentes a lo largo de las diferentes etapas evolutivas de las personas e incluso, se observa una prevalencia de niñas víctimas sobre niños entre los 0 y 17 años de edad.

Aunado a esto, el 14% de las víctimas padece de alguna enfermedad crónica, entre ellas se encuentran personas con VIH +, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, úlceras, tumores, entre otras enfermedades que implican una doble exposición a sufrir un daño con un nivel de afectación mayor e incluso más prolongado.

Respecto al lugar de los hechos, el departamento que presenta mayor cantidad de hechos violatorios denunciados es San Salvador con el 45%, seguido por La Libertad con el 14%, luego Sonsonate con el 11%, La Paz y Cuscatlán con el 5% cada uno, Ahuachapán con el 4% y en menor escala el resto de los departamentos. Cabe señalar que estos datos solo pueden ser referenciales ya que las razones de denuncia pueden estar ligadas a condiciones de movilidad, accesibilidad y de recursos con los que cuenta la ciudadanía para denunciar un caso ante el Idhuca.

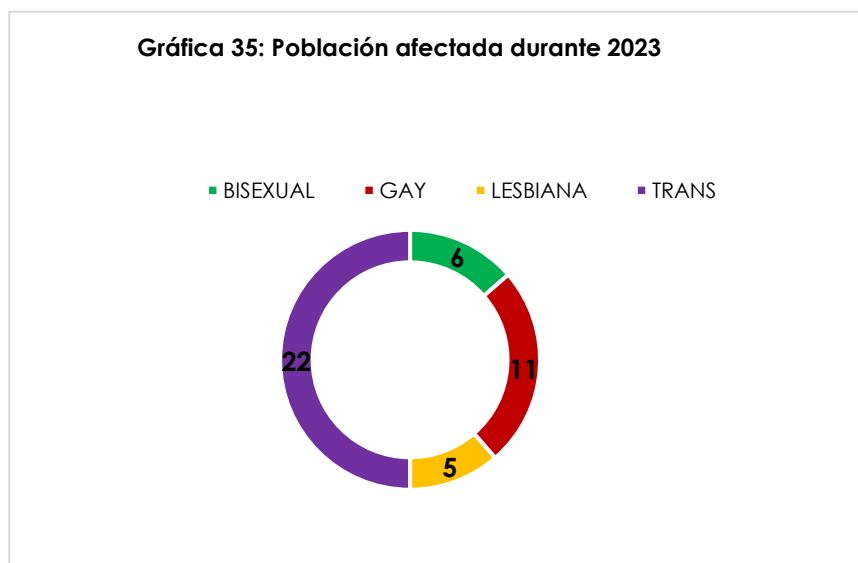
La gráfica N° 34 muestra a los actores señalados como victimarios de hechos que atentan en contra de la integridad personal. A grandes rasgos, puede determinarse que, del total de denuncias, el 87.4% los agresores corresponden a agentes de seguridad pública, el 8.3% los hechos fueron perpetrados por el

Estado y sus instituciones, entiéndase por estas a la Dirección General de Centros penales, Hospitales nacionales, entre otras instancias, el 2.1% fueron perpetrados por grupos de pandillas, en el 0.5% fueron ejecutados por el cónyuge o pareja y en un 1.6% no se logró identificar al agresor.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los casos atendidos por el equipo jurídico del

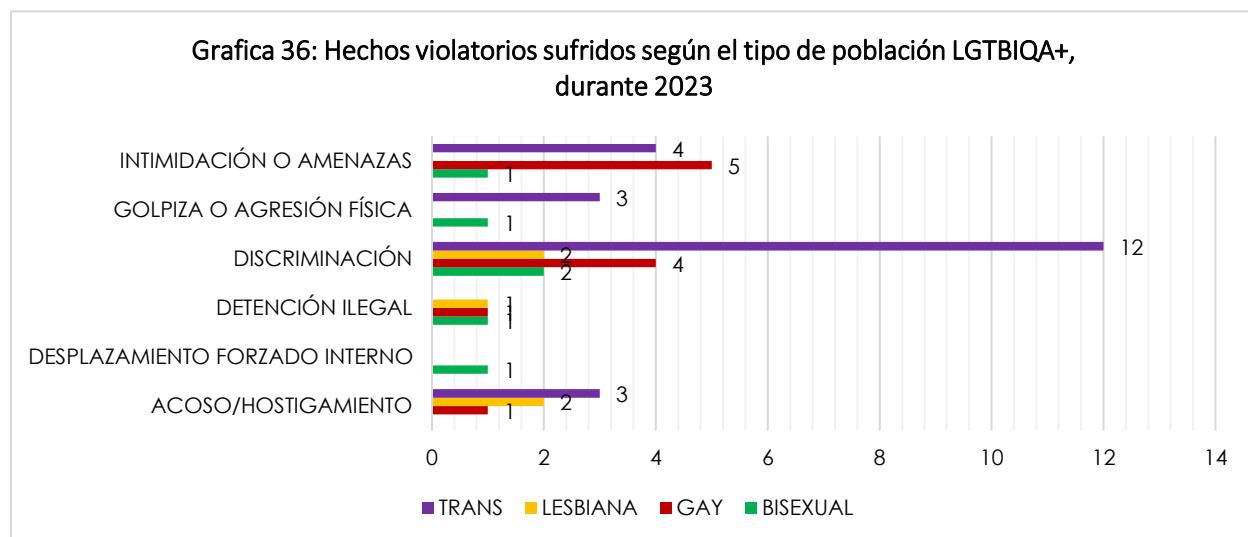
Por su parte, el Observatorio de vulneraciones de derechos humanos a personas LGTBIQ+ de Aspidh, reporta un total de 44 víctimas durante 2023. De estas, el 50% son personas trans, el 25% son gays, el 13.6% son personas bisexuales y el 11.36% son lesbianas.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en los datos del Observatorio de vulneraciones a derechos humanos contra personas LGTBIQ+ de ASPIDH Arcoíris Trans.

Los meses que reportan un aumento de vulneraciones fueron entre mayo y agosto, sin embargo, los hechos mantuvieron presencia a lo largo de todo el año, con excepción del mes de marzo y diciembre.

En la gráfica N° 36 se observa los hechos violatorios en contra de las personas LGTBIQ+. Las personas trans se ven mayormente afectadas por actos de discriminación, intimidación o amenazas, golpizas y acoso u hostigamiento. Por otro lado, el tener una orientación sexual no binaria, es decir, ser gay, lesbiana o bisexual, implica formar parte del otro 50% del total de víctimas reportadas por ASPIDH.



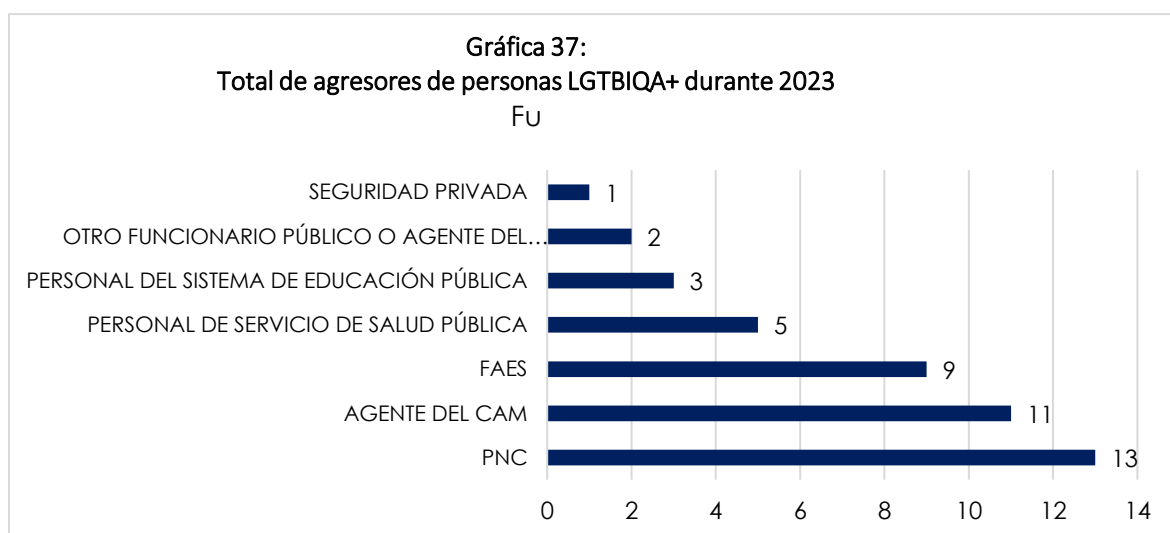
Fuente: Elaboración del OUDH con base en los datos del Observatorio de vulneraciones a derechos humanos contra personas LGTBIQ+ de ASPIDH.

Por otro lado, los hechos que vulneraron a las personas LGTBIQ+ fueron perpetrados en un 75% por agentes de la PNC, el CAM y miembros de la FAES (Ver gráfica N° 37).

Cabe señalar que los datos solo pueden ser aproximativos ya que no se tiene certeza de que la totalidad de hechos que ocurren sean denunciados debido a

un contexto en el que son las mismas instancias y agentes estatales los que violentan derechos.

En ese sentido, es importante señalar que en lo que va del régimen han incrementado las capturas de militares y policías.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en los datos del Observatorio de vulneraciones a derechos humanos contra personas LGTBIQA+ de ASPIDH.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía por su parte ha indicado que “existe demasiada libertad para soldados en tareas de seguridad” pública (Bernal, 2023). Este elemento confirma la excesiva permisividad y libertad que se le ha otorgado a las fuerzas de seguridad, generando una coyuntura de terror y coacción para evitar que las personas denuncien las arbitrariedades perpetradas por actores que, en lugar de proteger, transgreden la integridad humana.

Caso atendido por el Idhuca en 2023

Hechos violatorios: detención arbitraria y posterior muerte de persona privada de libertad

Derechos vulnerados: derecho a la vida, libertad, integridad personal y la salud.

Responsables: Dirección General de Centros Penales y el Estado y sus instituciones.

La madre de la víctima manifiesta que su hijo fue detenido en septiembre de 2022. Ella siempre le llevó el paquete de alimentos, sin embargo, nunca tuvo constancia de que este le fuera entregado. Así mismo, relata que la última vez que preguntó acerca del estado de salud de la víctima, los encargados en el centro penal le dijeron que esa información no podía proporcionársela.

Pasados ocho meses de la detención, llegó personal de una funeraria, a la vivienda de la madre de la víctima a decirle que su hijo había fallecido y que estaba en el Instituto de Medicina Legal de San Salvador. Se trasladó con ayuda de la Funeraria al lugar en donde se encontraba para reconocer el cuerpo. En ese momento, pudo observar que su hijo mostraba indicios de desnutrición severa lo cual es contradictorio ya que ella siempre pagó por el paquete alimenticio para su hijo.

En Medicina Legal no les dieron mayor explicación sobre las causas que le ocasionaron la muerte y únicamente les dijeron que hablaran con la funeraria para que sacaran el cadáver. Cuando llevaron el ataúd a la casa no pudieron verlo por completo porque la funeraria se los entregó envuelto en una sábana, pero pudieron observar que tenía lesiones en una oreja y en la boca por lo que no saben si fue torturado, sin embargo, en la boleta de defunción del Hospital Rosales aparece que su hijo falleció de enfermedad renal crónica, etapa 5 pero esto les parece sumamente extraño porque él nunca padeció de los riñones.

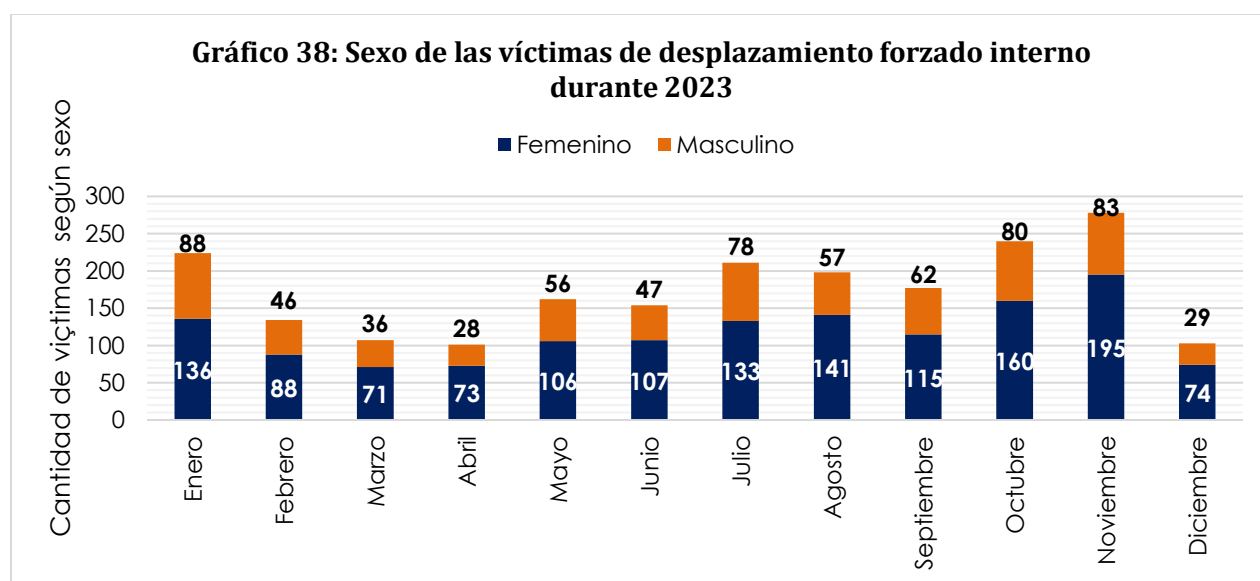
El caso demuestra cómo el estado salvadoreño no garantiza las condiciones mínimas al interior de los centros penales, de manera que permita que los internos puedan acceder a productos alimenticios y servicios de salud oportunos, garantizando la integridad física y al derecho a una vida digna.

Desplazamiento Forzado Interno

Centro de monitoreo del Concejo Noruego sobre Desplazamiento Forzado Interno, reportó para 2022 un total de 52,000 víctimas del fenómeno en El Salvador³¹.

Datos de la Procuraduría General de la República

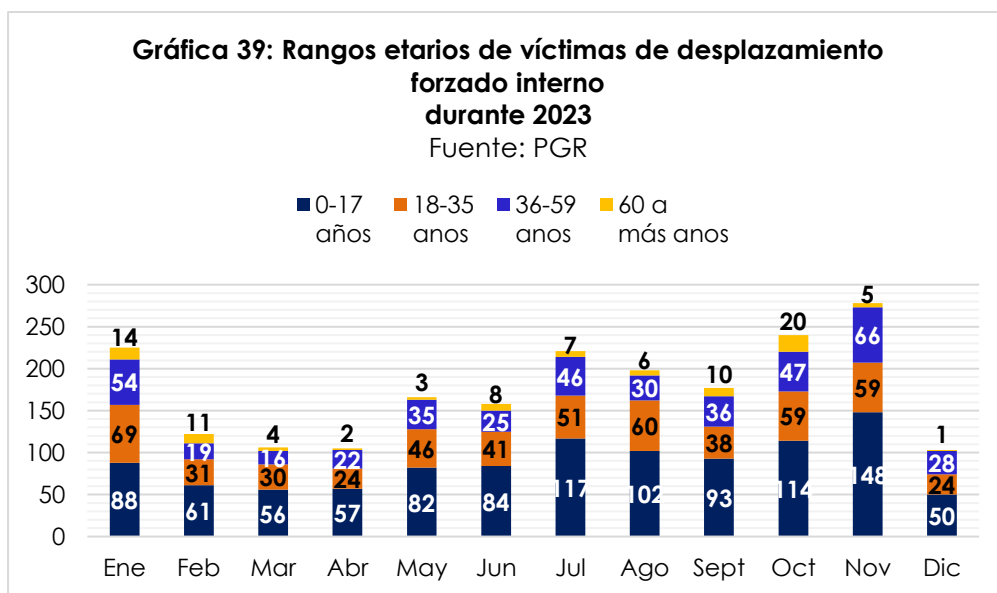
Para el 2023, la PGR reporta un aumento en comparación con el 2022, año en el que hubo 1,176 víctimas y para el 2023 se reporta un total de 2,099 víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador. Al igual que 2022, las víctimas más afectadas por el fenómeno son de género femenino, acompañadas de niños, niñas y adolescentes. Para el 2023, el 66.7% corresponde al sexo femenino, el 32.9% al masculino y en un 0.48% se desconoce el género. Así mismo, no se reportan registros de personas LGTBIQA+ que se hayan visto forzadas a desplazarse.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en las resoluciones 12-UAIP (P)-2024-RES y 4-UAIP(P)-2024-RES de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, PGR.

³¹ <https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data/>

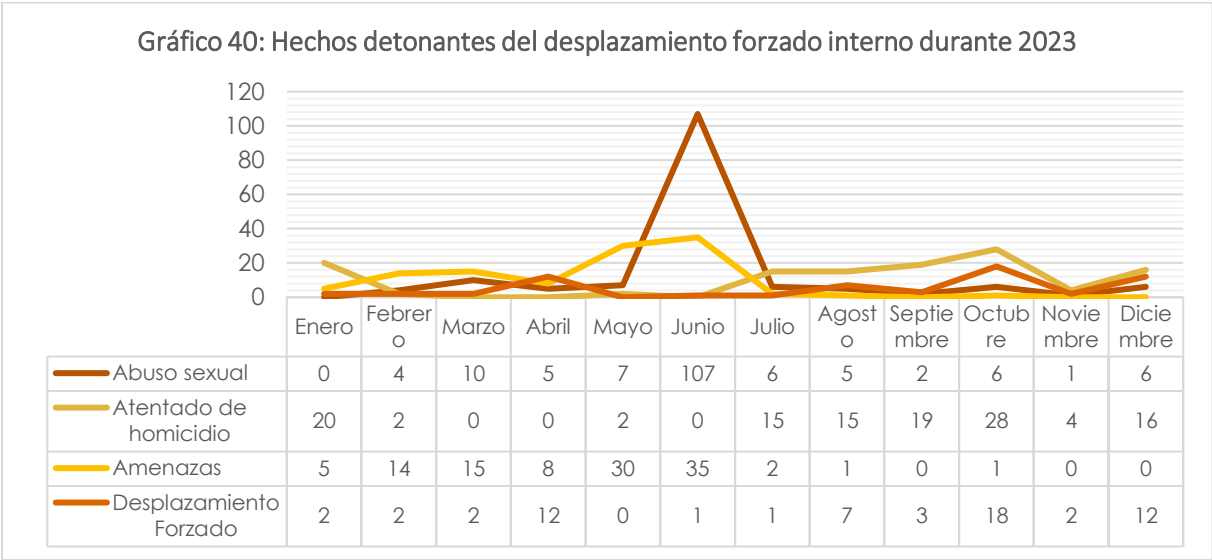
La gráfica N°39 muestra que la población más afectada según rangos etarios, han sido **las niñas, niños y adolescentes** entre los cero y 17 años de edad, englobando el **50%** del total, a esta le siguen las personas entre los 18 y los 35 años con el 25%, luego con el 20% aquellas entre los 36 y 59 años, finalizando con las personas mayores de 60 años con el 4%.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en las resoluciones 12-UAIP (P)-2024-RES y 4-UAIP(P)-2024-RES de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, PGR.

Respecto a los hechos detonantes del desplazamiento, la PGR reporta 453 hechos para un total de 2,099 víctimas. En ese sentido, debido a la falta del desglose de información, se contemplan dos escenarios de interpretación diferentes. El primero podría plantear que se hace referencia a 453 víctimas directas de uno o varios hechos violatorios más 1,646 víctimas indirectas (familiares) del hecho detonante que se vieron forzadas a desplazarse. El segundo podría plantear que los 453 hechos solo representan al 22% de 2,099 personas desplazadas, dejando a 1,646 personas sin detallar el hecho que originó el desplazamiento. De una u otra manera, esta situación refleja una coyuntura preocupante en donde se evidencia que, durante 2023, han

permanecido las condiciones para que la población siga siendo víctima de este fenómeno, abriendo una brecha a la vulneración concatenada y sistemática de derechos fundamentales.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en las resoluciones 12-UAIP (P)-2024-RES y 4-UAIP(P)-2024-RES de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, PGR.

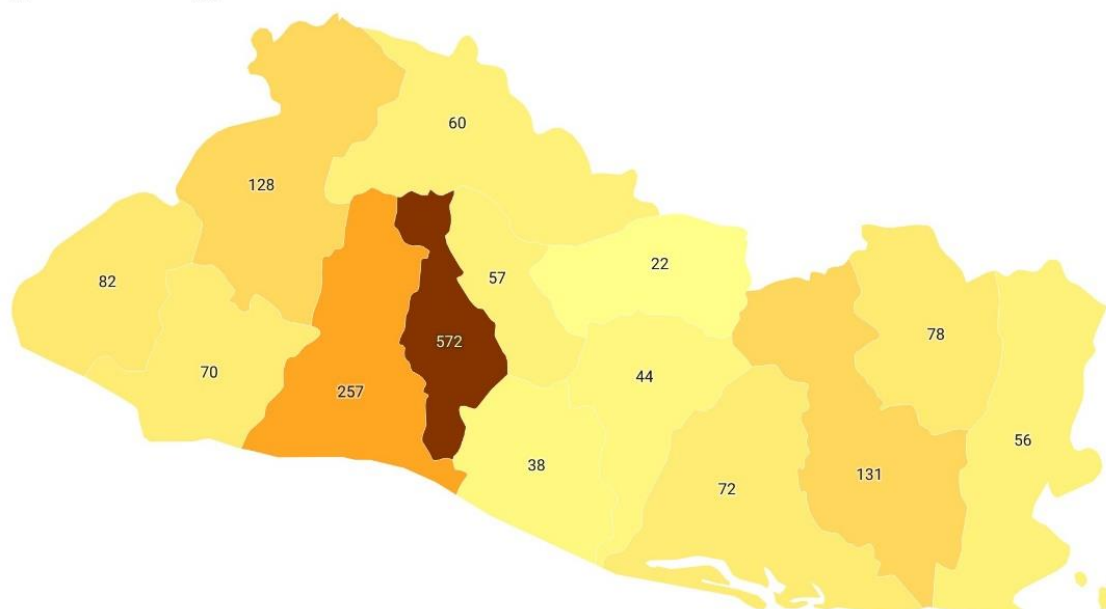
Por otro lado, en la gráfica N°40 se detallan los cuatro hechos señalados como los causantes del desplazamiento a lo largo de 2023, según la PGR. El principal hecho detonante es el abuso sexual, con el 35%, indicando que el promedio mensual fue de 13 hechos cometidos, seguido por homicidio tentado con el 27%, las amenazas con el 25% y el desplazamiento forzado interno con el 14%. Esto quiere decir que el promedio diario de hechos que detonaron el desplazamiento fue de 1.24.

El departamento en el que se originó el desplazamiento forzado con mayor frecuencia fue San Salvador, con el 34%; luego La Libertad, con el 15%; San Miguel y Santa Ana, con el 8% respectivamente; Ahuachapán y Morazán con, el 5% cada uno; Usulután, Sonsonate y Chalatenango con el 4%, respectivamente; Cuscatlán, La Unión y San Vicente, con el 3% cada uno; La Paz con el 2% y Cabañas con el 1%.

Mapa 6:

Departamento originario del desplazamiento forzado interno

Casos de desplazamiento forzado interno durante 2023

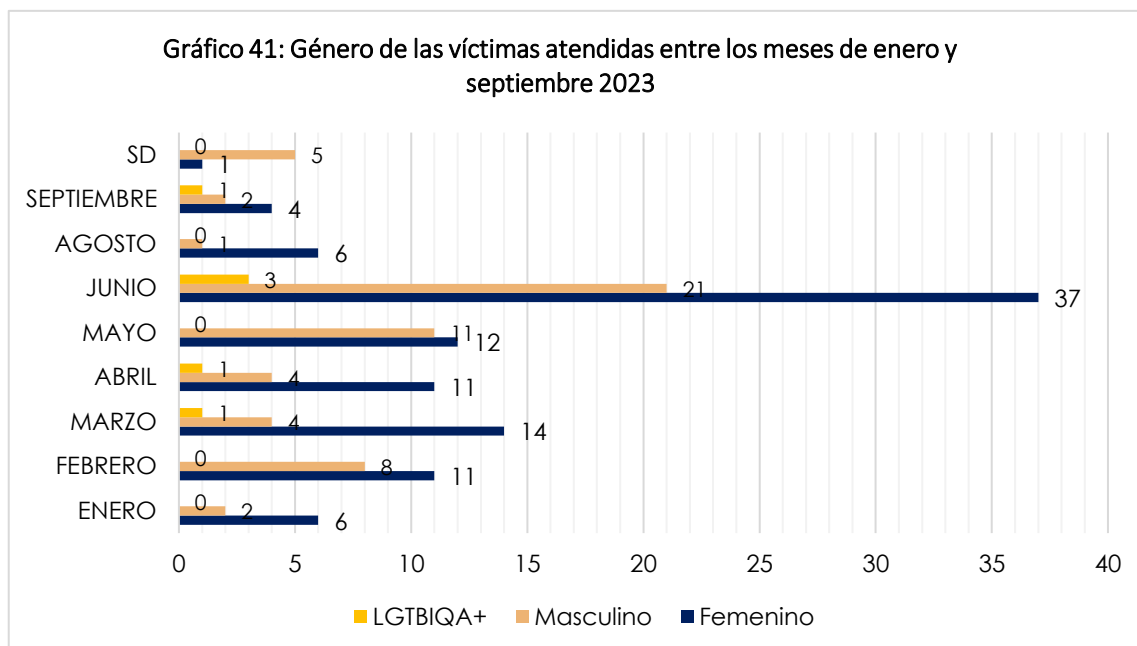


Fuente: datos adquiridos del libro de registro de atención a personas desplazadas internas, de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, Procuraduría General de la República San Salvador, año 2023
Created with Datawrapper

Datos de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

Entre los meses de enero a septiembre de 2023³², la DAV atendió a un total de 166 víctimas de desplazamiento forzado interno. Al comparar este dato con el total de víctimas atendidas en 2022, el cual fue de 163 personas afectadas, indica que el fenómeno ha ido en incremento, ya que, para septiembre de 2023, el número de personas atendidas ya se había superado (OUDH, 2023).

³² No se obtuvo respuesta por parte del MJSP respecto a los meses de octubre a diciembre de 2023.

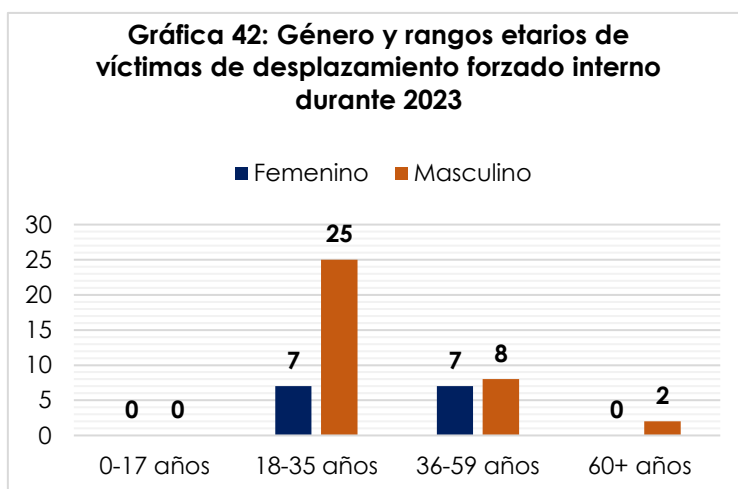


Fuente: Elaboración del OUDH con base en las resoluciones 37/2023-UAIP/MJSP y 51/2023-UAIP/MJSP de la Unidad de Atención a Víctimas (DAV) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

De las 166 víctimas, el 61% corresponden al género femenino, el 35% al masculino y en un menor porcentaje con el 4% corresponde a la población LGBTIQ+. Cabe señalar que existe una continuidad respecto al 2022, en el sentido que las víctimas más afectadas de este fenómeno son en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes. Aunado a esto, dentro de los hechos causantes del desplazamiento se encuentran las amenazas, con el 27%, seguida por hechos de violencia contra la mujer (7%), homicidios tentados (4%), extorsión (3%), homicidio (2%), crimen por odio (1%), abuso de autoridad (1%) y agresiones sexuales (1%). Cabe señalar que en el 50% no se indica el hecho detonante.

Datos de los casos de desplazamiento forzado interno atendidos por el Idhuca, durante 2023

De los casos atendidos por el Idhuca durante 2023, 49 (8%) sufrieron desplazamiento forzado interno a raíz de los hechos denunciados.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en información de SSPAS, Cristosal e Idhuca

Asimismo, el colectivo de organizaciones: SSPAS, Cristosal e Idhuca detallaron que, en conjunto, entre enero y junio de 2023, reportaron 195 víctimas de desplazamiento forzado interno (Idhuca, 2023).

Retomando el dato específico del Idhuca, del total de víctimas, el 71% corresponde al género masculino y el 29% al género femenino. En la gráfica N° 42 se observa que las víctimas corresponden en su gran mayoría a jóvenes y personas adultas.

En la tabla N° 17 se detallan los departamentos en los cuales se originó el desplazamiento. Es importante tener en consideración que las denuncias pueden no ser representativas a nivel nacional, debido a la concentración de las organizaciones en la zona central del país y la dificultad que puede

representar para las víctimas trasladarse hacia ellas e interponer denuncias. Con esa salvedad se puede notar que el departamento que reporta mayor presencia de este fenómeno es San Salvador, englobando el 33% de los casos.

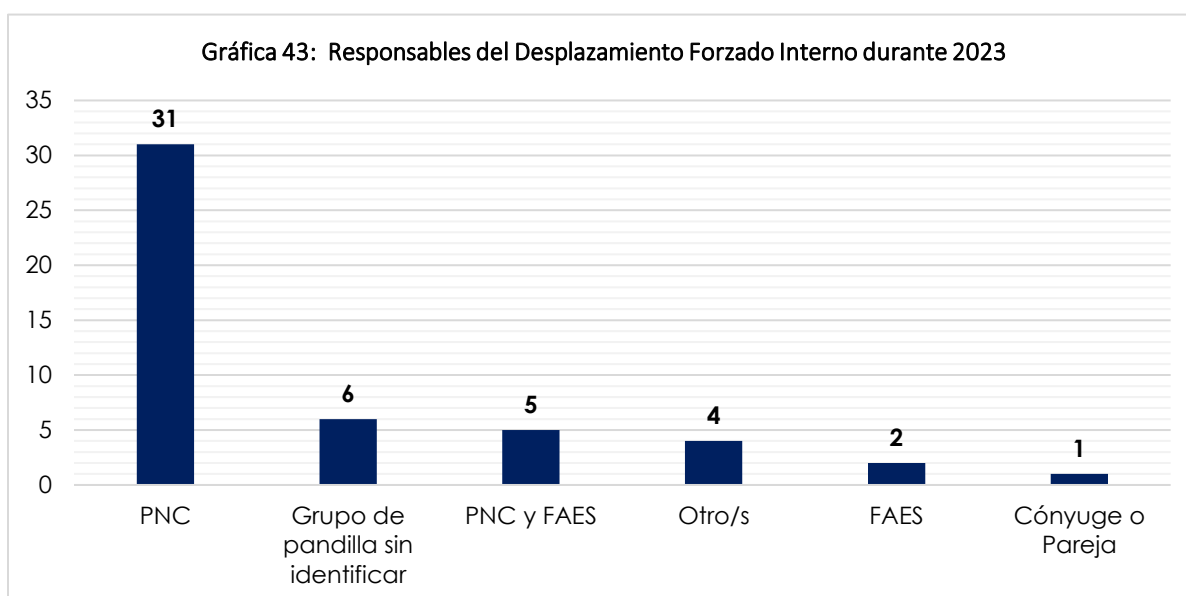
Tabla 7: Departamento de origen del desplazamiento		
San Salvador	16	33%
Sonsonate	5	10%
Cuscatlán	4	8%
La Paz	4	8%
Usulután	3	6%
La Libertad	2	4%
San Miguel	2	4%
San Vicente	2	4%
Ahuachapán	1	2%
Cabañas	1	2%
Santa Ana	1	2%
SD	8	16%
Total	49	100%

Fuente: Elaboración del OUDH con base en información de SSPAS, Cristosal e Idhuca

El principal agresor señalado por las organizaciones SSPAS, Cristosal y el Idhuca, entre los casos recibidos entre enero y junio de 2023 se encuentra la PNC con el 72.8%, seguido por grupos de pandillas con el 15.2%, miembros de la Fuerza Armada con el 3.3% y otros agentes estatales con el 8.7% (Idhuca, 2023).

De acuerdo con los datos del Idhuca, los actores señalados como responsables de originar el desplazamiento forzado interno entre enero y diciembre de 2023

son principalmente los agentes de seguridad (PNC y FAES), con el 78% del total de denuncias; seguidos por grupos de pandillas, con el 12%; otros actores estatales con el 8% y cónyuge o pareja, con el 2% (ver gráfica N° 42). Estos datos reflejan que la problemática expuesta por las organizaciones de derechos humanos antes mencionadas mantuvo una continuidad y que la PNC ha ido adquiriendo desde la arbitrariedad mayores potestades para hacer uso de la fuerza de manera desproporcional.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en información del Idhuca

Para febrero de 2023, la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno cumplió tres años desde que entró en vigencia; sin embargo, a la fecha de redacción de este informe, su aplicación ha demostrado tener dificultades (Espinoza, 2023) y ejemplo de ello es la ausencia del reglamento encargado de establecer el funcionamiento de la “Comisión técnica interinstitucional para la atención y protección de las personas en condición de desplazamiento forzado interno”, el cual debió ser emitido 90 días después de la entrada en vigor.

La Ley de presupuesto de 2022, en el ramo de justicia y seguridad pública, asignó a los Centros de Atención a Víctimas un total de \$666,267. Esto indicó un aumento en comparación al presupuesto de 2019 – 2021; sin embargo, \$232,907 (34.9%) fueron asignados a remuneraciones; es decir, casi la tercera parte del presupuesto asignado (OUDH, 2023). Para el 2023 se asignó un total de \$657,930, otorgando \$328,225 (49.8%) del total asignado. A pesar de que el monto asignado se mantenga alto, resulta preocupante que casi la mitad del presupuesto se diluya en remuneraciones salariales (Ley del presupuesto, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 2023).

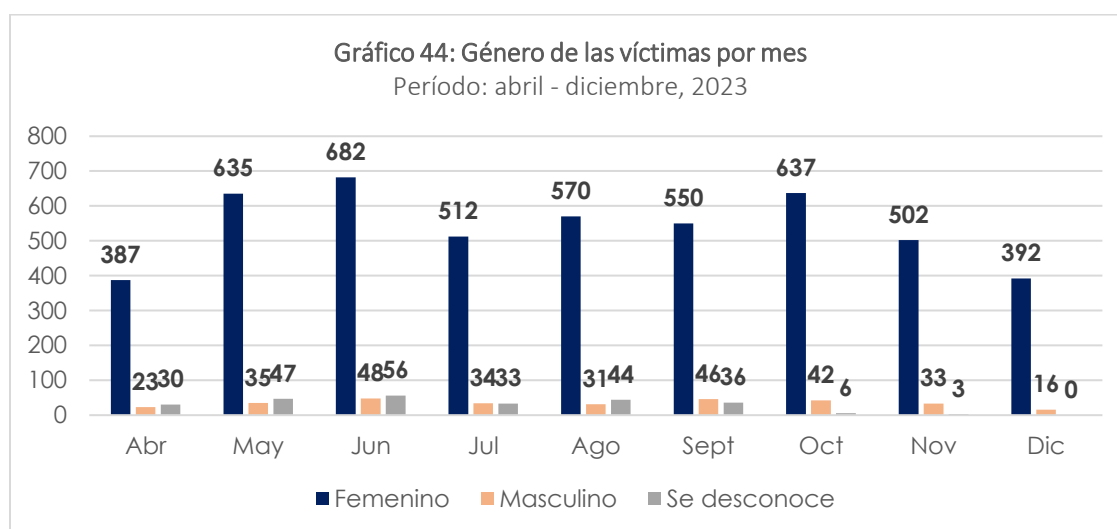
Finalmente, es preciso mencionar que el desplazamiento forzado interno es una problemática que no muestra indicios de ser subsanada, sino más bien, el régimen ha servido de caldo de cultivo para su continuidad, pero esta vez perpetrada por agentes encargados de garantizar la seguridad pública. El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que actúa con un efecto de cadena de desprotección, dando pauta a la violación sistemática de derechos fundamentales, en detrimento de un proyecto vida estable, en la medida que obliga a las víctimas a desarraigarse de su lugar de origen, que se encuentra fuertemente enlazado con el sentido identitario de las personas, a dejar los proyectos educativos, a limitar su libertad de circulación; en fin, al limitar el que puedan contar con mayores oportunidades para el desarrollo de una vida digna e integral.

Violencia Sexual

El Observatorio de derechos de primera infancia, niñez y adolescencia en El Salvador del Conapina reporta, entre abril y diciembre de 2023, un total de 5,430 víctimas de violencia sexual. Cabe aclarar que los datos correspondientes al primer trimestre del año no lograron ser sistematizados debido a que el

portal web de dicha institución se encuentra fuera de servicio, impidiendo la visualización de información.

El género de las víctimas corresponde al femenino en un 90%, el 6% pertenecen al género masculino y en un 5% se desconoce el género. Por otro lado, la gráfica N° 43 muestra un aumento de casos en el mes de junio. Esto podría tener coincidencia con los datos proporcionados por la PGR. Concretamente, en la gráfica N° 40 (casos mensuales de la PGR), se observa que en junio se reportaron 107 casos de abuso sexual.



Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Observatorio de derechos de primera infancia, niñez y adolescencia en El Salvador del Conapina.

De acuerdo con los rangos etarios de las víctimas, el 58.6% corresponden a personas entre los 15 y 17 años, el 22.4% ronda entre los 12 y 14 años, el 8.4% tienen una edad entre los 8 y 11 años y el 6.2% tiene siete años o menos y el 4.4% no se indica el género de la víctima. Por otro lado, los datos indican que el promedio de víctimas mensuales entre abril y diciembre asciende a 603 y, particularmente, el promedio de víctimas de género femenino fue de 540.8 víctimas al mes.

De acuerdo con las estimaciones poblacionales sobre niños, niñas y adolescentes (NNA), en El Salvador (BCR, 2024), se presume que el total de NNA para 2023 asciende a 1,892,542. En ese sentido, podría afirmarse que la tasa de NNA víctimas de violencia sexual es de 286 por cada cien mil habitantes. Debido a que los datos del Conapina indican que las víctimas más afectadas durante 2023 fueron las de género femenino, se muestra el contraste entre la estimación poblacional del BCR para 2023 (923,911 niñas y adolescentes) y el total de víctimas de violencia sexual registradas por la Conapina (4,867). De esto se obtiene que, por cada 100,000 niñas y adolescentes, existe una tasa de 526 niñas víctimas de violencia sexual en El Salvador.

Al compararlo con la tasa de homicidios ocurridos durante 2015, (año que registró mayor índice de homicidios en El Salvador) la cual fue de 103 víctimas por cada 100,000 habitantes, la tasa de 526 niñas víctimas de violencia sexual deja en evidencia que este tipo de hechos no solo tiene índices equiparables a los de una pandemia en contra de las mujeres, sino que demuestra que para el Estado salvadoreño y sus instituciones, la violencia sexual no guarda relación alguna con temas de seguridad pública.

El cuadro N° 18 muestra los hechos que vulneraron a niñas, niños y adolescentes entre los meses de abril hasta diciembre de 2023. A grandes rasgos, al compararlo con el género masculino, resulta concluyente que las víctimas de género femenino son las más expuestas a sufrir vulneraciones a su libertad sexual. En esa lógica, se reportan 2,411 embarazos en niñas y adolescentes, siendo el hecho con mayor incidencia en este grupo en condición de vulnerabilidad. Por otro lado, el segundo hecho violatorio que más ha afectado a niñas y adolescentes femeninas fue el abuso sexual, con el 89%, lo cual contrasta con el 7% de víctimas masculinas, seguidas por

agresiones sexuales con el 82% ejecutadas en contra de víctimas de género femenino.

Cuadro 18: Hechos según el género de las víctimas Período: Abril - diciembre 2023				
Hecho violatorio/Género	Femenino	Masculino	Se desconoce	Total
Embarazo en niñas y adolescentes	2411	0	0	2411
Abuso Sexual	1643	134	71	1848
Agresión sexual	344	51	27	422
Acoso	205	70	74	349
Acoso Sexual	160	14	31	205
Violación	128	10	6	144
Explotación sexual	28	2	0	30
Violencia de género	11	4	1	16
Violencia por diversidad sexual	1	4	0	5
Total de vulneraciones según género	4931	289	210	5430

Fuente: elaboración propia con base en información del Conapina

A pesar de que el número de víctimas de violencia por diversidad sexual y de género es considerablemente menor -si se compara con hechos como los embarazos adolescentes, abuso, acoso, agresión y violación sexual-, es importante señalar la permanencia de vulneraciones que tienen una alta carga simbólica, por pertenecer a la diversidad sexual y genérica. Lo preocupante de este dato radica en que, al encontrarnos en un país altamente patriarcal, que estigmatiza a las diversidades, se da pauta a la normalización de la vulneración de derechos como la libertad sexual, ya sea desde un enfoque punitivo y correctivo o desde la aceptación tácita de los límites impuestos por medio de la canalización de emociones corporales – vergüenza, humillación,

culpabilidad, entre otros- (Bourdieu, 1998: 55); es decir, es un espacio susceptible a atentar en contra de la diversidad.

En ese sentido, el derecho a la libertad sexual no solo se transgrede desde acciones meramente físicas, sino que, previamente se han construido formas de dominación de los cuerpos al margen de cualquier coacción física (Bourdieu, 1998: 54) de manera que, aunque no exista una violencia física directa, el peso de la violencia simbólica impuesta desde la binariedad heteropatriarcal vulnera el derecho a la identidad e integridad de las diversidades sexo genéricas. Aunado a lo anterior, se trae a colación los datos registrados por Aspidh Arcoíris Trans de El Salvador, en el que se reportan 20 víctimas de actos de discriminación perpetrados por agentes estatales. En ese sentido, aunque sea en menor escala, queda evidencia la ausencia de un enfoque transversal de género e interseccionalidad por parte de las instituciones estatales, dando de esta manera continuidad a la vulneración simbólica de las identidades no heteronormadas.

Por otro lado, en el cuadro N° 19 se muestra un cruce de variables que permite exponer la relación del agresor con el hecho perpetrado. En relación con eso, el principal responsable de los hechos en contra de la libertad sexual son personas desconocidas, seguidos por el padre/madre y el cónyuge o pareja. Igualmente, la tabla permite evidenciar que el principal responsable de embarazos en niñas y adolescentes son hombres desconocidos, seguidos por los compañeros de vida) y los padres de la víctima. De esta manera, la tabla evidencia cómo existen tres agresores que inciden en la diversidad de hechos vulneradores, estos son las personas desconocidas, el padre y los compañeros de vida. Lo anterior podría indicar, por consiguiente, que los hechos pudieron ocurrir en espacios privados o fuera del espectro público; es decir, en espacios

en los que podría existir una relación de poder que deja en completa indefensión a las víctimas.

Cuadro 19: Hechos violatorios según agresor											
Período: abril - diciembre, 2023											
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Conapina											
Hecho/Perpetrador		Padre/Madre	Compañero de vida	Ninguno	Se desconoce	Novio	Tío/a	Abuelo/a	Maestro/a educador	Otras relaciones	No aplica
Embarazo en niñas adolescentes	en y	375	433	117	643	231	0	0	0	0	0
Abuso Sexual		334	137	69	439	110	0	0	0	178	0
Agresión sexual		120	0	32	64	6	10	6	2	51	0
Violación		47	8	7	51	7	1	4	0	4	4
Acoso Sexual		31	0	16	45	2	4	1	57	12	2
Acoso		23	9	27	83	0	8	0	74	61	0
Explotación sexual		19	0	0	1	0	0	4	0	5	0
Víctima de violencia de género	de de	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Víctima de violencia por diversidad sexual	de por	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Total general		965	587	270	1328	356	23	16	133	311	6

En la mayoría de los casos no se indica el departamento del hecho; sin embargo, el departamento con mayores registros es el de La Libertad (509 víctimas), departamento en el que se llevó a cabo la violación sexual de una niña por parte de un agente de la FAES (Sandoval, 2023). A este le sigue San Miguel (404 NNA), San Salvador (358 NNA), Santa Ana (358 NNA), Sonsonate (294 NNA), La Paz (197), Ahuachapán (139), Morazán (83), La Unión (80), Cabañas (60), Usulután (51), Chalatenango (30), Cuscatlán (26), San Vicente (15).

El grave contexto de violencia sexual al que se ven expuestas las niñas y adolescentes muestra un recrudecimiento a medida que avanza el régimen de excepción. Ejemplo de ello son los casos que han logrado salir a la luz sobre abusos y violaciones sexuales cometidas por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador. En ese sentido, el régimen ha demostrado que, en lugar de garantizar mayor seguridad para niñas y mujeres, ha significado la configuración de una nueva modalidad de vulneración desde el Estado, otorgándole un amplio margen de acción tanto a miembros de la FAES, como de la PNC, para que actúen en contra de los derechos humanos de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Solo durante 2023 se reportaron al menos 15 casos de violencia sexual perpetrada por miembros de la FAES. Uno de los casos es el antes mencionado en Mizata, en el que una niña de 13 años fue víctima de amenazas de detención, coacción y violación sexual por parte de un miembro de la FAES, bajo la complicidad de otros seis militares más. Otro ejemplo que ilustra la grave situación y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de militares de la Fuerza Armada Salvadoreña es en el que unos soldados, amparados en el régimen de excepción, detuvieron al compañero de vida de la víctima sobreviviente (pareja) y posteriormente, retornaron al lugar de vivienda en donde se encontraba la pareja y la hija del detenido para proceder a cometer el delito de violación sexual contra ellas (Silva, 2023). También existe otro caso en el Puerto El Triunfo, en el que se arrestó a un teniente de la FAES por haber violado a dos niñas menores de edad y por acosar sexualmente a una mujer adulta (Silva, 2023).

Pese a los altos índices de hechos de violencia sexual en los últimos años, el Estado ha ignorado este tipo de violencia que afecta principalmente a mujeres.

De esta forma, los planes o políticas de seguridad pública implementadas dejan en evidencia que no cuentan con una estrategia integral e inclusiva hacia las niñas, adolescentes y mujeres, centrándose en un único agresor como lo son los grupos de pandillas.

Según un estudio realizado por ORUMSA, entre los años 2018 y 2022 se registraron 28,734 hechos de violencia sexual, de los cuales, solo 4,228 obtuvieron una sentencia condenatoria. Es decir, solo al 14.71% de casos de violencia sexual denunciados y que tuvieron un proceso judicial, entre 2018 y 2022 (cinco años) se les atribuyó una condena. Es decir que en el 85% de los casos no obtuvieron una justicia pronta y cumplida. Aunque no se refiere al año en estudio, brinda un patrón de comportamiento sistemático durante cinco años. El estado no está atendiendo en debida forma los casos (Espinoza, 2024).

Impacto psicosocial en las víctimas de violaciones de derechos humanos

Para finalizar, es necesario traer a colación aquellas afectaciones psicosociales y emocionales que surgen posterior a una vulneración directa a la integridad personal. Este es un elemento que ha quedado invisibilizado en primer lugar, ante la ausencia de un reconocimiento y la negación por parte del Estado de la existencia de víctimas directas e indirectas de hechos violatorios. Ejemplo de ello son las declaraciones del Comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, en las que aseguró que el Estado salvadoreño no ha vulnerado ningún derecho durante el régimen y también aseguró que no hay víctimas de tortura (Bernal, D. y Mejía, E. 2023).

En segundo lugar, ante los llamados “daños colaterales” por parte del vicepresidente Félix Ulloa se deja constancia que el Estado sí es conocedor de que se está vulnerando a personas inocentes, sin embargo, plantea por un lado que es un “precio a pagar” para garantizar la protección de otros derechos (Crespín y Magaña, 2022), y por otro, demuestra la ausencia de voluntad

política para el diseño e implementación de mecanismos que garanticen la atención, reparación y medidas de no repetición para las víctimas.

De acuerdo con la experiencia en atención psicológica del Idhuca, existen graves falencias a nivel nacional respecto al abordaje de víctimas de violaciones a derechos humanos, en el sentido que, el enfoque de salud pública salvadoreño, no posee programas de atención y protección transversal e interseccional capaz de brindar una atención integral de acuerdo con las características de las víctimas; dando lugar a que los hechos sean percibidos desde la individualidad, es decir, como hechos aislados impidiendo realizar un abordaje basado en las estructuras sociales en las que se desenvuelven las personas tanto individual como colectivamente.

En ese sentido, desde el enfoque de la salud pública, se pueden observar ciertas afectaciones que surgen a raíz de experimentar un hecho violatorio pero que, al abordarlas de manera individualizada, no se logra realizar un trabajo a profundidad sobre los orígenes de la problemática y sus posibles soluciones de manera que contribuya a la sociedad en general.

Entre las afectaciones a raíz de experimentar un hecho de violencia contra la integridad se encuentran:

- Trastornos alimenticios
- Dificultad para expresar las emociones y pensamientos
- Depresión
- Ideación suicida
- Trastornos del sueño
- La aparición de enfermedades crónicas, entre otras afectaciones a nivel psicológico y emocional.

Es preciso señalar que el nivel de afectación varía dependiendo de la pertenencia o no a un grupo en condición de vulnerabilidad y que cada uno de estos grupos requiere un nivel de intervención especializado.

Asimismo, otros elementos que contribuyen a la afectación a la integridad son la presencia de factores demográficos como: la carencia de un trabajo formal y digno, el tener que trabajar en el sector informal el cual por lo general es estigmatizado y criminalizado, la falta de acceso a servicios básicos como luz y agua, entre otros elementos que, al carecer de ellos, dificultan el desarrollo de una vida plena.

De acuerdo con el equipo de atención del Idhuca, desde la perspectiva psicosocial, existen otra serie de afectaciones que son complementarias de las antes señaladas. Entre ellas se encuentran:

Individuales: la experimentación de emociones, sentimientos y pensamientos de frustración e indefensión ante una situación que parece no tener solución.

Familiares: ruptura del sistema familiar, hogares fragmentados impositivamente por el régimen, dejando la sensación de desaparición forzada y de duelo anunciado ante la posibilidad de que el familiar pierda la vida al interior de un centro penitenciario, la exacerbación de las labores de cuidado sobrecargadas en las mujeres, sean madres, abuelas, hijas, hermanas, cónyuges o parejas, entre otras.

Comunitarias: la apertura a la realización de denuncias anónimas podría configurar espacios poco o nada seguros ante eventuales denuncias sin fundamento técnico, objetivo y legal, lo cual lleva al resquebrajamiento del tejido social, otra afectación es la estigmatización y criminalización de zonas, generando una sensación de miedo y silencio colectivo.

A pesar de la situación de las afectaciones psicosociales y emocionales, es importante resaltar el papel que han tenido colectivos que surgieron a raíz de la indefensión y de la paulatina vulneración a derechos humanos. Entre ellos se encuentra el MOVIR, el cual se mantiene activo como un espacio colectivo resiliente, que resiste y reivindica las necesidades de las víctimas del régimen de excepción como un mecanismo de trabajo y apoyo colectivo ante la incertidumbre sobre lo que sucederá con las personas detenidas arbitrariamente.

Del mismo modo, el esfuerzo colectivo entre organizaciones que trabajan por la defensa de derechos humanos – AMATE, Cristosal, FESPAD, Idhuca, SSPAS y la Red de Defensoras de Derechos Humanos- deja en evidencia que, ante la reserva de información oficiosa sobre el estado de protección y garantía de los derechos humanos, se ha logrado un nivel de articulación colectiva para evidenciar la grave situación en la que se encuentran los derechos fundamentales en El Salvador.

Para concluir es necesario señalar que, para medir y abordar los impactos y afectaciones fruto de las estrategias estatales – como lo es el régimen de excepción - es necesario que el Estado cree programas de atención especializada para la diversidad poblacional existente, de lo contrario se da pauta a la instauración de una sociedad revictimizada que continuará normalizando y a exacerbando los índices de violaciones a derechos humanos.

Derecho de acceso a la justicia

El presente apartado se refiere específicamente al ámbito del derecho penal, procesal penal y derecho penal juvenil y, en particular, a la conculcación del derecho de acceso a la justicia en estas materias durante 2023. La anulación de este derecho no fue repentina, sino el resultado paulatino de un proceso en el que pueden identificarse claramente cuatro momentos o etapas, dos de ellas previas a la implantación del régimen de excepción y dos posteriores. Ese proceso se desarrolla en detalle en el Informe sobre acceso a la justicia en el marco del Régimen de Excepción (OUDH, 2023a). A continuación, los hitos relevantes relacionados con el tema:

a. El colapso de la Independencia judicial y fiscal: el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa³³ destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, sustituyéndoles, en la misma sesión, por abogados propuestos por diputados del mismo partido en el gobierno (Asamblea Legislativa, 2021), en contravención a lo requerido por la Constitución

b. Desarticulación de los colectivos judicial y fiscal: mediante sendos decretos legislativos, en septiembre de 2021, se impuso la renuncia obligatoria de los jueces mayores de sesenta años o con más de treinta de ocupar una judicatura (Asamblea Legislativa, 2021b), así como la renuncia de los agentes fiscales (Asamblea Legislativa, 2021c) también mayores de sesenta años (Ávalos, 2021).

c. El régimen de excepción: La implementación del régimen de excepción (Asamblea Legislativa, 2022b) implicó la suspensión de las garantías constitucionales de libertad de asociación y reunión, de ser informado de los motivos al momento de una detención, de ser asistido desde ese momento por un defensor, el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa y de ser consignado dentro de ese plazo ante autoridad judicial, y el derecho a la

³³ Legislatura período 1 mayo 2021 a 1 mayo 2024

inviolabilidad de la correspondencia³⁴. Al finalizar 2023, el régimen de excepción completó veintiún meses de vigencia. El texto del decreto merece la atención especial que se le da en párrafos adelante.

d. Las reformas penales: La cuarta etapa consistió en la secuencia de reformas a los Código Penal, Procesal Penal, a seis leyes penales especiales y la creación de la Ley de recompensa y eliminación de la impunidad de actos de terrorismo. Estas reformas penalizaron la pertenencia a las asociaciones ilícitas o incluyeron su pertenencia como un agravante para el tipo de penas que se aplicarían en diferentes tipologías delictivas; eliminaron las garantías del debido proceso para esas personas, en particular la detención provisional que ha sido prolongada hasta convertirse casi en una pena anticipada y con casi nulas posibilidades de acceder a medidas sustitutivas; aumentaron desproporcionadamente las penas, crearon jueces anónimos (jueces sin rostro), admitieron el testimonio de referencia, y dieron a adolescentes y menores tratamiento similar al de los adultos.

Disposiciones transitorias especiales

En agosto 2023 se aprobó el Decreto Legislativo que dio nacimiento a las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós” (Asamblea Legislativa 2023^a). Se trata de un decreto sumárisimo, de solo 6 artículos, que permite el procesamiento colectivo de los imputados, no con base en su responsabilidad penal individual, sino en su pertenencia a una determinada organización o estructura “terrorista”.

³⁴ Al prorrogar por sexta vez el régimen de excepción se omitió la inclusión del art 7 inc. 1 Cn. con lo cual los derechos de asociación y reunión quedaron restituidos. D.L. 503 de 14/08/22 D.O. 172 Tomo 436 de igual fecha.

En el decreto prácticamente se elimina el concepto de juez natural, pues el procesamiento de los imputados tiene lugar en el Tribunal de la jurisdicción en donde opera la organización o estructura a la cual ellos pertenezcan, dejando al Fiscal la potestad de determinar la pertenencia de los imputados a tal o cual organización o estructura, de manera que es el Fiscal quien determina el tribunal en el cual se seguirá el proceso. Asimismo, las disposiciones señalan que para determinar la pertenencia de los imputados a una determinada organización o estructura “se tendrán en cuenta cualquiera de los siguientes criterios: estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables a criterio del fiscal y de acuerdo con los elementos indiciarios con que se cuente para ello.” La fiscalía tiene un plazo de dos años para realizar ese llamado “procedimiento transicional”, concluido el cual, si no hubo juzgamiento, se procede, sin más, a aplicar a los imputados otro procedimiento, el del Art.17 de la Ley contra el crimen organizado, que permite a la representación fiscal hasta dieciocho meses más para el procesamiento. Mientras tanto, los imputados continúan en detención provisional³⁵.

Derecho penal del enemigo y derechos humanos

En el Informe sobre el derecho de acceso a la justicia publicado por este observatorio (OUDH, 2023a) se concluye que:

“En El Salvador, hoy en día funcionan dos sistemas penales paralelos: uno que podemos llamar ordinario, que se aplica a la delincuencia común de cualquier tipo (...) y otro sistema, cuando se aplica el régimen de

³⁵ No puede dejar de mencionarse el D.L. 928, aprobado el 3 de enero 2024, que introduce una nueva reforma a la Ley contra el crimen organizado. Los novedosos arts. 34-A y 34-B, habilitan a la FGR para designar personas y grupos terroristas nacionales y ante el Consejo de Seguridad de NU. La discrecionalidad de que dispone la FGR queda clara en inciso 2 del art. 34-A: “Asimismo, podrá designar como terrorista a todo grupo, agrupación, asociación, organización de personas, de carácter temporal o permanente, de hecho, o de derecho, que posea algún grado de estructuración, que cumpla con los parámetros de la definición de organización terrorista contenida en la presente ley, o que se compruebe que pertenece o es controlada o dirigida, directa o indirectamente por alguna persona natural o jurídica designada como terrorista nacional”

excepción (...) en el que la arbitrariedad es la norma... desde la captura sin orden previa (...) hasta el encarcelamiento en condiciones degradantes e inhumanas...”

Como ha ocurrido en el pasado con las políticas mano duristas, la implementación del régimen de excepción y las reformas legales que le acompañan encuentran su base en una corriente de pensamiento jurídico denominada “derecho penal del enemigo”, expuesta por primera vez en 1999, en Berlín, en un Coloquio de Derecho Penal, en el cual fue introducida por el jurista alemán Günther Jakobs (Espinoza Torres, 1999).

Según esta corriente, aquellos individuos que buscan la destrucción del Estado, que renuncian de manera permanente a su ordenamiento jurídico y social organizándose de manera permanente para delinquir, no cabe llamarles ciudadanos ni aplicarles las normas del Estado de Derecho que ellos desprecian, ignoran o pretenden destruir, sino un conjunto de normas o adecuaciones de las normas existentes, orientadas a combatirles, restringiendo para ellos principios y garantías que rigen el derecho penal en un Estado Democrático de Derecho.

Así, según esta concepción, esos individuos terroristas, pandilleros, criminales organizados, etc., no deben ser tratados como ciudadanos sino como enemigos, con un derecho penal propio, de enemigo, de garantías restringidas y elevada penalidad, en el cual ya no solo se perseguirá el hecho delictivo cometido si no la mera posibilidad de cometerlo. Se perseguirá al sujeto, aún al meramente sospechoso, por su peligrosidad, por la mera posibilidad de que cometa delitos, no por delitos que efectivamente haya cometido. Esta visión sobre el derecho penal (Fernández 2017), contrapuesta al enfoque de Derechos Humanos en el cual la igualdad y dignidad humana son principios inamovibles,

tanto como el derecho de acceso a la justicia, ha generado un amplio debate (Ferrajoli, 2007)³⁶ por cuanto se plantea como “eje central en la comunidad internacional, en la lucha contra el terrorismo y como estrategia jurídico-política al interior de Estados que dicen llamarse democráticos” (Palacios, 2010).

El surgimiento de las pandillas y del derecho penal del enemigo en los EEUU y en El Salvador ha sido expuesto por Ramiro Javier Rua (2012) quien señala, entre muchos otros aspectos, cómo el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York trajo consigo, en diversas latitudes y expresiones, la profundización a nivel internacional del derecho penal del enemigo. En su extenso análisis, Rua señala las siguientes como características relevantes del derecho penal de enemigo: a) Anticipación de la punibilidad a actos preparatorios; b) Penas desproporcionadamente altas; c) Restricción o relajación de las garantías y derechos procesales; d) Empleo de categorías propias de un derecho penal de autor; e) Restricciones a los derechos en el régimen de ejecución de la pena.

A continuación, se analiza si existe o no correspondencia entre esas características y el régimen de excepción y sus reformas legales en El Salvador y cada una desde la perspectiva de los Derechos Humanos.

Anticipación de la punibilidad a actos preparatorios y penas desproporcionadamente altas

El art. 345 del Código Penal fue reformado (Asamblea Legislativa 2022c) para penalizar con prisión de tres a cinco años la mera pertenencia a una organización considerada penalmente ilícita, según describe el inciso 1 del mismo artículo. Si la pertenencia es a una de las organizaciones comprendidas en el art. 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones,

³⁶ Consultar también José Ignacio Núñez Leiva: Un análisis abstracto del Derecho Penal del Enemigo a partir del Constitucionalismo Garantista y Dignatario(4.) https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992009000200003&lng=es&nrm=iso

Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, también reformado (Asamblea Legislativa, 2022d), la pena será de veinte a treinta años de prisión, y si el autor o partícipe fuere autoridad pública, agente de autoridad, funcionario o empleado público, la pena se agravará hasta una tercera parte del máximo en cada caso.

En el caso de NNA también ocurre ese aumento desproporcionado de las penas. Las reformas a la Ley Penal Juvenil (Asamblea Legislativa, 2023b) cambiaron la pena de internamiento -que en ningún caso podía exceder de siete años (art. 15 LPJ), por la pena de prisión hasta por veinte años si el menor se encuentra entre dieciséis a dieciocho años, o hasta por diez años si el menor se encuentra entre los dieciséis y los doce. En lo relativo a la niñez y adolescencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera que, frente a niños, niñas y adolescentes privados de la libertad, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño (Corte IDH, 2013).

Asimismo, la Corte ha señalado que el enfoque estrictamente punitivo del sistema de justicia referente a niños, niñas y adolescentes se coloca en contraposición al artículo 40 de la Convención sobre los derechos del niño, en el sentido que, disminuye la posibilidad de una reintegración a la sociedad. En ese sentido, la Corte argumenta que la prisión para este grupo debe ser una medida de último recurso, por lo tanto, se requiere de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de 18 años que hayan cometido delitos (Corte IDH, 2020).

Restricción o relajación de las garantías y derechos procesales

Las disposiciones de la nueva legalidad son prolijas en ejemplos sobre este tema:

1. Se elimina la naturaleza provisional de la detención. La reforma al Art. 8 del Código Procesal Penal (Asamblea Legislativa, 2022e) que limita la aplicación de la detención provisional a un máximo de veinticuatro meses, agrega un inciso quinto que en su parte final reza: "... cualquier delito cometido por miembros de grupos terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, no será aplicable el máximo previsto en el inciso segundo del presente artículo, estando su duración supeditada a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia firme."

2. Se elimina la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas alternas a la prisión: el mismo Decreto Legislativo, el art. 331 del Código Penal -Procedencia de las medidas alternativas o sustitutivas de la detención provisional- se reforma en su inciso segundo en los siguientes términos: "No procederá aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional, en los delitos siguientes: (...) y delitos cometidos por miembros de grupos terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal."

Respecto de los dos puntos anteriores, la Corte IDH ha señalado que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional. Por lo tanto, en su jurisprudencia ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que este goza de un estado jurídico de inocencia que implica que reciba del

Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada (Corte IDH, 2019).

Además, a criterio de la Corte, mantener privada de libertad a una persona más allá del tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada y la convierte en una medida punitiva y no cautelar (Corte IDH, 2021). Tal situación implica una vulneración directa del principio de presunción de inocencia, que, a su vez, se encuentra regulado en el Art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese mismo sentido, la Corte ha determinado que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón.

3. El mismo Decreto Legislativo 339 adiciona una Sección VII al C. Pr. Pn. “Medidas de protección” en virtud de las cuáles se oculta la identidad de los jueces con jurisdicción en materia penal, lo que se ha conocido como “jueces sin rostro”.

Al respecto, la Corte IDH ha señalado que cuando esta medida se adopta en los procesos judiciales se vuelve imposible conocer la identidad del juzgador, por lo tanto, no se puede determinar si la persona cumple con el requisito de idoneidad, competencia, independencia e imparcialidad como elementos principales de garantía de un debido proceso, vulnerando el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Corte IDH, 2005).

El elemento indicado previamente se relaciona directamente con la publicidad que debe caracterizar al proceso penal. A criterio de la Corte, la publicidad tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se tomen (Corte IDH, 2019b). De lo contrario se estaría cometiendo una violación al Art. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Para citar solo dos violaciones más a las garantías procesales, se ha permitido el juicio en ausencia del imputado y el testimonio de referencia, es decir, el del testigo que habla sobre lo que ha sabido por terceros, no sobre lo que ha visto u oído directamente.

La ausencia del imputado implica una vulneración a las garantías judiciales contenidas en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en lo relativo al derecho de defensa. De igual forma, la Corte IDH ha señalado que el elemento central de este derecho es la posibilidad de participar de forma activa en las audiencias y diligencias y de rendir una declaración libre sobre los hechos que se le atribuyen (Corte IDH, 2021b).

Por lo tanto, el derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena (Corte IDH, 2021c).

Es evidente que, al no estar presente el imputado se vuelve ilusoria la defensa que se puede ejercer, esto aparejado al hecho que en El Salvador cada defensor público debe atender aproximadamente a 219 imputados, siendo que hasta el

30 de septiembre de 2023 la unidad penal de la Procuraduría General de la República contaba con 275 abogados para defender a las 60,237 personas que habían sido capturadas en el marco del régimen de excepción, de acuerdo a información publicada por La Prensa Gráfica (Espinoza, 2024).

Empleo de categorías propias de un derecho penal de autor

El uso indistinto en la legislación de categorías como terroristas, maras, pandillas, criminales, organización criminal ya es demostrativo, pero a ello hay que sumar las del discurso oficial utilizadas por el presidente de la República tanto para los pandilleros como para otros sujetos sociales e incluso la comunidad internacional. Esta práctica reafirma la idea de “guerra contra las pandillas asimilándola con la guerra a la corrupción (Bukele, 2023). A continuación, dos ejemplos discursivos de la utilización de categorías relacionadas al derecho penal del enemigo:

Los pandilleros que aún quedan en nuestro país, acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de “derechos humanos”, ellos solo velan por los derechos de los criminales. ¿Ven por qué debemos continuar con el Régimen de Excepción hasta TERMINAR POR COMPLETO con esta peste?

Que sepan todas las ONGs de “derechos humanos”, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa “comunidad internacional”, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. (Bukele, 2023d).

Restricciones a los derechos en el régimen de ejecución de la pena

Sobre este punto, la concepción de la mega cárcel construida especialmente para los imputados bajo el régimen de excepción queda explicitada por su nombre: Centro de confinación contra el terrorismo: CECOT.

Sobre este Centro, un extenso reportaje de La Prensa Gráfica (Garcíab, 2023) informa, con referencias, las siguientes falencias sobre el nuevo centro penitenciario

1. No cumple los cuatro principios esenciales para la planificación y diseño de establecimiento penitenciarios que propone el Comité Internacional de la Cruz Roja.
2. Está diseñado para que los presos no salgan de su celda en ningún momento, a menos de que sean llevados a celdas de castigo o a las salas de audiencia virtual.
3. El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas recomendó al gobierno salvadoreño (noviembre 2023) “Elaborar políticas integrales de reinserción social y garantizar el acceso a la formación profesional, la educación y actividades recreativas y culturales en los centros penitenciarios, así como medidas para reducir la sobreocupación en los centros de detención, principalmente mediante el recurso a las medidas alternativas a las penas privativas de libertad, y continuar con la mejora de las instalaciones penitenciarias y las condiciones generales de vida en las cárceles”
4. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, asevera ante las cámaras que “no se han construido patios, no sea han construido áreas de recreación para los reos, ni tan poco se han construido espacios conyugales como se tenían en diferentes centros penales”.
5. El director del CECOT hace referencia a los retretes: “como pueden apreciar sólo existen dos pilas, dos sanitarios y los catres multiniveles suficientes para que los internos puedan realizar sus

necesidades básicas en concepto de encierro dado que el Centro de Confinamiento del Terrorismo es un régimen de máxima seguridad”.

La correspondencia entre las características principales del derecho penal del enemigo y la legislación salvadoreña del régimen de excepción es evidente, pero es necesario agregar cuatro de igual o mayor gravedad:

- 1) La creación de una jurisdicción penal especializada para el conocimiento del crimen organizado que incluye todas las variantes de imputación por el régimen (Asamblea Legislativa, 2022f).
- 2) La mutación del proceso penal -ya reformado *ad hoc* para los imputados por el régimen- hacia otro nuevo, diferente, establecido en las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintidós” (Asamblea Legislativa, 2023a).
- 3) La legalización y premio a la delación y aún a la detención por particulares para quienes “brinden información que culmine en la captura de los miembros de grupos terroristas o que los aprehendan materialmente, que hayan sido determinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública...” (Asamblea Legislativa, 2022g)
- 4) Finalmente, pero de la mayor importancia, el texto mismo del decreto de régimen de excepción (Asamblea Legislativa, 2022b) que no fija límites a la actuación de las autoridades. Su Objeto, Art. 1, es “... facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”, mientras el art. 3 delega “a los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, y al Director de la Policía Nacional Civil, coordinar

las acciones para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto”. De esta manera la libertad de actuación de tales autoridades está garantizada.

Esta revisión nos permite concluir que, efectivamente, hoy día en El Salvador funcionan paralelamente dos procedimientos penales: el procedimiento común, ordinario, y el procedimiento penal del enemigo desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales.

Establecido lo anterior es necesario señalar que en El Salvador no ha sido abordado el tema con la importancia que requiere. Palacios Valencia (2010) señala el peligro de la emergencia de esa visión del derecho:

“Sin duda alguna, el debate sobre el derecho penal del enemigo... Es un debate de actualidad que está llamando la atención de la comunidad académica, en tanto se plantea y se avizora un problema de fondo, en cuanto a la efectiva protección de los derechos humanos, por encima de un discurso de seguridad, que se viene planteando como eje central en la comunidad internacional, en la lucha contra el terrorismo y como estrategia jurídico-política al interior de Estados que dicen llamarse democráticos.”³⁷

³⁷ El caso de Venezuela es particularmente claro. El abogado Alí Daniels, durante su intervención en el evento *¿Por qué es necesaria una Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela?*, denunció que la situación del país evidencia lo que puede pasar cuando no se atienden a tiempo las alertas o denuncias sobre violaciones graves a la independencia judicial, al Estado de derecho y a los derechos humanos. En ese sentido (...) denunció que, de manera progresiva, el Poder Judicial fue invirtiendo su rol y, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos y la Constitución, es un “legitimador” de lo que se hace desde el poder. Además, este poder público se ha convertido en un importante órgano de represión. El 19 de marzo de 2024, Daniels, director Acceso a la justicia / El observatorio venezolano de la Justicia, actualizó la situación de los DH en su país durante el diálogo interactivo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). <https://accesoalajusticia.org/gobierno-instrumentaliza-derecho-justicia-perpetuarse-poder/> Para un conocimiento en profundidad del fenómeno del Estado Dual en la misma Venezuela debe consultarse Fernando M. Fernández, La justicia penal en Venezuela en el Estado Dual y el derecho penal del enemigo / Análisis de una realidad que afecta los derechos humanos. <https://accesoalajusticia.org/el-derecho-penal-del-enemigo-como-politica-del-estado-venezolano/>

El subsistema de justicia penal

Justicia constitucional – Sala de lo Constitucional

La demanda de justicia constitucional de los ciudadanos se mantiene con variaciones diferentes. En materia de recursos de inconstitucionalidad se registra un total de 66 para el año 2023. De estos solo el 7.6% fueron admitidos.

CUADRO 20: INCONSTITUCIONALIDADES EMITIDAS POR LA CSJ DURANTE 2023

MES	Casos ingresados	Casos admitidos	Casos tramitados	Resoluciones de terminación	Casos resueltos
ENERO	6	1	0	8	8
FEBRERO	7	0	1	6	6
MARZO	5	0	0	8	8
ABRIL	2	0	1	2	2
MAYO	8	0		7	7
JUNIO	15	0	0	4	4
JULIO	8	0	0	9	9
AGOSTO	8	3	3	4	4
SEPTIEMBRE	4	1	7	2	2
OCTUBRE	3	0	1	7	7
TOTAL	66	5	13	57	57
GENERAL					

Fuente: Elaboración del OUDH con base en los Informes mensuales de la CSJ de los meses de enero a octubre, 2023.

En el caso de los *habeas corpus* (exhibición personal) se registra un total de 2,869 para el año 2023 de los cuales solo un 0.14% fue admitido.

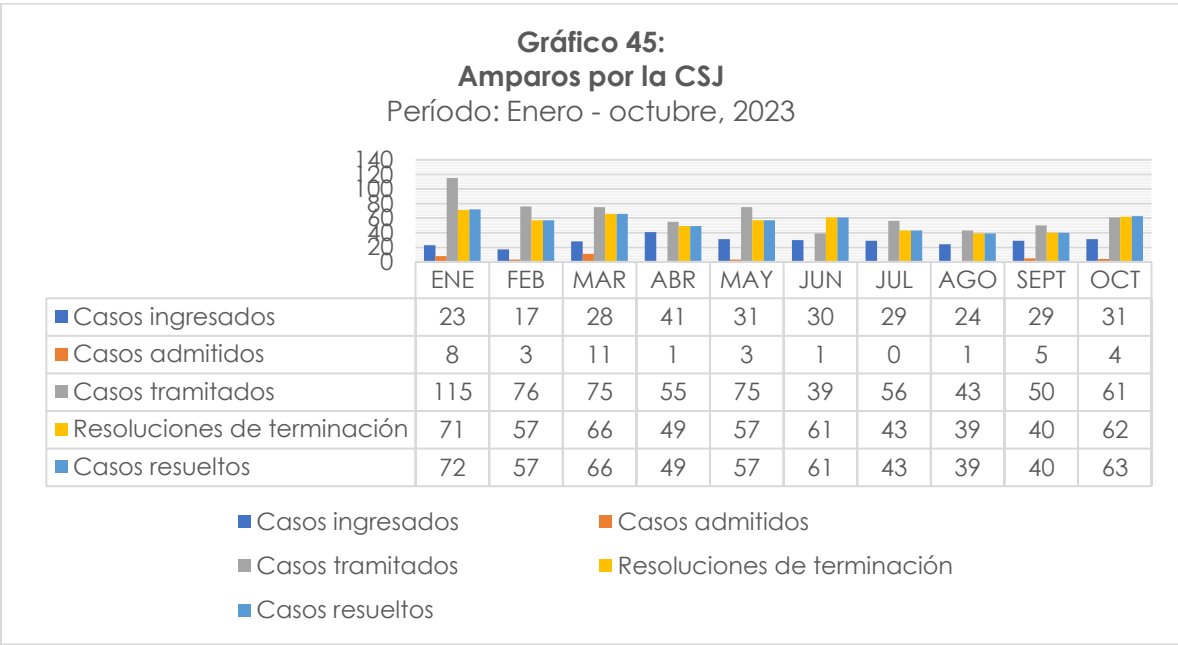
CUADRO 21: HÁBEAS CORPUS POR LA CSJ DURANTE 2023

MES	Casos ingresados	Casos admitidos	Casos tramitados	Resoluciones de terminación	Casos resueltos
ENERO	484	1	65	189	189

FEBRERO	375	0	44	185	185
MARZO	360	2	61	200	201
ABRIL	214	1	44	119	119
MAYO	322	0	57	175	176
JUNIO	276	0	31	106	109
JULIO	277	0	55	201	201
AGOSTO	213	0	41	245	246
SEPTIEMBRE	177	0	24	232	233
OCTUBRE	171	0	55	333	336
TOTAL	2869	4	477	1985	1995
GENERAL					

Fuente: Elaboración del OUDH con base en los Informes mensuales de la CSJ de los meses de enero a octubre, 2023.

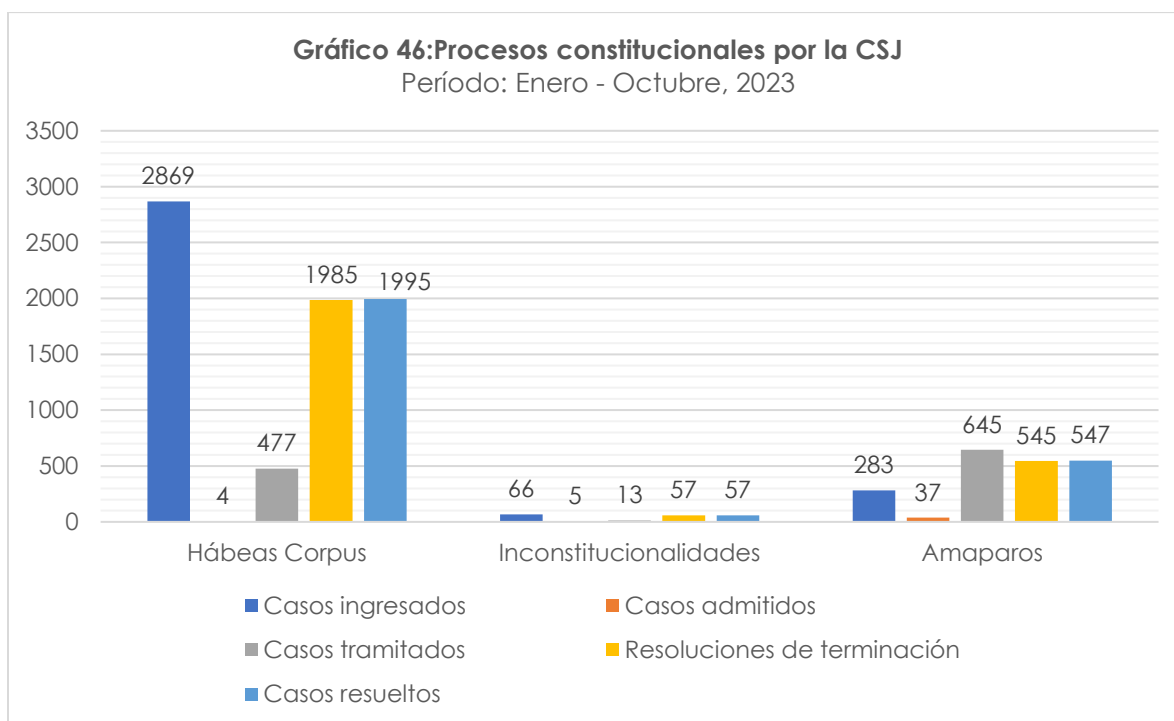
En el caso de los amparos para 2023 se registran 283, de los cuales el 13% fue admitido. A continuación, en detalle:



Fuente: Elaboración del OUDH con base en los Informes mensuales de la CSJ de los meses de enero a octubre, 2023.

En general, se observa una actividad constitucional alta desde la perspectiva del número de casos presentados por la ciudadanía, sin embargo, esto no se

corresponde con el reducido número casos admitidos por la institucionalidad. En esencia, esto se traduce en la ausencia o falta de efectividad del control constitucional sobre las actuaciones de los demás órganos de estado y en estricto sentido, en la desprotección ante la que se encuentra las personas que consideran haber sido vulnerados en sus derechos por parte del Estado, o con su aquiescencia.



Fuente: Elaboración del OUDH con base en los Informes mensuales de la CSJ de los meses de enero a octubre, 2023.

La actividad judicial del régimen de excepción

En general, la información, sobre todo lo relativo a la aplicación del régimen de excepción, logra conocerse a través del seguimiento cotidiano de las cuentas oficiales en redes sociales de las instituciones gubernamentales, de las declaraciones de los funcionarios públicos, las noticias de los medios de

comunicación social o los -constitucionalmente obligatorios- Informes de Labores, cuando se rinden. Esta desinformación aplica principalmente para la actividad policial y fiscal de la Fuerza Armada y de la Dirección de centros penales.

Con fecha **19 de febrero 2024** se solicitó al Consejo Nacional de la Judicatura información (UAIP-CNJ- No.01-2024) sobre el número de tribunales con jurisdicción en materia penal en las distintas instancias y especialidades; el número de los mismos creados en 2023, y el número de funcionarios judiciales asignados a todos ellos. La respuesta fue que “la Unidad Técnica de Selección no cuenta con la información que ha sido requerida, ya que la organización de la Corte Suprema de Justicia y la división territorial de las Cámaras y Juzgados, son responsabilidad del Órgano Judicial (...) así como le corresponde al citado Órgano del Estado, la divulgación de la información sobre la creación de nuevos tribunales y el número de funcionarios (as) judiciales asignados a cada sede...”.

Una solicitud similar ha sido enviada el 12 de marzo 2024 a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial (UAIP-60-2024(6) la cual **ha solicitado prórroga hasta el 8 de abril para dar respuesta.**

En la misma fecha, 12 de marzo, se solicitó al Consejo Nacional de la Judicatura (UAIP-CNJ-N'03-2024) información sobre el número de ternas solicitadas por la CSJ en 2023 para llenar vacantes en los tribunales especializados establecidos en la Ley contra el crimen organizado, así como el número de ternas enviadas por el CNJ por el mismo efecto. La solicitud fue declarada improcedente por “tratarse de información oficiosa disponible en el Portal de Transparencia del Concejo”, agregando un enlace en el que debía encontrarse. Remitió, además, al acta de sesión extraordinaria del Concejo número 04-2022

de 12 de diciembre de 2022. El enlace indicado resultó inaccesible, en tanto que el acta no informa lo referente al año 2023.

Lo jueces especializados

Como se ha señalado, la identidad de los jueces y magistrados con jurisdicción penal no puede conocerse, son funcionarios anónimos. Entrevistas presenciales realizadas en marzo de 2024 a once abogado/as defensores/as de privado/as/as de libertad a consecuencia del régimen de excepción permiten identificar algunas constantes de ese patrón. Los abogados/as se refieren a casos tomados al azar de entre sus archivos. Este es el resumen de las entrevistas:

10 de 11 asistencias fueron solicitadas por mujeres: madre, esposa, compañera de vida, hermana o prima; en uno fue el padre. Al momento de la solicitud de asistencia, cinco imputados/as estaban privados de libertad desde 2022, tres desde 2023, tres desde 2024, ocho en centros penales y tres aún en bartolinas.

5 detenciones ocurrieron en la casa del afectado, 3 en la calle, 1 en la escuela; el resto en lugares públicos (parques, canchas) o privados (cafeterías, otros). En ninguna de las detenciones se explicó el motivo de la misma; en 4 casos hubo violencia: física en 1, verbal en otro y en 2 física y verbal.

6 procesos si iniciaron por denuncia anónima (1 en redes sociales), 4 por acción pública; 1 fue presentado directamente por la PNC.

En 9 procesos se respetó el plazo de detención administrativa (15 días), en 6 no se respetó el término de inquirir (72 horas). En 7 casos no se recibió declaración indagatoria; no obstante, en 8 se indicaron sus derechos a los imputados.

Todo/as se encontraban en detención provisional a la orden de juzgados especializados de primera instancia del crimen organizado. Uno solo fue puesto en libertad por no encontrarse nada que le fuera imputable. En todos los casos se imputa el delito de agrupaciones o asociaciones ilícitas. La Ley de proscripción de maras y pandillas se invoca en 10 de los casos. Simultáneamente se invoca la Ley contra el crimen organizado en 7 de los casos y La Ley contra actos de terrorismo en 3.

Solo 1 defensor tuvo comunicación presencial inmediata con el imputado/a en bartolina de la PNC, ningún otro. 8 defensores no han tenido comunicación con sus defendidos a lo largo del proceso; 3 si la tuvieron, uno de ellos, caso excepcional, la ha tenido 6 veces.

En un solo caso se tuvo acceso inmediato al expediente judicial, en los restantes el acceso demoró varias semanas o hasta meses después de solicitarlo; y solo dos entrevistado/as tuvieron acceso al expediente fiscal (art. 76 Pr Pn). Únicamente en 3 casos los imputados tuvieron asistencia técnica antes de la audiencia de imposición de medidas, 8 solo durante la audiencia. Solo seis los imputados tuvieron oportunidad de intervenir personalmente.

Todas las solicitudes de medidas sustitutivas a la prisión han sido denegadas, igual que los recursos de apelación.

Intentando diferentes vías para obtener la liberación de los imputados, los defensore/as han realizado diversos trámites: recepción de testigos, presentación de arraigos, peritajes médicos, solicitudes de ingreso a los centros penales, audiencias especiales de revisión de medidas, habeas corpus, otros. En 1 caso se obtuvo la libertad, en 2 la sustitución de la prisión por medidas alternas; en los ocho restantes, el resultado de la audiencia de

imposición de medidas, de las solicitudes de audiencias de revisión de éstas, de las apelaciones, ha sido el mismo: denegadas, los imputados continúan en detención provisional.

No se conoce la identidad de los jueces y en tres casos incluso se ha ocultado físicamente. Ningún juez o fiscal se han excusado de conocer o actuar en ningún caso conocido. En ningún caso se ha fijado fecha para celebración de juicio.

Situaciones extremas

(i) En función de dos solicitudes de audiencias de revisión de medidas y una apelación, en un caso la Fiscalía accedió a la sustitución de la prisión por medidas alternas; sin embargo, la Dirección de centros penales ordenó una nueva captura del privado de libertad y no se hizo efectiva la sustitución de medidas: el favorecido sigue en prisión.

(ii) Un tribunal negó medidas sustitutivas a la prisión a un imputado por no tener este empleo formal.

Otras actuaciones judiciales

La irretroactividad de la ley penal salvo cuando es favorable al reo es un principio enraizado de larga data en el derecho penal. La sentencia de inconstitucional 11/2005 (Sala de lo Constitucional, 2022) señala que ni aún el legislador está facultado para decretar retroactividad sobre un hecho que ya ha sido consumado. Ignorando lo anterior, la reforma de noviembre de 2022 a la Ley contra el crimen organizado (Asamblea Legislativa, 2022f) dice: “los procesos penales tramitados con base en esta ley, iniciados antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta (sic) se ampliará por un plazo de doce meses contados a partir de este decreto,

luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta por doce meses más, cumpliendo los requisitos dispuestos en el art. 17 de esta ley...”.

De acuerdo con el art. 185 Cn., los jueces son responsables del control difuso de constitucionalidad. Algunos jueces especializados³⁸ han ido más allá de solamente ignorar tanto esa responsabilidad como el principio de irretroactividad de la ley penal. Apoyándose en las Disposiciones transitorias especiales citadas -que también ignoran el principio de irretroactividad- han ampliado en doce meses, “por mandato de ley”, el plazo de detención provisional de los imputados, y en sus resoluciones se han encargado de advertir la proximidad de vencimiento del plazo -ya ampliado- en caso de que no se solicite la prórroga de doce meses más habilitado por las mismas Disposiciones transitorias especiales.

Estos jueces, cuya misión es supervisar con imparcialidad que la actividad procesal de las partes sea apegada a derecho, han tomado un comportamiento proactivo en favor de la parte fiscal, advirtiéndole -o recordándole- la necesidad de su intervención para prorrogar la detención del imputado. En otros casos, los jueces especializados han interpretado que el plazo de dos años para realizar el “proceso transicional” de las Disposiciones transitorias especiales debe contarse a partir de la vigencia de éstas - 03/09/2023-, extendiendo mecánicamente la detención provisional hasta septiembre de 2025.

³⁸ Revisión de resoluciones judiciales cuya procedencia, fechas u otros datos que permitan identificarlas no pueden mencionarse.

Consecuencias en poblaciones en condición de vulnerabilidad

La población privada de libertad

La población que de forma más directa ve vulnerado su derecho de acceso a la justicia en todas sus dimensiones es la población privada de libertad por el régimen de excepción. Esa población alcanza un total aproximado de 104.747³⁹ personas adultas, aproximadamente el 2.01% de la población adulta del país⁴⁰. A esa población, tanto la que no tiene motivo penal alguno para encontrarse privada de libertad, como la que sí lo tiene, se le ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de principio a fin: desde (i) la captura ilegal o arbitraria, (ii) sin explicación alguna del motivo, (iii) sin posibilidad de defensa desde la captura, (iv) ignorándose la presunción de inocencia, (v) violándose el plazo máximo de detención provisional ahora indefinida, (vi) legalmente impedidas de obtener medidas alternas a la prisión, (vi) sujetas a sucesivas y agravantes reformas legales sobre sus procesos, hasta (vii) vivir en condiciones de detención inhumanas y degradantes con incidentes de tortura. Los casos extremos de vulneración son, ciertamente, las personas que fallecen privadas de libertad. La organización Socorro Jurídico Humanitario reporta un total de 235 a partir de la vigencia del régimen de excepción (Bernal, 2024).

Caso de muerte en privación de libertad, ocultamiento del hecho y engaño a familiares

Un caso demostrativo es el de Rosa Haydee⁴¹, mujer de 74 años, quien murió en el Penal de Apanteos el 22 de noviembre de 2002, siete meses después de ser detenida en abril del mismo año. Los familiares se enteraron de su muerte hasta la segunda semana de febrero 2023, cuando la Dirección de Centros

³⁹ La estimación sobre la población penitenciaria se explica en el apartado de Libertad personal de este Informe.

⁴⁰ Aproximación porcentual en base a la proyección poblacional mayor de 18 años en 2023: 5,205,253 personas (BCR, 2022)

⁴¹ <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato-Despues-de-estar-dos-meses-en-la-morgue-despiden-a-Rosa-detenido-en-el-marco-del-regimen-de-excepcion-20230214-0108.html>

Penales notificó a sus hijas que ella ya no estaba en Apanteos sino enterrada en una fosa común pues había muerto dos meses atrás, en noviembre. Posteriormente recibieron una llamada en la que les dijeron que eso no era cierto, que el cuerpo estaba en la morgue del cementerio general de Santa Ana y que podían ir por él. Ahí les explicaron que el cadáver había sido trasladado el viernes 10 de febrero desde la morgue del Instituto de Medicina Legal para que fuera enterrado, pero todavía no lo habían hecho (Espinoza, 2023f).

“Primero dijeron que mi mamá murió por un paro cardíaco, pero hoy nos enteramos que fue por una hemorragia provocada por golpes”, criticó una de sus hijas. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal Región Occidental 1, el cuerpo de Rosa Haydee fue reconocido en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana a las 4:30 de la mañana del 29 de noviembre de 2022. Según el documento, la señora de 76 años murió por “shock hipovolémico hemorrágico por laceraciones hepáticas (trauma cerrado en abdomen)”.

Incumplimiento de orden de libertad seguida de muerte

Luis Rodríguez fue detenido en su casa la noche del 21 de abril de 2022 acusado de agrupaciones ilícitas. La familia afirma que él consumía licor pero que no tenía ninguna actividad delictiva. “Cuatro días antes de su detención vinieron a tomarle fotos y después se lo llevaron”, contó una familiar. Se encontraba privado de libertad en el centro penal de Quezaltepeque. La familia obtuvo una orden de libertad fechada 16 de mayo de 2023; sin embargo, la Dirección de centros penales no lo puso en libertad. Rodríguez murió en el Hospital Rosales, en San Salvador, la tarde del miércoles 21 de junio 2023 por complicaciones de una enfermedad pulmonar. Esta explicación sobre la causa de la muerte deja muchas dudas a los familiares (Ortiz, 2023).

Consecuencias sobre la mujer y la familia

Consecuencias múltiples

María, una mujer que vive en una zona marginal de la capital, tiene seis parientes privados de libertad a causa del régimen de excepción ubicados en tres diferentes centros penales. Uno de ellos es su padre, un hombre de sesenta años de edad. Después de un año de llevar paquetes de víveres y otros artículos de primera necesidad a los prisioneros ha contraído muchas deudas. Perdió su pequeño negocio por la estigmatización causada por la captura de sus parientes. María también tiene hijos que alimentar y atender (Espinoza, 2023g).

Corrupción: una carga adicional

La incomunicación total de los privados de libertad con el exterior -contraria a los principios contenidos en los principales instrumentos del sistema internacional de protección de Derechos Humanos, de los cuales se cita en particular las llamadas Reglas Mandela (ver 43.3, 58 y 61), ha dado lugar a prácticas corruptas de las autoridades de los centros penales que significan una carga adicional a los familiares de privado/as de libertad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015).

Organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados particulares e incluso el periódico La Prensa Gráfica han recibido denuncias de familiares sobre esto. Los afectados relatan que las cantidades exigidas alcanzan cifras entre los mil quinientos y los dos mil dólares por ingresar al centro penal para ver por unos minutos al detenido o detenida. Sobre la cantidad demandada deben transferir previamente 250 dólares y entregar el resto en efectivo el día de la visita. Exponen también sobre cobros a cambio de garantizar la entrega a los destinatarios/as de los alimentos y artículos de uso diario que se les lleva,

así como por enviarles una fotografía de ellos/as recibiendo sus paquetes (Urbina, 2023d).

Situación especial de la niñez y adolescencia privadas de libertad

De los imputados por el régimen de excepción, los NNA han sido los más afectados y de manera casi inmediata. A ellos se aplicaron las reformas penales punitivas y las reformas restrictivas de garantías procesales del régimen, pero siguiendo las etapas y plazos procesales de la Ley Penal Juvenil. Esto ha dado lugar a que sus procesos hayan llegado rápidamente a juicio y se encuentren ya condenados a las prolongadas penas de prisión creadas por las reformas del régimen. El ministro de Justicia y Seguridad Pública informó la condena de 1,065 menores de entre 12 y 18 años, al tiempo que advirtió que los centros escolares serían vigilados por agentes de la policía y la fuerza armada (Alfaro, 2023).

Santa Marta: un caso paradigmático⁴²

En la madrugada del 11 de enero de 2023, integrantes de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil, con apoyo de agentes militares, detuvieron a tres líderes de la comunidad de Santa Marta y dos representantes de la Asociación de Desarrollo Comunal -ADESCO- Santa Marta. Siete días después, el 19 de enero de 2023, el Juzgado de Paz de Victoria decretó la detención provisional por seis meses contra ellos. Los imputados pasaron a la orden del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque ante el cual la defensa solicitó audiencia especial de sustitución de la detención provisional por medidas menos lesivas, argumentando que ellos no presentaban riesgo de fuga y que algunos sufrían enfermedades crónicas. La petición fue

⁴² Resumen elaborado en base al archivo de prensa sitio web OUDH.

denegada por resolución de 8 de febrero. La defensa apeló esa resolución el 14 del mismo mes, pero ésta también fue denegada.

El 28 de febrero, la representación fiscal solicitó la recusación de uno de los magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro -que conoce en apelación- aduciendo, por la mera coincidencia de apellidos con una ex diputada del partido FMLN, que uno de los magistrados podría no ser imparcial. El incidente de recusación duró 57 días. El magistrado recusado debería haber resuelto sobre la apelación de la defensa. El 13 de junio, la defensa solicitó por segunda vez la audiencia especial de sustitución de medidas que fue denegada por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque por considerarla repetitiva. La resolución judicial fue apelada ante la Cámara Penal de la Segunda Sección del Centro la cual admitió la apelación.

El 15 de junio de 2023, la defensa presentó un recurso de habeas corpus que nunca fue resuelto. El 28 de junio la Cámara Penal de la Segunda Sección del Centro revocó la resolución del Juzgado y ordenó practicar la audiencia especial de revisión de medidas y el reconocimiento médico de los imputados. En el ínterin, a solicitud de la FGR, el 13 de julio, el Juzgado extendió seis meses más la detención provisional. El 23 de agosto de 2023, finalmente se llevó a cabo la audiencia especial de revisión de medidas en la cual se resolvió que los imputados fueran puestos bajo arresto domiciliario en sustitución de la prisión, y se ordenó proporcionarles la atención médica necesaria. La Fiscalía no apeló y el 5 de septiembre se trasladó a los imputados a sus domicilios.

El 25 de octubre, la defensa presentó ante el mismo tribunal una petición de sobreseimiento definitivo en base a la Ley de Amnistía para la reconciliación nacional de 1992. La petición fue rechazada y un recurso de apelación fue

presentado ante la Cámara Penal de la Segunda Sección del Centro que fue rechazado en diciembre. La defensa ha reportado que la policía no ha cumplido con la orden judicial de llevarlos a las consultas médicas que los imputados necesitan y a más de un año de la detención, los cinco imputados continúan en arresto domiciliario, a la espera de la audiencia preliminar.

El proceso ha debido seguirse conforme al Código Penal de 1973, en razón de la fecha de la presunta comisión del delito. Es el único caso sometido a reserva total. La actitud de las autoridades judiciales se manifiesta en el hecho de que la defensa no tuvo acceso a los detenidos desde el 7 de marzo hasta el 5 de septiembre, cuando fueron trasladados bajo arresto domiciliario; tampoco la tuvieron los familiares desde la captura en enero. Durante todo ese tiempo se les negó información sobre su situación mientras el defensor solo recibió notificaciones del juzgado.

La atención nacional e internacional sobre este caso ha sido muy intensa, dado que los imputados son dirigentes comunales ampliamente reconocidos por su lucha contra la minería, el medio ambiente y los derechos humanos. Así ha llamado la atención de la Relatora Especial sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en marzo de 2023 solicitó información al Estado Salvadoreño acerca del estado de los prisioneros (Sandoval, 2023e). En septiembre del mismo año volvió a pronunciarse solicitando que sean absueltos. La CIDH por su parte pidió informe de la situación al Estado salvadoreño. El plazo para informar venció el 14 de agosto 2023 sin que el Estado cumpliera (Sandoval, 2023f).

Finalmente debe señalarse que, además del atropello al derecho de acceso a la justicia de los imputados, cuando la representación fiscal califica como terroristas a las organizaciones guerrilleras de los años 80 y 90, introduce un

elemento más de derecho penal del enemigo pues abriría el camino a la persecución de los excombatientes guerrilleros que aún reclaman las prestaciones establecidas en el Acuerdo incumplidas⁴³.

⁴³ Esas organizaciones fueron reconocidas en 1981 por Francia y México como fuerza beligerante, y con la mediación de Naciones Unidas, en enero de 1992, en Chapultepec, México, firmaron con el gobierno de la República el Acuerdo de Paz.

Análisis global

El año 2023 es el primer año natural de la posguerra totalmente bajo régimen de excepción. Doce meses consecutivos en los que, en El Salvador, el estado ha suspendido de forma continuada una serie de derechos fundamentales como el derecho a ser informado al momento de detención, de los motivos de esta, el derecho a ser asistido por un defensor público, al plazo máximo de 72 horas de detención administrativa, de ser consignado dentro de ese plazo ante autoridad judicial y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.

Como en el año 2022, la institucionalización del RE sigue teniendo dos falencias estructurales: a) la ausencia de legitimidad de origen de dichas medidas (es decir, la superación de las condiciones fácticas relacionadas al repunte de homicidios de marzo de 2022), y b) la falta de legitimidad jurídica, ya que el mismo concepto de *excepcional* hace referencia a que esta medida debe tener un límite temporal, y debe implementarse como último recurso, al contrario, se ha convertido en una situación permanente.

Aunque con matices y diferencias respecto del año anterior, el RE ha sido nuevamente el factor determinante de afectación a los derechos de la población salvadoreña. En cuanto a la obligación de respeto a los derechos humanos el informe da cuenta de la evolución de los tres focos de vulneraciones que se identificaban en 2022 respecto del impacto del RE: el abuso de las detenciones por parte de la PNC y FAES, la saturación del sistema penitenciario y la ausencia de un sistema de justicia independiente que garantice un juicio justo a las personas detenidas (OUDH, 2022).

Este último ha sido uno de los principales escenarios que durante 2023 ha tomado protagonismo en cuanto a la violación sistemática de derechos fundamentales. Las disposiciones especiales transitorias aprobadas en agosto

de 2023 habilitaron al ministerio público la posibilidad de procesamiento masivo de personas, así mismo le habilitaron la potestad de determinar la pertenencia de una persona a una estructura terrorista o de crimen organizado.

La anulación del derecho de acceso a la justicia ha ido de la mano de la radicalización del derecho penal del enemigo, es decir, al aumento desproporcionado de las penas, la anulación de las garantías procesales como la eliminación de la naturaleza provisional de la detención, la eliminación de la posibilidad de acceder a medidas sustitutivas a la detención, la ocultación de la identidad de los jueces, lo cual dificulta la evaluación de la idoneidad, competencia, imparcialidad e independencia del mismo, entre otras, que podrían propiciar dictámenes judiciales de manera arbitraria y desproporcionada.

Ante este panorama, los mecanismos de control son prácticamente inexistentes. La Sala de lo Constitucional, por ejemplo, solo ha admitido cuatro solicitudes de habeas corpus, frente a los más de 2,800 ingresados durante el año. Lo cual solo evidencia la situación de desprotección a la que son expuestas las personas privadas de libertad ante la ausencia de una institucionalidad que actúe bajo principios éticos, de oficio y con la debida diligencia.

La población privada de libertad que, como ya se ha dicho, se aproxima al 2.01% del total de la población adulta de El Salvador, es el sector de población que sufre con mayor rigor la violación al derecho de acceso a la justicia en todas sus dimensiones, así como los graves efectos que ello conlleva. Pero, además, el sistema penitenciario es el segundo mayor foco de vulneraciones, pues sigue teniendo alarmantes condiciones de inhumanidad. Hasta el cierre del año, se calcula un total de 104,747 personas privadas de libertad (PPL), lo que coloca a

El Salvador con la tasa más alta de PPL por cada 100 mil habitantes mayores de 12 años.

En términos de hacinamiento, la situación es compleja: una primera lectura arroja que hay una reducción global del mismo en 2023 respecto de 2022, pasando del 306% al 235%. Sin embargo, un análisis diferenciado de la ocupación carcelaria del CECOT con respecto al resto del sistema penitenciario nos da un panorama aún más crítico. Al cierre del año, 12,532 personas estaban guardando prisión en el CECOT. Esto quiere decir, que las restantes 92,215 estaban en el resto del sistema penitenciario, que según los últimos datos disponibles tiene una capacidad aproximada de 30,864. Es decir, que en el resto del sistema el hacinamiento podría llegar al 298.79%.

En suma, la sobrepoblación registrada en cualquiera de los escenarios sigue generando múltiples vulneraciones a derechos humanos como, por ejemplo: la muerte de personas privadas de libertad, casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso desaparición forzada. Al respecto, dos fuentes de información de diferente naturaleza confirman este patrón de vulneraciones: esencia

- La PDDH registra 903 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de las cuales un buen porcentaje son personas privadas de libertad.
- Las organizaciones de derechos humanos han reportado constantes actualizaciones sobre casos atendidos durante el periodo así con la continuación del patrón de muertes bajo custodia del Estado.

Al respecto, el SJH registra 116 muertes de personas privadas de libertad y la PNC reporta 34 muertes de personas particulares en contextos de enfrentamientos armados, sólo en 2023. La PDDH, por el contrario, solo ha

recibido 26 casos de ejecuciones extrajudiciales y se desconoce la información de la FGR relacionada al tema. Aunque la información de ambas fuentes no esté relacionada, eso implica que la PDDH solo estaría registrando un 14.6% del universo total de posibles casos.

Ahora bien, la actitud de la FGR es más preocupante, pues anunció el archivo de 142 casos de muertes bajo custodia del Estado, lo que contrasta con las denuncias de organizaciones como SJH y Cristosal, de una importante cantidad de muertes con señales visibles de violencia y tortura. Esta actitud materializa el silencio estatal o la tendencia a abstenerse de investigar, juzgar y eventualmente imponer penas a los responsables de dichas muertes, tanto en los casos de acciones violentas intencionales como en los casos de muertes por falta de atención médica. Es decir, se materializa la aquiescencia estatal frente a las muertes de personas capturadas arbitrariamente.

Por otro lado, otro de los escenarios más críticos que se señalaban en 2022 ha tenido un cambio: la masividad de las detenciones. Pese a la negativa del Estado a dar información estadística consistente sobre el particular, es posible hacer los siguientes cálculos e inferencias: el número de detenciones en el marco del RE reportadas por las instituciones de seguridad pública pasó de 60,019 en 2022 a 15,144 en 2023. Esto representa una disminución del 74.77%.

Sin embargo, hay un matiz interesante: solo en los primeros seis meses del 2023, la PNC reportó un total de 21,941 totales en todas sus modalidades. Para el mismo período, las capturas por RE fueron de 9,285. Es decir, más del 50% de las detenciones realizadas no fueron parte del RE. Si bien es cierto que más del 80% de las detenciones son bajo la modalidad de flagrancia, se puede observar que, aunque las detenciones por RE han bajado, persiste un elevado número de capturas, lo que puede explicarse debido a la inercia institucional de las instituciones de seguridad para privar de libertad aun sin

investigaciones previas que sustentan dicho procedimiento. Según los datos, cuatro de cada cinco personas detenidas no tienen una investigación fiscal u orden judicial que sustente su captura.

El derecho a la libertad y de acceso a la justicia no han sido los únicos vulnerados sistemáticamente por las autoridades. La PDDH y las organizaciones de sociedad civil confirman que los abusos de agentes policiales persisten, además, afectando otras garantías fundamentales como el derecho a la integridad. Si bien es cierto, el número de denuncias registradas por la PDDH experimenta una leve reducción (-11%), es necesario señalar que este derecho es el segundo más vulnerado con 373 víctimas registradas, después del derecho a la libertad que sigue siendo el más vulnerado.

La gravedad de los hechos violatorios denunciados incluye persecución o indagaciones ilegales, violencia contra las mujeres, intimidación, malos tratos y coacción, la mayoría de ellos ocasionados por la institución policial. Y es que la actividad de la PNC sigue siendo cuestionable: para 2023 los tres indicadores de letalidad policial siguen apuntando al incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y mínimo daño en el uso de la fuerza letal, con el agravante de que dos de los tres indicadores (índice de letalidad y relación de particulares fallecidos respecto de agente de la PNC fallecidos) han subido respecto de 2022. Es decir, que el uso de la fuerza letal por parte del Estado sigue atentando contra la obligación estatal de respeto a la vida, aun cuando según la versión oficial, la mayoría de miembros de pandillas están privados de libertad.

Es decir, que, a pesar de la reducción de los niveles epidémicos de violencia homicida, el derecho a la vida sigue en grave peligro ahora como resultado de la acción estatal (ya sea por acción o por omisión). Misma suerte corren problemáticas como el desplazamiento forzado interno por violencia o la

desaparición de personas. Antes del RE, ambas problemáticas eran ocasionadas principalmente por el crimen organizado, a partir del RE es el estado el principal agente generador del desplazamiento, así como el que mantiene en vilo a las familias de las personas detenidas, al no permitir la comunicación fluida entre ambos. Esto ha generado que las familias no tengan certeza sobre el paradero de la persona privada de libertad y su estado de salud; el que no sean informadas sobre traslados, deja abierta la posibilidad de existencia de casos de desaparición forzada a corto, mediano y largo plazo.

La violencia sexual sigue siendo una de las grandes deudas de las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Focalizar el combate al crimen en un actor específico (las pandillas) produce que aquellas violencias que tienen un origen y caracterización más estructural y diverso, sean ignoradas. Esto se confirma al observar la tasa de 286.9 NNA víctimas de violencia sexual por cada 100,000 NNA. Sin embargo, al observar la tasa focalizada en la población femenina, ésta asciende a 526 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual por cada 100,000 niñas y adolescente.

Es decir que otra de las poblaciones vulnerables en 2023 han sido los NNA, quienes padecen de niveles epidémicos de violencia sexual según la información de la Conapina. Al respecto, se desconocen los programas institucionales orientados a prevenir, sancionar y reparar este tipo de violencia. La información pública sobre estos temas está en una grave situación de precariedad, por un lado, debido a la política generalizada de reserva de información, y por otro lado, debido a la manipulación de los datos oficiales sobre ciertos temas. Mientras que el subregistro de homicidios ya asciende a casi el 50%, la información que alcanza a registrar la PDDH no es representativa del elevado número de violaciones de derechos humanos registradas por las organizaciones.

El ejemplo paradigmático es el de las ejecuciones extrajudiciales, cuyo universo total de posibles casos no alcanza a ser investigado por ninguna de las instancias de control externas como la PDDH o la FGR.

En ese sentido, una de las grandes conclusiones es que la información del Estado sobre los graves casos de violencia y violaciones a los derechos humanos ha dejado de ser representativa de la realidad desde la perspectiva cuantitativa.

Visto desde la perspectiva de las instituciones, las principalmente señaladas de vulnerar derechos son la PNC, la DGCP y el Órgano Judicial, en particular los tribunales que conocen los casos relacionados al RE. Esto debido a su papel fundamental en los abusos de las detenciones, el abuso de la fuerza letal, y los abusos de la fuerza física identificadas en el paso de la institución policial; por obstaculizar el derecho a la defensa técnica, por propiciar el hacinamiento carcelario así como un patrón sistemático de graves violaciones a derechos humanos de los PPL en el caso de la DGCP; y por no garantizar el acceso efectivo a las garantías judiciales como un juez natural, independiente, e imparcial y en general no garantiza el acceso a un juicio justo para la PPL, en el caso de la CSJ.

También es necesario señalar la anulación del sistema nacional de protección de derechos humanos. En particular, la negligencia de la Sala de lo Constitucional para conocer y resolver las solicitudes de habeas corpus; así como la pasividad de la PDDH para investigar y denunciar la gravedad de las violaciones de derechos humanos tanto de los centros penitenciarios como de la PNC en general. La FGR merece una mención especial, en tanto por su doble papel: por un lado, por su liderazgo para impulsar la estrategia penal masiva contra los imputados del RE, donde se ha buscado de forma generalizada la

penalización, incluso anticipada, de la totalidad de los procesados; y, por otro lado, por su papel pasivo ante los abusos del régimen, como se ha dicho antes, en particular relacionadas a las muertes bajo custodia del Estado, así como las muertes en enfrentamientos.

Finalmente, es de alta preocupación el papel que está teniendo la FAES al protagonizar una importante estrategia de la política de seguridad como lo son los cercos impuestos en zonas específicas del país. Esta medida generalizada no solo ha afectado a toda la población, sino que también ha propiciado la proliferación de violaciones a derechos humanos ocasionados por esta institución. Esta medida es un grave retroceso respecto de las garantías de no repetición en el marco del cometimiento de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado salvadoreño. Así mismo, la alta asignación presupuestaria contrasta con las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de investigación científica del delito, una apuesta estratégica que focalizará los recursos en el combate al crimen organizado.

Recomendaciones

1. A la Asamblea Legislativa, que derogue el decreto legislativo que prorroga el régimen de excepción y deje sin efecto la suspensión de derechos constitucionales, en vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia y de la vulneración a los principios que rigen los estados de excepción, tales como: el principio de temporalidad o provisionalidad y el de proporcionalidad.
2. A la Fiscalía General de la República, se recomienda investigar de manera exhaustiva, imparcial y con la debida diligencia, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios judiciales, por miembros de la PNC y la Fuerza Armada, y por autoridades penitenciarias de dirección y subalternos, dando especial prioridad a los casos de personas privadas de libertad fallecidas.
3. Deducir la cadena de responsabilidad, vía investigación fiscal, para todas las muertes bajo custodia estatal, casos de tortura, detención ilegal y arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos, identificando la responsabilidad penal de los responsables inmediatos y mediatos, llegando a las esferas más altas de dirección.
4. Impulsar, con respeto a las garantías fundamentales, sendos procesos de depuración de la PNC, personal penitenciario, fiscales auxiliares y funcionarios judiciales vinculados al cometimiento de delitos, actos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos, principalmente en el contexto del conflicto armado.
5. Proceder a una adecuada separación de categorías de las personas privadas de libertad, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y brindarles asistencia médica idónea y oportuna, a fin de evitar muertes por esta falta. Asimismo, garantizar la reducción del

hacinamiento carcelario y garantizar la seguridad al interior de las prisiones.

6. Permitir el ingreso de instituciones de control a los centros penales y a las bartolinas policiales, ya sea de organizaciones nacionales e internacionales y, en particular, al Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH, para verificar las condiciones de las personas privadas de libertad a nivel nacional.
7. A la PDDH, que asuma un rol más activo e imparcial en la supervisión de los centros de privación de libertad y que cumpla a cabalidad con el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de toda la población y, en particular, de las personas privadas de libertad en cualquier centro de detención.
8. Restablecer cuanto antes la comunicación directa entre la población privada de libertad y sus familias y las personas que ejercen la defensa técnica, con todos los controles pertinentes, a fin de evitar la comunicación con fines contrarios a la ley. Esto en atención al importante papel que tienen los vínculos familiares en los procesos de resocialización y reinserción social, y la vital importancia de la garantía de la defensa.
9. Adoptar un programa de reparación integral a las personas privadas de libertad por error policial, fiscal y judicial, respecto de las que efectivamente se haya demostrado su inocencia, según el procedimiento legal establecido. De igual forma, reparar el daño ocasionado a las personas con orden judicial de libertad que no fueron liberadas de inmediato, por disposición arbitraria de las autoridades penitenciarias.
10. Transparentar la información pública relacionada con la violencia delincuencial, las graves violaciones a derechos humanos, los abusos del poder y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, muertes en

prisión y otros casos similares, omitiendo y resguardando en debida forma los datos personales confidenciales, y toda aquella información que efectivamente ponga en riesgo los planes gubernamentales de seguridad pública. En particular, sobre los homicidios, desapariciones, violencia sexual, información estadística de la FGR, entre otros.

Bibliografía

Acción Ciudadana (2023a) Conferencia de prensa de organizaciones de la sociedad civil. <https://www.youtube.com/watch?v=UotfQUCgvFE>

Acción Ciudadana (2023b) ¿El IAIP a favor de la ciudadanía en 2022?. <https://accion-ciudadana.org/informes/eliaipafavordelaciudadaniaen2022.accionciudadana2023.pdf>

Alberto, N. y Soriano, M. (2023, 17 de agosto). El cerco militar revive los viejos fantasmas de Cabañas. *Revista Factum*. <https://www.revistafactum.com/el-cerco-militar-revive-los-viejos-fantasmas-de-cabanas/>

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1976). *Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2010). *Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced>

Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015). *Repercusiones para los derechos humanos del recurso excesivo a la privación de libertad y el hacinamiento carcelario A/HRC/30/19*. <https://www.ohchr.org/en/human-rights-implications-overincarceration-and-overcrowding>

Alfaro. X. (2023). 1,065. menores de edad han sido condenados durante el régimen de excepción. El Diario de Hoy.

<https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/1194-menores-dertenidos-en-regimen-de-excepcion/1124761/2024/>

Amnistía Internacional (2023) Detrás del velo de la popularidad: Represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador. <https://www.amnesty.org/es/documents/amr29/7423/2023/es/>

Asamblea Legislativa. (1983). Constitución de la República de El Salvador. *Asamblea Legislativa* 234(281). <https://www.asamblea.gob.sv/leyes-y-decretos/view/3959>

Asamblea Legislativa. (1997). *Código Procesal Penal de El Salvador*. <https://ormusa.org/wp-content/uploads/2019/10/C%C3%93DIGO-PROCESAL-PENAL..pdf>

Asamblea Legislativa (2021). Decretos Legislativos 2, 3, 4 y 5 de fecha 1 de mayo de 2021, publicados los tres primeros en el D. O. no 81 Tomo 431 de igual fecha, y el Último en el D.O. 82 del mismo tomo y fecha

Asamblea Legislativa (2021b). DL 144 de 10/09/2021; D.O. N° 175 Tomo 432 de 14 septiembre 2021. Ver reformas a artículos 4 y 20.

Asamblea Legislativa (2021c). DL 145 de 31/08/2021, D.O. N° 175 T 432 de 14 septiembre 2021

Asamblea Legislativa (2022, 15 de diciembre). Familias salvadoreñas continuarán protegidas con la novena prórroga de régimen de excepción. *Sala de prensa de la Asamblea Legislativa*. <https://www.asamblea.gob.sv/node/12602>

Asamblea Legislativa (2022b). D.L. No. 333 de 26 de marzo de 2022, D.O. 62 Tomo 434 de 27 de marzo 2022

Asamblea Legislativa (2022c). D.L. 337 de 30/03/2022; D.O. 65 T 434 de igual fecha.

Asamblea Legislativa (2022d). D. L. 350 de 5 de abril de 2022, D.O. N.º No. 69, Tomo 435 de fecha 05 de abril de 2022

Asamblea Legislativa (2022e). DL 339 de 30/03/2022, D. O. 65 T 434 de igual fecha.

Asamblea Legislativa (2022f). D.L. 547 de 26/10/2022 publicado en D.O. 225 Tomo 437 de 29/11/2022; <https://www.csj.gob.sv/csj-nombra-jueces-de-camaras-contra-el-crimen-organizado/>

Asamblea Legislativa (2022g). Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo. D. L. 344 de 30/03/2022 publicado D.O. N° 65 Tomo N° 434 D.O. de igual fecha.

Asamblea Legislativa. (2023a, 25 de agosto). Decreto Legislativo no 803. Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción. *Diario Oficial* 440(157), 23-26 <https://imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/>

Asamblea Legislativa. (2023b). D.L 342 de 30/03/2023, D.O. N| 65, T 434 de igual fecha.

Asamblea Legislativa (2023, 12 de septiembre). Prorrogan régimen de excepción para garantizar la seguridad ciudadana. *Sala de Prensa de la Asamblea Legislativa*. <https://www.asamblea.gob.sv/node/12934>

AP (2022, 5 de octubre). Amplían cerco militar a otros municipios de La Libertad para perseguir pandillas. *La Prensa Gráfica*.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Amplian-cerco-militar-a-otros-municipios-de-La-Libertad-para-perseguir-pandillas-20221005-0048.html>

Amaya, S. (2024, 11 de marzo). Régimen de excepción tendrá vigencia otros 30 días a partir de este 12 de marzo. *Diario Co Latino*. https://www.diariocolatino.com/regimen-de-excepcion-tendra-vigencia-otros-30-dias-a-partir-de-este-12-de-marzo/#google_vignette

Acosta, D. (2023, 20 de noviembre). Denuncian en FGR la detención de periodistas que cubrían construcción de Cecot. *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/denuncian-en-fgr-la-detencion-de-periodistas-que-cubrian-construccion-de-cecot>

Ávalos, J. (2021). Corte Suprema de Justicia, la nueva familia judicial. Revista Factum. <https://www.revistafactum.com/magistrados-bukelistas-nepotismo/>

Banco Central de Reserva (2022). *El Salvador Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional 2005-2050*(rev2021. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/busqueda/192>

Beltrán, J. (2022a, 13 de mayo). Investigaciones sobre personas desaparecidas están en pausa en la PNC y la Fiscalía. *El Diario de Hoy*. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-plan-control-territorial/955840/2022/>

Beltrán, J. (2022b, 18 de junio). Policías denuncian presiones para cumplir cuotas de capturas. *El Diario de Hoy*. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-mtp-pnc-santa-ana-detenciones-ilegales-derechos-humanos/968315/2022/>

Bernal, D. (2023a, 8 de junio). Custodios de Centros Penales retienen a periodista de Univisión y su equipo en los alrededores del CECOT. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Custodios-de-Centros->

[Penales-retienen-a-periodista-de-Univision-y-su-equipo-en-los-alrededores-del-CECOT-20230608-0060.html](https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Penales-retienen-a-periodista-de-Univision-y-su-equipo-en-los-alrededores-del-CECOT-20230608-0060.html)

Bernal. D. (2023b, 3 de octubre,). Suben las capturas de militares y policías durante el régimen de excepción en El Salvador. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Suben-las-capturas-de-militares-y-policias-durante-el-regimen-de-excepcion-en-El-Salvador-20231002-0100.html>

Bernal. D. (2024). Socorro Jurídico ya contabiliza 235 reos muertos bajo régimen de excepción en El Salvador. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Socorro-Juridico-ya-contabiliza-235-reos-muertos-en-regimen-20240223-0089.html>

Bernal, D. y Mejía, E. (2023c, 17 de noviembre). “Un informe que diga que en El Salvador existen más de 100 torturas es mentiroso y falso”: comisionado presidencial de Derechos Humanos. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/-Un-informe-que-diga-que-en-El-Salvador-existen-mas-de-mas-de-100-torturas-es-mentiroso-y-falso-totalmente-Andres-Guzman-Caballero-Comisionado-Presidencial-de-derechos-humanos-y-libertad-de-expresion-20231116-0106.html>

Bourdieu, P. 1998. *La dominación masculina*. Editorial Anagrama.

Bukele, N. [@nayibbukele] (03/11/2023). <https://twitter.com/nayibbukele/status/1720536204133749179>

Bukele, N.]@nayibbukele] (15/09/2023) Discurso a la Nación en el Día de Nuestra Independencia. <https://www.facebook.com/nayibbukele/videos/321573097069899>

Bukele, N. (2023c). Discurso de Informe de Labores, 02/06/23 Video https://www.youtube.com/watch?v=zjDzZG9Dz3c&ab_channel=Secretar%C3%ADaDadePrensaElSalvador

Bukele, N. (2023d). Twitt de 16/05/2023, 3:51 pm. Las mayúsculas y las comillas son originales. <https://x.com/nayibbukele/status/1658608915683201030?s=20>

Casa Presidencial [@PresidenciaSV] (24/05/2023) <https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1661532778079420425>

Cerón, L. (2022, diciembre 27). PNC reservó datos de la incidencia delictiva, expertos señalan “inseguridad jurídica”. El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/pnc-reservo-datos-de-la-incidencia-delictiva-expertos-senalan-inseguridad-juridica>

Cerón, L. (2023a, 18 de septiembre). Detenidos del régimen estarían hasta 3 años y 5 meses en prisión antes de ser enjuiciados. *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/detenidos-del-regimen-estarian-hasta-3-anos-y-5-meses-en-prision-antes-de-ser-enjuiciados>

Cerón, L. (2023b) Juzgados contra Crimen Organizado y de Garantía entran en vigencia hoy. *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/juzgados-contra-crimen-organizado-y-de-garantia-entran-en-vigencia-hoy>

Comité Contra la Desaparición Forzada. (2023). *Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas CED/C/10*. <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkGld%2FPPRiCAqhKb7yhsi6Nlxi16O4u%2Fcszx1pd8oISYvWYITHiO6Fmdp7yrh%2BRIpqxzVGN%2FWkQDPhB96ZEjCpqHmlMyzBXI0A4ca7rzXQ%3D>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008). *Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*.

<https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/Default.asp?File=/es/cidh/mandato/basicos/principiosppl.asp>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023, 9 de noviembre), Streaming Graphics Spanish Audio. *CIDH Public Hearings - Room B - Spanish Audio* [vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=17tl4lmbwDI>

Cornejo, I. (2023a). El 2023 cierra con cifra récord de 194 homicidios según la PNC. El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/el-2023-cierra-con-cifra-record-de-194-homicidios-segun-la-pnc>

Cornejo, I. (2023b) Nuevas órdenes de captura en caso El Mozote "promueven fines ajenos a la justicia", dice acusación particular. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/nuevas-ordenes-de-captura-en-caso-el-mozote-promueven-fines-ajenos-a-la-justicia-dice-acusacion-particular>

Corte IDH. (2005). Sentencia del caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú, pronunciada el 25 de noviembre de 2005.

Corte IDH(2013). Sentencia del caso Mendoza y otros vs Argentina, pronunciada el 14 de mayo de 2013.

Corte IDH (2019). Sentencia del caso Rosadio Villavicencio vs Perú, pronunciada el 14 de octubre de 2019.

Corte IDH. (2019b). Sentencia del caso Girón y otro vs Guatemala, pronunciada el 15 de octubre de 2019.

Corte IDH (2020). Sentencia del caso Mota Abarullo vs Venezuela, pronunciada el 18 de noviembre de 2020.

Corte IDH (2021). Sentencia del caso González y otros vs Venezuela, pronunciada el 20 de septiembre de 2021.

Corte IDH. (2021b). Sentencia del caso Manuela y otros vs El Salvador, pronunciada el 2 de noviembre de 2021.

Corte IDH. Sentencia del caso Grijalva Bueno vs Ecuador, pronunciada el 3 de junio de 2021.

Corte IDH(2023) Audiencia Pública del Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador. <https://www.youtube.com/watch?v=GjjqrGkuR0E> (prt. 1);
<https://www.youtube.com/watch?v=L4HZGp2BRnI> (prt. 2);
<https://www.youtube.com/watch?v=Lta6xhHs0gk> (prt. 3)

Corte Suprema de Justicia. (1997). *Código Procesal Penal de El Salvador*.
<https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-1999%2F1997%2F06%2F886E3.PDF&number=558819&fecha=10/06/1997&numero=CODIGO=PENAL&cesta=0&singlePage=false%27>

Corte Suprema de Justicia. (2019). *Sentencia de Hábeas Corpus 33-2019*.
<https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBoveda%2FD%2F1%2F2010-2019%2F2019%2F03%2FD424C.PDF&number=868940&fecha=06/03/2019&numero=33-2019&cesta=0&singlePage=false%27>

Corte Suprema de Justicia (2023) Comunicado de prensa: CSJ nombra jueces de cámaras contra el crimen organizado. <https://www.csj.gob.sv/csj-nombra-jueces-de-camaras-contra-el-crimen-organizado/>

Cristosal. (2023a). *Un año bajo el régimen de excepción: Una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos. Informe situacional del 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023*.

Cristosal (2023b). *Situación de derechos humanos en cercos militares*.
<https://cristosal.org/ES/situacion-de-derechos-humanos-en-cercos-militares/>

Cristosal [Cristosal] (2023c)
<https://twitter.com/Cristosal/status/1648349960948047874>

Crespín, V. y Magaña, Y. (2022, 8 de julio). Ulloa: "Siempre en una guerra habrá daños colaterales". *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/politica/ulloa-siempre-en-una-guerra-habra-danos-colaterales>

Delgado R. [@_elfaro] (2023, 13 de junio). [#efActualidad](#) | “esas muertes no constituyen delito, de acuerdo a nuestras investigaciones” en la Fiscalía. [\[#efActualidad\]](#) | El Fiscal General impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, dijo esta mañana que la [@FGR_SV](#) ha archivado 142 casos de muertes de personas que estaban bajo custodia del Estado y que fueron detenidas en el [#RégimenDeExcepción](#). Aseguró que “esas muertes no constituyen delito, de acuerdo a nuestras investigaciones” en la Fiscalía. “Hasta el momento llevamos archivados 142 casos (de muertes) que no constituyen delito de acuerdo con nuestras investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto de Medicina Legal, las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes”, aseguró el fiscal Delgado, durante una entrevista en Diálogo 21. Delgado aseguró que las causas de algunas muertes “se trataban de enfermedades preexistentes, otras fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, existió el fallecimiento de esa persona por causas naturales”].
https://x.com/_elfaro_/status/1668685078149341204?s=20

DPLF, OMCT, CCPR, Cristosal, Idhuca, SSPAS. (2023). *Aportes para el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (WGEID) de Naciones Unidas sobre las desapariciones de corta duración*. p.11-13.
<https://www.dplf.org/es/resources/desapariciones-forzadas-de-corta-duracion-documento-presentado-al-comite-contra-la>

Departamento de Estado de EEUU (2023) Conferencia de Prensa Virtual con el Subsecretario de Estado Adjunto Jacobstein sobre las Instituciones Democráticas en Centroamérica.

<https://www.state.gov/translations/spanish/conferencia-de-prensa-virtual-con-el-subsecretario-de-estado-adjunto-jacobstein-sobre-las-instituciones-democraticas-en-centroamerica/>

EFE (2023) Piden a Asamblea aprobar ley para víctimas de guerra civil de El Salvador. La Prensa Gráfica.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-a-Asamblea-aprobar-ley-para-victimas-de-guerra-civil-de-El-Salvador-20230320-0037.html>

Embajada de los Estados Unidos (2022). *INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS 2021*. <https://sv.usembassy.gov/es/official-reports/hrr-2021/>

Espinoza, C. (2024a, enero 4). 2023 cerró con 43 feminicidios en El Salvador, según ORMUSA. La Prensa Gráfica.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hoy-entra-en-vigor-la--ley-para-reducir-municipios-20230621-0092.html>

Espinoza, C. (2023a, 11 de febrero). Relato: Las mentiras de un abogado y el deterioro en el penal le costaron la vida a Rosa. *La Prensa Gráfica*.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato-Las-mentiras-de-un-abogado-y-el-deterioro-en-el-penal-le-costaron-la-vida-a-rosa-20230210-0095.html>

Espinoza, C. (2023b, 16 de febrero). 2,237 casos de desplazamiento forzado en El Salvador, pese a que existe Ley. *La Prensa Gráfica*.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/2237-casos-de-desplazamiento-forzado-en-El-Salvador-pese-a-que-existe-Ley-20230215-0101.html>

Espinoza, C. (2023c, 23 de febrero). Centros Penales suspende venta de paquetes para detenidos. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Centros-Penales-suspende-venta-de-paquetes-para-detenidos-20230222-0107.html>

Espinoza, C. (2023d, 5 de abril). Búsqueda de desaparecidos seguirá en pausa. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Busqueda-de-desaparecidos-seguira-en-pausa-20230404-0109.html>

Espinoza, C. (2023e, 15 de diciembre). Negar información sobre salud de reos salvadoreños detenidos en régimen vulnera tratados internacionales. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Negar-informacion-sobre-salud-de-reos-salvadorenos-vulnera-tratados-internacionales-20231214-0085.html>

Espinoza, C. (2023f). Relato: Después de estar dos meses en la morgue, despiden a Rosa, detenida en el marco del régimen de excepción. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato-Despues-de-estar-dos-meses-en-la-morgue-despiden-a-Rosa-detenida-en-el-marco-del-regimen-de-excepcion-20230214-0108.html>

Espinoza, C. (2023g). Relato | María lo ha perdido casi todo con el régimen de excepción. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Maria-lo-ha-perdido-casi-todo-con-el-regimen-de-excepcion-20230419-0101.html>

Espinoza, C. (2024). «Cada abogado público atiende a 219 personas capturadas en el régimen de excepción en El Salvador», *La Prensa Gráfica*, acceso el 4 de marzo de 2024, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cada-abogado-atende-a-219-personas-capturadas-en-el-regimen-de-excepcion-en-El-Salvador-20231020-0074.html>

Espinoza, C. y Villarroel, G. (2023, 2 de febrero). Proyecto megapenal en reserva hasta 2024. *La Prensa Gráfica*.
<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Proyecto-megapenal-en-reserva-hasta-2024-20230201-0095.html>

Espinoza Torres, P. (1999). Derecho Penal del Enemigo.
<https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/1944/51117/EspinosaTorresMaria.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Idhuca (28 de septiembre, 2023). [@idhuca] [#ConferenciaDePrensa |Organizaciones acompañamos, entre marzo de 2022 y junio de 2023, a 223 víctimas de #DesplazamientoForzadoInterno provocado por agentes de la PNC y de la Fuerza Armada, durante el #RégimenDeExcepción.]

EFE (2023, 9 de marzo). Denuncian ante la Procuraduría salvadoreña 12 desapariciones no esclarecidas. *La Prensa Gráfica*.
<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-ante-la-Procuraduria-salvadorena-12-desapariciones-no-esclarecidas-20230309-0076.html>

FESPAD [@FESPAD_sv]- (2023, 11 de diciembre). *Hace 3 meses enviamos una correspondencia para dar seguimiento a estos casos, sin embargo no hemos recibido ninguna respuesta por parte de esta institución (...)* [imagen adjunta] [Hilo]. X. https://x.com/FESPAD_sv/status/1734312814049694162?s=20

Fernandes. F. (2018). Branca. <https://python-visualization.github.io/branca/index.html>

Fernández, F. , (2017) La justicia penal en Venezuela bajo el Estado Dual y el derecho penal del enemigo - Análisis de una realidad que afecta los derechos humanos. (Expone minuciosamente la expansión del DPE a los ámbitos administrativo, económico y judicial.) <https://accesoalajusticia.org/el-derecho-penal-del-enemigo-como-politica-del-estado-venezolano/>

Fernando Pérez, Brian E. Granger, *IPython: A System for Interactive Scientific*

Computing, Computing in Science and Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 21-29, May/June 2007, doi:10.1109/MCSE.2007.53. URL: <https://ipython.org>

Ferrajoli, L. (2007). El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C. [en línea]. 2007, (19), 5-22[fecha de Consulta 26 de Marzo de 2024]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222926001>

Filipe, Frank Anema, Rob Story, James Gardiner, Martin Journois, Andrew Bird, Antonio Lima, Joshua Cano, dbf, Martina Oefelein, Juliana Leonel, Jason Baker, Tim Sampson, Ben Welsh, Jon Reades, Halfdan Rump, Qingkai Kong, Oleg Komarov, Alex Crosby, ... Daisuke Kato. (2024). python-visualization/folium: v0.16.0 (v0.16.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726011>

Fiscalía General de la República. (2023, 26 de julio). *Informe de labores 2022-2023*. P.169 <https://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores/>

Fiscalía General de la República. (2023a). Homicidios Intencionales: Estadísticas año 2023. <https://www.fiscalia.gob.sv/estadisticas/>

FGR. (2023b). Solicitud de información pública con referencia No. 21-UAIP-FGR-2024. Resolución final.

Fiscalía General de la República. (2024, 29 de enero). *Solicitud de información pública con referencia 08-UAIP-FGR-2024*. Resolución final.

Dirección General de Centro Penales. (2024, 22 de enero). *Solicitud de información pública con referencia UAIP/OIR-004/2024*. Resolución final.

Frente a Frente TCS. (2023, 27 de marzo). *RESUMEN FAF 27 DE MARZO 2023* [vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=20-ZR5Az6sA>

Frente a Frente TCS (2024, 4 de enero). FRENTE A FRENTE 4 DE ENERO 2024. 54:36-55:50 [vídeo]. Youtube

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HEcCD72bYxQ&ab_chann el=FrenteFrenteTCS

García, J. (2023) Solo el 8.8% de los afiliados de Nuevas Ideas habría votado por Bukele. El Diario de Hoy. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nuevas-ideas-elecciones-internas-2024-felix-ulloa-nayib-bukele/1074825/2023/>

García, C. (2023b). Radiografía al CECOT desvela su verdadera capacidad y falta de talleres. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Radiografia-al-Cecot-desvela-su-verdadera-capacidad-y-falta-de-talleres-20230721-0076.html>

Genoves, A. (2023, 4 de agosto). 22,500 militares en cercos. PCT ocupa unos \$386. *Diario Digital Contrapunto*. <https://www.contrapunto.com.sv/22500-militares-en-cercos-pct-ocupa-unos-386-millones/>

Gobierno de El Salvador. (2023). Decreto Ejecutivo 23: Se crea el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Diario Oficial de El Salvador (Tomo 439, Núm. 91). Págs. 10 – 11. <https://imprentanacional.gob.sv/servicios/archivo-digital-del-diario-oficial/>

Guzmán, J. (2023) Gobierno pide aprobar una ley de estadísticas. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/politica/gobierno-pide-aprobar-una-ley-de-estadisticas>

Harris, C.R., Millman, K.J., van der Walt, S.J. et al. Array programming with NumPy. *Nature* 585, 357–362 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

Honnibal, M., & Montani, I. (2017). *spaCy 2: Natural language understanding with Bloom embeddings, convolutional neural networks and incremental parsing*.

Instituto de Medicina Legal. (2023a). Solicitud de información pública con referencia Res. UAIP/29/RPrev/71/2024(5). Resolución de Prevención.

Instituto de Medicina Legal. (2023b). Solicitud de información pública con referencia. Ref. IML-DGIE-018-2024.

Idhuca (2024) Presentación del 2º Informe anual sobre violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del régimen de excepción en El Salvador. <https://www.facebook.com/idhuca/videos/2668469139995626/>

Jordán, L., y Urbina, J. (2022, Julio 12). Las autoridades de seguridad generan subregistro para ocultar homicidios en El Salvador. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Las-autoridades-de-Seguridad-generan-subregistro-para-ocultar-homicidios-en-El-Salvador-20220711-0086.html>

Laserson, U. (2019). squarify. <https://pypi.org/project/squarify/>

Lemus, L. (2023, 15 de diciembre). Cristosal registra 946 víctimas de desplazamiento forzado en el régimen de excepción. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-desplazamientos-forzados-cristosal/1110662/2023/>

Lemus, L. (2024, 27 de marzo). Cristosal registra 375 denuncias de tortura en dos años de régimen de excepción. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-tortura/1132609/2024/>

Lemus, E. y Cáceres, G. (2022, 7 de agosto). Los expedientes ocultos del Régimen: cientos de arrestos por “nerviosismo” y “ficha policial”. *El Faro*. https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26318/los-expedientes-ocultos-del-regimen-cientos-de-arrestos-por-nerviosismo-y-ficha-policial

Ley del presupuesto, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 2023. <https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mjisp/documents/519184/download>

Lundh, F. (1999). An introduction to tkinter. URL: *Www. Pythonware*.

Com/Library/Tkinter/Introduction/Index. Html

Manjarrés, J. y Newton, C. (2024). InSight Crime's 2023 Homicide Round-Up. *InSight crime*.

McKinney, W., & others. (2010). Data structures for statistical computing in python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference (Vol. 445, pp. 51–56).

Magaña, Y. (2023a) Abogados ven cambio de reglas en elecciones, NI defiende derogación. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/politica/abogados-ven-cambio-de-reglas-en-elecciones-ni-defiende-derogacion>

Magaña, Y. (2023, 12 de septiembre). Asignan juzgados de vigilancia para CECOT mientras crean otro juzgado. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/politica/asignan-juzgados-de-vigilancia-para-cecot-mientras-crean-otro-juzgado>

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. (2023a, 10 de agosto). *Memoria de labores junio 2022 - mayo 2023*. P.61 <https://www.seguridad.gob.sv/logros-y-memoria-de-labores/>

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. (2023b). Solicitud de información pública con referencia REF 06/2024-UAIP/MJSP. Resolución final.

Ministerio de la Defensa Nacional. (2023). Prevención a solicitud de información (UAIP/OIR-MDN).

Nayib Bukele [@nayibbukele]. (2023, 31 de enero). Centro de Confinamiento del Terrorismo. [video adjunto] [Post]. X. <https://x.com/nayibbukele/status/1620602901000519681?s=20>

Observatorio Universitario de Derechos Humanos. (2023a). *Informe sobre acceso a la justicia y régimen de excepción en El Salvador*. <https://oudh.uca.edu.sv>

Observatorio Universitario de Derechos Humanos. (2023b). *Informe anual 2022: el estado de los derechos humanos en El Salvador*. <https://oudh.uca.edu.sv>

Oliva, X. (2023, 11 de abril). Una "carta de libertad" en el régimen de excepción es un simple papel sin valor. *Revista digital Gato Encerrado*. <https://gatoencerrado.news/2023/04/12/las-cartas-de-liberacion-simple-papel/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2015). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (1948). *La Declaración Universal de Derechos Humanos*. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias A/HRC/30/38*. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F30%2F38&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

Organización de las Naciones Unidas. (2020). *Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias A/HRC/45/13*. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F45%2F13&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

Organización de Estados Americanos. (1978). *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

ORMUSA. (2023). Feminicidios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

<https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-28-de-diciembre-2023/>

Ortiz, C. (2023). Luis Rodríguez, quien tenía carta de libertad tras haber sido detenido hace más de un año, murió en hospital. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Luis-Rodriguez-quien-tenia-carta-de-libertad-tras-haber-sido-detenido-hace-mas-de-un-ano-murio-en-hospital-20230622-0063.html>

Palacios Valencia, Y. (2010). Existencia del derecho penal del enemigo en el derecho penal internacional. (2010). Revista Latinoamericana De Derechos Humanos, 21(2), 19-34. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/1926>

Palma, M. (2022, 24 de diciembre). PNC cerca comunidad La Granjita y mantiene el cerco en la Tutunichapa; se reportan 42 capturas. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Instalan-cerco-en-comunidad-Tutunichapa-con-mas-de-mil-agentes-de-seguridad-20221224-0010.html>

Pedregosa, F., Varoquaux, Gaël, Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... others. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(Oct), 2825–2830.

Peñate, S. (2023a) FGR registra 291 feminicidios y 125 condenados desde 2021. Diario El Mundo. <https://diario.elmundo.sv/politica/fgr-registra-291-feminicidios-y-125-condenados-desde-2021>

Peñate, S. (2023b) Oposición califica de "hipócrita" nombramiento de comisionado de derechos humanos. Diario El Mundo.

<https://diario.elmundo.sv/politica/oposicion-califica-de-hipocrita-nombramiento-de-comisionado-de-derechos-humanos>

Pezoa, F., Reutter, J. L., Suarez, F., Ugarte, Martin, & Vrgo c, Domagoj. (2016). Foundations of JSON schema. In Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web (pp. 263–273).

Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, Stéfan J. van der Walt, Matthew Brett, Joshua Wilson, K. Jarrod Millman, Nikolay Mayorov, Andrew R. J. Nelson, Eric Jones, Robert Kern, Eric Larson, CJ Carey, İlhan Polat, Yu Feng, Eric W. Moore, Jake VanderPlas, Denis Laxalde, Josef Perktold, Robert Cimrman, Ian Henriksen, E.A. Quintero, Charles R Harris, Anne M. Archibald, Antônio H. Ribeiro, Fabian Pedregosa, Paul van Mulbregt, and SciPy 1.0 Contributors. (2020) SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261-272.

Philipp Rudiger, Jean-Luc Stevens, James A. Bednar, Bas Nijholt, Andrew, Chris B, Achim Randelhoff, Jon Mease, Vasco Tenner, maxalbert, Markus Kaiser, ea42gh, Jordan Samuels, stonebig, Florian LB, Andrew Tolmie, Daniel Stephan, Scott Lowe, John Bampton, ... kbowen. (2020). holoviz/holoviews: Version 1.13.3 (v1.13.3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3904606>

PNC (2023a) <https://www.pnc.gob.sv/el-2023-fue-el-ano-mas-seguro-en-la-historia-del-el-salvador/#:~:text=De%20esta%20forma%2C%20los%20homicidios,2023%3A%20154%20homicidios>

Policía Nacional Civil. (2022, 18 de octubre). *Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-475- 2022*

Policía Nacional Civil. (2023b, 22 de agosto). *Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-662-2023*. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2023c, 28 de agosto). *Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-663-2023*. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2023d, 1 de noviembre). *Solicitud de información pública con referencia PNC- UAIP-829-2023*. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2023e, 30 de enero). *Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-61-2023*. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2023f). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-675-2023. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2023g). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-756-2023. Resolución final.

Policía Nacional Civil. NC. (2023h). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-861-2023. Resolución final.

Policía Nacional Civil [@PNCSV]. (2023i). Twitter X. https://twitter.com/PNCSV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

PNC [@PNCSV]. (2023j, 11 de agosto). Algunos compañeros fallecieron en accidentes de tránsito, otros que fallecieron por problemas de salud, pero hay uno que falleció en el cumplimiento del deber, en acto de agresión ilegítima de los criminales, estoy hablando de nuestro compañero Maximino [fotografía] [tweet]. X. <https://twitter.com/PNCSV/status/1690039623400009733>

PNC (2023k). El 2023 fue el año más seguro en la historia del El Salvador. <https://www.pnc.gob.sv/el-2023-fue-el-ano-mas-seguro-en-la-historia-del-el-salvador/#:~:text=De%20esta%20forma%2C%20los%20homicidios,2023%3A%20154%20homicidios>

Policía Nacional Civil. (2024a). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-63-2024. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2024b). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-64-2024. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2024c). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-67-2024. Resolución final

Policía Nacional Civil. (2024d). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-68-2024. Resolución final.

Policía Nacional Civil. (2024e). Solicitud de información pública con referencia PNC-UAIP-70-2024. Resolución final.

Portillo, D. (14/01/2022) 35 periodistas fueron espiados mediante el uso del programa Pegasus. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/35-periodistas-fueron-espiados-mediante-el-uso-del-programa-Pegasus-20220113-0091.html>

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. (2023a, 25 de julio). *Solicitud de información pública con referencia UAIP 56-SIP-2023*. Resolución final.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. (2023b, 7 de septiembre). *Solicitud de información pública con referencia UAIP 68-SIP-2023*. Resolución final.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. (2023c, 23 de noviembre). *Solicitud de información pública con referencia UAIP 93-SIP-2023*. Resolución final.

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. (2010). *Manual de calificación de violaciones a derechos humanos con enfoque de género*. <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2018/06/manual-de-calificaciones-enfoque-de-genero.pdf>

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. (2024, 30 de enero). *Solicitud de información pública con referencia UAIP 7-SIP-2024*. Resolución final.

Python-visualization. (2020). Folium. Retrieved from <https://python-visualization.github.io/folium/>

Runfola D, Anderson A, Baier H, Crittenden M, Dowker E, Fuhrig S, et al. (2020) geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries.

PLoS ONE 15(4): e0231866. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866>.

Roesslein, J. (2020). Tweepy: Twitter for Python! URL: <https://Github.Com/Tweepy/Tweepy>.

René Francis Merino Monry [@merino_monroy]. (2023, 30 de julio). Dos de nuestros hermanos de la @PNCSV que resultaron lesionados en agresión ilegítima han sido inmediatamente evacuados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Salvadoreña [video] [tweet]. X. https://twitter.com/merino_monroy/status/1685729818640322560

Reyes, Ó. (2023, 3 de febrero). “Jamás imaginé que iba a sacar muerta a mi hermana del penal”. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jamas-imagine-que-iba-a-sacar-mi-hermana-del-penal-muerta-20230203-0049.html>

Revista Factum. (1 de octubre, 2023). La Fuerza Armada debe responder por el caso de violación de Mizata. <https://www.revistafactum.com/la-fuerza-armada-debe-responder-por-el-caso-de-violacion/>

Restrepo, J. (2023) Carlos Camargo: ¿El chuzador del pueblo?. Cambio. <https://cambiocolombia.com/poder/carlos-camargo-el-chuzador-del-pueblo>

Rodríguez, A. (2024, 14 de enero). Organizaciones ven estrategia electoral en alza de capturas en El Salvador. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizaciones-ven-estrategia-electoral-en-alza-de-capturas-en-El-Salvador-20240114-0029.html>

Rúa, R. J. (2012). El derecho penal del enemigo en la legislación relativa a las maras en EEUU y El Salvador. <https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/3480/6726>

Sala de lo Constitucional (2022). Inc. 11/2005. Sentencia de 29 de abril de 2022

Sala de lo Constitucional de la CSJ (2021) Pérdida de los derechos de la ciudadanía 1-2021. Pág 16.

<https://www.jurisprudencia.gob.sv/portal/apls/2021/09/1-2021PerdidaDerechosCiudadania.pdf>

Sandoval. (2023a). Fiscalía archivó 142 casos de muertes en Centros Penales <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-archivo-142-casos-de-muertes-en-Centros-Penales-20230613-0010.html>

Sandoval, W. (2023b, 19 de abril). Realizan traslado de privados de libertad desde el oriente de El Salvador. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Realizan-traslado-de-privados-de-libertad-desde-el-oriente-de-El-Salvador-20230418-0083.html>

Sandoval, W. (2023c, 5 de mayo). Habilitan entrega de dinero para reos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habilitan-entrega-de-dinero-para-reos-en-el-Centro-de-Confinamiento-del-Terrorismo-CECOT-20230504-0093.html>

Sandoval, W. (2023d, 25 de septiembre). Capturan a seis soldados de la naval en La Libertad por supuesta violación a menor de edad. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Seis-soldados-de-la-naval-fueron-capturados-en-La-Libertad-por-supuesta-violacion-a-menor-de-edad-20230925-0048.html>

Sandoval, W. (2023e). Relatora Especial de la ONU pide liberar a capturados de Santa Marta. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relatora-Especial-de-la-ONU-pide-liberar-a-capturados-de-Santa-Marta-20230516-0059.html>

Sandoval, W. (2023f). Gobierno de El Salvador incumple petición de CIDH sobre el caso Santa Marta. *La Prensa Gráfica*.

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-de-El-Salvador-incumple-peticion-de-CIDH-sobre-el-caso-Santa-Marta-20230817-0084.html>

Sandoval, W., y Segura, E. (2024 febrero 12). Número de osamentas encontradas incrementó en año 2023. La Prensa Gráfica. [Número de osamentas encontradas incrementó en año 2023 - La Prensa Gráfica \(laprensagrafica.com\)](#)

Selenium. (2024). Selenium. <https://www.selenium.dev/about/>

Socorro Jurídico Humanitario. (2023a). *Análisis de personas fallecidas, como consecuencia de la aplicación del Régimen de Excepción, en El Salvador (Abril2022-Diciembre2023)*. Socorro Jurídico Humanitario.

Socorro Jurídico Humanitario. (2023b). Informe Anual Acerca de Víctimas Mortales del Régimen de Excepción en El Salvador. San Salvador.

Socorro Jurídico Humanitario. (2023c). Personas fallecidas en Centros Penitenciarios El Salvador durante el Régimen de Excepción (act. 26FEB2024).

Secretaría de Prensa de la Presidencia [@SecPrensaSV]. (2024, 31 de enero). #CECOT | El CECOT la cárcel más grande y segura de América cumple un año de funcionamiento. El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) cumple un año de inaugurado el 31 de enero de 2024. (...) [imagen adjunta] [Post]. X. <https://x.com/SecPrensaSV/status/1752656691840098539?s=20>

Silva, H. (8 de octubre, 2023). Abuso sexual de soldados a menores en El Salvador, el otro monstruo oculto bajo el régimen de excepción. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/10/08/abuso-sexual-de-soldados-a-menores-en-el-salvador-el-otro-monstruo-oculto-bajo-el-regimen-de-excepcion/>

The Matplotlib Development Team. (2023). Matplotlib: Visualization with

Python (v3.8.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10150955>

The pandas development team. (2024). pandas-dev/pandas: Pandas (v2.2.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10957263>

TSE El Salvador [@TSEElSalvador] (2023) <https://twitter.com/TSEElSalvador/status/1720532487124791376>

Van den Bossche, J. (2022, November 14). GeoPandas: Easy, fast and scalable geospatial analysis in Python. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320003>

Van Rossum, G. (2020). The Python Library Reference, release 3.8.2. Python Software Foundation.

Villarroel, G. (2023 junio 22). Hoy entra en vigor la ley para reducir municipios. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hoy-entra-en-vigor-la-ley-para-reducir-municipios-20230621-0092.html>

Urbina, J. (2023a, 15 de enero). Cercos militares en El Salvador no son sostenibles en el tiempo, según expertos. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cercos-militares-en-El-Salvador-no-son-sostenibles-en-el-tiempo-segun-expertos-20240114-0064.html>

Urbina, J. (2023b, 13 de julio). Penales ya alberga a más de 12,500 reos en el CECOT. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Penales-ya-alberga-a-mas-de-12500-reos-en-el-CECOT-20230712-0094.html>

Urbina, J. (2023c, 17 de marzo). Suman tres años sin visitas en los centros penales salvadoreños. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Suman-tres-anos-sin-visitas-en-los-centros-penales-salvadorenos-20230316-0119.html>

Urbina, J. (2023d). Familiares de reos del régimen denuncian cobros para ver a presos en El Salvador. *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-de-reos-del-regimen-denuncian-cobros-para-ver-a-presos-en-El-Salvador-20230725-0093.html>

Waskom, M. L., (2021). seaborn: statistical data visualization. Journal of Open Source Software, 6(60), 3021, <https://doi.org/10.21105/joss.03021>.

Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., ... & Rush, A. M. (2020, October). Transformers: State-of-the-art natural language processing. In Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing: system demonstrations (pp. 38-45).

World Prison Brief. (2022). *Datos del informe mundial sobre prisiones, El Salvador*. Consultado en marzo de 2023. <https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador>

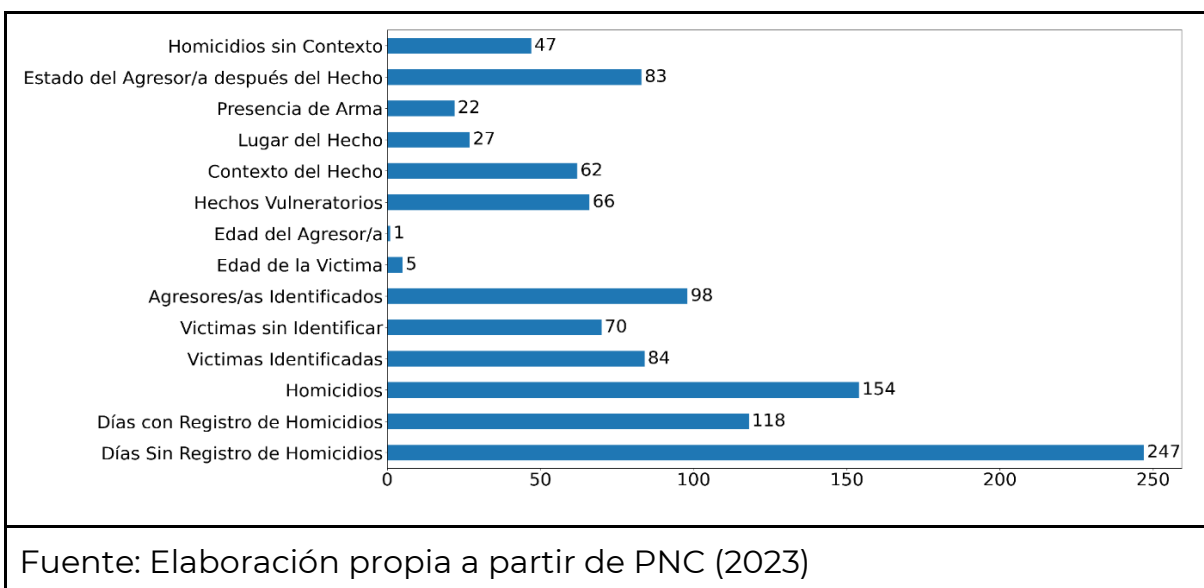
Anexos

Caracterización de los homicidios

Como se señaló anteriormente, uno de los elementos más característicos y fuertemente criticados en el actual contexto de reservas de información en el tema de homicidios, es la falta de caracterización de los hechos. Es común que las instituciones relacionadas con la seguridad pública como la FGR y PNC además de reservar todo lo relacionado con los homicidios a través de solicitudes de acceso, cuando éstas publican datos únicamente presentan cifras totales sin detallar víctimas, agresores, contextos, hechos violatorios, etc. impidiendo una comprensión global de la problemática y dificultando la identificación de poblaciones vulnerables a la violencia homicida.

Ahora bien, la cuenta oficial de la PNC en X (2023) si otorgó una caracterización de los homicidios diarios, pero esta fue bastante limitada (Gráfico 47). En perspectiva, la PNC reportó 247 días sin homicidios y 118 con homicidios, dentro de los cuales se ubican los 154 homicidios reportados oficialmente. De este total, solo se declararon 84 víctimas identificables -es decir que es posible identificar a la persona fallecida, sea este hombre, mujer, etc.- pero 70 sin identificar -esto es, mostrar solamente el dato, pero sin declarar quien fue la víctima-. De igual manera, solo se manifestó la cantidad de 98 agresores; empero el número pudiera ser mayor, sin embargo la PNC ha tenido la tendencia a pluralizar a los responsables sin puntualizar el número exacto.

Gráfico 47 Caracterización de los Homicidios



Asimismo, el dato con la menor presencia entre los 154 homicidios es el relacionado con la edad de la víctima, en donde solamente en 5 de estas se especificó la edad de la persona fallecida. Similar situación con la edad de los/las agresores/as en donde solo se aclaró la edad de uno de los 98 identificados.

Respecto a los tipos de hechos violatorios al derecho a la vida, tan solo se mencionaron en 66 de los 118 días con homicidios. De estos, la PNC sencillamente utilizó 8 categorías para describir las acciones que provocaron la muerte de la víctima, las cuales fueron: vapulear (en 1 homicidio), pelear (2), herir (2), golpear (5), disparar (7), lesionar (13), atacar (20), y asesinar (22). Sobre el contexto del hecho, nada más se mencionaron en 62 de los 118 días con presencia de homicidios, y en este caso la PNC utilizó 12 categorías contextuales entre los homicidios registrados, a decir: rencilla personal (1), regañar (1), acto de intolerancia (1), privar de libertad (1), ataque de esquizofrenia (1), droga (1), feminicidio (2), ebriedad (5), departir (7), alcohol (13), discutir (20) y crimen (31).

Alrededor del lugar del hecho, este solo se indicó en 27 de los 118 días con homicidios. Cabe aclarar que en esta categoría la PNC mezcló tanto el lugar en

donde se cometió el homicidio (8 categorías) como el lugar en donde terminó muriendo la víctima (3 categorías). Sobre el primero, las categorías utilizadas fueron: pozo (2), mercado municipal (1), el Cantón Loma Larga (1), motel (1), Hospital Psiquiátrico (1), casa (1), basurero (1) y la ruta 195; y del segundo: el Hospital Rosales (2), Hospital Zacamil (2) y hospital (20).

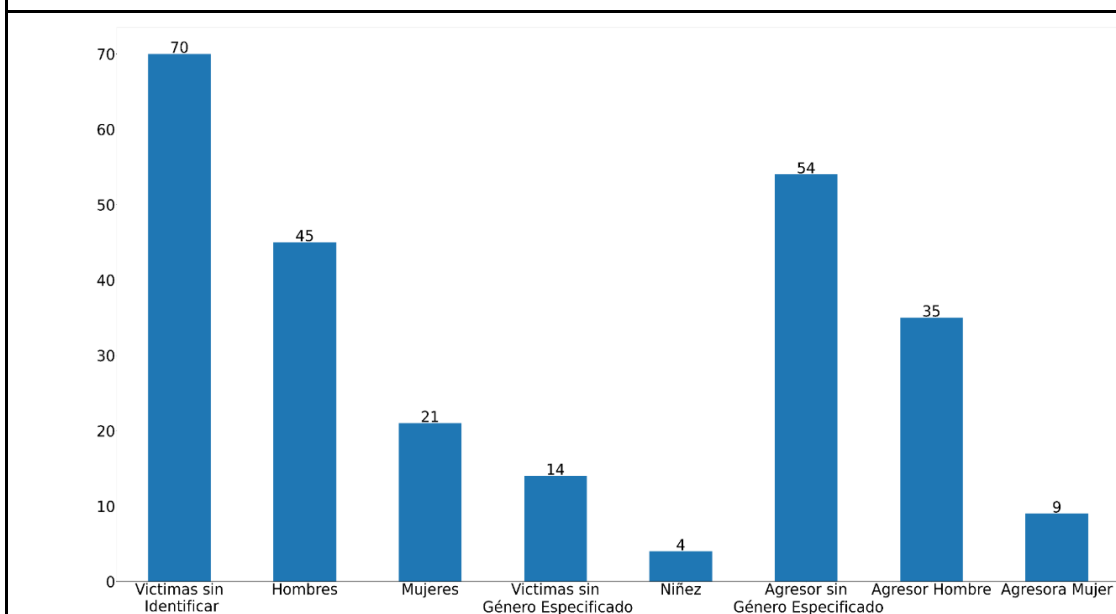
En torno al arma utilizada por el/la agresor/a, esta solo se mencionó en 22 de los 118 días con homicidios a través de 5 categorías: cuchillo (1), piedra (1), machete (1), arma de fuego (2) y arma blanca (17). Del estado del agresor/a después del homicidio, este se indicó en 83 de los 118 días con homicidios bajo 4 categorías concretas: buscar (1), detener (4), suicidar (6), investigar (6), y capturar (66). Finalmente se identificaron en 47 de los 118 días con presencia de homicidios, solo información referente a la víctima o al agresor pero sin ningún otro elemento contextual que permitiera comprender a mayor detalle la situación en torno al homicidio.

Al profundizar en la caracterización referida a las víctimas identificadas y sin identificar, y a los agresores identificados, en el gráfico 48 se destacan las cantidades según categoría. Respecto a las víctimas, sobresale que, de los 154 homicidios, en casi la mitad (70, 45.4%) de estos se desconoce a qué grupo poblacional pertenece la víctima, debido a que solamente se ofreció la cifra. Seguido de este grupo se contabilizan 45 hombres (29.22%), 21 mujeres (13.63%)⁴⁴, 14 víctimas sin género identificado (9.09%)⁴⁵ y 4 de la niñez (2.59%). De los agresores, se acentúa el hecho de que de los 98 identificados, en más de la mitad no se especifica el género de la persona (54, 55.10%) mientras que en el resto se contabilizaron 35 agresores hombres y 9 agresoras mujeres.

⁴⁴ A diferencia de esta cifra oficial, la organización ORMUSA registró 46 feminicidios al culminar el 2023 (Espinoza, 2024).

⁴⁵ Este grupo lo conforman las víctimas dentro las cuales la PNC (2023) utiliza sustantivos como pasajero, indigente, cadáver, persona, reo, sujeto y víctima, sin detallar si esta persona fue hombre o mujer.

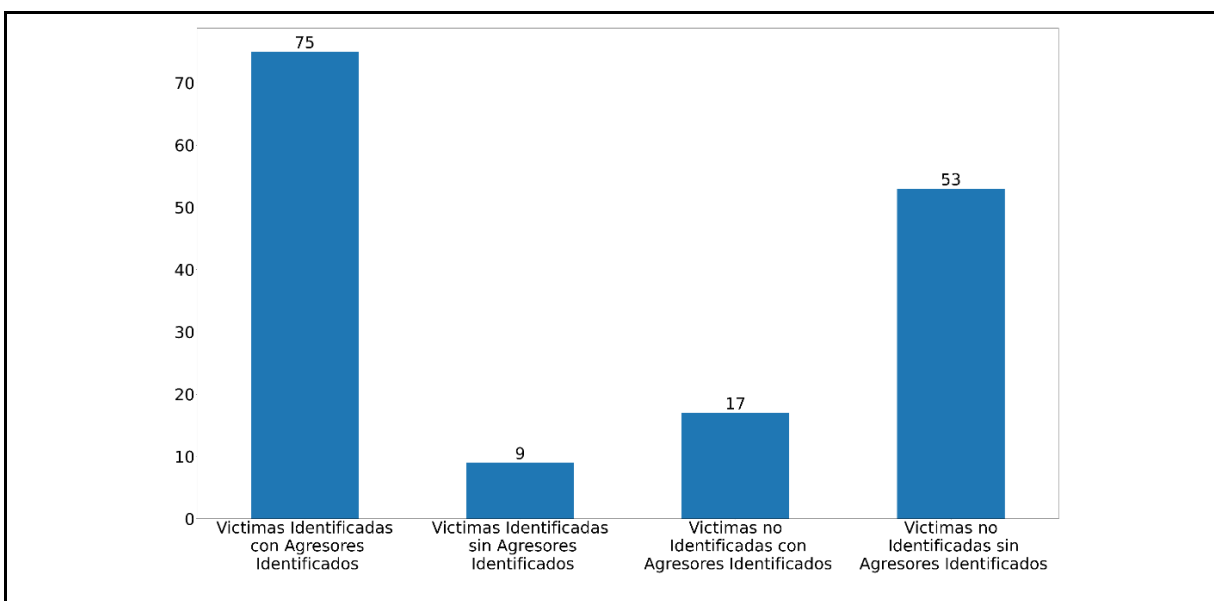
Gráfico 48 Cantidad total del tipo de víctimas y agresores en contextos de homicidios



Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

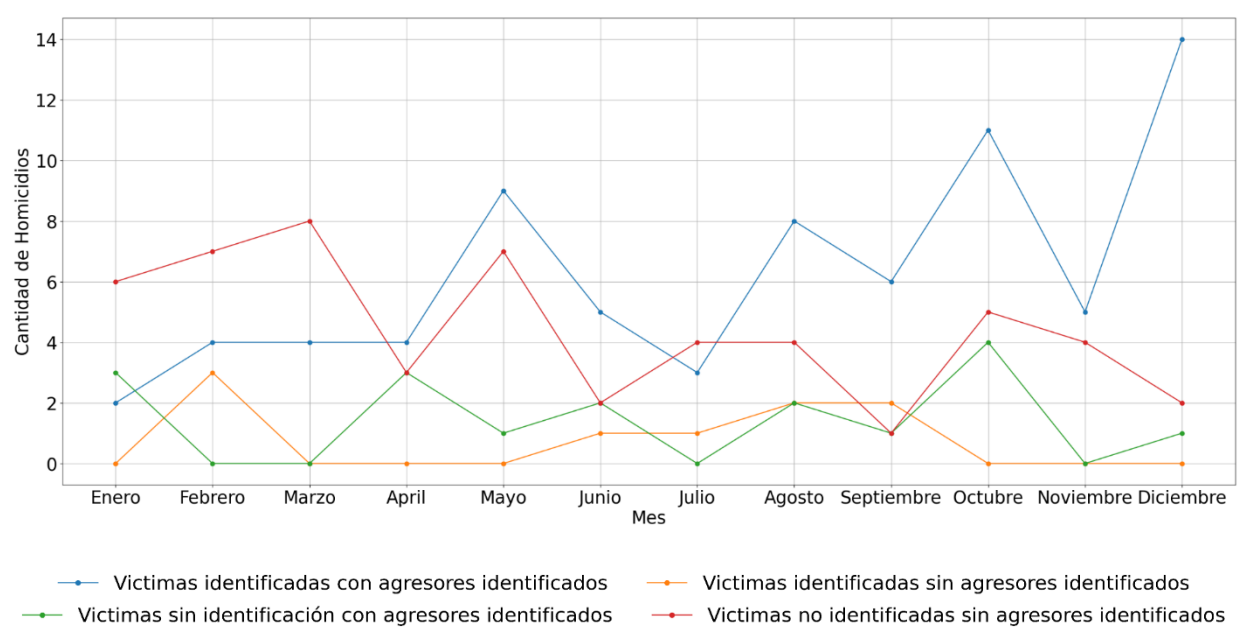
Dicho lo anterior, si se establece una relación entre víctimas y agresores en los 154 homicidios oficiales reportados, el gráfico 49 muestra que de este total en 75 víctimas identificadas se indicó quién fue el/la agresor/a y solamente en 9 víctimas identificadas no se dio información alguna sobre el agresor. Por el contrario, en 17 víctimas sin identificar si se hizo mención alguna sobre quién fue el agresor, pero en 53 no. A su vez, se revela en el gráfico 50 que mensualmente la tendencia en los tweets publicados por la PNC estuvo inclinada a mostrar más homicidios con víctimas identificadas y agresores identificados. Sin embargo, el segundo grupo con mayor presencia significativa fue el de las víctimas no identificadas sin agresores identificados.

Gráfico 49 Caracterización de la relación entre Víctimas y Agresores dentro del contexto de homicidios



Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Gráfico 50 Tendencia mensual en la relación de víctimas y agresores



Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Ahora bien, al vincular las cantidades exactas entre agresores y víctimas identificados y sin identificar, se obtiene el siguiente resultado detallado en el cuadro 21.

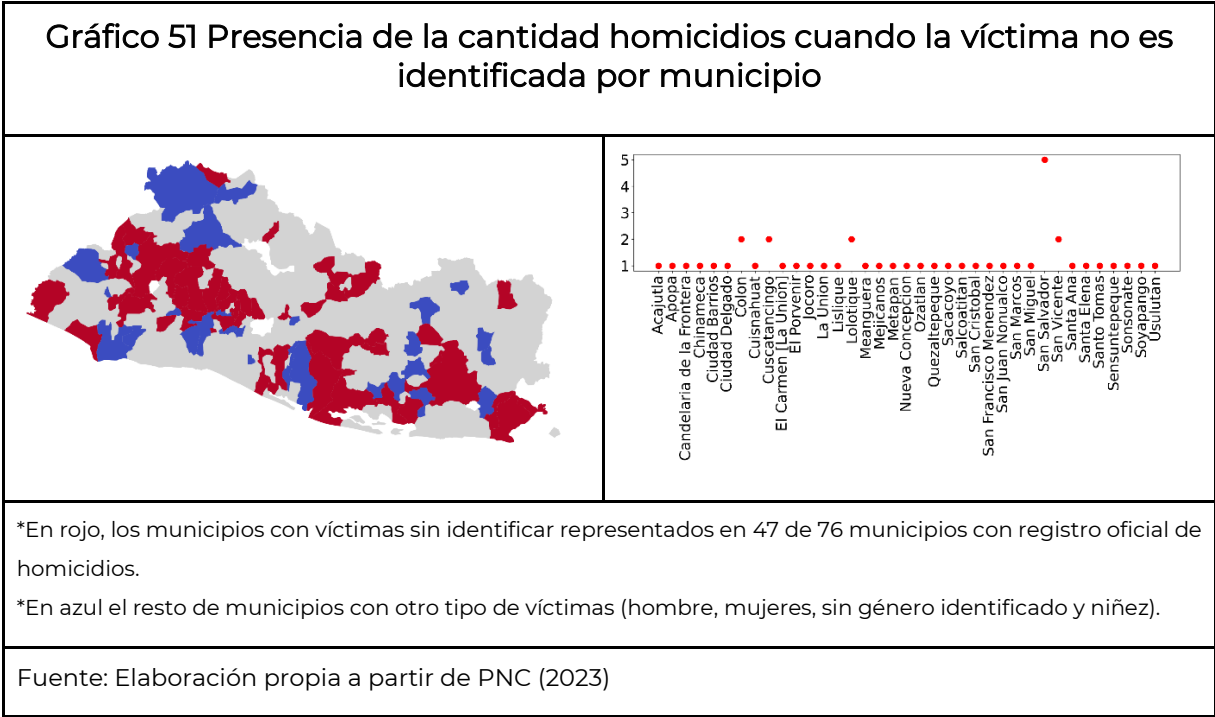
Cuadro 21 Vinculación entre agresor y víctima en contextos de homicidio					
Tipo de Agresor/a	Cant	Subtotal	Tipo de Víctima	Cant	SubTotal
Sin género identificado	26	54	Hombre	20	44
	1		Mujer	1	
	1		Niñez	1	
	6		Sin género identificado	5	
	20		Víctima sin Identificar	17	
Hombre*	21	38	Hombre	19	40
	14		Mujer	14	
	3		Sin género identificado	7	
Mujer	4	9	Hombre	4	8
	4		Mujer	3	
	1		Niñez	1	
Sub Total		101*	Sub Total		92
Agresor Sin Identificar			Víctimas sin Agresor Identificado		
Sin Información	N/A	N/A	Hombre	2	53
			Mujer	3	
			Niñez	2	

			Sin Género Definido	2	
			Víctima sin Identificar	53	
Total		101			154
*3 agresores hombres atacaron a varias víctimas.					
Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)					

Al analizar la vinculación por cantidades entre agresores y víctimas en el **cuadro** se muestran diferencias muy evidentes según el tipo de agresor y género de la víctima cuando ésta última es identificada, dado que cuando esta no lo es, se refleja el mismo resultado que en el **gráfico no. x** con la particularidad de que en las víctimas no identificadas con agresor identificados, de estos últimos se desconoce el género de los mismos. A propósito de lo primero, se indica como del total de víctimas mujeres 21, en 17 de estas se identifica claramente el tipo de agresor, en su mayoría hombres (14) y en menor medida mujeres (4), quedando en menor cantidad los casos en donde un agresor sin género identificado (1) mata a una mujer (1) y cuando la muerte no describe agresor alguno (3). Por el contrario, esta tendencia no es la misma para el caso de las víctimas hombres, en donde predomina más el homicidio por agresores sin género identificado (26-20), que cuando el agresor es un hombre (21-19) o una mujer (4-4). Similar circunstancia en el caso de los homicidios hacia la niñez en donde en 2 de los 4 casos no se identificó al agresor y en los otros dos restantes sí.

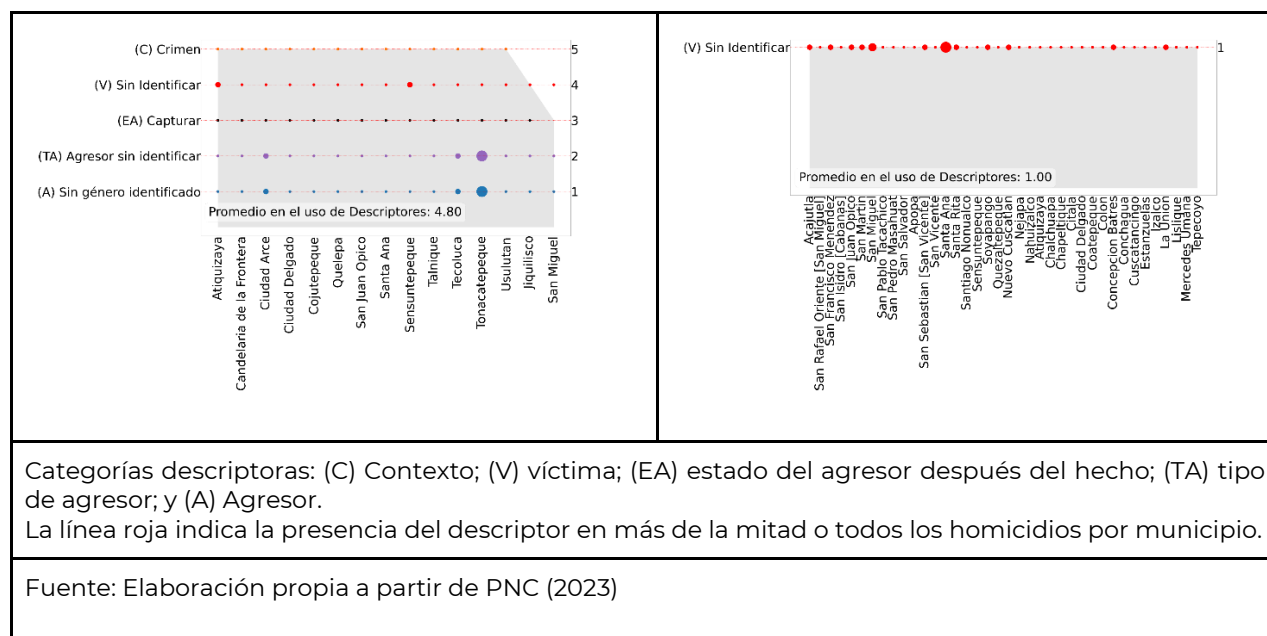
Finalmente, al considerar la caracterización de homicidios territorialmente - particularmente a nivel municipal- por tipo de víctima y agresor, se muestra un panorámica completamente distinta a la que solo se percibe al visualizar los homicidios sin caracterización alguna como en los mapas 1 y 2. Primero, al examinar al mayor grupo de víctimas dentro del total de homicidios, las víctimas sin identificar, se denota que estas no solo tienen la mayor

representatividad por cantidad de homicidios (70 de 154) sino también la mayor presencia territorial, aconteciendo en 47 de los 76 municipios con registro oficial de homicidios (gráfico no. X).

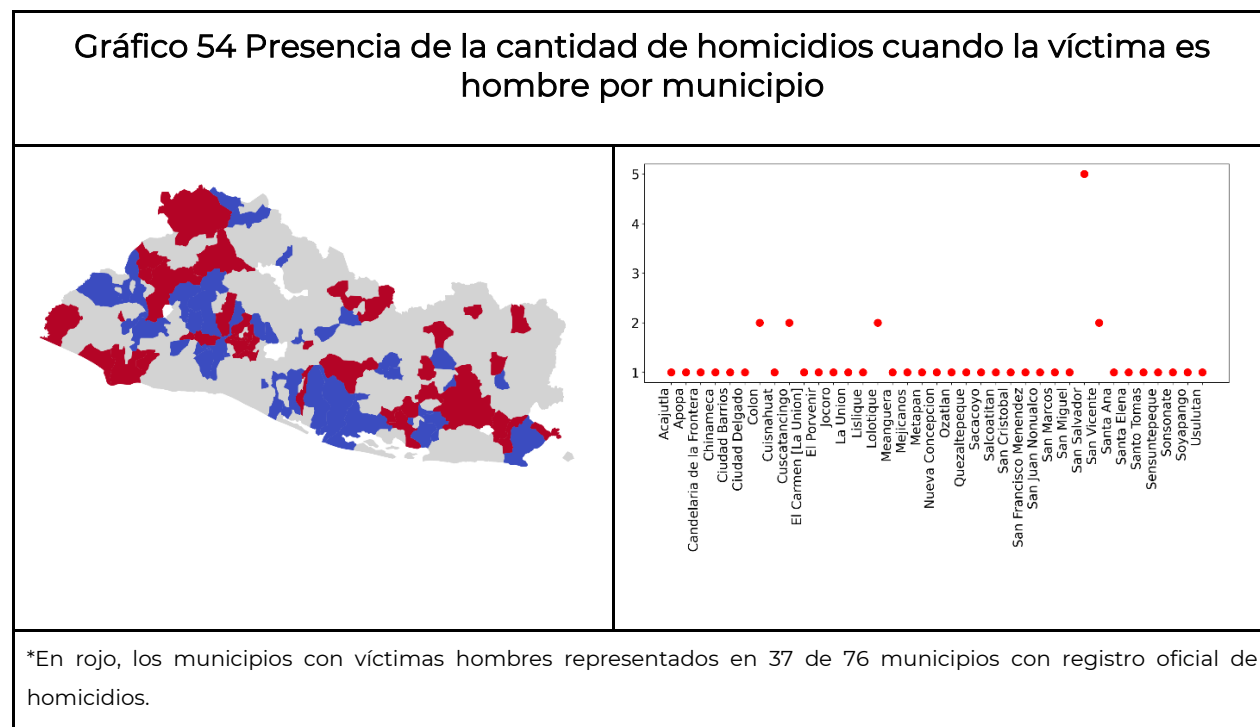


Al contemplar la presencia de las víctimas sin identificar según el tipo de agresor y municipio asociado gráfico 51), se evidencian claramente los municipios en donde no hubo presencia de agresores de las que sí. Predominando en su defecto más los municipios en donde no hay información presentada sobre el agresor (32) que de las que sí (15).

Gráfico 52 Presencia de la cantidad homicidios cuando la víctima no es identificada por municipio y tipo de agresor



Sobre el segundo grupo de víctimas con mayor cantidad de fallecidos dentro de los homicidios, las víctimas hombres, se indica que la muerte de 45 hombres estuvo presente en 37 de los 76 municipios con registro oficial de homicidios gráfico 54

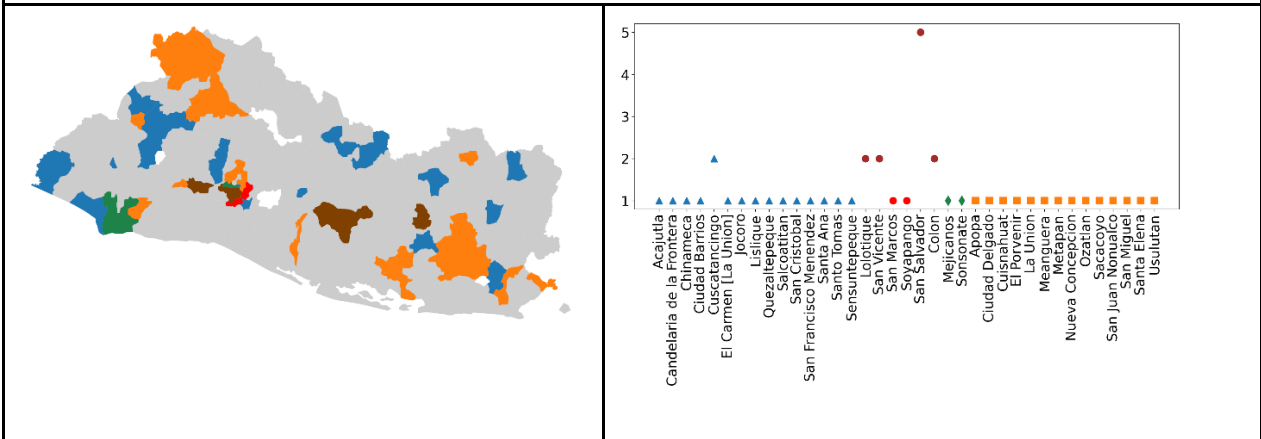


*En azul, el resto de municipios con otro tipo de víctimas (sin identificar, mujeres, sin género identificado y niñez).

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Al ver la presencia de las víctimas hombres según tipo de agresor y municipio asociado (gráfico 55) se distingue una clara demarcación y predominancia de los municipios con agresores hombres (15 de 37) y sin género identificado (14 de 37) que de aquellos en donde no se identifica al agresor (2 de 37) o hubo multiplicidad de agresores (4 de 37).

Gráfico 55 Presencia de la cantidad de homicidios cuando la víctima es hombre por municipio y tipo de agresor



*en azul, los municipios con víctimas hombres y con tipo de agresor hombre

*en café, los municipios con víctimas hombres y diferentes tipos de agresores según municipio (hombre, mujer, y agresor sin género identificado)

*en naranja, los municipios con víctimas hombres y con agresores sin género identificado

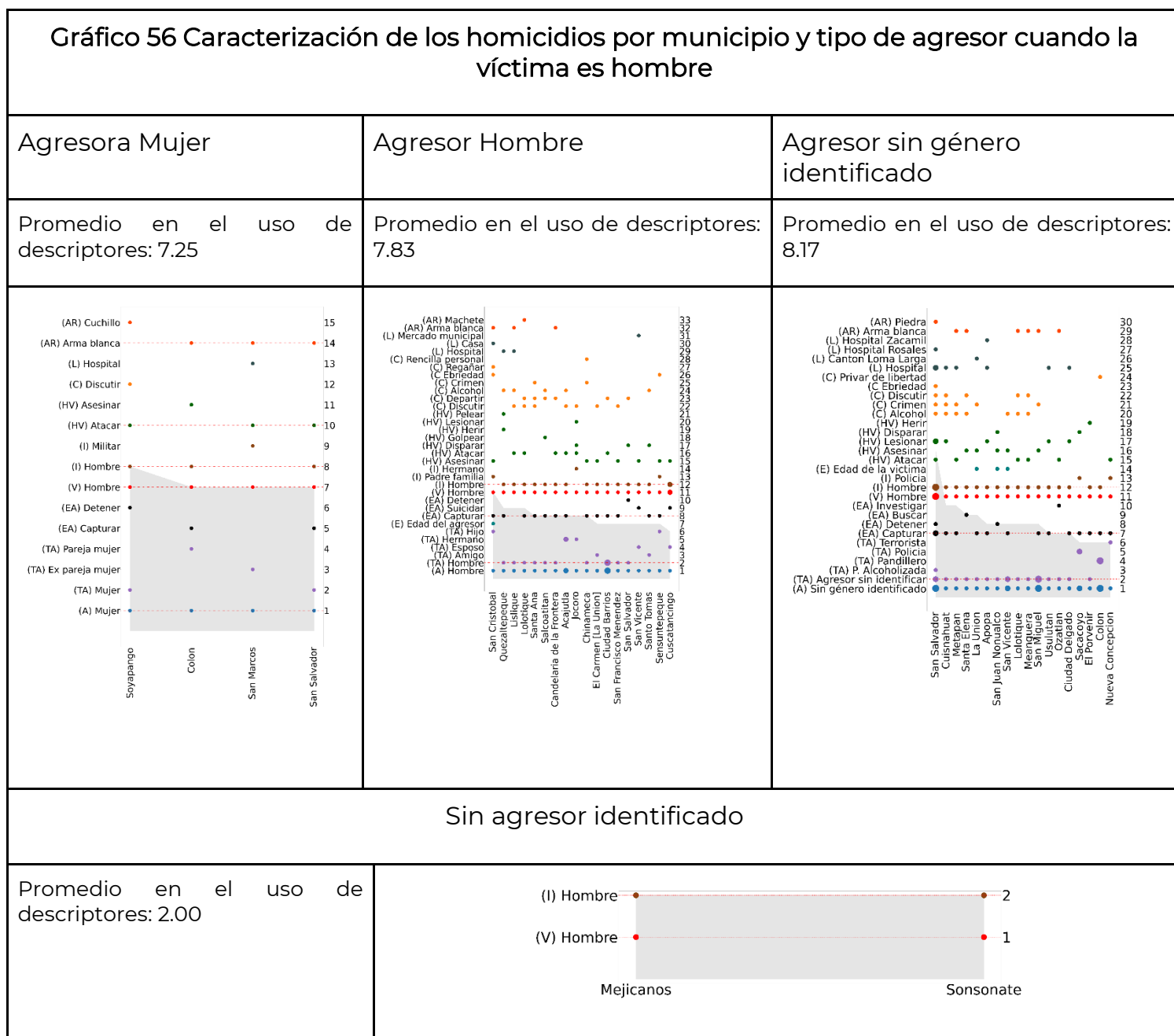
*en verde, los municipios con víctimas hombres, pero sin agresores identificados

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

A diferencia de las víctimas sin identificar, en el caso de las víctimas hombres, existe un mayor promedio de descriptores según tipo de agresor, (de 7 a 8) con la única excepción de los casos en donde no se identifica al agresor (2) en

donde solo se resalta el tipo de víctima y la forma en cómo es identificado. No obstante, la consistencia por categoría descriptora entre los municipios es irregular señalando la manera diversa pero limitada de la PNC al describir los hechos por homicidio. Lo que impide comparar variables similares entre los homicidios registrados.

Gráfico 56 Caracterización de los homicidios por municipio y tipo de agresor cuando la víctima es hombre



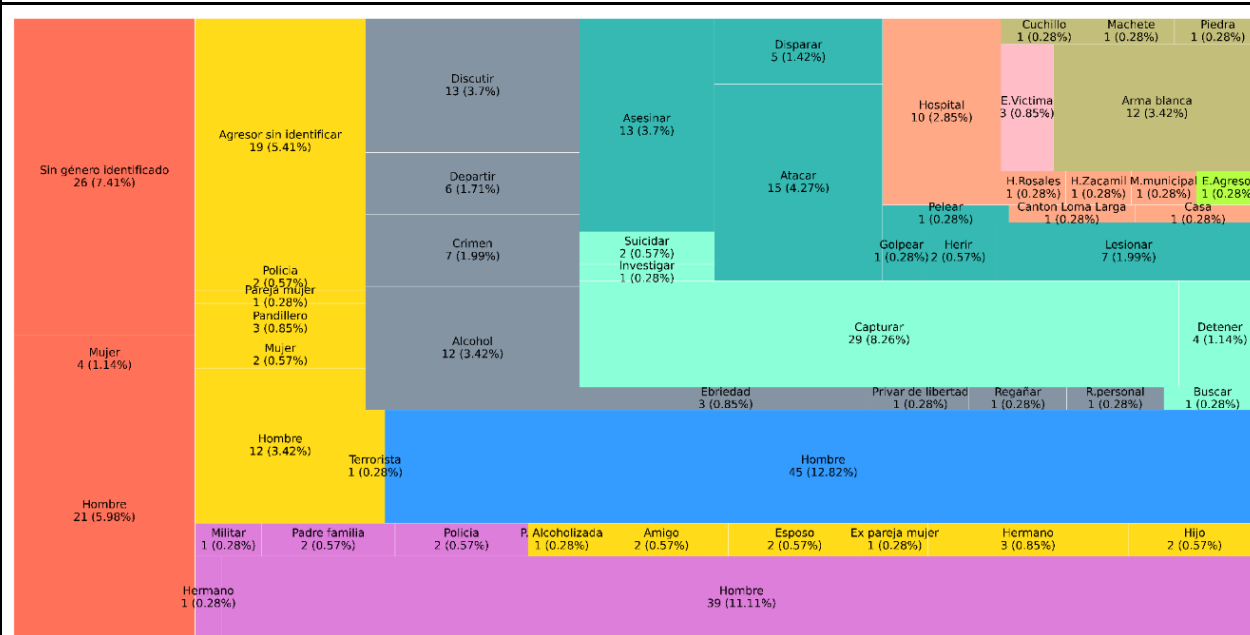
- Categorías descriptoras: (A) agresor, (I) identidad de la víctima, (TA) tipo de agresor, (V) tipo de víctima, (C) contexto, (EA) estado del agresor/a después del homicidio, (HV) hecho violatorio, (L) lugar del hecho o último lugar en donde murió la víctima, (E) edad del agresor o víctima, (AR) arma utilizada por el agresor/a.

- La línea roja indica la presencia del descriptor en más de la mitad o todos los homicidios por municipio.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

A pesar de esto, la caracterización proporcionada permite tener una aproximación al tipo de violencia homicida acontecida cuando la víctima es hombre, la cual según lo reportado se debe más a situaciones sociales que criminales u de otra índole, como se observa en el esquema 1

Esquema 1 Caracterización general de los homicidios cuando la víctima es hombre

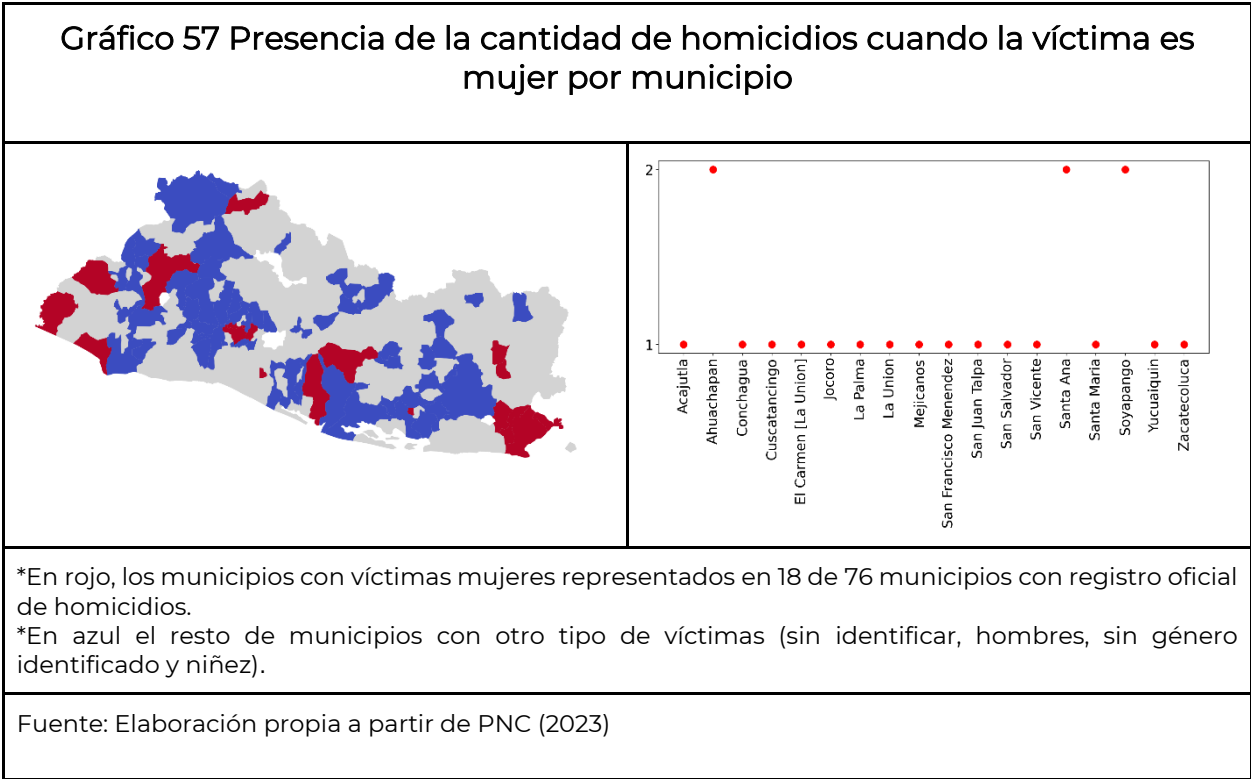


Agresor Estado del agresor después del hecho Edad de la víctima Lugar del hecho
 Tipo de agresor Víctima Hecho violatorio Arma utilizada por el agresor
 Edad del agresor Identidad de la víctima Contexto del hecho

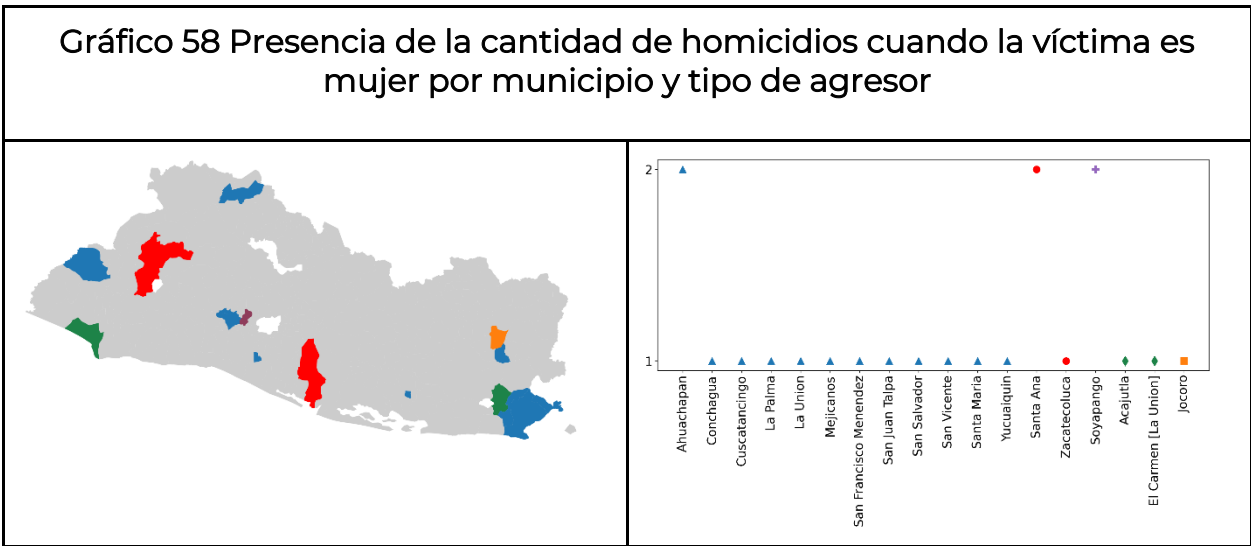
Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Pese a que oficialmente la PNC (2023) solo registro 21 muertes de mujeres, una cifra menor a la cantidad registrada por ORMUSA de 46 (ORMUSA, 2023;

Espinoza, 2024), estas solo tuvieron presencia en 18 de los 76 municipios con presencia de homicidio (gráfico no. X).



Al observar la presencia de las víctimas mujeres según tipo de agresor y municipio asociado (gráfico 58) se distingue una preponderancia de municipios con agresores hombres (12) que de otro tipo (mujeres, 2; sin género identificado, 1; sin agresores identificados, 2; y múltiples agresores, 1).

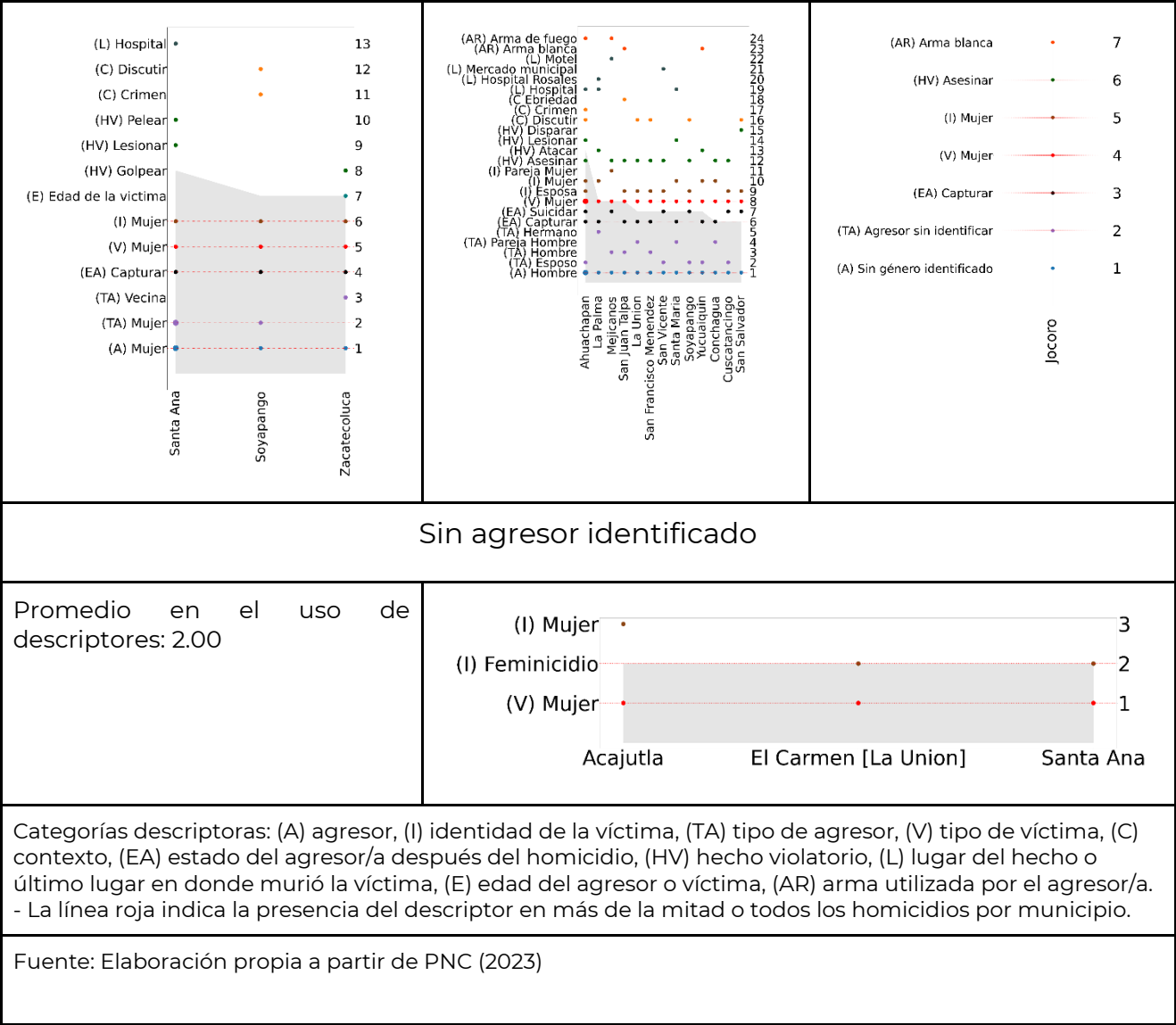


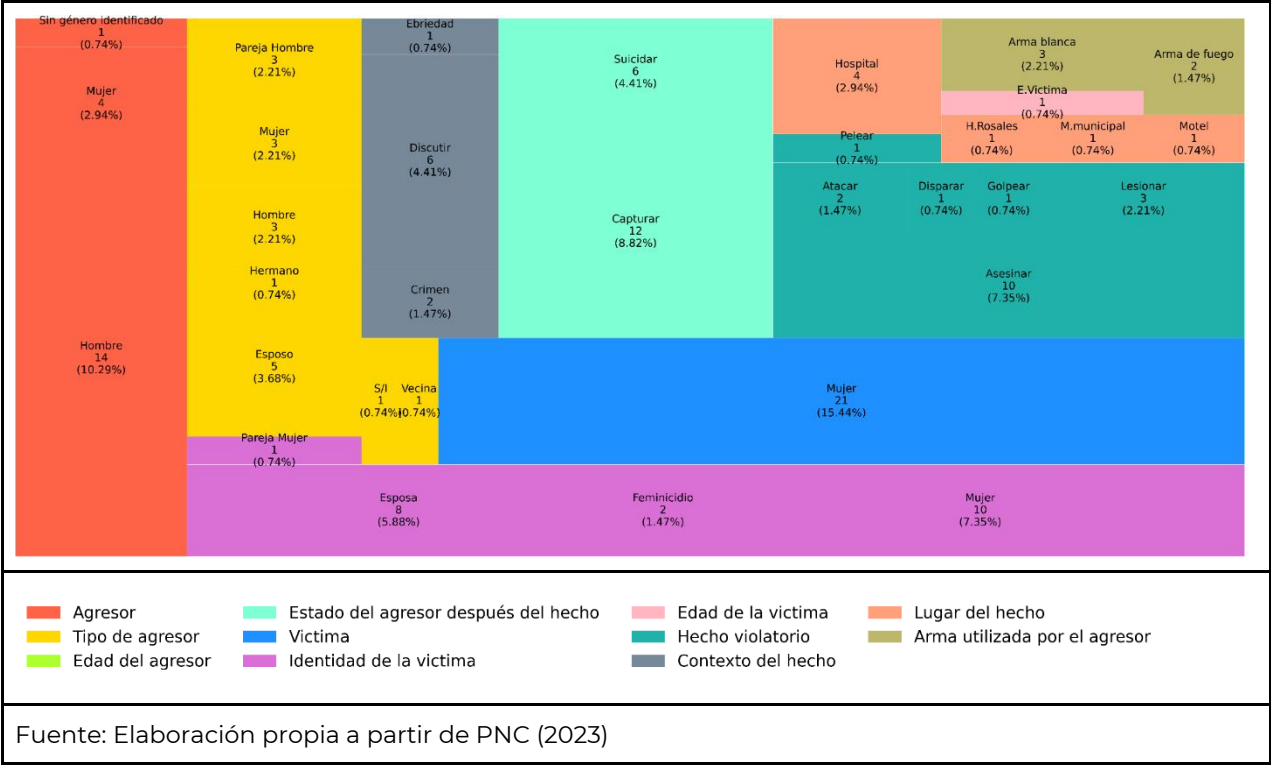
*en azul, los municipios con víctimas mujeres y con tipo de agresor hombre *en rojo, los municipios con víctimas mujeres y con tipo de agresora mujer *en morado, los municipios con víctimas mujeres y diferentes tipos de agresores según municipio (mujer y hombre) *en verde, los municipios con víctimas hombres pero sin agresores identificados *en naranja, los municipios con víctimas hombre pero con agresores sin género identificado.
Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Al igual que en el caso de las víctimas hombres, existe un promedio similar en el uso de descriptores (7) según tipo de agresor, pero se evidencia la misma tendencia a utilizar un menor promedio de descriptores (2) cuando no se otorga información sobre el agresor. Curiosamente, fue en este tipo de contexto en donde se registraron los únicos dos feminicidios reconocidos por la PNC (2023) durante el año. Al mismo tiempo, la consistencia por categoría descriptora entre los municipios es irregular principalmente en el caso de los agresores hombres y en las mujeres, con excepción de las víctimas sin género identificado a raíz de que solo fue en un municipio.

No obstante, con la caracterización proporcionada se puede concluir que la gran mayoría de las muertes de mujeres se realizaron en contextos de pareja y comunitarios (esquema 59), aspecto que tiene sintonía con la caracterización de hechos realizada por ORMUSA (Espinoza, 2024).

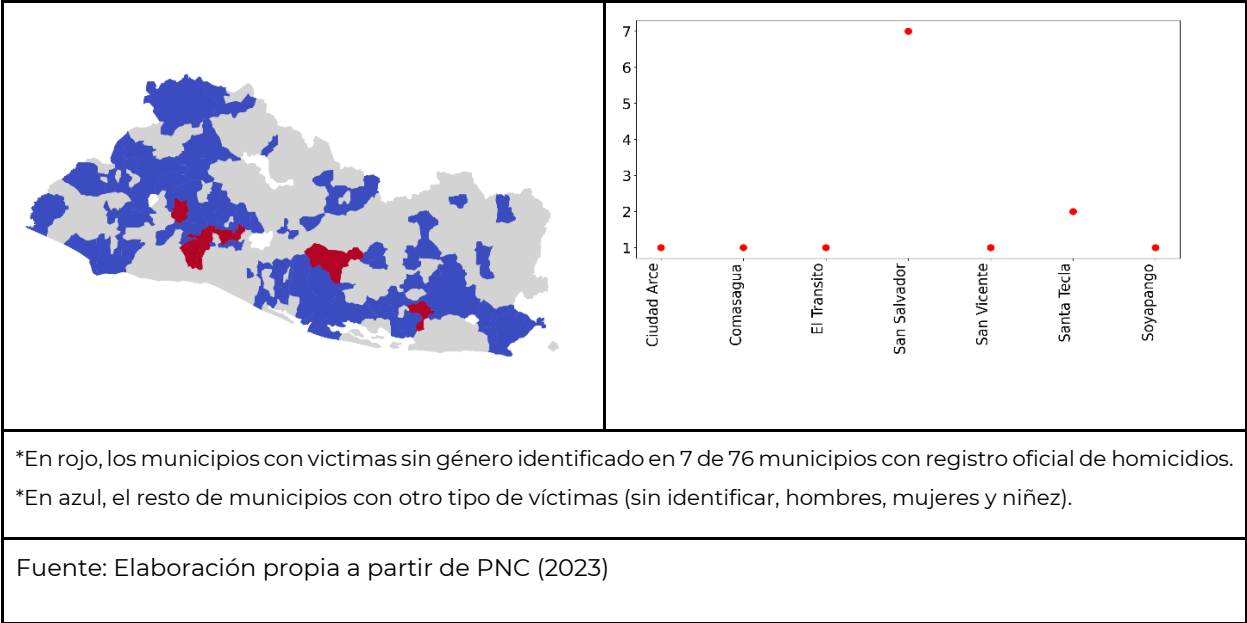
Gráfico 59 Caracterización de los homicidios por municipio y tipo de agresor cuando la víctima es mujer		
Agresora mujer	Agresor hombre	Agresor sin género
Promedio en el uso de descriptores: 7.33	Promedio en el uso de descriptores: 7.46	Promedio en el uso de descriptores: 7.00



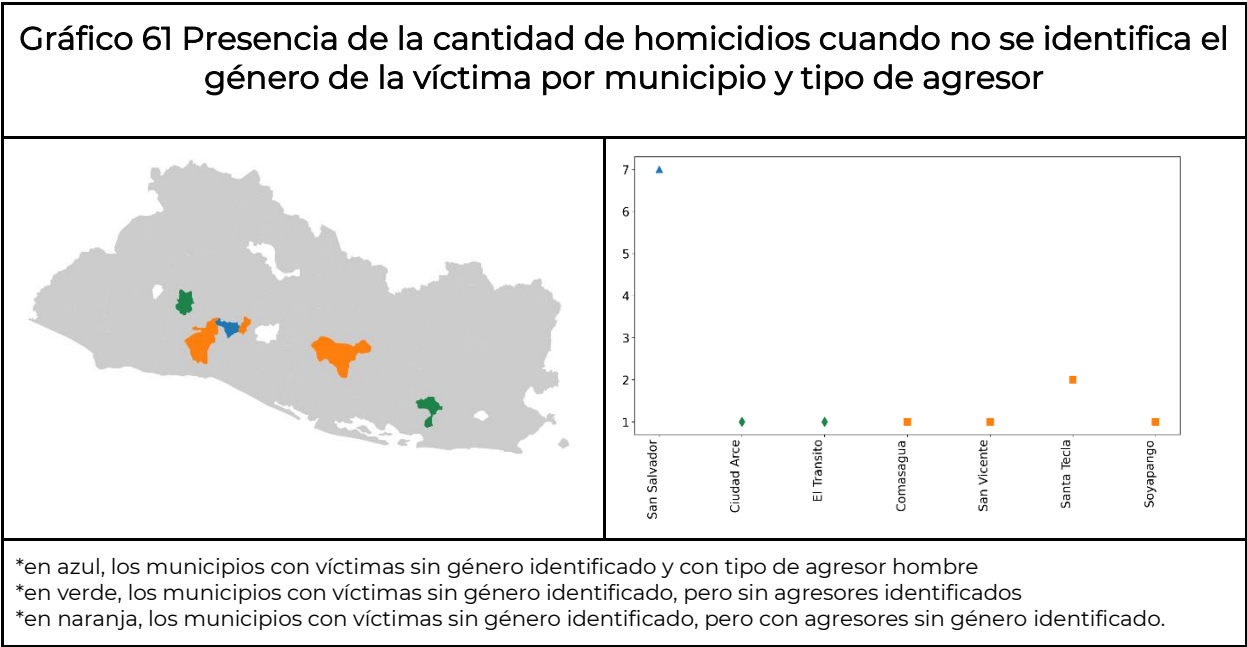


Sobre el cuarto grupo de víctimas, en este caso con una menor cantidad de fallecidos dentro del total de homicidios, están las víctimas sin género especificado las cuales contabilizaron 14 de 154 homicidios y tuvieron una presencia mínima en 7 de los 76 municipios con presencia de homicidios (gráfico 60X).

Gráfico 60 Presencia de la cantidad de homicidios cuando no se identifica el género de la víctima por municipio



Al contemplar la presencia de las víctimas sin género identificado según el tipo de agresor y municipio asociado (gráfico 61) se nota una mayor presencia de municipios con agresores sin género identificado (4) seguido por municipios sin agresores identificados (2) y por último 1 municipio con un tipo de agresor hombre.



Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

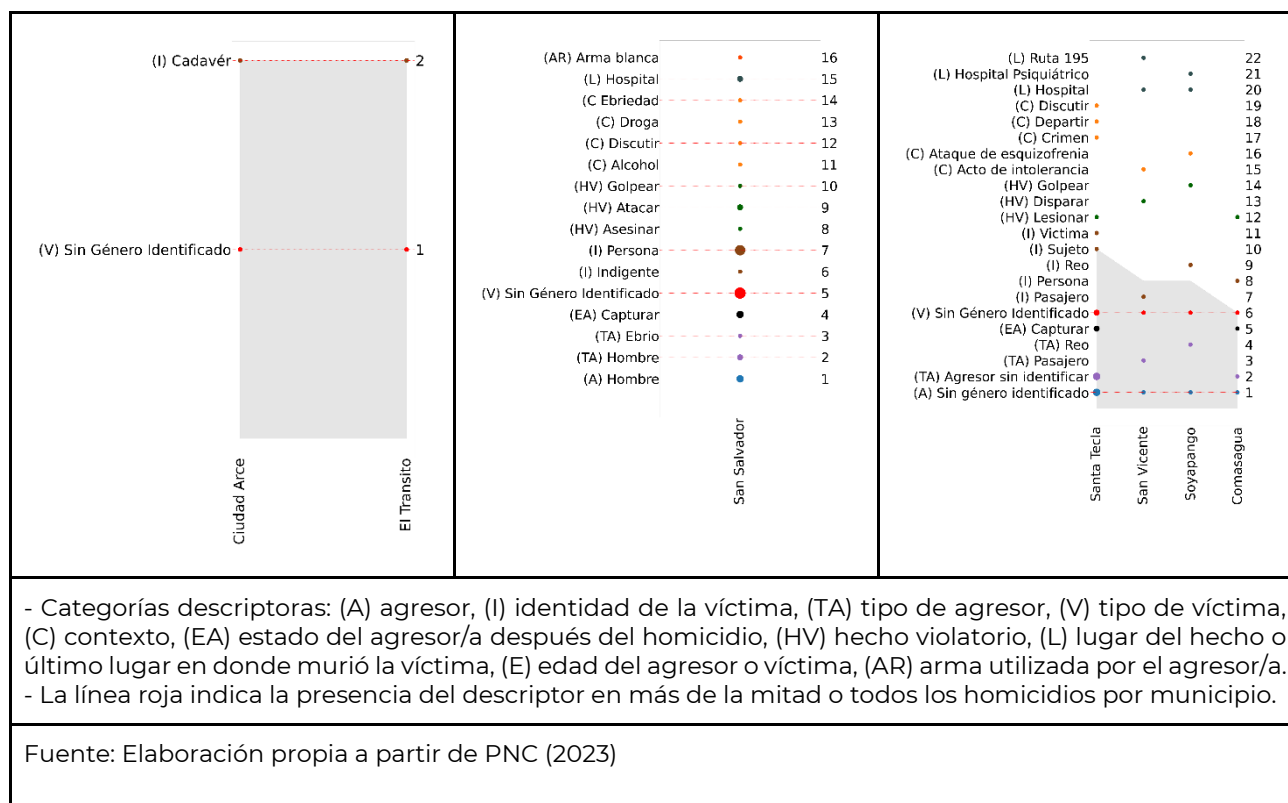
Ahora bien, al examinar con detalle la caracterización de los hechos en torno a este grupo de víctimas (gráfico 62), se observa una variación en el uso de descriptores particularmente cuando fue un agresor hombre (16). Empero este cambio, está más asociado al municipio enmarcado en dicho contexto, San Salvador, y por el hecho que en esa circunstancia fallecieron 7 personas.

A pesar de esto, cuando no se identificó el género del agresor se utilizó el mismo promedio de descriptores (8.0) como con las víctimas hombres y mujeres. De igual forma se vuelve a presentar la tendencia a utilizar un promedio de 2.0 descriptores cuando no se proporciona información sobre el agresor, que en este caso fue en un homicidio en donde se encontró solamente el cadáver del fallecido.

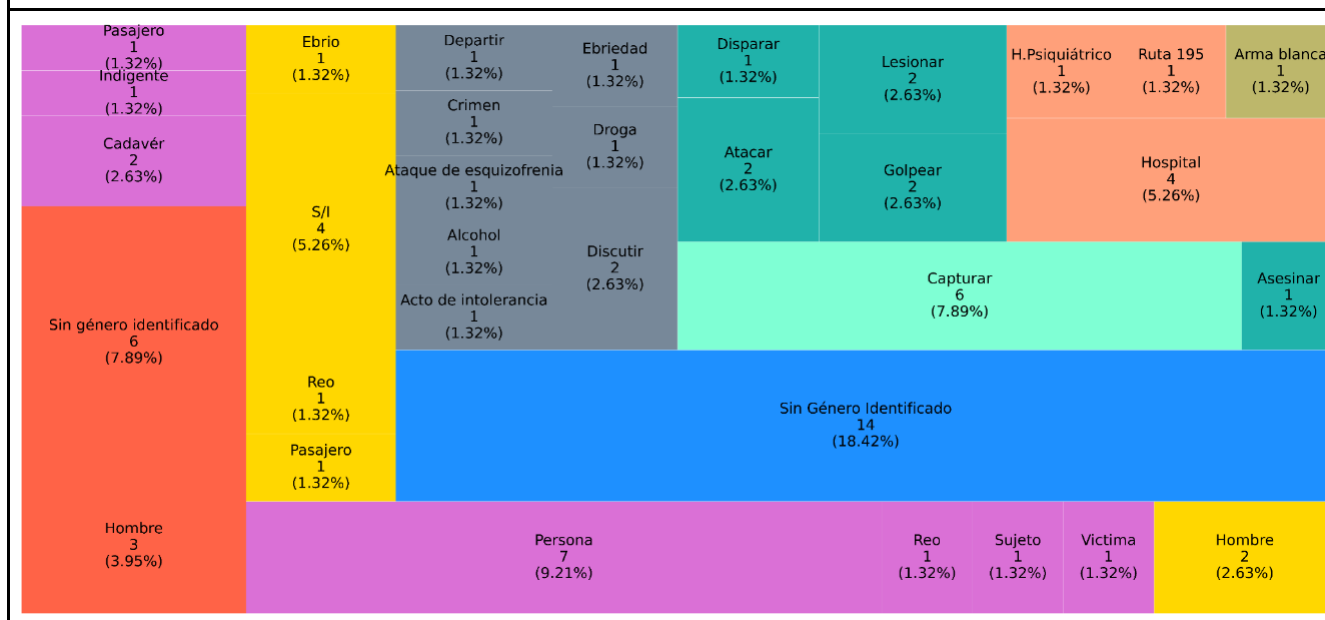
Con excepción del caso de San Salvador (agresor hombre) la consistencia por categoría descriptora entre los municipios es igualmente irregular. Y pese a esto, los registros proporcionados indican que en general el contexto en torno a las víctimas sin género identificado está asociado a elementos de conflictividad social y criminal como se ve en el **esquema no X**.

Gráfico 62 Caracterización de los homicidios por municipio y tipo de agresor cuando no se identifica el género de la víctima

Sin agresor identificado	Agresor hombre	Agresor sin género identificado
Promedio en el uso de descriptores: 2.00	Promedio en el uso de descriptores: 16.00	Promedio en el uso de descriptores: 8.00



Esquema 3 Caracterización general de los homicidios cuando no se especifica el género de la víctima



Agresor

Tipo de agresor

Edad del agresor

Estado del agresor después del hecho

Víctima

Identidad de la víctima

Edad de la víctima

Hecho violatorio

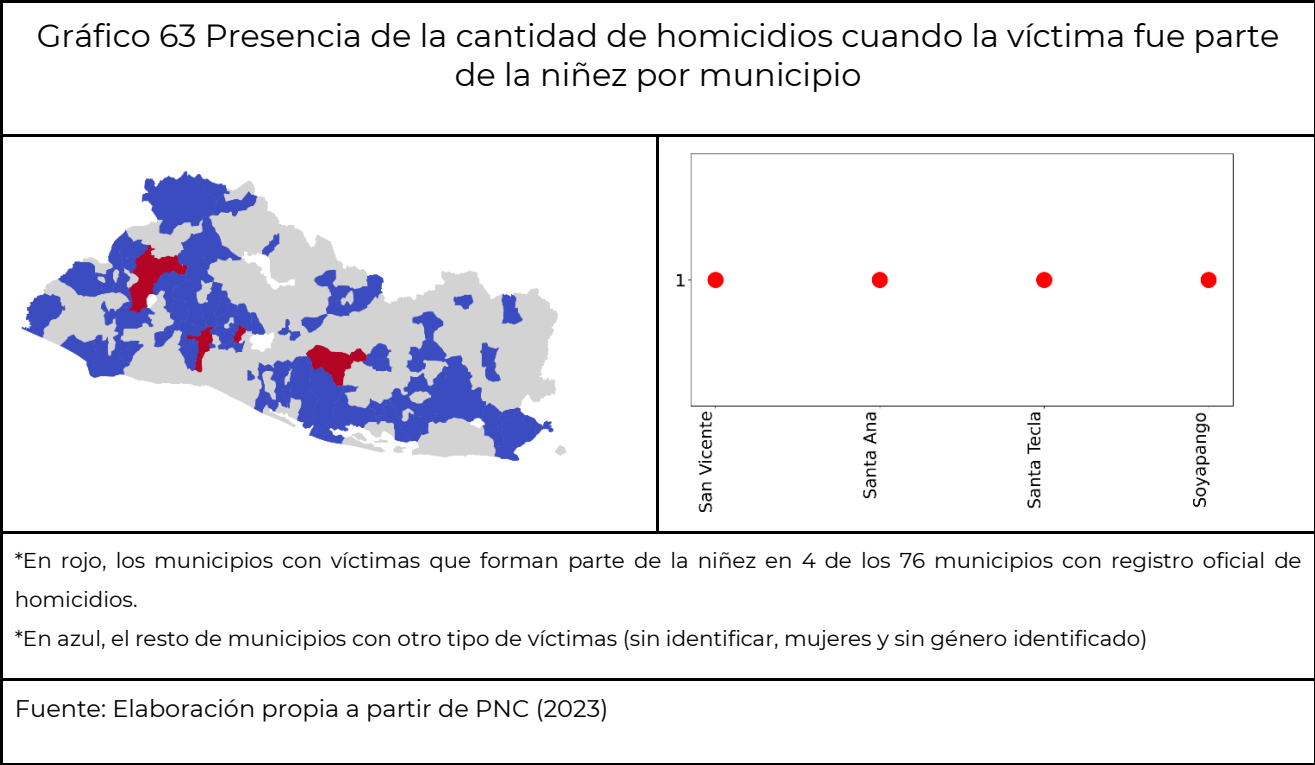
Contexto del hecho

Lugar del hecho

Arma utilizada por el agresor

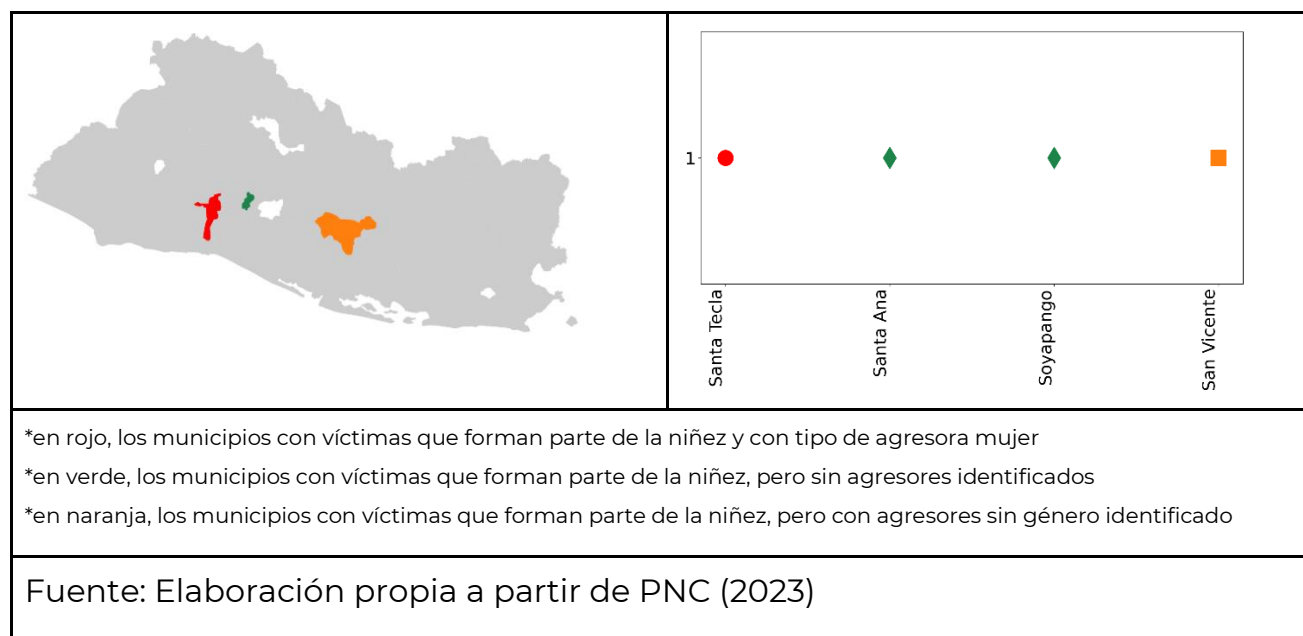
Fuente: Elaboración propia a partir de PNC (2023)

Para finalizar, el último tipo de víctima con la menor cantidad de fallecidos respecto al total de homicidios fueron la de las víctimas que abarcan a la niñez (gráfico 63) En total se reportaron 4 víctimas, cuya presencia fue en 4 de los 76 municipios con presencia de homicidio.



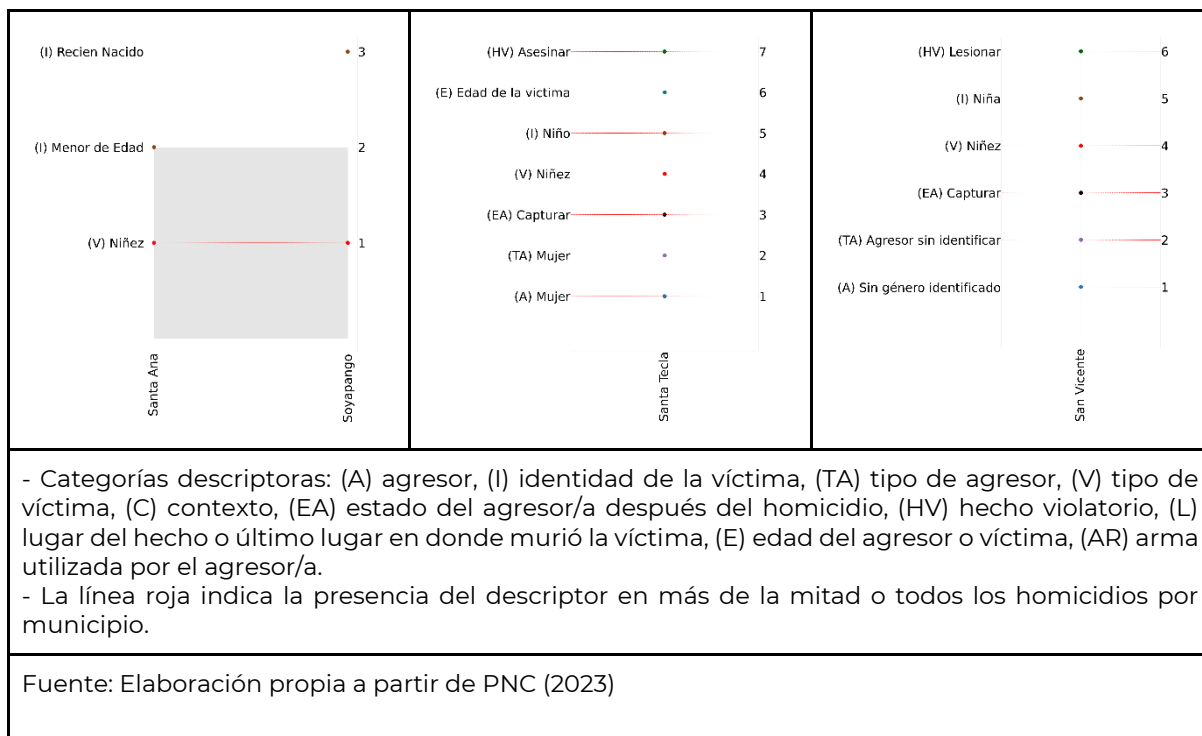
Al ver la presencia de las víctimas que forman parte de la niñez según tipo de agresor y municipio asociado (gráfico no. 23), se evidencia que en solo 1 municipio se identificó de forma directa a la agresora, mientras que en 2 no hubo datos sobre el agresor y en 1 se no se identificó el género de este.

Gráfico 64 Presencia de la cantidad de homicidios cuando la víctima forma parte de la niñez por municipio y tipo de agresor



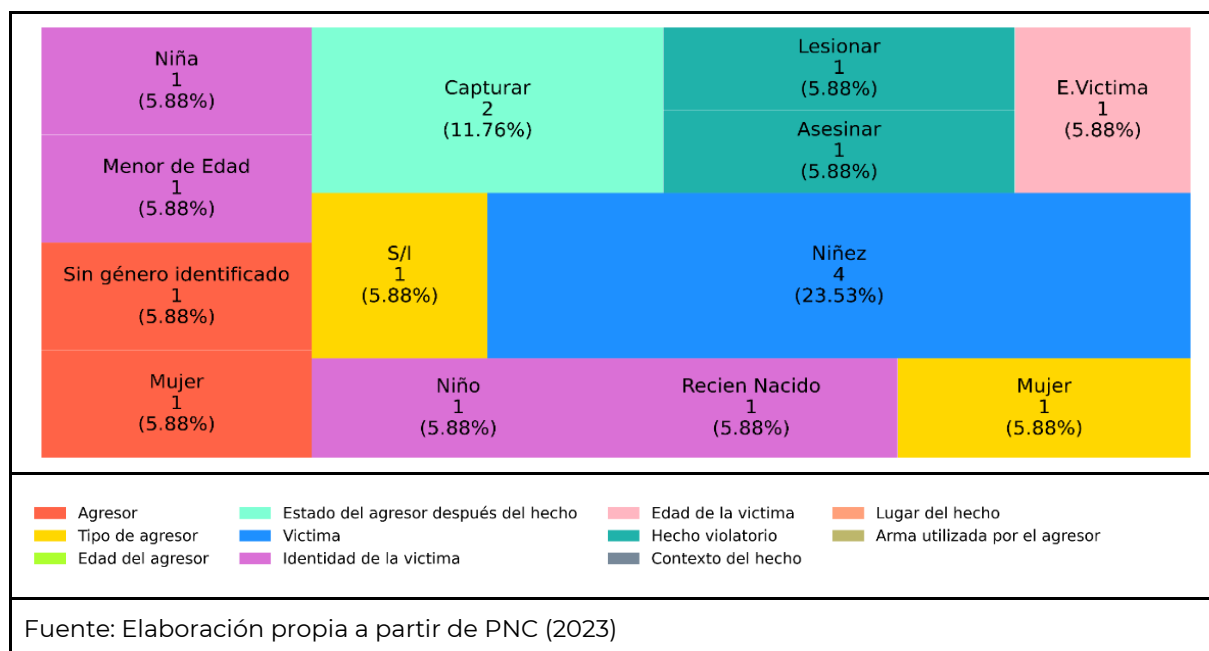
Al analizar la caracterización de los hechos en las víctimas que forman parte de la niñez (gráfico 65), se observan los mismos patrones en el uso de descriptores tanto cuando son agresores de un tipo (6 a 7 descriptores en promedio) como cuando hay una ausencia del agresor (2-3 descriptores). No se encuentra mayor inconsistencia en los descriptores por municipio debido a la unicidad de los hechos.

Gráfico 65 Caracterización de los homicidios por municipio y tipo de agresor cuando la víctima es parte de la niñez		
Sin agresor Identificado	Agresora Mujer	Agresor sin género identificado
Promedio en el uso de descriptores: 2.00	Promedio en el uso de descriptores: 7.00	Promedio en el uso de descriptores: 6.00



No obstante, pese a esta similitud en la utilización de descriptores entre el resto de las víctimas previamente presentadas, con la información proporcionada no es posible concluir el contexto que desembocó la muerte de estas cuatro víctimas por lo limitado de los elementos descriptivos presentados (esquema 4)

Esquema 4 Caracterización general de los homicidios cuando la víctima es parte de la niñez



INFORME ANUAL 2023

oudh.uca.edu.sv



@oudh.sv



@oudhsv



UDH El Salvador